



جامعة الأزهر

مسائل مختارة في فقه الجنايات من كتاب بدائع الصنائع للكاساني

إعداد

أ.د/ جمال محمد يوسف علي

أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج

أ.د/ محمود صديق رشوان

أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن

كلية الشريعة والقانون بأسسيوط

العام الجامعي

١٤٤٥هـ

٢٠٢٣ - ٢٠٢٤م

[٧]

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الأطهار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد؛

فإن شريعة الإسلام راعت بنصوص قاطعة حرمت الناس وأرواحهم وأموالهم فحرمت وجرمت كل فعل يعد اعتداءً على النفس الإنسانية أو على ما يخص الآدمي أياً ما كانت ملته وأياً ما كان مذهبه، فحرمة النفس واحدة والاعتداء عليها بدون وجه حق محرم بكل حال.

ولأجل الحفاظ على هذه الضرورات وضع الإسلام عقوبات رادعة لكل من يعتدي على واحد منها، سواء أكان ذلك بطريق العمد أو الخطأ، وسواء أكان الاعتداء على النفس أو ما دونها، وجاءت الحدود لتحمي باقي الضرورات بعقوبات منصوص عليها ورادعة تحقق الزجر والجبر، فقد شرع الله - عز وجل - كل حد منها لحماية ضرورة من تلك الضرورات، فشرع حد السرقة لحماية الأموال، وشرع حدي الزنا والقذف لصون النسب والدفاع عن الأعراض، وشرع حد الخمر حماية للعقل، وشرع حد الردة حماية للدين أن يكون محلاً للاستهانة أو مادة للسخرية والاستهزاء.

ولما كانت مادة الفقه المقارن إحدى المواد الحيوية على طلاب كليات الشريعة والقانون بقسميها، وبالنظر في المنهج المقرر عليهم وجدناه ينحصر في موضوع الجنايات في الفقه الإسلامي، والذي يشمل الجناية على النفس وما يترتب عليه من آثار، كالقصاص والديات، والجناية على ما دونها وما يترتب عليها من آثار كالديات والأروش، وكذا أهم المسائل المتعلقة بالحدود.

وهذا المقرر يهدف إلى ما يلي:

- ١- أن يتعرف الطالب على كتب التراث، وطريقة ومنهج الفقهاء المتقدمين في تناول المسائل الفقهية، وبذلك يرتبط الطالب بالكتب التراثية، ويتدرب على كيفية الاطلاع عليها والاستفادة منها عند البحث أو الاطلاع على فرع فقهي.
 - ٢- أن يتعرف الطالب على فقه الجنايات مقارنا بين المذاهب الفقهية فيتسع صدره لقبول الرأي الآخر، فلا يحجر على رأي، ولا يضيق واسعا، ويعرف أن لكل رأي وجهته ولكل قول دليله، فلا يتعصب لرأي بعينه أو قول بذاته بناءً على الهوى والتشهي أو حب الغلبة والظفر.
 - ٣- تدريب الطالب على المقارنة بين المذاهب الفقهية بتتبع أقوالهم وأدلتهم في كتبهم الأساسية، وكيفية الترجيح بينها اتباعا لأسس الترجيح من قوة الدليل، ثم دفع المفسدة، ثم جلب المصلحة، وأن يبتعد عن التعصب لرأي بعينه دون مناقشة علمية تبين وجه الصواب، فيتسع صدره لرأي غيره، ويتقبل الرأي المخالف له.
- هذا وقد حرصنا ألا تكون الكتابة في هذه الفروع مستطردة ومستوعبة لكل مسائلها وتفصيلاتها، وإنما كان الهدف وضع يد الطالب على أهم النقاط والمسائل الخلافية، وتدريبهم على كيفية المقارنة، واحترام اختلاف الأقوال وتعدد الآراء، والوصول إلى القول الراجح بناءً على أسس الترجيح المعتمدة، راجين من الله عز وجل لهم التوفيق ولنا الثواب، فالله المستعان، وعليه التكلان، وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير.

مقرر : الفقه المقارن (الجنايات) للعام (٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م)

١- بيانات المقرر :		
الرمز الكودي:	اسم المقرر:	الفرقة : الثالثة
	مسائل مختارة في فقه الجنايات من كتاب بدائع الصنائع للكاساني	شعبة الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون
التخصص: شعبة الشريعة الإسلامية	عدد الوحدات الدراسية: (٤) نظري ممتد (لا يوجد عملي)	
شعبة الشريعة والقانون	عدد الوحدات الدراسية: (٦) نظري فصلية (لا يوجد عملي)	

٢- هدف المقرر : يهدف المقرر إلى أن يصبح الطالب في نهايته على دراية بما يلي :

١. تعريف الطالب بعظمة الشريعة الإسلامية ومحتواها التشريعي الذي جاء شاملاً لجميع الوقائع الاجتماعية والأحداث الإنسانية ، مما يؤكد صلاحيتها لكل زمان ومكان ، وعموم رسالتها لكل البشر بما يحقق استقامة أمر الحياة الإنسانية .
٢. تعريف الطالب بما اشتمل عليه الفقه الإسلامي وأصوله من اجتهادات مختلفة توافق ما قرره نصوص الشريعة من التوسعة على الناس وعدم التضيق عليهم ورفع الحرج عنهم.
٣. تنمية إدراك الطالب أن الفقه الإسلامي يستوعب كل مناحي الحياة .
٤. تعميق إيمان الطالب بسمو الشريعة الإسلامية وتليبيتها لحاجة البشر منذ ظهور الإسلام عن طريق الدراسة المقارنة .
٥. إكساب الطالب القدرة على تقديم الحكم الشرعي السليم المستند إلى الدليل الشرعي القوي بما يمكنه من الرد وتنقيته من الأباطيل والفتاوى التي تصادم العقل وتعارض الشرع .
٦. إكساب الطالب القدرة على فهم التراث الإسلامي والحفاظ عليه وتجليته .
٧. تمكين الطالب من تصحيح المفاهيم المغلوطة ورد الشبهات من خلال دراسة العلوم الشرعية من مصادرها .

٣- المستهدف من تدريس المقرر : في نهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادرا على:

أ- المعلومات والمفاهيم: ٣/١/٢ - معرفة أحكام وقضايا فقه الكتاب والسنة. ١٠/١/٢ - فهم وجوه الاختلاف بين المذاهب الفقهية . ١١/١/٢ - معرفة حقوق الإنسان وواجباته من المنظور الإسلامي.	
ب- المهارات الذهنية: ١/٢/٢ - استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية. ٢/٢/٢ - التوفيق بين النصوص التي يوحي ظاهرها التعارض. ٣/٢/٢ - البحث والاستقصاء في مراجع الفقه المختلفة.	
ج- المهارات المهنية الخاصة بالمقرر: ١/٣/٢ - تطبيق الأحكام الفقهية على القضايا المعاصرة. ٣/٣/٢ - إنزال الأحكام الفقهية على الواقع بطريقة صحيحة. ٤/٣/٢ - التواصل مع وسائل الإعلام في مجال التخصص .	
د- المهارات العامة: ١/٤/٢ - الاطلاع المستمر وامتلاك مهارات التعلم الذاتي. ٢/٤/٢ - حسن استثمار الوقت. ٤/٤/٢ - استثمار الثقافة الدينية في ترسيخ القيم والأخلاق في البيئة والمجتمع.	
هـ- المهارات الوجدانية ١/٥/٢ - الاعتزاز بالفقه الإسلامي ، وأصوله وقواعده الكلية. ٣/٥/٢ - تجنب التعصب المذهبي . ٤/٥/٢ - تقدير قيمة الاختلاف الفقهي بين المذاهب باعتباره رحمة للناس.	

القسم الأول

الجناية على النفس

أعد المادة العلمية

أ.د/ محمود صديق رشوان

أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن

كلية الشريعة والقانون بأسسيوط

أعد التدريبات والأنشطة

أ.د/ جمال محمد يوسف توني

أستاذ الفقه المقارن المتفرغ

ووكيل كلية الشريعة والقانون بأسسيوط سابقا

أ.د/ خالد محمد حسين ريش

أستاذ الفقه المقارن المساعد

كلية الشريعة والقانون بأسسيوط

الإمام الكاساني وكتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:

هذا الكتاب من أجل كتب الحنفية وأجملها أسلوباً وتناولاً، وأوسعها شرحاً، وهو كتاب وسط بين الكتب المطولة والكتب المختصرة، ويقع في سبع مجلدات كبار، وقد طبع أكثر من طبعة، وقد اعتمدت هنا على طبعة دار الكتب العلمية في بيروت.

والإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء، تفقه على يد أعلام عصره، ثم رحل إلى الإمام السمرقندي، فقرأ عليه معظم تصانيفه مثل التحفة في الفقه وغيرها، وتوفي سنة ٥٨٧هـ.

وقد كانت للإمام السمرقندي ابنة اسمها فاطمة كانت من أجمل فتيات عصرها، نابغة في العلم وحفظ القرآن، تصدت للفتوى في عصرها زمناً، وعرفت بالعلم والفقه والورع، طلبها الكثير من الأغنياء فرفض والدها تزويجها، ولما جاء الكاساني وتعلمذ على يديه شرح كتابه التحفة في كتاب بدائع الصنائع، وعرضه على شيخه فازداد فرحاً به وزوجه ابنته، وجعل مهرها منه ذلك الكتاب، فقال الناس: شرح تحفته وزوجه ابنته.

وأما منهج الكاساني في كتاب بدائع الصنائع فإنه يذكر الخلاف الواقع بين فقهاء الحنفية والشافعي، ويستدل لكل قول بطريقة موجزة، ثم يرجح المصنف واحداً منها، وذلك عندما يعبر بقوله: «لنا» ويدل عليه في شيء من التفصيل، وهو في الغالب يذكر رأي كل من أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ورأي زفر بن الهذيل وكذلك الشافعي، ويبين وجه قول كل منهم ودليله، وقد تميز الكتاب باللغة السهلة، وإيراد الشواهد الحديثية لما يورده من الأحكام الفقهية، وقسمه على نمط كتب الحنفية مبتدأ بكتاب الطهارة.

الجنابة على النفس

تعريف الجنابة:

يقول الكاساني رحمه الله: (الْجَنَابَةُ فِي الْأَصْلِ تَوْعَانِ: جَنَابَةٌ عَلَى الْهَيْئِ وَالْجَمَادَاتِ، وَجَنَابَةٌ عَلَى الْإِدْمِيِّ).

توضيح ومقارنة:

في اللغة: الجنابة الجرم والذنب، وهي مصدر مأخوذ من الفعل جنى يجني جنابة، وفعل جنى يرد بمعنى القطف والاعتداء، فجنى بمعنى اعتدى، وقطف، يقال: جنى الذنب عليه بمعنى جره إليه، ويقال: جنى الثمرة واجتناها إذا قطفها، وتجنّى عليه إذا ادعى عليه جنابة. والجنابة لفظ عام في كل ما يقبح ويسوء، وقد خص بما يحرم من الفعل.

في الاصطلاح: فقد عرف الفقهاء الجنابة بأكثر من تعريف حسب اتساع معناها أو ضيقه، حيث إن الجنابة عندهم لها معنيان: معنى عام، ومعنى خاص. أما الجنابة بمعناها العام فتشمل كل عدوان على نفس أو مال، ولذا عرفها بعضهم بأنها: اسم لفعل محرم، سواء كان في مال أو نفس. وقريب منه القول بأنها: كل فعل عدوانٍ على نفس أو مال. فهذا التعريف يُظهر أن الجنابة في أصلها شاملة لكل اعتداء يقع على مال أو نفس آدمي معصوم.

ولكن العرف الفقهي استقر على غير هذا، حيث إن من يقرأ في كتب الفقهاء يجد اختصاص الجنابات بالاعتداء على النفس أو ما دون النفس، وخروج دائرة الأموال والأعراض وغيرها عنها.

أنواع الجنابة:

يقول الكاساني رحمه الله: (أما الجنابة على اليهائم والجَمَادَاتِ فَنَوْعَانِ أَيْضًا: عَضَبٌ وَائْتِلَافٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كِتَابِ الْعَضْبِ، وَهَذَا الْكِتَابُ وَضَعَ لِيَتَّيَنَ حُكْمُ الْجِنَابَةِ عَلَى الْآدَمِيِّ خَاصَّةً، فَتَقُولُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ:

الْجِنَابَةُ عَلَى الْآدَمِيِّ فِي الْأَصْلِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ: جِنَابَةٌ عَلَى النَّفْسِ مُطْلَقًا، وَجِنَابَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مُطْلَقًا، وَجِنَابَةٌ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ^(١).

(أما الجنابة على النفس مُطْلَقًا فَهِيَ قَتْلُ الْمَوْلُودِ، وَالْكَلامُ فِي الْقَتْلِ فِي مَوَاضِعَ: فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْقَتْلِ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ كُلِّ نَوْعٍ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ.

(أما الأولُ: فَالْقَتْلُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: قَتْلٌ هُوَ عَمْدٌ مَحْضٌ لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، وَقَتْلٌ عَمْدٌ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِشُبْهِ الْعَمْدِ، وَقَتْلٌ هُوَ خَطَأٌ مَحْضٌ لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، وَقَتْلٌ هُوَ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ الْخَطَأِ.

توضيح ومقارنة:

اختلف الفقهاء في أنواع القتل على أربعة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن القتل خمسة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجرى الخطأ، والقتل بالسبب.

القول الثاني: ذهب المالكية في المشهور إلى أن القتل نوعان فقط: عمد وخطأ.

القول الثالث: ذهب المالكية في قول، والشافعية في المذهب والحنابلة في المذهب إلى أن القتل ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ.

(١) ويقصد به هنا الإجهاض، لأنه جنابة على ما سيكون إنسانا لو ترك.

القول الرابع: ذهب الحنابلة في وجه إلى أن القتل أربعة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ.

ومما سبق يظهر أن ما هو محل اتفاق بين الفقهاء هو القتل العمد والقتل الخطأ، واتفق الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة في المذهب في القتل شبه العمد، واتفق الحنفية والحنابلة في وجه في القتل الجاري مجرى الخطأ، وانفرد الحنفية بالقتل بالسبب، وهو نوع قتل عمد عند باقي المذاهب الفقهية.

القتل العمد:

يقول الكاساني رحمه الله: (أَمَّا الَّذِي هُوَ عَمْدٌ مَخْصٌ فَهُوَ أَنْ يُقْصِدَ الْقَتْلَ بِحَدِيدٍ لَهُ حَدٌّ أَوْ طَعْنٌ كَالسَّيْفِ، وَالسَّكِّينِ، وَالرُّمَحِ، وَالْإِشْقَى^(١)، وَالْإِبْرَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَوْ مَا يَفْعَلُ عَمَلٌ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْجَرْحِ، وَالطَّعْنِ كَالنَّارِ، وَالرُّجَاجِ، وَلِيطَةِ الْقَصَبِ، وَالْمَرْوَةِ^(٢)، وَالرُّمَحِ الَّذِي لَا سِنَانَ لَهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْأَلَةُ الْمُتَّخِذَةُ مِنَ النُّحَاسِ، وَكَذَلِكَ الْقَتْلُ بِحَدِيدٍ لَا حَدَّ لَهُ كَالْعُمُودِ، وَصَنْجَةِ الْمِيزَانِ، وَظَهْرِ الْقَاسِ، وَالْمَرْوِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ عَمْدٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ^(٣) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ لَيْسَ بِعَمْدٍ، فَعَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ^(٤) الْعِبْرَةُ لِلْحَدِيدِ نَفْسُهُ سَوَاءٌ جَرَحَ أَوْ لَا، وَعَلَى رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ الْعِبْرَةُ لِلْجَرْحِ نَفْسُهُ حَدِيدًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي

(١) مخيط يخرز به محدد أكبر من الإبرة.

(٢) الحجر المحذب.

(٣) الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، ولد بمصر في بلدة طحا العامود سنة ٢٣٩هـ، وهو ابن أخت المزني فقيه الشافعية وتلميذ الإمام الشافعي وراوي كتاب الأم عنه، كان الطحاوي شافعيًا كخاله ثم تحول إلى مذهب الحنفية، ورويت في تحوله أسباب عدة، وتوفي رحمه الله سنة ٣٢١هـ.

(٤) ظاهر الرواية ما نقله محمد بن الحسن عن أبي حنيفة في كتبه الستة التي جمعها الحسام الشهيد في كتابه الكافي وشرحه السرخسي في كتاب المبسوط.

مَعْنَى الْحَدِيدِ كَالصُّفْرِ^(١)، وَالنُّحَاسِ، وَالْأَثْنِ^(٢)، وَالرَّصَاصِ، وَالذَّهَبَ، وَالْفِضَّةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَدِيدِ.

توضيح ومقارنة:

حقيقة القتل العمد:

اختلفت مذاهب الفقهاء في تعريف القتل العمد وبيان حقيقته، وفيما يلي بيان هذه المذاهب ثم المقارنة بينها باختصار:

حقيقة القتل العمد عند الحنفية: اختلف تعريف القتل العمد عند الإمام أبي حنيفة، وصاحبيه أبي يوسف ومحمد على النحو التالي.

أ- **تعريف أبي حنيفة**، عرف أبو حنيفة القتل العمد بأنه ما تعمد ضربه بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح، كالمحدد من الخشب وليطة القصب والمروة المحددة والنار.

والمراد بالسلاح كل آلة مصنوعة من الحديد ولها حد يجرح بأن يقطع أو يطعن، كالسيف والسكين والخنجر والرمح.

ومثل سلاح الحديد السلاح المصنوع من معدن يشبه الحديد كالنحاس والرصاص والذهب والفضة.

والمراد بما أجري مجرى السلاح في تفريق أجزاء الجسم كل ما له حد، وكان متخذاً من غير جنس الحديد، ومن غير معدن يشبه الحديد، وهذا كالمحدد من الخشب والحجر والزجاج، ومثلها النار فإنها تجري في القتل مجرى السلاح، لأنها تشق الجلد وتعمل عمل الذبح.

(١) نوع من المعادن ويطلق على النحاس.

(٢) خالص الرصاص، وقيل الرصاص المذاب.

وعلى هذا فلو ضربه بمتقل كحديدية كبيرة لا حد لها أو مسطح من الحجر أو الخشب فقتله لا يكون قتلا عمدا عند أبي حنيفة، لأنه ضربه بغير محدد.

ب- **تعريف صاحبين**، عرف أبو يوسف ومحمد القتل العمد بقولهم: أن يتعمد الجاني ضرب المجني عليه بما يقتل غالبا، مما يجرح وما لا يجرح، فلا يقتصر القتل العمد عندهما على الضرب بالمحدد الذي يفرق الأجزاء، ولكن يدخل فيه أيضا المثل والمسطح من الحديد ومن غيره من كل ما من شأنه أن يهلك النفس غالبا، كالضرب بالحجر الكبير والعصا الغليظة ونحوهما.

ومن التعريفين السابقين يظهر أن تعريف القتل عند الإمام وصاحبيه يختلف في القتل بغير سلاح وبغير ما جرى مجراه مما يقتل غالبا، كالقتل بالحجر العظيم والعصا الغليظة، فهو قتل عمد عند صاحبين، لأنه يقتل غالبا، وغير عمد عند أبي حنيفة، لأنه ليس بسلاح وليس مما يجري مجرى السلاح مما يفرقجزاء، ولذا فإنه يسميه شبه عمد.

وبناءً على هذا الخلاف في التعريف يختلف الإمام وصاحباه في بعض مسائل القتل كالقتل بالضرب بالسوط أو بالعصا الصغيرين بالموالات، والقتل خنقا حتى الموت، والقتل بالتغريق، والقتل بالإلقاء في بئر أو من سطح بيت وغير ذلك من مسائل فيها العمد ولم يكن فيها السلاح أو ما جرى مجراه من محدد الخشب أو المعدن.

ما يجب تحقيقه في القتل العمد عند الحنفية: من التعريف السابق للقتل العمد عند الإمام وصاحبيه نجد أنهم يتفقون على أمور ثلاثة ليكون القتل عمدا، وهي:

١- قصد القاتل ضرب المقتول، ولذلك قالوا في التعريف أن يتعمد ضرب

آدمي، فالمعتبر في القتل العمد قصد الضرب لا قصد القتل، لأن قصد القتل أمر خفي في النفس، ويدل عليه وجود تعمد الضرب بالآلة القاتلة غالبا. ولا يشترط أن يقصد ضرب موضع معين من الجسد، بل يكفي أن يتعمد ضرب الآدمي في أي موضع من جسده، فلو قصد ضرب يده مثلا فأصاب عنقه فهو عمد، وهذا لأن القصد لا يختلف من عضو إلى عضو.

٢- استعمال آلة القتل العمد، وهي الآلة المحددة المفرقة للأجزاء عند الإمام، أو الآلة التي يقع بها الموت غالبا، سواء أكانت تفرق الأجزاء أم لا، وكذلك كل فعل يقع به الموت غالبا، كالتغريق ونحوه عند الصاحبين، وذلك لأن استعمال الآلة المعينة دليل وجود قصد القتل في نفس القاتل، فمتى وقع تعمد الضرب بها كان القتل عمدا.

٣- المباشرة، حيث يشترط في القتل العمد أن يكون مباشرة من القاتل للمقتول، وعلى هذا فالقتل بالتسبب ليس قتلا عمدا ولا موجبا للقصاص عند الحنفية كما سيأتي، لأن القصاص الذي هو جزاء العمد قتل بالمباشرة، فوجب أن يكون موجبه قتلا بالمباشرة وإلا انتقت المساواة التي هي ملاك القصاص، فلو حبس شخص آخر في بيت حتى مات فيه جوعا أو عطشا، فلا يضمن الحابس فيه شيئا عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين فيه الدية على العاقلة، وكذا إذا أوثق رجلا وألقاه أمام أسد فقتله الأسد، فلا قصاص فيه ولا دية، ولكن يعزر الفاعل ويضرب ويحبس إلى أن يموت، وروي عن أبي حنيفة أن عليه الدية.

حقيقة القتل العمد عند المالكية: عرف ابن الحاجب من المالكية القتل العمد بأنه: القصد إلى ما يقتل مثله من مباشرة أو تسبب.

ومن هذا التعريف يظهر أن القتل العمد عند المالكية نوعان:

الأول: القتل بالمباشرة، وهو أن يقصد ضرب آدمي بما يقتل غالبا، سواء كان محددا أو غير محدد، كمتقل، وبما لا يقتل غالبا كسوط صغير وعصا صغيرة إن كان الضرب لغضب أو عداوة وإن لم يقصد قتله، فإن كان الضرب لغير غضب أو عداوة بأن كان للتأديب ممن يجوز له التأديب أو كان للعب فمات منه فهو غير عمد بل هو خطأ إن كان الضرب بآلة صغيرة مما يؤدي به أو يلعب به كالسوط الصغير والعصا الصغيرة، وأما إن حدث القتل في اللعب أو التأديب بما يقتل غالبا فهو عمد وفيه القصاص.

ومن القتل بالمباشرة كل فعل يؤدي إلى القتل، كالخنق وعصر الأنثيين، وكذا القتل بمنع أسباب الحياة، كما إذا منعه الطعام والشراب حتى مات، سواء كان يقصد القتل أو لا يقصده.

ويشترط لتحقيق القتل العمد في المباشرة عندهم ما يلي:

١- أن يقصد ضرب آدمي، فلا يشترط قصد القتل إلا في قتل الأب ولده فيشترط قصد القتل، ولا يشترط أن يكون المضرروب معينا بل لو ضرب شخصا يظنه زيدا فقتله فتبين أنه عمرو أو يظنه زيد بن عمرو فإذا هو زيد بن بكر فهو عمد فيه القصاص.

٢- أن يكون الضرب بسبب عداوة أو غضب، فإن كان للتأديب أو اللعب، فإن كان بآلة التأديب أو اللعب فهو خطأ، وإن كان بما يقتل غالبا فهو عمد.

٣- الفعل القاتل، سواء أكان باستعمال آلة تقتل غالبا أم آلة لا تقتل غالبا، أو إيقاع فعل يؤدي إلى الموت بدون آلة، كالخنق، وكمنع الطعام والشراب.

الثاني: القتل بالتسبب، حيث يعد قتلا عمدا عندهم، وذلك كما لو حفر بئرا

ولو كانت في بيته فوق فيها إنسان فمات، أو وضع مزلقا بالطريق كماء وقشر بطيخ فزلق به إنسان فمات، أو اتخذ كلبا عقورا فقتل إنسانا.

فهذا وأشباهه قتل عمد موجب للقصاص بشروط أربعة، وهي:

١- اتخاذ السبب، بأن يقوم الجاني بالسبب المؤدي إلى القتل، كحفر البئر

وربط الدابة.

٢- أن يقصد به الضرر للغير.

٣- أن يكون المقصود بالضرر شخصا معينا، لا مجرد الضرر فقط.

٤- أن يهلك المعين المقصود بذلك السبب، فإن هلك غيره كان القتل خطأ لا

عمدا.

حقيقة القتل العمد عند الشافعية:

عرف الشافعية القتل العمد بأنه: قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا.

فقوله "قصد الفعل" قيد يخرج الفعل غير المقصود، كما لو وقع على شخص

فمات فهذا خطأ.

وقوله "والشخص" قيد يخرج ما إذا كان الشخص الذي قتل غير مقصود، كما

لو رمى دابة فأصاب إنسانا، أو رمى شخصا فأصاب آخر فهذا خطأ أيضا

عندهم.

وقوله "بما يقتل غالبا" قيد يخرج القصد بما يقتل نادرا، فالقتل بهذا شبه عمد،

كما لو ضربه بسوط وعصا صغيرين أو حجر صغير، لكن يكون القتل بهذه

الأشياء شبه عمد بشروط، أن تكون خفيفة، وأن لا يوالي بين الضربات، وأن لا

يكون الضرب في مقتل، وأن لا يكون المضروب صغيرا أو ضعيفا، وأن لا يكون

هناك حر أو برد معين على الهلاك، وأن لا يشتد الألم ويبقى إلى الموت، فإن

وجد شيء من ذلك كان القتل عمدا.

وما يقتل غالبا يشمل الجارح كالسيف، والمثقل كالحجر العظيم، ويشمل غيرهما، كما إذا حبسه في بيت ومنعه الطعام والشراب حتى مات ومضت مدة يموت مثله فيها جوعا وعطشا.

والفعل المؤدي إلى القتل العمد قد يكون مباشرة كالجرح والضرب بحجر عظيم، وقد يكون تسببا، كشهود الزور إذا شهدوا على شخص بما يوجب قتله فقتل ثم رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب، فسبب القتل شهادة الزور.

ما يجب تحققه في القتل العمد عند الشافعية:

يتبين مما سبق أنه لابد في القتل العمد عند الشافعية من تحقق أمور ثلاثة وهي:

١- **قصد الشخص**، ويقصد به أن يقصد الجاني بجنايته شخصا معينا فيصيبه.

٢- **قصد الفعل**، وهو أن يقصد الجاني الفعل المؤدي إلى الموت، ولا يشترط قصد القتل، وهذا هو المذهب، وقيل من بعضهم بل يشترط قصد القتل، وهو قول ضعيف شاذ.

٣- **فعل الجناية بما يقتل غالبا**، الفعل الذي يقتل غالبا قد يكون مباشرة، وقد يكون بسبب، وذلك لأن الفاعل لا يخلو حاله من أمرين: والقتل عند الشافعية يكون إما بالمباشرة أو التسبب:

أ- **فأما المباشرة** فهي ما يؤثر في الهلاك ويحصله، وذلك كأن يضربه قصدا بما يقتل غالبا، كآلة محددة مثل السيف، وكمثقل مثل الحجر العظيم، فهذا عمد وفيه القصاص.

ب- **وأما السبب** فهو ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله، والقتل به عمد موجب

للقصاص.

والسبب عندهم ثلاثة أنواع:

الأول: سبب شرعي، كالشهادة الزور التي تؤدي إلى قتل المشهود عليه فيقتص من شهود الزور.

الثاني: سبب عرفي، كما لو أعطى صبيا غير مميز سما فأكله أو شربه فمات، فهذا عمد فيه القصاص.

الثالث: سبب حسي، كالإكراه على القتل، فلو أكره شخص شخصا آخر على قتل ثالث فقتله وجب القصاص على المكره - بكسر الراء - وكذلك على المكره - بفتح الراء - على الأظهر.

حقيقة القتل العمد عند الحنابلة:

عرف الحنابلة القتل العمد بأنه: أن يقصد القاتل بمحدد أو ما يقتل غالبا فيقتله.

ويظهر من هذا التعريف أن الحنابلة يرون أن القتل العمد هو ما يقصد فيه الجاني إلى المجني عليه بآلة محددة أو آلة غير محددة ولكنها تقتل غالبا، أو أوقع عليه فعلا يقتل غالبا.

فالمحدد هو السلاح، كالسيف والسكين، وكذلك كل ما له حد، سواء صنع من الحديد أو كان من غير الحديد كالمحدد من الحجر أو الزجاج أو الخشب، ومثل المحدد الآلة التي لها مور أو غور كالمسلة والسهم، فالقتل بهذا كله عمد موجب للقصاص.

والمثقل الذي يقتل غالبا كالحجر العظيم والعصا العظيمة، فالقتل به عمد، وكذلك المثقل الصغير كالعصا الصغيرة والوكز بيده إذا وقع القتل به يكون عمدا إذا كان في مقتل أو كان المجني عليه مريضا أو صغيرا أو كان حر شديد أو برد

شديد، أو والى عليه الضربات بحيث يقتل غالبا.

وقد ذكر الحنابلة صورا عدة للقتل العمد عندهم ومنها:

١- أن يجرحه بمحدد يقطع اللحم والجلد، كالسيف والسكين، وما حدد من حجر أو خشب أو قصب أو زجاج أو غيره أو بما له مور وغور كالمسلة والسهم والقصبه المحددة فيموت منه.

٢- أن يضربه بمتقل كبير يقتل غالبا سواء كان من حديد أو خشب ومثله ما لو ألقى عليه حائطا أو حجرا كبيرا.

٣- منع خروج نفسه بأن خنقه بحبل أو غيره، أو وضع يده على فمه مدة يموت فيها غالبا ونحو هذا.

٤- أن يلقيه في مهلكة، كالنار والماء الكثير الذي لا يمكنه التخلص منه لكثرتة أو لضعف المجني عليه أو لأنه موثق أو نحو ذلك.

٥- أن يسلط عليه حية تنهشه أو حيوانا قاتلا فيفتسه.

٦- أن يكرهه على شرب السم، أو يخلطه بطعامه أو بطعام قدمه إليه، أو أهده إليه فأكله غير عالم به.

٧- أن يقتله بسحر يقتل غالبا، لأنه يقتل غالبا فأشبهه السكين.

٨- أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب مدة يموت في مثلها غالبا، لأنه يقتل غالبا، وأما إن كانت المدة لا يموت فيها غالبا فهو شبه عمد.

٩- أن يتسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا، كأن يكره شخصا على قتل آخر، أو أن يأمر غير مميز من الصبيان والمجانين أو شخصا لا يعلم تحريم القتل بقتله فيقتله.

ما يجب تحققه في القتل العمد عند الحنابلة:

يظهر من تعريف الحنابلة للقتل العمد وبينانهم لأقسامه أنه يجب أن يتحقق

فيه أمران هما:

الأول: القصد، أي أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما بما يقتل غالبا فيقتله.

الثاني: هو الفعل الذي يقتل غالبا، فإذا وجد هذا الفعل وأدى إلى القتل فهو العمد الموجب للقصاص، ويستوي أن يكون هذا الفعل بالمباشرة أو التسبب، ويستوي في المباشرة أن تكون بآلة محددة أو آلة غير محددة ما دامت تقتل غالبا، بل يصح أن تكون المباشرة بدون آلة بأن يكون الفعل في ذاته مؤديا إلى القتل، كالخنق وعصر الخصيتين عصرا شديدا.

مقارنة بين المذاهب الفقهية في حقيقة القتل العمد:

من العرض السابق لحقيقة القتل العمد عند الفقهاء في المذاهب الأربعة نجد أن تعريفات القتل العمد عندهم تعتمد في الجملة على أمرين:

الأول: القصد.

الثاني: الفعل.

وسوف أبين حقيقة كل منهما والخلاف فيهما وأثره فيما يلي:

أولا: القصد:

يظهر من تعريفات الفقهاء السابقة أن جمهورهم يبرز القصد في تعريفه ولكن السؤال الذي يطرح هنا: هل المعتبر في القتل العمد عندهم قصد الفعل أو الضرب، أم قصد القتل؟.

وقع الخلاف بين الفقهاء هنا على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة إلى أن المعتبر في القتل العمد قصد الفعل لا قصد القتل، وإنما يستدل على توافر قصد

القتل بتعمد الفعل بالآلة القاتلة فيقام مقامه.

واستدلوا على ذلك بالمعقول وهو: أن قصد الفعل بالآلة القاتلة كاف في الدلالة على وجود قصد القتل فيقام مقامه، وذلك لأن قصد القتل أمر باطني لا اطلاع لنا عليه بل هو نية محلها القلب ولا علم لنا بالنيات بل علمها عند الله، ولا يصح ربط الحكم وهو ثبوت القتل العمد بمعنى خفي، فوجب إقامة قصد الفعل - وهو أمر ظاهر - مقام قصد القتل تيسيرا على المكلفين.

القول الثاني:

ذهب أبو شجاع من الشافعية إلى أن المعتبر في القتل العمد قصد القتل، فإن لم يقصد القتل فليس بعمد. ولم يستدل بدليل على قوله، ومن الممكن أن يستدل له بأن مجرد الضرب لا يدل على قصد القتل، فلا بد من توافره.

القول الرابع:

يظهر لي أن القول الرابع هو قول جمهور الفقهاء، وهو أن المعتبر في القتل العمد قصد الفعل ولا يشترط ثبوت قصد القتل، ويؤيد ذلك ما يلي:

١- أن في سنة رسول الله ﷺ ما يدل على أن القاتل إذا كان الظاهر منه العمد فادعى عدم قصد القتل لم يصدق في دعواه ويجري عليه حكم القصاص، وهذا يقتضي أن المعتبر هو قصد الفعل لا قصد القتل، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه "قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أُرَدْتُ قَتْلَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِلْوَلِيِّ أَمَّا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ، قَالَ: فَخَلَى سَبِيلَهُ، قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا

بنسعة^(١)، فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة^(٢)، فهنا حكم النبي ﷺ على القاتل بالقصاص، ودفعه إلى ولي المقتول ليقص منه رغم دعوى القاتل أنه لم يقصد القتل، فهذا يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسمع فيه كلام القاتل أنه ليس بعمد في الحكم.

٢- قوة ما استدل به جمهور الفقهاء، واتساق هذا الدليل مع مسلك الشرع في بناء الحكام على علل ظاهرة منضبطة لا نوايا مختفية.

٣- أن في الأخذ برأي الجمهور صيانة للدماء، بخلاف القول الثاني فإن اشتراط ثبوت نية القتل مع استعمال الآلة القاتلة غالبا يؤدي إلى إفلات أكثر القتلة من حكم القصاص بادعاء عدم قصد القتل مع عسر إثباته، فينتشر الفساد، ويذهب المقصود من حفظ الدماء.

أركان القتل العمد

أركان القتل العمد أربعة وهي:

- ١- القصد.
- ٢- الفعل.
- ٣- كون الفعل واقعا على آدمي حي معين.
- ٤- علاقة السببية.

وفيما يلي بيان مناسب لكل منها:

(١) النسعة: بكسر فسكون قطعة جلد تجعل زماما للبعير، وقيل هي سير مضفور يجعل زماما.

(٢) سنن أبي داود ١٦٩/٤، وسنن النسائي ١٣/٨، جامع الترمذي بشرح ابن العربي ١٧٨/٦.

الركن الأول: القصد:

وقد بينت المراد بالقصد، سواء قصد الفعل أو قصد الترك في تعريف القتل سابقا.

الركن الثاني: الفعل:

وهو الفعل القاتل أو الذي حدث منه الموت، وقد فصلت المراد بقصد الفعل وأثره سابقا ولا داعي لتكراره، ولكن تتعلق بهذا الركن مسائل مهمة أخرى منها مسألة حكم القتل بالترك، أو القتل بالمنع، ومسألة اجتماع المباشرة والتسبب، وسوف أعرض لكل منهما بتفصيل مناسب فيما يلي.

أولاً: حكم القتل بالامتناع أو الترك:

وهي أن يضطر شخص إلى طعام أو شراب بحيث إن لم يأكله أو يشربه هلك، وكان بيد آخر طعام أو شراب هو غني عنه، والمالك يعلم أنه إن لم يسعفه بالطعام أو الشراب هلك، ومع هذا منعه حتى مات، فهل يعد فعله هذا قتلاً أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية^(١) والشافعية في المذهب إلى أن من ترك إنقاذ إنسان حتى مات لا يعد قاتلاً، ولا قصاص عليه ولا دية، ولكنه يأثم. واستدلوا على ذلك بأنه لم يُحدث فعلاً يُحال عليه الهلاك، فهو كما لو أخذ طعامه في مفازة فمات.

(١) إلا أن الحنفية قالوا: إن قَاتَلَ المضطّر للطعام صاحب الطعام فقتله صاحبُ الطعام ضمنه، وإن قتله المضطّر كان دمه هدرًا.

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى أن من قدر على إنقاذ إنسان من مهلك فترك إنقاذه عمدا فهلك فهو قاتل عمدا وعليه القصاص، فقد ذكروا أنه: إذا جرح إنسان جرحا يخشى منه الموت، ولزمت خياطته، ومع آخر خيط أو مخيط وهو مستغن عنه وجب عليه مواساة الجريح به، فإن ترك مواساته به فمات، فإن كان متأولا في المنع وجبت دية خطأ على العاقلة، وإن لم يكن متأولا اقتص منه، وكذلك الحكم فيمن كان عنده طعام وشراب زائد على ما يمسك صحته ومعه مضطر إليه، فامتنع عن مواساته به فمات.

واستدلوا على ذلك بأنه لا مندوحة للمضطر عن الطعام والشراب، فكان صاحبه ضامنا له متى فاض عن حاجته.

القول الثالث:

ذهب الشافعية في وجه، والحنابلة إلى التفريق بين حالتين:
الأولى: إذا طلب المضطر الإغاثة فلم ينقذه من استغاثه مع قدرته على إنقاذه حتى مات فتجب الدية.

والثانية: إذا لم يطلب منه المضطر الاستغاثة، ورآه من يقدر على إنقاذه فلم ينقذه حتى مات فليس عليه ضمان، لكنه أساء.
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى على قوم استسقاها رجل فأبوا أن يسقوه فمات عطشا بأن يضمنوا ديته^(١).

(١) ذكره ابن قدامة في المغني ٤٣٣/٨، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن: أن رجلا استسقى على باب قوم، فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر

وجه الدلالة: ففي هذا الأثر قضى عمر رضي الله عنه بالضمان، ولم يرد في كتب الآثار ما يفيد الإنكار عليه، فيكون إجماعا سكوتيا على الحكم من الصحابة، وهو في أدنى أحواله قول صحابي، وقول الصحابي حجة.

٢- أنه إذا اضطر شخص إلى طعام أو شراب صار أحق به ممن هو في يده، وله أن يأخذه منه قهرا، فإذا منعه إياه فمات كان متسببا إلى هلاكه بمنعه ما يستحق فيلزمه ضمانه.

القول الرابع:

بعد ذكر الأقوال السابقة ومستند كل منها أرى أن القول الثالث، وهو قول الشافعية في وجه والحنابلة القائل بالتفريق بين طلب الإغاثة فيضمنه بالدية إذا مات، وعدم طلب الإغاثة فلا يضمنه ولكنه يكون مسيئا لترك إسعاف إنسان هو الراجح في نظري، وذلك لوجهيه ومضيه على مقاصد الشريعة التي تحمي النفس الإنسانية، والله أعلم.

ثالثا: حكم اجتماع المباشرة والتسبب:

ذكرت فيما سبق أن القتل بالتسبب يتحقق به العمد كالمباشرة عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، ولكن السؤال الذي يثور هنا ما الحكم إذا اجتمعت المباشرة بالتسبب في القتل، فلو اجتمع في القتل مباشر ومتسبب فأيهما يضاف إليه القتل ويجب عليه القصاص؟.

لا شك أن الحنفية هنا يقولون إن القتل يضاف إلى المباشر، لأنهم لا يرون المتسبب قاتلا عمدا لو انفرد فأولى أن لا يكون قاتلا في نظرهم إذا وجد معه المباشر.

وأما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائلون بأن القتل بالتسبب يقع قتلا عمدا فيه القصاص، فقد اختلفوا في حكم اجتماع المباشرة والتسبب على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية إلى أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب يقتل المباشر والمتسبب معا، هذا لمباشرة وهذا لتسببه، وهذا الحكم يشمل ما إذا اجتمع المباشر والمتسبب وقت الهلاك وما إذا لم يجتمعا، فإذا حفر شخص بئرا ليقع فيها إنسان معين، فرداه فيها غيره يقتص من الحافر والمردى، وإذا أمسك رجل رجلا لآخر ليقته فقتله فالقصاص على الممسك والقاتل معا، ولكن القصاص من الممسك بشروط ثلاثة معتبرة فيه، وهي:

- ١- أن يمك لأجل القتل.
- ٢- أن يعلم أن الطالب يقصد قتله لرؤيته آلة القتل في يده.
- ٣- أن يكون لولا إمساكه ما أدركه القاتل.

القول الثاني:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا اجتمعت المباشرة مع التسبب يضاف القتل إلى المباشر فقط ويقتص منه، ولا قصاص على المتسبب، فلو حفر شخص حفرة لآخر فرداه فيها غيره، فالقصاص على المردى فقط، ولو أمسكه فقتله آخر فالقصاص على المباشر فقط، وعند الحنابلة رواية بأن على الممسك القصاص.

ويشترط لتغلب المباشرة على التسبب عندهم شرطان:

الأول: أن تكون المباشرة عمدا عدوانا.

الثاني: أن لا تكون المباشرة متولدة عن السبب.

واستدلوا على تغليب فعل المباشر بالمعقول ووجهه أن فعل المباشر قطع أثر فعل المتسبب، أي أن الهلاك لم يترتب على فعل المتسبب بل ترتب على فعل المباشر.

واستدلوا في صورة الإمساك للقتل بما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال: "إذا أمسك الرجل الرجلَ وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك"^(١).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين أرى أن القول الراجح هو قول الشافعية والحنابلة الذي يرى تغليب فعل المباشر على المتسبب عند اجتماعهما، وذلك لقوة ما استدلوا به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولأنه إذا اشترطت المباشرة بين السبب والهلاك انقطعت الرابطة بينهما فلم يتولد الهلاك عن السبب ولكن يتولد الهلاك من المباشرة وحدها فيضاف الحكم إليها فقط ويجب القصاص على المباشر دون المتسبب فيكون قصاصا من غير قاتل وهو لا يجوز.

الركن الثالث: وقوع الاعتداء على آدمي حي معين:

هذا هو الركن الثالث من أركان القتل العمد، وهذا الركن له عنصران:

الأول: كون الاعتداء واقعا على آدمي حي.

الثاني: كون هذا الأدمي معينا.

وفيما يلي تفصيل كل منهما.

(١) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٣٢٧٠، سنن الدارقطني ١٦٥/٤، وقال عنه ابن الملقن: إسناده على شرط مسلم، ينظر: البدر المنير ٣٦٢/٨.

أولاً: وقوع الاعتداء على آدمي حي:

ويقصد بذلك أن يكون الاعتداء واقعاً على آدمي حي، وهو قيد خرج به قتل الحيوان، فلا يعد قتله قتلاً عمداً، وإن كان إتياناً مضموناً، وخرج بالحي الاعتداء على الأدمي الميت فلا يعد قتلاً، ولكن يعزر لانتهاكه حرمة الميت. والمراد بالحياة في هذا الركن الحياة الكاملة المستقلة، فيخرج بهذا إسقاط الجنين فلا يعد قتلاً عمداً موجباً للقصاص، لأن حياته ليست مستقلة بل هي تتبع لحياة أمه.

ثانياً: أن يكون المقتول معيماً:

والمقصود بهذا أن يكون الشخص المقتول هو بعينه الذي قصده القاتل حين رمى أو ضرب، فلو وقع القتل على عين الشخص المقصود فالقتل عمد. وأما إذا اختلف القصد المقتول عن المقصود، فإما أن يكون المقصود الذي لم يصب إنساناً معصوماً، وإما أن يكون غير إنسان معصوم. وبيان كل منهما كما يلي:

١- أن يكون المقصود غير إنسان معصوم، كمن رمى نخلة أو صيدا فقتل إنساناً معصوماً فالقتل خطأ، نص على هذا الحنفية والشافعية والحنابلة. والصورتان السابقتان كان الخطأ فيهما في فعل القاتل، حيث قصد شيئاً أو آدمياً فأصاب غيره.

وأما إذا كان الخطأ في ظن القاتل، كمن رمى شخصاً يظنه حربياً في دار الحرب فإذا هو مسلم فهو قتل خطأ باتفاق الفقهاء.

٢- أن يكون المقصود إنساناً معصوماً، وصورته أن يرمي آدمياً معصوماً

فيصيب آدمياً معصوماً مثله فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أنه يكون قتلاً خطأ، لأن الشخص المقتول غير مقصود بالقتل فانتهى ركن القصد، فلا يكون عمداً.

القول الثاني:

ذهب بعض المالكية وقول عند الحنابلة إلى أنه يكون قتلاً عمداً، إذ لا فرق بين آدمي وغيره.

القول الرابع:

أرى أن القتل هنا يكون خطأ لا عمداً، لأن العمد يكون القصد فيه واضحاً ومعيناً بآدمي بذاته، ووقع القتل بطريق غيره يعد قتلاً خطأ، لا عمداً.

الركن الرابع: علاقة السببية:

ويقصد بعلاقة السببية ارتباط الأثر بالفعل، وفي خصوص القتل هي ارتباط الموت بالفعل أو حدوث الموت من الفعل، حيث لا يكفي وقوع الفعل ولا وقوع الموت، بل لابد من ارتباط الفعل بالموت، فلو رماه بسكين فمات بطلقة رصاص قبلها لم يكن رامي السكين قاتلاً، وأطلق عليه رصاص فلم يصبه وطعنه آخر بآلة حادة لم يكن الأول قاتلاً، لانقضاء العلاقة بين الفعل والنتيجة.

تحديد علاقة السببية:

قد يكون تحديد علاقة السببية سهلاً إذا حدث الموت بعد فعل واحد، ولكن قد يصعب إذا تعددت الأفعال.

فمثلاً إذا وقع من شخص على آخر فعل قاتل حدث بعده الموت ولم يوجد في الظاهر سبب يبطله أو يشاركه فقد ثبتت علاقة السببية بين هذا الفعل

والموت، ومن ثم يكون الفعل قاتلا، ومثال هذا ما لو ضربه بسيف أو سكين أو بندقية فمات أو صدمه بسيارة فمات.

ولا يقتصر ثبوت علاقة السببية بين الفعل والموت على حالة حدوث الموت فور الفعل، بل تثبت ولو تراخى حدوث الموت عن الفعل ولم يوجد في الظاهر سبب يبطل الفعل، ومثال ذلك ما إذا جرح رجل رجلا فلم يمت في الحال بل ظل مريضا أو متألما من الجرح مدة ثم مات، فالجرح قاتل وإن كان متعمدا فعليه القود، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقتل بالسراية.

تحديد علاقة السببية في حالة تعدد الأفعال:

قد يحدث الموت بعد فعلين من شخصين فيحتاج إلى تحديد الفعل الذي تربطه بالموت علاقة السببية فيكون فاعله هو القاتل، كما في مسألة اجتماع المباشرة بالتسبب في القتل التي سبق ذكرها، وكذا تعاقب مباشرتين على شخص واحد، أو اجتماع فعلين متعاقبين على شخص واحد، وقد سبق ذكرها كذلك.

ما يقطع علاقة السببية:

قد توجد عوامل تقطع علاقة السببية بين الفعل والموت، فلا يكون الفاعل قاتلا، ومن ذلك مثلا:

١- البرء من الإصابة، فلو جرح رجل آخر فبرئ من الجرح ثم مات بعد البرء فليس الجرح بقاتل، لأن البرء قطع علاقة السببية بين الجرح والموت.

٢- طروء مباشرة أقوى، فلو طرأت مباشرة على مباشرة، وكانت المتأخرة أقوى من المتقدمة فالقتل منسوب إلى المباشر الثاني دون الأول وهو الذي عليه القصاص، ومثال هذا أخرج أمعاء شخص ولم يقطعها فجاء آخر فحز رقبتة، فالقاتل هو الثاني دون الأول.

٣- طرء مباشرة على تسبب، فلو تسبب شخص لقتل آخر، فجاء ثالث فقتله بالمباشرة فالمباشر هو القاتل دون المتسبب، ومن أمثله حفر حفرة لشخص ليقع فيها فرداه فيها آخر فالقصاص على المردي (المباشر) دون الحافر (المتسبب) على ما رجحناه من رأي الجمهور، خلافا للمالكية الذين ذهبوا إلى القصاص منهما معا.

٤- ترك العلاج من فعل غير مهلك، قد يقوم شخص بجرح آخر عمدا أو خطأ فيهمل المجرور في علاج نفسه ويمتنع منه فيموت بسبب ذلك، فما الحكم هنا؟، وهل يعد هذا الفعل قاطعا لعلاقة السببية أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الشافعية إلى التفريق بين الجرح المهلك وغيره، فلو ترك المجرور علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص على الجارح، ولا يعد المجرور قاتلا لنفسه، أما إذا كان الجرح غير مهلك فأهمل فيه حتى مات منه كان قاتلا لنفسه، وذلك لأن البرء لا يوثق به وإن عولج، ولو ترك عصب الفصد المجني عليه به كان هو القاتل نفسه.

القول الثاني:

ذهب الحنابلة إلى أن المجرور لو ترك التداوي فمات من جرحه لا يعد قاتلا لنفسه، ويجب الضمان على جارحه أيا كان الجرح يسيرا أو مهلكا.

القول الرابع:

بعد ذكر القولين السابقين أرى أن القول الأول القائل بالتفريق بين الجرح المهلك وغيره هو الرابع، لأن المجرور قد يهمل في جرح بسيط لا يموت منه

شخص في الغالب فتكون فيه هلكته فما ذنب الجارح هنا في موته، وإن كان ضامنا لجرحه؟، لاشك أن إهمال المجروح له دخل كبير في النتيجة وإن كان السبب - وهو الجرح - مأخوذا في الاعتبار بقدره، والله أعلم.

٥- **التداوي بعلاج قاتل**، كما لو جرح شخص آخر فتداوى المجروح بدواء قاتل كسم، فإما أن يكون هذا السم قاتلا في الحال أو بعد مدة، ولكل صورة حكم على النحو التالي:

أ- **الصورة الأولى:** أن يكون السم قاتلا في الحال، فلا قصاص ولا دية على الجارح، لأن المقتول قتل نفسه بهذا السم الذي قطع سراية الجرح، وكان كمن جرحه شخص فذبح هو نفسه.

ب- **الصورة الثانية:** أن يكون السم لا يقتل في الحال ولكن بعد مدة، فإما أن يكون لا يقتل غالبا، أو يكون يقتل غالبا، ولكل حالة حكم.

الحال الأولى: أن يكون السم لا يقتل غالبا ففيه قولان:
القول الأول:

ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا قصاص على الجارح بل عليه نصف الدية، وذلك لأن مداواة المجروح نفسه بدواء لا يقتل غالبا فمات هو فعل شبه عمد فيكون الجارح شريك قاتل شبه عمد، أي شريك قاتل لا قصاص عليه، فيسقط عنه القصاص.

القول الثاني:

ذهب الحنابلة في وجه إلى أن القصاص واجب على الجارح، لأننا قد علمنا أن الدواء لا يقتل غالبا فتيقنا بتأثير الجرح في القتل وشككنا في تأثير الدواء، فلم

تتقطع علاقة السببية.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين أرى أن الراجح في نظري هو القول الأول الذي يرى أنه لا قصاص على الجارح بل عليه نصف الدية، لأنه لما كان فعل المقتول قد يقتل ولكن ليس غالباً كان فعله شبه عمد، فيكون الموت قد حدث عقب فعلين مختلطين أحدهما يوجب القصاص لو انفرد، والآخر لا يوجبه لو انفرد، ولا يدري بأيهما حدث الموت، وهذا يوقع الشك في كل منهما، والشك شبهة فتدراً القصاص، والله أعلم.

الحال الثانية: أن يكون السم يقتل غالباً، وفي هذه الحال فصل الشافعية في ذلك، وقالوا إما أن يكون المقتول حين شرب السم أو وضعه على الجرح يعلم حاله أي يعلم أنه سم يقتل غالباً أو لا يعلم، فإن كان يعلم حاله فالجارح شريك شخص قتل نفسه في أصح الطريقتين وعليه القصاص في الأظهر، والطريق الثاني أن الجارح يعد شريك مخطئ، لأن المجروح حين وضع السم على جرحه أو شربه قصد التداوي فأخطأ فلا قصاص على شريكه.

وإن كان لا يعلم حاله فلا قصاص على الجارح جزماً، لأنه شريك مخطئ، إذ المجروح استعمل السم وهو لا يعلم حاله فيكون مخطئاً.

القتل شبه العمد:

يقول الكاساني رحمه الله: وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ فَثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ بَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَى كَوْنِهِ شِبْهَ عَمْدٍ، وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، أَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ فَهُوَ أَنَّ يَقْصِدَ الْقَتْلَ بَعْضًا صَغِيرَةً أَوْ بِجَرِّ صَغِيرٍ أَوْ لَطْمَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَكُونُ الْعَالِبُ فِيهِ الْهَلَاكُ كَالسَّوْطِ، وَنَحْوِهِ إِذَا ضَرَبَ ضَرْبَةً أَوْ ضَرْبَتَيْنِ، وَلَمْ يُؤَالَ

في الصُّرَبَاتِ.

وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَهُوَ أَنْ يَضْرِبَ بِالسُّوْطِ الصَّغِيرِ، وَيُوَالِي فِي الصُّرَبَاتِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ، وَهَذَا شِبْهُ عَمْدٍ بَلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُوَ عَمْدٌ، وَإِنْ قَصَدَ قَتْلَهُ بِمَا يَغْلِبُ فِيهِ الْهَلَاكُ مِمَّا لَيْسَ بِجَارِحٍ، وَلَا طَاعِنٍ كِمِدْقَةِ الْقَصَّارِينَ^(١)، وَالْحَجَرِ الْكَبِيرِ، وَالْعَصَا الْكَبِيرَةِ، وَتَحْوِهَا فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعِنْدَهُمَا، وَالشَّافِعِيِّ هُوَ عَمْدٌ، وَلَا يَكُونُ فِيهَا دُونَ النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ، فَمَا كَانَ شِبْهُ عَمْدٍ فِي النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ فِيهَا دُونَ النَّفْسِ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ لَا يَقْصَدُ إِثْلَافُهُ بِالْآلَةِ دُونَ آلَةٍ عَادَةً فَاسْتَوَتْ الْأَلَاتُ كُلُّهَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْقَصْدِ فَكَانَ الْفِعْلُ عَمْدًا مَخْصًى فَيَنْظُرُ إِنْ أُمِكنَ إِجْبَابُ الْقِصَاصِ يَجِبُ الْقِصَاصُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ يَجِبُ الْأَرْشُ.

توضيح ومقارنة:

إن آلة القتل إما أن تكون سلاحاً أو ما أجري مجراه في تفريق الأجزاء، أو تكون غير سلاح وغير ما أجري مجراه، وهذه الثانية إما أن يقع بها الهلاك غالباً، أو يقع الهلاك بها نادراً.

أ- فأما السلاح وما أجري مجراه في تفريق الأجزاء فقد اتفق الفقهاء على كون القتل به قتلاً عمداً.

ب- وأما الآلة التي تقتل غالباً من غير السلاح وما أجري مجراه فقد وقع الخلاف في كون القتل بها عمداً، وكان خلافهم على قولين:

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة إلى أن القتل بغير السلاح وما أجري مجراه كالقتل بالحجر

(١) عصا غليظة يصرب بها الثوب عند غسله في النهر وما شابهه.

الكبير والعصا الغليظة شبه عمد وإن كان يقتل غالبا.

واستدل على ذلك بما يلي:

١- ما رواه عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها"^(١).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل قتل السوط والعصا مطلقا شبه عمد، فيتناول الكبير منهما وهو ما يقتل غالبا، والصغير وهو ما لا يقتل غالبا.

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "اقتتل امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاخصموا إلى النبي ﷺ، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها"^(٢).

٣- وما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (ضربت امرأة ضررتها بعود فسطاط (خيمة)، وهي حبلى فقتلتها، قال: وإحداها لحيانية، قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصابة القاتلة، وغرة لما في بطنها)^(٣).

وجه الدلالة: يظهر من هذين الحديثين أن رسول الله ﷺ لم يقتل المرأة القاتلة مع أنها قتلت بحجر أو بعود فسطاط، وعمود الفسطاط يقتل مثله، فدل ذلك على أن القتل بالحجر والخشب التي مثلها يقتل لا يكون عمدا ولا قصاص على القاتل.

٤- أن قصد القتل أمر باطن، فلا يعرف إلا بدليله وهو الآلة القاتلة

(١) مسند أحمد ٤/٤١٢، ١١/٢، ١٠٣، ٤/٤١٠، سنن أبي داود ٤/١٨٥، سنن النسائي ٨/٤٠ وما بعدها، سنن ابن ماجه ٢/٨٧٧، ٨٧٨.

(٢) متفق عليه واللفظ للبخاري، الصحيح مع فتح الباري ١٥/٢٥٢، ومسلم بشرح النووي ١١/١٧٧.

(٣) مسلم بشرح النووي ١١/١٧٨، ١٧٩.

الموضوعة للقتل، والسلاح والآلة الجارحة هي الموضوعة للقتل المستعملة فيه، وأما غير السلاح كالعصا الكبيرة والحجر العظيم فلا يصلح دليلاً على قصد القتل، لأنه غير موضوع له ولا مستعمل فيه.

القول الثاني:

ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القتل بغير السلاح وما أجري مجراه كالقتل بالحجر الكبير والعصا الغليظة قتل عمد. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾^(١).

وجه الدلالة: أن المراد بالسلطان في الآية استيفاء القصاص، فدل على أن من قتل بآلة تقتل غالباً مقتول ظلماً.

٢- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾^(٢).

وجه الدلالة: أن الآيات القاضية بوجوب القصاص وردت مطلقة غير مقيدة بمحدد أو غيره فتقيدها بالمحدد زيادة على النص، فدل على أنها تقع على كل قتل عمد وقع بأي آلة.

٣- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه (أن يهودياً قتل جارية على أوضاع^(٣) لها،

(١) سورة الإسراء الآية رقم ٣٣.

(٢) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٣) الأوضاح: قطع من فضة كما فسره في الرواية الأخرى بالحلي.

شرح النووي على صحيح مسلم ١٥٨/١١.

فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال لها: أقتلك فلان؟، فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة، فقالت: نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين^(١).

وجه الدلالة: ففي هذا الحديث دليل على وجوب القصاص في القتل بالمتقل، ويقاس عليه ما هو في معناه من كل ما يقع به القتل غالبا.

٤- ما رواه ابن عباس عن عمر - رضي الله عنهم - أنه نشد قضاء رسول الله ﷺ في ذلك، فقام حمل بن مالك فقال: (كنت بين حجرتي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي ﷺ في جنينها بغرة وأن تقتل بها)^(٢).

وجه الدلالة: الحديث هنا واضح الدلالة على أن القتل بالمسطح وما في حكمه يكون عمدا موجبا للقصاص، فهو قضاء رسول الله ﷺ في الواقعة.

٥- أن القتل بالمتقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح، إذ يقع به القتل غالبا بل هو أبلغ منه فإن المحدد يزهد الروح بواسطة الجراحة والمتقل يزهد الروح بنفسه، وما يعمل بنفسه أبلغ مما يعمل بواسطة.

القول الراجح:

بعد عرض القولين السابقين وأدلتهما ومناقشة أدلة القول الأول أرى أن الراجح هو القول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء الذي يرى أن الآلة التي تقتل غالبا من غير السلاح كالحجر الكبير والعصا الكبير يعد القتل بها قتلا عمدا

(١) متفق عليه واللفظ لمسلم، صحيح مسلم بشرح النووي ١٥٧/١١، ١٥٨، صحيح البخاري مع فتح الباري ٢٠٠/١٢.

(٢) سنن النسائي ٢١/٨، ٢٢، سنن أبي داود ١٩١/٤.

موجباً للقصاص لقوة أدلتهم ومناقشتهم لأدلة أبي حنيفة، ولأنه القول الذي يحفظ الدماء ويصونها عن الإهدار، والله أعلم.

القتل بالآلة التي تقتل نادراً:

يقصد بالآلة التي تقتل نادراً: التي لا تكون معدة للقتل في الغالب بل يقع القتل بها نادراً، كالخشب الصغيرة والحجر الصغير، ومن استعراض تعريفات الفقهاء السابقة للقتل العمد يظهر أن في هذه المسألة قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القتل بالآلة التي تقتل نادراً غير عمد، بل هو قتل شبه عمد.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله ﷺ: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها"^(١).

وجه الدلالة: أنه ﷺ جعل القتل بالسوط والعصا شبه عمد وحكم فيه بالدية، والمراد العصا الصغيرة والسوط الصغير مما لا يقتل غالباً.

٢- أن الآلة الصغيرة التي لا تقتل غالباً غير معدة للقتل ولا مستعملة فيه فتقاصر فيها معنى العمدية فلا تصلح دليلاً على قصد القتل، فتمكنت الشبهة، ولا يثبت العمد ولا القصاص مع الشبهة، فجعل القتل بها شبه عمد أو شبه خطأ، لأنه أخذ من العمد شبهها وهو تعمد الضرب، وأخذ من الخطأ شبهها، وهو عدم قصد القتل نظراً إلى الآلة، فكان القتل شبه عمد لا عمداً.

(١) سبق تخريجه.

القول الثاني:

ذهب المالكية أن القتل بالآلة التي تقتل نادرا قتل عمد بشرط أن يكون ذلك في حالة غضب أو عداوة.
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(١)، وقوله سبحانه ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾^(٢).

وجه الدلالة: أن الله سبحانه لم يذكر في القرآن الكريم إلا نوعين من القتل هما العمد والخطأ كما هو وارد في الآيتين السابقتين، ولم يذكر نوعا ثالثا^(٣)، فيكون ما تعمد فيه الضرب داخلا في القتل العمد، سواء كان بما يقتل غالبا أو لا يقتل غالبا.

٢- ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قتل عمدا ففقد يديه"^(٤).

(١) سورة النساء الآية ٩٢.

(٢) سورة النساء الآية ٩٣.

(٣) المنتقى للباجي ١٠٠/٧.

(٤) سنن أبي داود ١٨٣/٤.

٣- وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "من قتل عمدا فهو قود"^(١).

وجه الدلالة: أن في هذين الحديثين بيان أن من قتل عمدا فهو قود، فلم يخص عليه الصلاة والسلام سيفاً من غيره، ولا حديدة من غيرها، بل أوجب فيه القود بمثل ما أصاب بيده.

٤- أن القاتل إن كان يقصد الضرب فهو العمد، وإن كان لا يقصده فهو الخطأ، وهما قسمان عقليان، ولا يصح وجود قسم ثالث، إذ لا يصح أن يجتمع القصد وعدمه معاً، إذ هما نقيضان والنقيضان لا يجتمعان.

القول الراجح:

بعد عرض القولين السابقين وأدلتهما في مسألة الآلة التي يكون القتل بها عمدا أرى أن الراجح هو قول الجمهور الذي يرى أن الآلة التي يقع بها القتل العمد هي التي يقع بها القتل غالباً دون التي يقع بها القتل نادراً، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن القتل هو فعل تزهق به الروح، فالآلة التي تزهق بها الروح غالباً آلة قاتلة، فاستعمالها دليل على قصد القتل من القاتل، والتسوية بين آلة تقتل نادراً وآلة تقتل غالباً لا يصح، لأن الآلة التي لا تقتل في الغالب يتمكن الشك القوي في أن مستعملها قصد القتل، وهذا الشك القوي لا يثبت معه العمد، ويجب أن يدرأ به القصاص.

القتل الخطأ:

يقول الكاساني رحمه الله: (وَأَمَّا الْقَتْلُ الْخَطَأُ، فَالْخَطَأُ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ الْفِعْلِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي ظَنِّ الْفَاعِلِ أَمَّا الْأَوَّلُ: فَتَحْوُ أَنْ يَهْصِدَ صَيْدًا فَيَصِيبَ آدَمِيًّا، وَأَنْ يَهْصِدَ رَجُلًا فَيَصِيبَ غَيْرَهُ،

(١) سنن أبي داود ١٨٣/٤.

فَإِنْ قَصَدَ عُضْوًا مِنْ رَجُلٍ فَأَصَابَ عُضْوًا آخَرَ مِنْهُ فَهَذَا عَمْدٌ، وَلَيْسَ بِخَطَأٍ.
وَأَمَّا الثَّانِي: فَتَنَحَّوْا أَنْ يَرْمِيَ إِلَى إِنْسَانٍ عَلَى طَرَفٍ أَنَّهُ حَزِيٌّ أَوْ مُزْتَدٌّ فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ.
وَأَمَّا الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْخَطَأِ فَتَذَكَّرُ حُكْمَهُ، وَصِفَتُهُ بَعْدَ هَذَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فَهَذِهِ
صِفَاتُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ).

توضيح ومقارنة:

في اللغة: يطلق الخطأ في اللغة على الذنب، وضد الصواب، وما لم يتعمد،
ويقال: أخطأ إذا لم يتعمد، ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره أو فعل غير الصواب
أخطأ، وقتل الخطأ هو ضد العمد.

وفي اصطلاح الفقهاء:

عرف الفقهاء القتل الخطأ بذكر أقسامه التي سيأتي بيانها فيما بعد بإذن الله
تعالى.

لكن يمكن تعريفه أخذاً من عبارات بعض كتب الشافعية بأنه: القتل الناشئ
عن فعل غير مقصود أصلاً، أو قصد الفعل دون قصد عين الشخص.
فمثال الفعل غير المقصود أصلاً: وقع على شخص بدون إرادته فمات،
ومثال قصد الفعل دون عين الشخص رمى دابة أو شجرة فأصاب آدمياً معصوماً
فمات.

أنواع القتل الخطأ:

للقتل الخطأ نوعان أصليان، ثم ألحق بهما نوعان آخران:
فأما النوعان الأصليان للقتل الخطأ فهما:

النوع الأول: الخطأ في الفعل، ومثاله أن يرمي شجرة أو صيدا فيصيب
إنساناً، وفي معنى ذلك ما لو رمى صيدا فأصاب معصوماً آخر.

النوع الثاني: الخطأ في القصد، ومثاله أن يرمي ما يظنه صيدا فيصيبه فيتبين أنه آدمي معصوم، أو يرمي في دار الحرب رجلا يظنه حربيا فيصيبه فيتبين أنه مسلم.

وأما النوعان الملحقان بالخطأ.

فالنوع الأول: كون الفعل غير مقصود أصلا، أي: صدر عن الشخص بدون إرادة ولا اختيار أصلا.

ولهذا النوع صورتان:

الأولى: وقع شخص بدون إرادته على شخص فقتله.

الثانية: انقلب نائم على شخص فقتله، والمغمى عليه كالنائم.

والنوع الثاني: التسبب، والتسبب الذي هو من الخطأ أو له حكم الخطأ هو الذي يقع بطريق التعدي مع عدم قصد الجناية، ومثاله حفر بئرا بغير ملكه فوقع فيها شخص فمات.

أهم الأفكار والأنشطة:

أولاً: أهم الأفكار:

- ١- أن الجناية بالمعنى الأخص تشمل كل عدوان على نفس أو مال وأما بمعناها الأخص فهي كل فعل واقع في النفوس والأطراف، والمراد بها هنا المعنى الأخص جرياً علي ما استقر عليه الفقهاء في ذلك.
- ٢- حرمة القتل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
- ٣- أنواع القتل العمد عند جمهور أهل العلم: عمد - شبه عمد - خطأ وعند المالكية نوعان عمد وخطأ.
- ٤- حقيقة القتل العمد عند الجمهور من أهل العلم هي التي يعول عليها في ذلك إذ أن العبرة هي بنية الجاني لا بنوع السلاح المستعمل.
- ٥ - القتل شبه العمد هو أن يقصد الجاني ضرب المقتول بما لا يقع غالباً وهو ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله الذي يري أن القتل شبه العمد هو أن يتعمد الجاني ضرب المقتول بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجري السلاح.
- ٦ - القتل الخطأ هو القتل الناشئ عن الفعل غير المقصود أصلاً أو كان قد قصد به الفعل دون عين الشخص وذاته.

ثانياً: النشاط التقييمي:

- ١ - اذكر معني الجناية لغة واصطلاحاً، موضحاً التعريف المختار.
- ٢ - اذكر أنواع القتل عند الفقهاء، مرجحاً ما تراه في ذلك.
- ٣ - اختلف الفقهاء في حقيقة القتل العمد، وضح هذا الخلاف مستدلاً عليه، ثم رجع ما تراه راجحاً في ذلك.

- ٤ - اختلف الفقهاء في حقيقة القتل شبه العمد، اذكر الخلاف الوارد بينهم في ذلك، مستدلاً عليه، ومرجحاً ما تراه راجحاً.
- ٥ - اذكر حقيقة القتل الخطأ، ثم بين أنواعه.
- ٦- ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية:
- أ- الجناية بالمعنى الأخص يراد بها الاعتداء الواقع علي النفس والأطراف.
- ب- أنواع القتل عند الجمهور نوعان عمد وخطأ.
- ج- حقيقة القتل العمد عند الإمام أبي حنيفة تحقق مقاصد الشرع الشريف من المحافظة على الدماء من الاهدار.
- ٧- اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس الآتية:
- أ- الجناية بمعناها العام تشمل: (الاعتداء على النفس - الاعتداء على المال - الاثنان معا)
- ب- أنواع القتل عند المالكية في المشهور: (عمد وخطأ - عمد وشبه عمد - عمد وشبه عمد وخطأ)
- ج- القتل العمد عند الجمهور من أهل العلم أن يتعمد الجاني ضرب المقتول: (بسلاح أو ما أجري مجري السلاح - بما يقتل غالباً - غير ذلك)
- هـ- المعتبر في القتل العمد عند الجمهور: (قصد الفعل - قصد القتل - الاثنان معا)

[وُجُوبُ الْقِصَاصِ وَشَرَائِطُهُ]

يقول الكاساني رحمه الله: (أَمَّا الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْمَحْضُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا وَجُوبُ الْقِصَاصِ، وَالْكَلَامُ فِي الْقِصَاصِ فِي مَوَاضِعَ: فِي بَيَانِ شَرَائِطِ وَجُوبِ الْقِصَاصِ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ وَجُوبِهِ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقِصَاصَ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَلِي اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ، وَشَرَطِ جَوَازِ اسْتِيفَائِهِ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ، وَكَيْفِيَّةِ الْاسْتِيفَاءِ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ بَعْدَ وَجُوبِهِ).

توضيح ومقارنة:

القصاص في اللغة: مأخوذ من الفعل قص يقص قصا وقصصا. وهو يرد بمعنيين، حيث يرد بمعنى اقتفى أثره، وسمي القصاص كذلك لأنه سلوك مثل الطريقة التي فعلها الجاني، لأنه يُؤْتَى إليه مثل ما أتاه هو.

ويرد بمعنى القَوْد، فالقصاص هو القتل بالقتل، والجرح بالجرح. والاقْتِصَاصُ أخذ القصاص، والاسْتِصَاصُ طلبه، يقال: استقصه، أي سألَه أن يقصه، والإقصاص أن يؤخذ له القصاص، وأَقْصَه الحاكم إذا مكنه من أخذ القصاص.

فالقصاص بهذا المعنى اقتفاء لأثر الجاني وسلوك لطريقه، حيث يُفعل به ما فعل بالمجني عليه من جنائية، قتلا كان أو جرحا.

وأما في الاصطلاح: فرغم أن كثيرا من الفقهاء قد وضعوا للقصاص أبوابا وكتبا خاصة تحدثوا فيها عن مشروعيته وكيفية تنفيذه، وشروط وجوبه واستيفائه، وغير ذلك، إلا أنهم لم يهتموا بوضع تعريف له، وربما كان ذلك لوضوح معناه، واكتفاء بما جاء في اللغة من كونه قتلا بقتل وجرحا بجرح.

وقد وضعت بعض كتب المصطلحات الفقهية تعريفات له، ومنها:

- تعريف القصاص بأنه: أن يُفعل بالفاعل مثل ما فعل.
- وكذا عرف بأنه: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، النفس بالنفس، والجرح بالجرح.
- وكذا عرف بأنه: حق إزهاق وجب لأولياء المقتول على القاتل في العمد المحض.
- وتعريفه كذلك بأنه: القتل بإزاء القتل وإتلاف الطرف بإزاء اتلاف الطرف.
- والتعريف الأخير هو أفضل التعريفات وأقربها لمعناه والمقصود به في كتب الفقهاء، فهو يشمل القصاص في النفس وما دونها.

حكم القصاص:

القصاص واجب لا خلاف في هذا بين المسلمين متى توافرت شروطه، فهو جزاء القتل العمد، فمن قتل شخصا عمدا بدون وجه حق قُتل به.

أدلة مشروعية القصاص:

قامت الأدلة على مشروعية القصاص ووجوبه من الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب:

فآيات كثيرة منها:

١- قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى﴾^(١).

٢- وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ

(١) سورة البقرة الآية ١٧٨.

تَتَّقُونَ ﴿١﴾.

٣- وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (٢).

٤- وقول الله تعالى: ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٣).

وأما السنة:

فأحاديث كثيرة منها:

١- قوله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (٤).

٢- وقوله ﷺ: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودي وإما يقاد" (٥).

٣- وقوله ﷺ: "القصاص كتاب الله" (٦).

وأما الإجماع:

فقد أجمع المسلمون في كل عصر ومصر على وجوب القصاص بالقتل

(١) سورة البقرة الآية ١٧٩.

(٢) سورة الإسراء الآية ٣٣.

(٣) سورة المائدة الآية ٤٥.

(٤) متفق عليه واللفظ لمسلم، البخاري بشرح فتح الباري ٢٢٠/١٥، ومسلم بشرح النووي ١٦٤/١١.

(٥) أخرجه البخاري، راجع البخاري بشرح فتح الباري ٢٢٧/١٥.

(٦) مسلم بشرح النووي ١٦٣/١١.

العمد إذا اجتمعت شروطه.

حكمة مشروعية القصاص:

إن الله تعالى في كل شرائعه حكماً قد تظهر وقد تخفى، وقد يستتبطها البعض ويغفل عنها آخرون، وربما تخفى في عصر وتظهر في آخر، ومن ذلك الحكمة في تشريع القصاص، فرغم أن هذه العقوبة مغلفة إلا لها حكماً عالية ومتعددة، ومن أهم هذه الحكم ما يلي:

١- أن القصاص فيه شفاء لنفس أهل القتل، حيث يرون القاتل مقتولاً كما قتل وليهم، فتهدأ ثائرة الانتقام داخلهم، ويرضى الجميع بوقوع العقوبة، فتخمد نار الفتنة والخلاف، والأمر نفسه في القصاص فيما دون النفس، حيث تهدأ نفس المجني عليه حين يرى أن ما حل به قد حل مثله بالجاني.

٢- أن القصاص فيه تحقيق للردع بنوعيه العام والخاص، فالقصاص يتحقق منه ردع الجاني نفسه بأن يمنعه قبل القتل أو الاعتداء من الوقوع فيه، فإذا علم أنه سيقتل أو سيُقطع منه ما يقطع من غيره، ما أقدم على القتل أو الاعتداء على الطرف أو العضو، فينجزر بذلك، بخلاف ما لو علم أنه سينجو أو يقتصر الأمر على حبس أو دفع مال لتجراً على دماء الآخرين ونفوسهم، وهذا هو الردع الخاص.

٣- أن القصاص يحقق الردع العام لكل أفراد المجتمع، فمن يرون القاتل قد أصبح بالقصاص مقتولاً ومن يرون من اعتدى اقتص منه في طرفه أو عضوه لا يجروؤن على فعل نفس فعلته، ولكنهم إن وجدوه قد نجا بفعلته فإن ذلك بلا شك دافع لهم لأن يعتدوا على غيرهم، وقد جبلت النفوس على الرغبة والرغبة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.

يقول قتادة: "جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لأهل السفه والجَهْل من الناس، وكم من رجل قد همّ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع فيها، ولكن الله حجز بالقصاص عباده بعضهم عن بعض".

٤- إذا كان القصاص في ظاهره قتلا لنفس أو قطعا أو إتلافا لعضو إلا أنه في حقيقة أمره إحياء للجميع، فكم من رجل يريد أن يُقتل غيره فيمنعه مخافة أن يقتل هو، فهم يعتبرون بالقصاص، فيمتنعون عن القتل.

وبعد، فكل تلك حكم عظيمة تظهر من تشريع القصاص، فهو ليس إزهاقا للروح بقدر ما هو إبقاء لها، وصون للدماء أن تراق بغير حق.

شرائط وجوب القصاص:

يقول الكاساني رحمه الله: (أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلَوْجُوبِ الْقَصَاصِ شَرَايِطُ: بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْقَاتِلِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَقْتُولِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الْقَتْلِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى وَلِيِّ الْقَتِيلِ. أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْقَاتِلِ فَخَمْسَةٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَالِغًا، فَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْقَصَاصَ عُقُوبَةٌ، وَهِيَ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ، لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا بِالْجِنَايَةِ، وَفَعْلُهُمَا لَا يُوَصَّفُ بِالْجِنَايَةِ. وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمَا الْحُدُودُ.

وَأَمَّا ذِكُورَةُ الْقَاتِلِ، وَخَرِيَّتُهُ، وَإِسْلَامُهُ فَلَيْسَ مِنْ شَرَايِطِ الْوُجُوبِ).

توضيح ومقارنة:

يشترط في القاتل لكي يقتص منه الشروط الآتية:
أن يكون الجاني مكلفا، أي بالغا عاقلا: فلا قصاص على الصبي والمجنون وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما، لما يلي:

- ١- قوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم"^(١).
- ٢- ولأن القصاص عقوبة وهما ليسا من أهل العقوبة، لأنها لا تجب إلا بالجناية، وفعلهما لا يوصف بالجناية.
- ٣- ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل خطأ.

حكم من قتل وهو عاقل ثم جن قبل القصاص:

يتفرع عن الشرط السابق مسألة مهمة وهي من قتل وهو عاقل ثم جن، وقد اتفق الفقهاء أنه لا قصاص على مجنون قتل حال جنونه سواء أكان جنونه مطبقاً، أو كان جنونه متقطعاً وقتل حال جنونه.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل"^(٢).

٢- القياس على الحدود، حيث إن التكليف فيها شرط فكذا القصاص، لأنه عقوبة مغلظة، فلم تجب على الصبي وزائل العقل.

٣- القياس على القتل الخطأ، والجامع عدم القصد الصحيح في كل منهما.

أما إذا كان الجنون متقطعاً وقتل المجنون حال إفاقته ثم أصابه الجنون، أو كان صحيحاً وقتل ثم جنّ، فهل يقتص منه حال جنونه أو لا؟.

(١) سنن أبي داود ١٤٠/٤.

(٢) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ١٤٢٣، وقال: حديث حسن غريب، سنن الترمذي ٣٢/٤.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية في المذهب والشافعية في وجه إلى أن المجنون إذا قتل حال إفاقته يؤخر القصاص منه إذا جن بعد القتل ليقص منه حال الإفاقة، فإن لم تظهر له إفاقة انقلب القصاص إلى دية. واستدلوا على ذلك بأن الجنون حالة لا تناسب العقوبة قياساً على الحدود، فالحد لا يطبق على مجنون، وكذا القصاص، فلما لم يفق منها كان كقتله حال الجنون فينقلب الحكم إلى الدية لئلا يهدر دم القاتل.

القول الثاني:

ذهب المالكية في قول والشافعية في المذهب والحنابلة في المذهب إلى أن ولي الدم بالخيار بين القصاص والدية، ولا يؤخر القصاص من المجنون انتظاراً لإفاقته.

واستدلوا على ذلك بأن القصاص حق لأدمي، فلم يسقط بجنونه، كسائر الحقوق التي تثبت عليه.

القول الرابع:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما أرى أن الرابع هو القول الأول الذي يرى أن المجنون إذا قتل حال إفاقته يؤخر القصاص منه إذا جن بعد القتل ليقص منه حال الإفاقة، فإن لم تظهر له إفاقة انقلب القصاص إلى دية، وذلك لقوة أدلته، ولأن المجنون لا يعقل معنى العقوبة حتى توقع عليه.

حكم اشتراك عاقل ومجنون أو بالغ وصبي في القتل العمد:

إذا كان القصاص على المجنون والصبي فما الحكم لو اشترك في القتل عاقل

ومجنون، أو صبي وبالغ، أو عامد ومخطئ؟.

هل يقتص من العاقل والبالغ والعامد أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك، وكان لكل مذهب تفصيلات يحسن عرضها

باختصار فيما يلي:

١ - **مذهب الحنفية:** أما الحنفية فذهبوا إلى أنه لا قصاص على العاقل

والبالغ والعامد في هذه الصور.

ودليلهم أن القتل حدث بفعلين أحدهما موجب للقصاص والآخر غير موجب

له، وقد اختلط الموجب بغير الموجب في محل واحد إذ حدث الموت عقب فعلين

أحدهما ليس بسبب لوجوب العقوبة، ولا يدري بأي الفعلين حدث الموت فتمكنت

الشبهة، والقصاص يدرأ بالشبهات.

٢ - **وأما المالكية** فذهبوا إلى أنه لا قصاص على شريك المخطئ وشريك

المجنون، وذلك لوجود الشك لاحتمال حصول الموت بفعل المجنون أو المخطئ،

ولو أقسم الأولياء على أن القتل حدث من فعل شريك المجنون وشريك المخطئ

فكذلك لا قصاص، لإمكان حدوث الموت من فعلهما معا لشدة فعل المخطئ

والمجنون.

وأما شريك الصبي فإن كان كل منهما تعمد قتل الشخص فقتلاه من غير

تمالؤ منهما على قتله فلا قصاص على شريك الصبي، لاحتمال وقوع القتل بفعل

الصبي إلا أن يدعي أولياء المقتول أن الموت حدث من فعل المكلف، فإن أقسموا

على ذلك يقتلون المكلف ويسقط نصف الدية عن عاقلة الصبي، بخلاف شريك

المخطئ والمجنون فإنه لا يقتل ولو أقسم الأولياء على أن الموت حدث منه،

والفرق أن فعل المخطئ والمجنون لا يمكن صرفه لشدة، وأما فعل الصبي فيمكن

صرفه لضعفه، وإن تما لأ الصبي والبالغ على القتل عمدا فعلى البالغ القصاص

وحده دون الصبي، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

٣- وأما الشافعية فذهبوا إلى التفرقة بين شريك المخطئ وشريك الصبي والمجنون، فقالوا لا يقتل شريك المخطئ، وكذا شريك شبه العمد. وأما شريك المجنون الذي له نوع تمييز، وشريك لصبي المميز فيقتل على القول الأظهر في المذهب، وفي القول الثاني لا يقتل.

ووجه الفرق بين شريك المخطئ وشريك المجنون وشريك الصبي على الأظهر أنه في حالة اشتراك العمد والمخطئ حدث الموت بفعلين أحدهما يوجب القصاص والآخر ينفيه فغلب المسقط، لأن الخطأ شبهة في فعل المخطئ والفعلان مضافان إلى محل واحد فأورث شبهة في القصاص كما لو صدر العمد والخطأ من قاتل واحد، وأما في حالة اشتراك العاقل البالغ مع الصبي أو المجنون فحدث الموت بفعلين عمدين وامتنع القصاص لمعنى في ذات الصبي وذات المجنون، فهو معنى يخصه دون شريكه فلا يسقط القصاص من شريكه.

٤- وأما الحنابلة فالصحيح في المذهب عندهم أنه لا يقتل شريك الصبي والمجنون وكذا شريك المخطئ، وهناك رواية للإمام أحمد أنه يقتل. واستدلوا للرواية الصحيحة بأنه شارك من لا إثم عليه في فعله فلا يلزمه القصاص، وبأن الصبي والمجنون ليس لهما قصد صحيح فكان حكم فعلهما حكم الخطأ فلا يجب القصاص على شريكهم.

القول الراجح:

أرى أن مذهب الحنفية القائل بعدم وجوب القصاص على شريك الصبي والمجنون والمخطئ، هو أفضل المذاهب في هذه المسألة، وذلك لاختلاط الفعلين في محل واحد دون معرفة الفعل الذي حدث منه الموت وأحدهما موجب للقصاص

والآخر موجب للدية، وهذا يورث شبهة قوية في القصاص، وهو لا يجب مع الشبهة.

حكم السكران إذا قتل متعمدا:

إذا كان لا قصاص على المجنون والصبي لعدم العقل في المجنون وضعفه في الصبي فما حكم السكران الذي يقتل حال سكره والسكر مزيل للعقل كما هو معلوم؟.

إن السكران إما أن يسكر بحلال أو يسكر بحرام.

- فإن سكر بحلال كما لو تناول المسكر خطأ وهو لا يعلمه مسكرا، أو كان مخدرا لمرض أو غيره، فلا قصاص عليه، لأنه غير متعمد في سكره، نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية وأشار إليه الحنابلة.

- وإن سكر بحرام كما لو شرب المسكر عاملا بحرمة وبأثره وسكره، وقتل حال سكره فإنه يجب عليه القصاص عند المذاهب الأربعة.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾^(١)، فخاطب الله تعالى السكارى ونهاهم حال سكرهم فدل على أن السكر ليس بمناف للخطاب، لأنه لو كان منافيا لصار كأنه قال لهم إذا سكرتم وخرجتم عن أهلية الخطاب بالسكر فلا تصلوا، لأن قوله ﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾ حال والقاعدة أن الأحوال شروط، ويصير هذا كقولنا للعاقل إذا جننت فلا تفعل كذا، وهو ظاهر الفساد، لأنه إضافة الخطاب إلى حالة منافية له، فلما صح خطاب السكران هنا عرفنا أنه من أهل الخطاب في حال السكر زجرا له.

(١) سورة النساء الآية ٤٣.

٢- أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا السكران مقام قذفه، فأوجبوا عليه حد القذف، فلولا أنه يجب عليه الحد بوقوع القذف منه حال سكره لما وجب عليه الحد بمظنته، وإذا وجب الحد فالقصاص أولى بالوجوب، لأنه حق الآدمي خالصا.

٣- لو لم يجب القصاص على السكران لأدى هذا إلى أن كل من أراد القتل سكر ثم قتل حتى ينجو من القصاص، وتكون المعصية بهذا سببا لسقوط العقوبة، وتنتفي الحكمة من حفظ الدماء.

٤- أن إيجاب القصاص على السكران إذا قتل عمدا من قبيل ربط الأحكام بأسبابها، كما اعتبر قتل الطفل وإتلافه سببا لوجوب الضمان والدية من ماله، بل كما ربط وجوب الصوم بشهود شهر رمضان.

أن يكون الجاني مختارا:

ومعنى الاختيار أن يكون الجاني قد قام بجنايته بغير إكراه ولم يتعرض لضغط من أي إنسان ليرتكب جنايته، فإن كان ذلك فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب القصاص عليه.

أما إذا كان مكرها على ذلك فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص، وفيمن يقتص منه على أربعة أقوال:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعي في الأظهر والحنابلة إلى أنه يجب القصاص على كل من المكره - بالكسر - والمكره - بالفتح - .
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن الجناية على ما دون النفس اسم لفعل يفضي إلى المقصود عادة وقد

وجد من كل واحد منهما، إلا أنه حصل من المكره - بالفتح - مباشرة ومن المكره - بالكسر - تسببا فيجب عليهما القصاص.

٢- أن الجناية قد حصلت منهما، فالمكره - بالفتح - لمباشرة والمكره - بالكسر - لتسببه، فيجب عليهما القصاص.

٣- أن القصاص شرع للزجر والردع، فلو لم يكن القصاص واجبا في حقهما لأدى ذلك إلى فساد المجتمع، فوجب القصاص عليهما لقطع دابر الفساد.

القول الثاني:

ذهب أبو حنيفة ومحمد من الحنفية والشافعي في قول إلى أنه يجب القصاص على المكره - بالكسر - دون المكره - بالفتح -.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"^(١).

وجه الدلالة: دل الحديث على أن الله تعالى تجاوز عن المستكره، والتجاوز عن الشيء عفو عن موجب، فكان موجب المستكره عليه معفو عنه بظاهر الحديث.

٢- أن الإكراه يجعل المكره - بالفتح - كالآلة في يد المكره - بالكسر - فأصبح المكره محمولا على ذلك الفعل بالتهديد بالقتل، والإنسان مجبول على حب الحياة، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالإقدام على الفعل ففسد اختياره، فسقط القصاص عنه.

٣- قياس المكره - بالفتح - على ارتكاب الجناية على ما دون النفس على المكره على إتلاف مال معصوم، فالمتلف هو المكره - بالكسر - حتى كان الضمان عليه دون المكره - بالفتح - فكذا يكون القصاص على المكره - بالكسر -

(١) سنن ابن ماجه ١/١٥٩.

دون المكره -بالفتح-.

القول الثالث:

ذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجب القصاص على كل من المكره

- بالكسر - والمكره - بالفتح -.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن المكره - بالكسر - ليس بجاني في الحقيقة، وإنما هو سبب للجناية،

أما الجاني الحقيقي المباشر للجناية فهو المكره - بالفتح - فلما لم يجب

القصاص عليه لم يجب على المكره - بالكسر - من باب أولى.

٢- أن المكره - بالفتح - جاني حقيقة، لأنه المباشر للفعل، والمكره -

بالكسر - جاني حكما، لأنه وإن لم يكن مباشرا إلا أنه هو الذي حمل المكره -

بالفتح - على الجناية فتمكنت الشبهة من الطرفين، وحيثما تمكنت الشبهة فلا

قصاص عليهما.

القول الرابع:

ذهب زفر من الحنفية والشافعية في وجهه، إلى أنه يجب القصاص على

المكره - بالفتح - ولا يجب على المكره - بالكسر -.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن الجناية وجدت من المكره -بالفتح- حسا ومشاهدة، وإنكار المحسوس

مكابرة فوجب اعتباره منه.

٢- أن المكره -بالكسر- سبب في الجناية، والمكره -بالفتح- مباشر لها،

والمباشرة مقدمة، لأنها تقطع حكم السبب فوجب القصاص على المكره -بالفتح-

دون المكره -بالكسر-.

القول الراجح:

بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم على النحو السابق يظهر لي أن القول الراجح هو القول الأول لجمهور الفقهاء القائل بوجوب القصاص على كل من المكره - بالكسر - والمكره -بالفتح- وذلك لقوة أدلتهم، ولأن المكره -بالكسر- إن لم نوجب عليه القصاص أدى ذلك إلى كثرة الجرائم، إذ كل من أراد أن يرتكب جناية ضد شخص قام بإكراه شخص على ارتكابها لينجو من القصاص، وأما المكره - بالفتح - فلأنه باشر القتل العمد العدوان، والقتل العمد العدوان يوجب الإثم والقصاص، والإثم ثابت على المكره - بالفتح - بالاتفاق فكذلك القصاص، يضاف إلى ذلك أن حياة المجني عليه وسلامة جسمه تتكافأ مع حياة المكره - بالفتح - وسلامة جسمه، لقول النبي ﷺ "المؤمنون تتكافأ دماؤهم"^(١)، فالمحافظة عليها واجب، ولا يكون ذلك إلا بوجوب القصاص على الجاني ولو كان مكرها، والله أعلم.

أن يكون القتل عدوانا:

فإن كان القتل بحق أي غير عدوان فلا قصاص ولا دية، ومثال القتل بحق استيفاء القصاص، ومثاله أيضا القتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال، وهو ما يسميه الفقهاء دفع الصائل.

ومصطلح "دفع الصائل" يتكون من كلمتين، وهما دفع، والصائل.

أما كلمة "دفع" في اللغة فلها معان كثيرة أهمها هنا أنها تأتي بمعنى الإزالة بقوة، يقال دفع يدفع دفعا ودفاعا، أي أزاله بقوة.

وأما كلمة "الصائل" فهي اسم فاعل من "صال"، والمصدر منها "صيال"،

(١) أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود، نيل الأوطار ٨/٧.

يقال: صال صولا وصؤلا ومصاله، أي: سطا واستطال ووثب، والصؤول من الرجال هو من يضرب الناس ويتناول عليهم.

وعلى هذا فإن معنى دفع الصائل في جملتها لغة تعني إزالة تطاوله بالقوة.

وفي الاصطلاح: فإنه وعلى الرغم من اهتمام الفقهاء بأحكام دفع الصائل إلا أنهم لم يذكروا غالبا تعريفا له، وربما كان ذلك اكتفاءً بمعناه الواضح لغة، وقد عرفه بعضهم بتعريف مختصر فذكر أنه: استطالة مخصوصة.

والمقصود بالاستطالة المخصوصة هنا العدوان بغير حق، فلو كان بحق ما شرع الدفاع له، والعدوان هنا على العرض أو المال أو النفس.

ولما كان الأمر كذلك فقد وضع عدد من الفقهاء المعاصرين تعريفات لدفع الصائل، فعرفه بعضهم بأنه: رد اعتداء غير مشروع لحماية للنفس أو العرض أو المال.

وكذا عرفه بعضهم بأنه: رد بقوة لازمة ومناسبة لاعتداء غير مشروع حال أو على وشك الوقوع.

وهذا التعريف أفضل التعريفات المعاصرة من وجهة نظري، فهو فضلاً عن إيجازه شامل لكل أنواع الدفاع وخصائصه التي يتميز بها، كما انه أوضح أن الدفاع لا يقتصر على دفع الخطر الواقع فعلاً فقط بل يشمل أيضاً الخطر محتمل الوقوع.

حكم دفع الصائل:

اتفق الفقهاء على مشروعية دفع الصائل على النفس والمال والعرض في الجملة، وإن اختلفوا بعد ذلك في حكم كل حالة تفصيلاً كما سيأتي.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَانْتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾^(١).

٢- وقوله تعالى: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾^(٢).

٣- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجِزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَن سَبِيلٍ﴾^(٣).

ففي هذه الآيات أذن الله سبحانه للمعتدى عليه أن يرد الاعتداء الواقع على ماله أو نفسه أو عرضه، وأن ينتصر ممن ظلمه أو يريد ظلمه، وهذا يدل على إباحة رد الاعتداء الواقع على المرء فعلاً أي الذي بدأ وما زال مستمراً، وكذا تدل الآيات على إباحة رد خطر الاعتداء قبل وقوعه، فمحاولة الاعتداء على الشخص تُسمى اعتداءً في باب دفع الصائل، حيث إنه شرع في الأصل للوقاية من خطر الاعتداء الواقع فعلاً أو الذي سيقع، أما الاعتداء الذي وقع وانتهى فلا يجوز الدفاع عنه بل يرفع إلى الحاكم ليقضي بما يراه فصلاً في الخصومات.

٤- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال ﷺ: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن

(١) سورة البقرة الآية ١٩٤.

(٢) سورة الحج الآيتان ٣٩، ٤٠.

(٣) سورة الشورى الآيات ٣٩، ٤٠، ٤١.

قتلته؟ قال: هو في النار^(١).

٥- ما رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد)^(٢).

٦- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: (من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد)^(٣).

ففي هذه الأحاديث وغيرها بين النبي ﷺ أن من يدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه ويقتل دونه فهو شهيد، وأن المعتدي عليه في النار، فالمعتدي ظالم ورد الظالم مباح، بل أمر النبي ﷺ بمدافعته قدر الطاقة فإن قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه فهو شهيد.

٧- ما رواه الزهري (أن رجلاً أضاف إنساناً من هُذَيْلٍ فذهبت جارية منهم تحتطب، فراودها عن نفسها، فرمته بحجر، فقتلته، فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ذاك قتيل لا يودى أبداً، وفي رواية هذا قتيل الله لا يودى أبداً)^(٤).

٨- ما روي (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوماً يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاءه حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: ما

(١) أخرجه مسلم في الحديث رقم ١٤٠، الصحيح ١/١٢٤.

(٢) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ١٤٢١، وقال: هذا حديث حسن صحيح، سنن الترمذي ٨٢/٣.

(٣) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ١٤٢٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح، سنن الترمذي ٨٢/٣.

(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/٤٣٥.

يقولون؟، فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي زوجتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلتها، فقال عمر: ما يقول؟، فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقه في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه، فهزه، ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد^(١).

فهذا الأثران قضاء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدلان صراحة على إباحة دفع الصائل على العرض، وهو نوع دفاع عن النفس ونوع من دفع الصائل، وقد قضى بحق دفعه ولو بقتله، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ممن سمع قضاءه.

٩- وأجمع الفقهاء في كل عصر ومصر على مشروعية دفع الصائل في الجملة، وإن اختلفوا بعد ذلك في حكم دفعه في كل حالة تفصيلاً، مما سيأتي الحديث عنه فيما بعد، وقد نقلت كتبهم هذا الإجماع في مواضع متعددة منها.

الحكمة من مشروعية دفع الصائل:

لا شك أن دفع الصائل أمر يمضي وما وضعته الشريعة الإسلامية من أسس ومبادئ، وما حافظت عليه من كليات، ودفع الصائل إنما يكون لرد اعتدائه على أحد هذه الضرورات، وقد كرمت الشريعة الأدمي وحرمت أي نوع من إهدار كرامته أو نفسه أو ماله، وهذا التكريم يقتضي المحافظة على الضروريات التي لا تتوافر معاني الحياة الإنسانية الكريمة إلا بتوافرها، فجلب المصالح ودفع المضار مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهي الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فكان كل ما يتضمن المحافظة على هذه الخمس مصلحة، وكل ما يفوتها مفسدة ودفعها مصلحة، ولهذا كان دفع الصائل على هذه الضرورات الخمس عند الاعتداء عليها

(١) أخرجه صاحب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ٣٧/٣٠٩.

مشروعاً حفاظاً عليها، فالحكمة من مشروعية الدفاع الشرعي المحافظة على الضرورات التي لا غنى للأدmi عنها في معاشه، فكان له الدفاع عنها بكل طريق، ومن ذلك الدفاع بالقوة متى عجز عن الاستعانة بالحاكم لدفع الأذى الواقع على أحدها.

شروط دفع الصائل:

يشترط لمشروعية دفع الصائل شروط ذكرها الفقهاء في كتبهم في ثنايا الحديث عن دفع الصائل، وهذه الشروط هي:

١- أن يكون فعل الصائل عدواناً، أي واقعاً بغير حق، فإن كان الصائل بحق كضرب الرجل ولده أو زوجته للتأديب، أو قطع الجراد للشارق أو قطع لرقبته قصاصاً أو حدا فلا يجوز دفعه، وإذا قتله المصول عليه في هذه الحال كان معتدياً ووجب العقوبة عليه.

٢- أن يكون فعل الاعتداء حالاً، أي واقعاً في حال دفعه، فإذا لم يكن حالاً بأن كان تهديداً بإيقاعه في المستقبل فاعتدى من وجه إليه التهديد على من هدده بغية درء خطره كان معتدياً، لأن الفعل لم يقع بعد ويمكن دفع بطريق الرفع إلى الحاكم.

٣- أن يتعين القتل أو الجرح أو الضرب وسيلة لدفع الاعتداء، بمعنى ألا يكون هناك طريق آخر لرد الصائل بغيرها، فإن أمكن دفع الصائل بالصراخ أو الاستغاثة بالناس أو الحاكم لم يجز قتله أو جرحه.

٤- أن يتم الدفع بالقدر المناسب، ويقصد بذلك المناسبة بين الفعل ورد الفعل، أو الاعتداء والدفاع، فإن كان الصائل يندفع بضرب بعضاً لم يجز قتله أو جرحه بسيف أو بندقية مثلاً.

حكم الدفاع عن الأهل (العرض) والنفس والمال:

إذا كان دفع الصائل مشروعاً باتفاق الفقهاء في الجملة كما سبق القول فإن السؤال الذي يثور هنا هو ما مدى هذه المشروعية؟، أو بعبارة أخرى ما حكم الدفاع عن النفس والأهل (العرض) والمال؟ وهل هو واجب أم جائز؟.

سوف أتناول حكم كل حال هنا بتفصيل مناسب فيما يلي:

أولاً: حكم الدفاع عن الأهل (العرض):

اتفق الفقهاء على أن الدفاع عن العرض واجب، فمتى راود رجل امرأة عن نفسها وجب عليها دفعه بكل وسيلة تقدر عليها، ولا يجوز لها أن تتمكنه من نفسها، فإن لم يكن هناك طريق غير قتل الصائل جاز لها قتله، وكذا يجب على الرجل أن يدافع عن عرضه بكل وسيلة، وإذا لم يكن هناك مفر من قتل الصائل على عرضه جاز قتله وكان دم المقتول هدراً، بل حتى إذا كان الاعتداء على عرض الغير فإن الحكم هنا يسري، حيث يجوز لأي رجل أن يقاتل من يعتدي على عرض غيره ولو كان دفاعه بالقتل.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله ﷺ: (من قتل دون أهله فهو شهيد)^(١).

فقد بين النبي ﷺ في هذا الحديث أن من قتل دون أهله أي دفاعاً عن عرضه ضد من يصول عليه فقتل فهو شهيد، فدل ذلك على أن الدفاع هنا واجب، لأن الجزء المذكور في الحديث وهو الشهادة يأتي للواجب، فكان دفع الصائل على العرض واجباً.

٢- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (انصر أخاك ظالماً أو

(١) سبق تخريجه.

مظلوما^(١).

وهنا أمر النبي ﷺ المسلم أن ينصر أخاه ظالماً أو مظلوماً، وفي الدفاع عن العرض تحقيق للمعنيين معاً، فهو نصر للمعتدي وللمعتدى عليه، حيث إنه ينصر المرأة بدفع الاعتداء الواقع على عرضها، وينصر الصائل بدفعه عن انتهاك هذه الحرمات ولو كان الدفع بالقوة.

٣- ما روي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه (أنه كان قد تخلف عن الجيش يوماً ومعه جارية له، فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئاً، فألقى إليهما طعاماً كان معه، فقالا: خل عن الجارية، فضربهما بسيفه، فقطعهما بضربة واحدة)^(٢).

٤- الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أنه كان يوماً يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاءه حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: ما يقولون؟، فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي زوجتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلتها، فقال عمر: ما يقول؟، فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوق في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه، فهزه، ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد)^(٣).

٥- ما رواه الزهري (أن رجلاً أضاف إنساناً من هُدَيْلٍ فذهبت جارية منهم تحتطب، فراودها عن نفسها، فرمته بحجر، فقتلته، فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ذاك قتيل لا يودى أبداً، وفي رواية هذا قتيل الله لا يودى أبداً)^(٤).

(١) أخرجه البخاري في الحديث رقم ٢٤٤٣، الصحيح ١٢٨/٣.

(٢) ذكره ابن قدامة في المغني ٣٣٦/٨.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) سبق تخريجه.

- ٦- أنه لا مجال للإباحة في العرض، حيث لا يجوز لأحد أن يبيح عرضه لغيره، بخلاف المال فتقع فيه الإباحة، فكان الدفع عن العرض واجبا.
- ٧- أن التمكين من المرأة حرام شرعا، وفي ترك الدفاع منها عن نفسها أو الدفاع ممن يقدر عليه نوع تمكين للمعتدي منها، فكان ترك الدفاع حراما، لأن ما يؤدي إلى الحرام حرام، وإذا كان الترك محرما كان الدفاع عن العرض واجبا.

ثانيا: حكم دفع الصائل على النفس:

اختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل على النفس على قولين:

القول الأول:

أن دفع الصائل على النفس واجب مطلقا، فمن اعتدي عليه شخص لأجل قتله وجب عليه أن يدفع عن نفسه ولا يدعه يقتله.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية في المذهب، والحنابلة في وجه.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(١).

فقد نهى الله سبحانه عن إلقاء النفس في التهلكة والنهي يقتضي التحريم ما لم توجد قرينة صارفة ولا قرينة، فدل على أن إلقاء النفس في التهلكة حرام، وترك دفع الصائل على النفس إلقاء لها في التهلكة فيكون حراما، فدل على أن دفع الصائل واجب.

٢- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾^(٢).

(١) سورة البقرة الآية ١٩٥.

(٢) سورة النساء من الآية ٢٩.

وفي هذه الآية نهى الله سبحانه عن قتل النفس، سواء أكانت نفسه هو أم نفس غيره، والنهي يقتضي التحريم، فكان قتل الإنسان نفسه محرماً، وترك دفع الصائل يعد من باب قتل الإنسان نفسه فيكون حراماً، ومن هنا يكون الدفاع عن النفس ضد الصائل واجباً.

٣- قوله ﷺ: (من قتل دون دمه فهو شهيد)^(١).

فقد ذكر النبي ﷺ أن من قتل دفاعاً عن دمه فهو شهيد، والشهادة جزاء فعل ولا تكون إلا عن واجب، وهي هنا جزاء دفاع عن النفس، فدل على أن الدفاع عن النفس واجب.

٤- ما روته عائشة رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه)^(٢).

وهذا الحديث صريح الدلالة على إهدار دم من اعتدى على غيره يريد قتله، فالإشارة بحديدة تعني إبراز السلاح للقتل وهو نوع اعتداء يهدر دم المعتدي، ولا يكون الحال كذلك إلا إذا كان الدفاع عن النفس واجباً.

٥- أن المصول عليه في حال تشبه المضطر لأكل الميتة، حيث يجب على المضطر الأكل إن تيقن الهلاك بعدم الأكل ليدفع عن نفسه الموت، والمصول عليه مثله، فكان له أن يدافع ويقاوم ليدفع عن نفسه الموت كالمضطر إلى الميتة.

٦- أنه يحرم على الإنسان قتل نفسه باتفاق الفقهاء، فكذا يحرم عليه أن يبيحها لغيره، وعدم دفع الصائل على النفس إباحة لها فكان حراماً، وكان الدفاع

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه الحاكم في الحديث رقم ٢٦٦٩، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، المستدرک ١٧١/٢.

عنها واجبا.

القول الثاني:

أن دفع الصائل على النفس جائز لا واجب، فيكون للمصول عليه أن يدفع عن نفسه أو يترك الدفاع.

والى هذا ذهب المالكية في المشهور من المذهب، والشافعي في الأظهر، والإمام أحمد في رواية. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: (ما يمنع أحدكم إذا جاءه من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة)^(١).

٢- ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (إن بين يدي الساعة لفتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا، ويسمى مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، كسروا فيها قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد بيته فليكن كخير ابني آدم)^(٢).

٣- ما رواه عبد الله بن خباب -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (تكون فتن، فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل)^(٣).

ففي هذه الأحاديث رغب النبي ﷺ للمصول عليه من مسلم أن يترك الدفاع عن نفسه ورد الصائل، وأنه من الأفضل له أن يكون مثل ابني آدم المقتول لا

(١) أخرجه الإمام أحمد في الحديث رقم ٥٧٥٤، المسند ٤٢/١٠.

(٢) أخرجه أحمد في الحديث رقم ١٥٧٥٣، المسند ٣١/٢٥.

(٣) أخرجه في الحديث رقم ٢٢٤٩٩، المسند ١٧٧/٣٧.

القاتل، ولو كان دفع الصائل على النفس واجبا لبين ﷺ ذلك، ولما رغب في أن يكونا مثل ابني آدم كما ورد في الحديث الأول.

القول الراجح:

أرى أن القول الراجح هو القول الأول القائل بأن دفع الصائل واجب، لا جائز، وذلك لقوة أدلته، ولأن الإنسان لا يملك نفسه حتى يبيحها لمن يشاء، فكان الدفاع عنها واجبا، ولأنه إذا كان الإنسان له أن يمنع قتل غيره ويدفع عنه، وهو ممنوع من قتل الغير، وممنوع من قتل نفسه، فلأن يمنع من التمكين من قتل نفسه، ويلزم بالدفع عنها من باب أولى، يضاف إلى ذلك أن القول بغير هذا في أيامنا هذه يطمع من لا خلاق لهم في العدوان على الناس.

ثالثا: حكم الدفاع عن المال:

اختلف الفقهاء في حكم الدفاع عن المال على أربعة أقوال:

القول الأول:

أن الدفاع عن المال جائز مطلقا، يستوي في ذلك أن يكون المال ذا روح أم غير ذي روح، وسواء أكان المال قليلا أم كثيرا. وإلى هذا ذهب الحنفية، والحنابلة. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله ﷺ: (من قتل دون ماله فهو شهيد)^(١).

أن القتال في الحديث مطلق وغير مقيد بمال معين، فكان القتال دفاعا عن المال أيا كان نوعه ومقداره جائزا لا واجبا.

٢- أن المال محترم شرعا ويجب صونه عن الاعتداء، ولكنه مع ذلك يباح

(١) سبق تخريجه.

بإباحة صاحبه، ولذا جاز له أن يدافع عنه أو أن يترك الدفاع عنه دون إثم في كليهما، ففي حال ترك الدفاع عنه يكون مبيحا له.

القول الثاني:

أن الدفاع عن المال واجب إذا أدى ترك الدفاع عنه إلى هلاك أو شدة أذى، وإلا لم يجب ويكون الدفاع جائزا واشترطوا لذلك أن يكون المال ذا قيمة ومحلا للحرص والمنعة، فإن كان قليلا أو تافها فلا يجوز الدفاع عنه ضد المسلم الصائل عليه، لتفاهة المال.

والى هذا ذهب المالكية.

واستدلوا على ذلك بالمعقول، ووجهه: أن الله تعالى نهى عن إهلاك النفس فقال سبحانه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(١)، ولا شك أن الحاجة إلى المال وشدة الأذى بفقده تأخذ حكم الإهلاك فتكون محرمة، فيحرم ما يؤدي إليها، وترك الدفاع عن المال إن كان يؤدي إليها يمنع، وبهذا يكون الدفاع عن المال واجبا لا جائزا.

القول الثالث:

أن الدفاع عن المال جائز متى توافرت فيه شروط معينة وهي أن يكون المال غير ذي روح، ولم يكن المصول عليه من الولاية، ولم يكن قد تعلق بالمال حق الغير، ولم يكن المال الذي في يد المصول عليه مال غيره واستحفظ عليه، فإن اختل شرط منها بأن كان المال ذا روح، أو كان المصول عليه من الولاية، أو كان المال تعلق به حق الغير كرهن أو إجارة، أو كان مالا موقوفا، أو مالا محجورا عليه، أو مالا مودعا لديه، فإنه في هذه الحالة يجب على من بيده هذا

(١) سورة البقرة من الآية ١٩٥.

المال الدفاع عنه وإلا كان آثما بتركه دفع الصائل.

وإلى هذا ذهب الشافعية.

ولم أجد لهم دليلا في كتبهم، ويمكن أن يستدل لهم بأن توافر هذه الشروط يعني أن المال محل للحفظ، ووضع المال من الغير لدى الشخص يوجب عليه الدفاع عنه بخلاف مال نفسه فله إباحته.

القول الرابع:

أن الدفاع عن المال واجب مطلقا، وعلى أي حال من الأحوال، سواء أكان قليلا أم كثيرا، ذا روح أو غير ذي روح، وبغض النظر عن هوية الصائل عليه.

وإلى هذا ذهب الإمام الغزالي من الشافعية.

واستدل على ذلك بالأدلة المطلقة التي تجعل من مات دفاعا عن ماله شهيدا، وقد سبق ذكرها ولا داعي لتكرارها، وقد جعل النبي ﷺ فيها من مات دون ماله فهو شهيد، وهو جزاء لمن قام بواجب، فكان الدفاع عن المال واجبا لا جائزا.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الأول القائل بجواز الدفاع عن المال مطلقا هو القول الرابع، لقوة أدلته ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى، ولأن المال مما يجوز بذله وإباحته، وما يجوز بذله وإباحته لا يجب على الإنسان منعه والدفاع عنه، بل يكون جائزا، بخلاف النفس والعرض، فهما مما لا يصح بذلهما ولا إباحتهما، فكان الدفاع عنهما واجبا.

حكم دفع الصائل غير المكلف:

إذا كان الصائل مجنونا أو صبيا فقتله المصول عليه بالشروط المتقدمة فهل ينتفي الضمان عنه كما لو كان الصائل مكلفا، أم تجب ديته على المصول عليه،

لأن المجنون والصبي ليس لهما اختيار صحيح؟.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن المصول عليه إذا قتل الصائل غير المكلف مجنونا كان أم صبيا فعليه الدية.

واستدلوا على ذلك بالمعقول، ووجهه: أن فعل غير المكلف لا يوصف بالحرمة فلا يكون بغيا، فلا تسقط به عصمة النفس لعدم الاختيار الصحيح منه، ولهذا لا يجب القصاص على الصبي ولا المجنون، فإذا ثبت أن عصمته باقية كان الأصل أن يجب القصاص على قاتله إلا أنه امتنع القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر فتجب الدية.

القول الثاني:

أنه لا ضمان على من قتل مجنونا أو صبيا صال عليه.

وإلى هذا ذهب أبو يوسف في رواية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

واستدلوا على ذلك بقياس الصائل غير المكلف على الصائل المكلف بجامع الصول في كل، فالمعنى الذي أسقط الضمان في قتل الصائل المكلف هو الصيال فكذا في غير المكلف.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى أنه لا ضمان على من قتل مجنونا أو صبيا صال عليه، وذلك متى كان دفعه لا يتم إلا بالقتل، ففعل الصبي والمجنون وإن كان غير مضمون لكنه لا مفر أمامه من الدفاع عن نفسه، فلو لم يكن هناك طريق إلا ذلك فلا ضمان عليه متى توافرت شروط دفع الصائل السابق

نكرها.

ذكورية القاتل وحكم قتل الرجل بالمرأة:

ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا قتل امرأة قتل بها ولا شيء لأهل الرجل على أهل المرأة.

وهو مروي عن كثير من السلف منهم النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

ولكن روي عن علي عليه السلام أنه قال: يقتل الرجل بالمرأة، ويعطى أولياؤه نصف الدية، وحكي ذلك عن الحسن وعطاء، وحكي عنهما مثل قول عامة العلماء، وروي ذلك عن أحمد بن حنبل.

ولشذوذ هذا القول عن قول عامة العلماء رآه ابن المنذر غير قادح في الإجماع.

وقد استدلت عامة أهل العلم على ما ذهبوا إليه بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَرْبِ﴾^(٢)، مع عموم سائر نصوص القصاص.

٢- ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رض رأس جارية من الأنصار^(٣).

٣- وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنان وأن الرجل يقتل بالمرأة، وهو

(١) سورة المائدة الآية ٤٥.

(٢) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٣) سبق تخريجه.

كتاب مشهور عند أهل العلم، متلقى عندهم بالقبول.

٤ - لا يجب مع القصاص شيء، لأنه قصاص واجب فلا يجب معه شيء على المقتصر كسائر القصاص.

تابع شروط القتل العمد:

يقول الكاساني رحمه الله: (وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا فِي الْقَتْلِ، قَاصِدًا، إِيَّاهُ فَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ «الْعَمْدُ قَوْدٌ»^(١) أَيِ الْقَتْلُ الْعَمْدُ يُوجِبُ الْقَوْدَ، شَرَطَ الْعَمْدَ لَوْجُوبِ الْقَوْدِ، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ فَيَسْتَدْعِي جِنَايَةً مُتَنَاهِيَةً، وَالْجِنَايَةُ لَا تَنْتَاهِي إِلَّا بِالْعَمْدِ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ مِنْهُ عَمْدًا مَحْضًا لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - شَرَطَ الْعَمْدَ مُطْلَقًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «الْعَمْدُ قَوْدٌ»، وَالْعَمْدُ الْمَطْلُوقُ هُوَ الْعَمْدُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، وَلَا كَمَالَ مَعَ شُبْهَةِ الْعَمْدِ.

وَلِأَنَّ الشُّبْهَةَ فِي هَذَا الْبَابِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ، وَعَلَى هَذَا يُخْرَجُ الْقَتْلُ بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى قَصْدِ الْقَتْلِ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْقَوْدَ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَةَ أَوْ الضَّرْبَتَيْنِ مِمَّا لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ عَادَةً بَلِ التَّأْدِيبُ وَالتَّهْذِيبُ، فَتَمَكَّنْتُ فِي الْقَصْدِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، وَعَلَى هَذَا يُخْرَجُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي الْمَوَالَةِ فِي الضَّرَبَاتِ أَنَّهُمَا لَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

(وَجْهٌ) قَوْلُهُ أَنَّ الْمَوَالَةَ فِي الضَّرَبَاتِ دَلِيلُ قَصْدِ الْقَتْلِ، لِأَنَّهُمَا لَا يُقْصَدُ بِهِمَا التَّأْدِيبُ عَادَةً، وَأَصْلُ الْقَصْدِ مَوْجُودٌ فَيَتِمَّ حُصُولُ الْقَتْلِ عَمْدًا فَيُوجِبُ الْقِصَاصَ.

(وَلَنَا) أَنَّ شُبْهَةَ عَدَمِ الْقَصْدِ ثَابِتَةٌ، لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ حُصُولُ الْقَتْلِ بِالضَّرْبَةِ، وَالضَّرْبَتَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِثْلَالِ مِنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ إِلَى الضَّرَبَاتِ الْآخَرِ، وَالْقَتْلُ بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ لَا يَكُونُ عَمْدًا، فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ، وَإِذَا جَاءَ الْإِحْتِمَالُ جَاءَتْ الشُّبْهَةُ وَزِيَادَةٌ.

(١) أخرجه أبو داود في سننه ١٨٣/٤.

وَعَلَى هَذَا يُخْرَجُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْقَوْدَ خِلَافًا لَهُمَا، وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -.

(وَجْهٌ) قَوْلُهُمْ أَنَّ الضَّرْبَ بِالْمُثْقَلِ مُهْلِكٌ عَادَةً، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْقَتْلِ فَكَانَ اسْتِعْمَالُهُ دَلِيلَ الْقَصْدِ إِلَى الْقَتْلِ كَاسْتِعْمَالِ السَّيْفِ، وَقَدْ انْضَمَّ إِلَيْهِ أَصْلُ الْقَصْدِ فَكَانَ الْقَتْلُ الْحَاصِلُ بِهِ عَمْدًا مَحْضًا، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - طَرِيقَانِ مُخْتَلِفَانِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، أَحَدُهُمَا أَنَّ الْقَتْلَ بِالْأَلَةِ غَيْرَ مُعَدَّةٍ لِلْقَتْلِ دَلِيلُ عَدَمِ الْقَصْدِ، لِأَنَّ تَحْصِيلَ كُلِّ فِعْلٍ بِالْأَلَةِ الْمُعَدَّةِ لَهُ، فَحُصُولُهُ بِغَيْرِ مَا أُعِدَّ لَهُ دَلِيلُ عَدَمِ الْقَصْدِ، وَالْمُثْقَلُ، مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ لَيْسَ بِمُعَدَّةٍ لِلْقَتْلِ عَادَةً فَكَانَ الْقَتْلُ بِهِ دَلَالَةً عَدَمِ الْقَصْدِ، فَيَتِمَّ كُنْ فِي الْعَمْدِيَّةِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، بِخِلَافِ الْقَتْلِ بِحَدِيدٍ لَا حَدَّ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحَدِيدَ أَلَّةٌ مُعَدَّةٌ لِلْقَتْلِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ، وَتَعَالَى {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ} [الحديد: ٢٥]، وَالْقَتْلُ بِالْعُمُودِ مُعْتَادٌ، فَكَانَ الْقَتْلُ بِهِ دَلِيلُ الْقَصْدِ فَيَتِمَّ حُصْصُ عَمْدًا، وَهَذَا عَلَى قِيَاسِ ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ، وَالثَّانِي وَهُوَ قِيَاسُ رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُوَ اغْتِيَاؤُ الْجُرْحِ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْقُصُورُ فِي هَذَا الْقَتْلِ لَوْجُودِ فَسَادِ الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ، وَهُوَ نَقْضُ التَّرْكِيبِ، وَفِي الْإِسْتِيفَاءِ إِفْسَادُ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ جَمِيعًا، فَلَا تَتَحَقَّقُ الْمُمَاثَلَةُ.

وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا خَنَقَ رَجُلًا فَفَقَّطَهُ أَوْ عَرَّقَهُ بِالْمَاءِ أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ جَبَلٍ أَوْ سَطَحٍ فَمَاتَ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ، وَلَوْ طِينٌ عَلَى أَحَدٍ بَيْتًا حَتَّى مَاتَ جُوعًا أَوْ عَطَشًا لَا يَضْمَنُ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الدِّيَّةَ.

(وَجْهٌ) قَوْلُهُمَا أَنَّ الطِّينَ الَّذِي عَلَيْهِ تَسْنِيبٌ لِإِهْلَاكِهِ، لِأَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِلْأَدَمِيِّ إِلَّا بِالْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ فَالْمَنْعُ عِنْدَ اسْتِيلَاءِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ عَلَيْهِ يَكُونُ إِهْلَاكًا لَهُ، فَأَشْبَهَ حَفْرَ الْبُئْرِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ.

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْهَلَكَ حَصَلَ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ لَا بِالطِّينِ، وَلَا صُنِعَ لِأَحَدٍ فِي الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، بِخِلَافِ الْحَفْرِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلْوُقُوعِ، وَالْحَفْرُ حَصَلَ مِنَ الْحَافِرِ فَكَانَ قَتْلًا تَسْنِيبًا.

وَلَوْ أَطْعَمَ غَيْرُهُ سُمًّا فَمَاتَ، فَإِنْ كَانَ تَنَاوَلَ بِنَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الَّذِي أَطْعَمَهُ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ، لَكِنَّهُ يُعْزَرُ، وَيُضْرَبُ، وَيُؤَدَّبُ؛ لِأَنَّهُ اِزْتَكَبَ جِنَايَةً لَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ، وَهِيَ الْغَرُورُ فَإِنْ أَوْجَرَهُ السُّمُّ فَعَلَيْهِ الدِّيَّةُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَيْهِ الْقِصَاصُ.

وَلَوْ عَزَّوْا إِنْسَانًا فَمَاتَ، أَوْ صَاحَ عَلَى وَجْهِهِ فَمَاتَ فَلَا قَوْدَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَعَلَيْهِ الدِّيَّةُ، وَعِنْدَهُ عَلَيْهِ الْقَوْدُ.

وَالْحَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُخْتَارًا، اخْتِيَارُ الْإِثَارِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَعِنْدَ زُفَرٍ^(١)، وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَعَلَى هَذَا يُخْرَجُ الْمَكْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لَهُمَا، وَالْمَسْأَلَةُ مَرَّتْ فِي كِتَابِ الْإِكْرَاهِ.

توضيح ومقارنة:

اتفق الفقهاء على أن المباشرة بفعل إيجابي قتل عمد، كما لو ضربه بسيف أو سلاح محدد أو حرقه بالنار أو غير ذلك من صور ذكرتها سابقا.

وأما القتل بالترك أو الامتناع فقد وقع الخلاف فيه بين الفقهاء على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القتل بالترك قتل عمد، كمن حبس إنسانا فمنعه الطعام والشراب حتى مات جوعا وعطشا.

القول الثاني:

ذهب الحنفية إلى أن القتل بالترك ليس قتلا عمدا، واختلفوا في صورة المنع

(١) زفر: أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، أصله من أصبهان، ولد سنة ١١٠هـ، ونشأ بالبصرة، وولي القضاء بها، وهو من أشهر أصحاب أبي حنيفة وأكبرهم سنا وعلمًا، وولي الحلقة بعد الإمام، كان رحمه الله لين الجانب، جمع بين العلم والعبادة، كما كان محبا لتلاميذه عطوفا عليهم بشوشا لهم، وتوفي بالبصرة سنة ١٥٨هـ.

من الطعام والشراب على قولين:

فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا قصاص عليه ولا دية.
واستدل على ذلك بالمعقول وهو أن الحابس لم يقع منه فعل الهلاك،
فالهلاك لم يحصل بالحبس بل حصل بالجوع والعطش، وهما من لوازم الإنسان
وليسا من صنع أحد.

وذهب صاحبان إلى أن الدية تجب على العاقلة.
واستدلا على ذلك بالمعقول وهو أن الحابس تسبب في إهلاك المحبوس، لأنه
لا حياة للإنسان إلا بالأكل والشرب، فالمنع منهما عند استيلاء الجوع والعطش
عليه يكون إهلاكاً له، فأشبه حفر البئر على قارعة الطريق.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين يظهر لي أن الراجح هو قول جمهور الفقهاء الذي
يرى أن القتل بالترك قتل عمد وفيه القصاص، لأن الترك إذا كان متعمداً وكان
الموت يترتب عليه غالباً فلا فرق بينه وبين القتل بالفعل الإيجابي ومنع أسباب
الحياة كاستعمال الآلة القاتلة غالباً فيجب أن يأخذ حكمه وهو الوصف بالعمدية
ووجوب القصاص.

إذا ألقاه في مهلك وامتنع من الخروج:

أما لو ألقاه في أحد هذه الأشياء فامتنع من تخليص نفسه منها مع قدرته
على ذلك، وكذا لو كان ما ألقاه فيه نيران قليلة، أو مياه غير عميقة لا يغرق فيها
مثله، فامتنع من تخليص نفسه من النيران، أو المياه التي ألقى فيها حتى هلك،
فما مدى مسؤولية الملقى هنا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الشافعية في وجه والحنابلة في الأصح إلى أنه لو ألقاه في ماء راكد أو يمكن تخليص نفسه منه (ومثله لو ألقاه في واد به عقارب وحيات وغيرها)، فمكث مختاراً حتى هلك فهو قاتل لنفسه، ودمه هدر لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة، لأنه القاتل لنفسه، ولو ألقاه في نار يمكنه الخروج منها، فمكث بها إلى أن مات فعليه الدية، لأن النار ربما تدهشه وتشنج أعضائه بالملاقاة، فلا يستطيع التخلص منها مع قلتها، بخلاف الماء.

القول الثاني:

ذهب الحنابلة في قول إلى أنه لو ألقاه في ماء راكد أو نار قليلة، (ومثله واد به عقارب وحيوانات قاتلة)، وأمكنه التخلص منها فلم يفعل حتى مات فهو ضامن للدية، لأنه السبب في موته حتى ولو كان المقتول مشاركاً في ذلك بامتناعه من تخليص نفسه.

القول الثالث:

ذهب الشافعية في الأظهر إلى أنه لو ألقاه في ماء قليل، أو نار قليلة يمكنه الخروج منهما، فمكث مختاراً، فهو قاتل لنفسه، ولا دية على الملقى، لأنه القاتل لنفسه بامتناعه عن إنقاذها.

القول الرابع:

بعد ذكر الأقوال السابقة أرى أن القول الأول هو الراجح، لأن ترك التخلص من الماء اليسير أمر مقدور عليه، بخلاف التخلص من النار القليلة فربما تحرقه فتجعله يغمى عليه، أو تشل قدرته من الخروج منها فيموت من ذلك، يضاف إلى هذا أن الماء القليل معدوم الضرر في الغالب، بخلاف النار القليلة فهي وإن لم

تقتله إلا أن ضررها عليه في الحرق مؤكد، ولذا كان ضمانها على من ألقاه فيها.

الشروط التي ترجع إلى المقتول:

يقول الكاساني رحمه الله: (وَأَمَّا الَّذِي يَرْجَعُ إِلَى الْمَقْتُولِ فَثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: أَنْ لَا يَكُونَ جُزْءَ الْقَاتِلِ، حَتَّى لَوْ قَتَلَ الْأَبُ وَلَدَهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْجَدُّ أَبُ الْأَبِ أَوْ أَبُ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَا، وَكَذَلِكَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ وَلَدَ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلُوا، وَكَذَا الْأُمُّ إِذَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا أَوْ أُمُّ الْأُمِّ أَوْ أُمُّ الْأَبِ إِذَا قَتَلَتْ وَلَدَ وَلَدِهَا، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقَادُ الْوَالِدُ بَوْلَدِهِ»^(١)، وَاسْمُ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ يَتَنَاوَلُ كُلُّ وَالِدٍ، وَإِنْ عَلَا، وَكُلُّ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ كَانَ فِي وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ وَلَدَ الْقَاتِلِ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ فَلَا قِصَاصَ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ إِيْجَابُ الْقِصَاصِ لِلْوَلَدِ فِي نَصِيْبِهِ، فَلَا يُمْكِنُ الْإِيْجَابُ لِلْبَاقِيْنَ، لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ وَتَجِبُ الدِّيَّةُ لِلْكُلِّ.

وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ لِعُمُومَاتِ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ فَضْلِ، ثُمَّ خُصَّ مِنْهَا الْوَالِدُ بِالنَّصِّ الْخَالِصِ فَتَبَيَّنَ الْوَلَدُ دَاخِلًا تَحْتَ الْعُمُومِ، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ شُرْعٌ لِتَحْقِيقِ حِكْمَةِ الْحَيَاةِ بِالزَّجْرِ، وَالزَّرْعِ، وَالْحَاجَةُ إِلَى الزَّجْرِ فِي جَانِبِ الْوَلَدِ لَا فِي جَانِبِ الْوَالِدِ؛ لِأَنَّ الْوَالِدَ يُحِبُّ وَلَدَهُ لَوْلَدِهِ لَا لِنَفْسِهِ بِوُضُوحِ النَّفْعِ إِلَيْهِ مِنْ جَهْتِهِ، أَوْ يُحِبُّهُ لِحَيَاةِ الذَّكَرِ لِمَا يَحْيَا بِهِ ذَكَرُهُ، وَفِيهِ أَيْضًا زِيَادَةُ شَفَقَةٍ تَمْنَعُ الْوَالِدَ عَنْ قَتْلِهِ، فَأَمَّا الْوَلَدُ فَلِأَنَّهُ يُحِبُّ وَالِدَهُ لَا لِوَالِدِهِ بَلْ لِنَفْسِهِ، وَهُوَ وَضُوحُ النَّفْعِ إِلَيْهِ مِنْ جَهْتِهِ، فَلَمْ تَكُنْ مَحَبَّتُهُ وَشَفَقَتُهُ مَانِعَةً مِنَ الْقَتْلِ، فَلَزِمَ الْمَنْعُ بِشُرْعِ الْقِصَاصِ كَمَا فِي الْأَجَانِبِ، وَلِأَنَّ مَحَبَّةَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ لَمَّا كَانَتْ لِمَنَافِعِ تَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ جَهْتِهِ لَا لِغَيْنِهِ فَرُبَّمَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ لِيَتَعَجَّلَ الْوُضُوحُ إِلَى أَمْلَاكِهِ، لَا سِيَّمًا إِذَا كَانَ لَا يَصِلُ النَّفْعُ إِلَيْهِ مِنْ جَهْتِهِ لِعَوَارِضٍ، وَمِثْلُ هَذَا يَنْدُرُ فِي جَانِبِ الْأَبِ).

توضيح ومقارنة:

يقصد بشرط ألا يكون المقتول جزء القاتل ألا يكون الجاني أصلاً للمجني

(١) أخرجه الترمذي في سننه سنن الترمذي ٣١١/٤.

عليه، أو بمعنى آخر ألا تكون هناك رابطة الأبوة والبنوة، وهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا قصاص على الأب والجد والأم والجددة وإن علوا بقتل الولد أو ولد الولد وإن سفلوا، وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال ربيعة والثوري والأوزاعي وإسحاق.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد الوالد بالولد"^(١).

وجه الدلالة: فهذا الحديث يدل صراحة على أنه لا يقتص من الوالد للولد.

٢- قوله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك"^(٢).

وجه الدلالة: ففي هذا الحديث أضاف النبي ﷺ الولد لوالده، وقضية الإضافة هذه تقتضي تملكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرأ بالشبهات.

٣- أن شفقة الأبوة تمنع الوالد من الاعتداء على ولده، فيتمكن في القصاص شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

٤- أن الوالد سبب في وجود الولد، فلا يجوز أن يكون الولد سببا في الجناية

(١) سنن الترمذي مع تحفة الأحوزي ٣١١/٤.

(٢) سنن ابن ماجه ٧٦٩/٣.

عليه.

القول الثاني:

ذهب ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر إلى وجوب القصاص على الوالد لولده.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- ظاهر عموم آيات القرآن الكريم والأخبار الواردة في السنة النبوية الدالة على وجوب القصاص، حيث لم تفرق في القصاص بين والد وغيره، فثبت القصاص على كل قاتل ولو كان والدا للمقتول.
- ٢- أن الوالد والولد من أهل القصاص فوجب أن يقتص من كل واحد منهما لصاحبه كالأجنبيين.

القول الرابع:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما أرى أن قول جمهور الفقهاء الذي يرى عدم وجوب القصاص من الوالد لولده هو القول الرابع، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن قول المخالف مردود، فعموم الآيات والأخبار الواردة في القصاص مخصوصة بالخبر الدال على عدم القصاص والخاص يقدم على العام، ولأن قياسهم الأب على الأجنبي قياس مع الفارق، لأن الأب فيه شفقة تمنعه من الجناية على ولده، وهي شبهة يدرأ بها القصاص، والله أعلم.

تابع شروط المقتول:

يقول الكاساني رحمه الله: (والثاني: أن لا يكون ملك القاتل، ولا له فيه شبهة الملك حتى لا يقتل المولى بعبد له قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يقاد الوالد بولده، ولا السيد بعبد»^(١)، ولأنه لو وجب القصاص لوجب له والقصاص الواحد كيف يجب له وعليه وكذا إذا كان يملك بعضه فقتله لا قصاص عليه لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض؛ لأنه غير متجزئ).

توضيح ومقارنة:

هذه المسألة متعلقة بقتل السيد لعبده، أو قتل الحر بالعبد، ولما كان الرق غير موجود في العصر الحاضر، ويتشوف الإسلام إلى منعه وتحرير العبيد، وقد تم ذلك في العصر الحاضر، ففيما ذكره المصنف رحمه الله كفاية وتوضيح.

شرط المقتول أن يكون معصوم الدم:

يقول الكاساني رحمه الله: (والثالث: أن يكون معصوم الدم مطلقاً، فلا يقتل مسلم، ولا ذمي بالكافر الحربي، ولا بالمرتد لعدم العضمة أصلاً ورأساً، ولا بالحربي المستأمن في ظاهر الرواية؛ لأن عضمته ما ثبتت مطلقاً بل مؤقتة إلى غاية مقامه في دار الإسلام، وهذا لأن المستأمن من أهل دار الحرب، وإنما دخل دار الإسلام لا لقصد الإقامة بل لغرض حاجة يدفعها ثم يعود إلى وطنه الأصلي، فكانت في عضمته شبهة العدم.

وروي عن أبي يوسف أنه يقتل به قصاصاً لإقامة العضمة وقت القتل، وهل يقتل المستأمن بالمستأمن؟ ذكر في السير الكبير^(٢) أنه يقتل، وروى ابن سماعة^(٣) عن محمد أنه لا يقتل.

(١) سبق تخريجه.

(٢) أحد الكتب الستة التي تعرف بظاهر الرواية والتي ألفها محمد بن الحسن الشيباني.

(٣) ابن سماعة: قاضي بغداد العلامة أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال

وَلَا يُقْتَلُ الْعَادِلُ بِالْبَاغِي لِعَدَمِ الْعِصْمَةِ بِسَبَبِ الْحَرْبِ، لِأَنَّهُمْ يَفْصِدُونَ أَمْوَالَنَا وَأَنْفُسَنَا وَيَسْتَعْلُونَهَا، وَقَدْ قَالَ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «قَاتِلْ دُونَ نَفْسِكَ»^(١)، وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ»^(٢)، وَلَا يُقْتَلُ الْبَاغِي بِالْعَادِلِ أَيْضًا عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُقْتَلُ، لِأَنَّ الْمَقْتُولَ مَغْضُومٌ مُطْلَقًا.

(وَلَنَا) أَنَّهُ غَيْرُ مَغْضُومٍ فِي زَعْمِ الْبَاغِي، لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ دَمَ الْعَادِلِ بِتَأْوِيلِهِ، وَتَأْوِيلُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَكِنَّ لَهُ مَنَعَةً، وَالتَّأْوِيلُ الْفَاسِدُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَنَعَةِ الْحَقِّ بِالتَّأْوِيلِ الصَّحِيحِ فِي حَقِّ وَجُوبِ الصَّمَانِ بِاجْتِمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُ زُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ^(٣) أَنَّهُ قَالَ: وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ، وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ دَمٍ أَسْتَحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ، وَعَلَى هَذَا يُخْرَجُ مَا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ: اقْتُلْنِي، فَقَتَلَهُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ، وَعِنْدَ زُفَرٍ يَجِبُ الْقِصَاصُ.

(وَجْهٌ) قَوْلُهُ أَنَّ الْأَمَرَ بِالْقَتْلِ لَمْ يَدْخُ فِي الْعِصْمَةِ، لِأَنَّ عِصْمَةَ النَّفْسِ مِمَّا لَا تَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ بِحَالٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَأْتِي بِالنُّقُولِ؟ فَكَانَ الْأَمْرُ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْقَطْعِ، لِأَنَّ عِصْمَةَ الطَّرَفِ تَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ فِي الْجُمْلَةِ فَجَازَ أَنْ يُؤَيَّرَ الْأَمْرُ فِيهَا، وَلَنَا أَنَّهُ تَمَكَّنَتْ فِي هَذِهِ الْعِصْمَةِ شُبُهَةٌ الْعَدَمِ، لِأَنَّ الْأَمْرَ، وَإِنْ لَمْ يَصَحَّ حَقِيقَةً فَصِغْتُهُ تُورِثُ شُبُهَةً، وَالشُّبُهَةُ فِي هَذَا الْبَابِ لَهَا حُكْمُ الْحَقِيقَةِ،

القيمي الكوفي، صاحب أبي يوسف ومحمد، ولي القضاء للرشيد بعد يوسف بن أبي يوسف ودام إلى أن ضعف بصره فصرفه المعتصم بإسماعيل بن حماد، عمر مائة سنة وثلاث سنين، وتوفي سنة ٢٣٣هـ.

(١) أخرجه النسائي في الحديث رقم ٣٥٤٣، السنن الكبرى ٤٥٤/٣.

(٢) أخرجه النسائي في الحديث رقم ٣٥٣٠، السنن الكبرى ٤٥٠/٣.

(٣) الزهري: أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري نسبة لبني زهرة، تابعي جليل من أهل المدينة، ولد سنة ٥٠هـ، أخذ العلم عن كثير من صغار الصحابة وكبار التابعين كابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وهو أول من دون الحديث، وأحد كبار الحفاظ والفقهاء، وهو أستاذ الإمام مالك في علم الحديث، توفي سنة ١٢٤هـ.

وَإِذَا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ فَهَلْ تَجِبُ الدِّيَّةُ؟ فِيهَا رَوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي رَوَايَةٍ تَجِبُ، وَفِي رَوَايَةٍ لَا تَجِبُ، وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ^(١) - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ هَذَا أَصَحُّ الرَّوَايَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ -، وَيُنَبِّغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ هِيَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْحُرْمَةِ، وَإِنَّمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ لِمَكَانِ الشُّبْهَةِ، وَالشُّبْهَةُ لَا تَمْنَعُ وَجُوبَ الْمَالِ.

وَلَوْ قَالَ أَقْطَعُ يَدَيَّ فَقَطَعَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ يُسَلِّكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ، وَعِصْمَةُ الْأَمْوَالِ تَثْبُتُ حَقًّا لَهُ، فَكَانَتْ مُحْتَمِلَةً لِلْسَّقُوطِ بِالْإِبَاحَةِ وَالْإِذْنِ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: أَتُلِفَ مَالِي فَأَتْلَفُهُ، وَلَوْ قَالَ: أَقْتُلُ عَبْدِي أَوْ أَقْطَعُ يَدَهُ فَقَتَلَ أَوْ قَطَعَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ عَبْدَهُ مَالُهُ، وَعِصْمَةُ مَالِهِ تَثْبُتُ حَقًّا لَهُ فَجَازَ أَنْ يَسْقُطَ بِإِذْنِهِ كَمَا فِي سَائِرِ أَمْوَالِهِ.

وَلَوْ قَالَ: أَقْتُلُ أَخِي فَقَتَلَهُ، وَهُوَ وَارِثُهُ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَسْتَحْسِنُ أَنْ أَخَذَ الدِّيَّةَ مِنَ الْقَاتِلِ.

(وَجْهٌ) الْقِيَاسُ أَنَّ الْأَخَ الْأَمَرَ أَجْنَبِيٍّ عَنْ دَمِ أَخِيهِ فَلَا يَصِحُّ إِذْنُهُ بِالْقَتْلِ فَالْتَّحَقَ بِالْعَدَمِ.
(وَجْهٌ) الْإِسْتِحْسَانُ أَنَّ الْقِصَاصَ لَوْ وَجِبَ بِقَتْلِ أَخِيهِ لَوَجِبَ لَهُ، وَالْقَتْلُ حَصَلَ بِإِذْنِهِ، وَالْإِذْنُ إِنْ لَمْ يَعْمَلْ شَرْعًا لَكِنَّهُ وَجَدَ حَقِيقَةً مِنْ حَيْثُ الصِّيغَةُ، فَوُجُودُهُ يُورِثُ شُبْهَةَ كَالْإِذْنِ بِقَتْلِ نَفْسِهِ، وَالشُّبْهَةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي وَجُوبِ الْمَالِ، وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِيمَنْ أَمَرَ إِنْسَانًا أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ فَقَتَلَهُ أَنَّهُ يَقْتُلُ بِهِ، وَهَذَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الرَّوَايَتَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْجَهُ فَشَجَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَمُتْ مِنَ الشَّجَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَمَرَ بِالشَّجَّةِ كَالْأَمْرِ بِالْقَطْعِ، وَإِنْ مَاتَ مِنْهَا كَانَتْ عَلَيْهِ الدِّيَّةُ كَذَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ، وَيَحْتَمِلُ هَذَا أَنْ يَكُونَ عَلَى أَضَلِّ أَبِي

(١) القدوري: شيخ الحنفية أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي القدوري، مولده سنة ٣٦٢هـ، تفقه على أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني، وتفقه عليه الفقيه أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد وشرح مختصره، وكان ممن أنجب في الفقه لذكائه، وانتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب أبي حنيفة، وعظم عنده قدره وارتفع جاهه، ومن أهم كتبه مختصره الشهير الذي هو أحد متون أربعة في فقه الحنفية وهو مختصر القدوري والذي شرحه العبادي في الجوهرة النيرة، توفي سنة ٤٢٨هـ.

حَنِيفَةً - رَحِمَهُ اللَّهُ - خَاصَّةً بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الشُّجَّةِ لَا يَكُونُ عَفْوَاً عَنِ الْقَتْلِ عِنْدَهُ، فَكَذَا الْأَمْرُ بِالشُّجَّةِ لَا يَكُونُ أَمْرًا بِالْقَتْلِ، وَلَمَّا مَاتَ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفِعْلَ، وَقَعَ قَتْلًا مِنْ حِينَ وَجُودِهِ لَا شُجًّا، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَتَجِبُ الدِّيَّةُ، فَأَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الشُّجَّةِ يَكُونُ عَفْوَاً عَنِ الْقَتْلِ عِنْدَهَا، فَكَذَا الْأَمْرُ بِالشُّجَّةِ يَكُونُ أَمْرًا بِالْقَتْلِ.

رَوَى ابْنُ سَيَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - فِيمَنْ أَمَرَ إِنْسَانًا بِأَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ فَفَعَلَ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى قَاطِعِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَهُمَا خَاصَّةً، كَمَا قَالَ فِيمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ إِذَا قُطِعَ طَرَفٌ مِنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَمَاتَ: إِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبُ الدِّيَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَاتَ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفِعْلَ وَقَعَ قَتْلًا، وَالْمَأْمُورُ بِهِ الْقَطْعُ لَا الْقَتْلُ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ كَمَا قَالَ فِيمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ، إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِمَكَانِ الشُّبْهَةِ فَتَجِبُ الدِّيَّةُ، وَعَلَى هَذَا يُخْرَجُ الْحَزِيُّ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَزْبِ، وَلَمْ يَهَاجِرْ إِلَيْنَا فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَزْبِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [النساء: ٩٢] فَكَوْنُهُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَزْبِ أَوْرَثَ شُبْهَةً فِي عِصْمَتِهِ، وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَهَاجِرْ إِلَيْنَا فَهُوَ مُكَبَّرٌ سَوَادَ الْكُفْرَةِ، وَمَنْ كَثُرَ سَوَادُ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ^(١) - وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ دِينًا فَهُوَ مِنْهُمْ دَارًا فَيُورِثُ الشُّبْهَةَ. وَكَذَا الذَّكَرُ يَقْتُلُ بِالْأُنْثَى وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنَ الْأُنْثَى، وَكَذَا لَا تُشْتَرِطُ الْمُمَاثَلَةُ، فِي الْعَدَدِ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ، وَإِنَّمَا تُشْتَرِطُ فِي الْفِعْلِ بِمُقَابَلَةِ الْفِعْلِ رَجْرًا، وَفِي الْقَائِتِ بِالْفِعْلِ جَبْرًا، حَتَّى لَوْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا يَقْتُلُونَ بِهِ قِصَاصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْعَشْرَةِ مُمَّاثَلَةً لَوْجُودِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْفِعْلِ، وَالْقَائِتِ بِهِ رَجْرًا، وَجَبْرًا عَلَى مَا نَذَكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَحَقُّ مَا يُجْعَلُ فِيهِ الْقِصَاصُ إِذَا قَتَلَ الْجَمَاعَةُ الْوَاحِدَ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يُوجَدُ عَادَةً إِلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّعَاوُنِ، وَالِاجْتِمَاعِ فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ فِيهِ الْقِصَاصُ لَأَسَدَّ بَابُ الْقِصَاصِ؛ إِذْ كُلُّ مَنْ رَامَ قَتْلَ غَيْرِهِ اسْتَعَانَ بِغَيْرٍ يَضُمُّهُ إِلَى نَفْسِهِ لِيُنْبِطَلَ

(١) أورده الكنانى في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ١٣٥/٤.

الْقِصَاصُ عَنْ نَفْسِهِ، وَفِيهِ تَقْوِيْتُ مَا شَرَعَ لَهُ الْقِصَاصُ، وَهُوَ الْحَيَاةُ، هَذَا إِذَا كَانَ الْقَتْلُ عَلَى الْاجْتِمَاعِ.

فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى التَّعَاقُبِ بِأَنْ شَقَّ رَجُلٌ بَطْنَهُ ثُمَّ حَزَّ آخَرَ رَقَبَتِهِ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْحَازِرِ إِنْ كَانَ عَمْدًا، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَالِدِّيَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْقَاتِلُ لَا الشَّاقُّ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ يَعِيشُ بَعْدَ شَقِّ الْبُطْنِ بِأَنْ يُخَاطَ بَطْنُهُ، وَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَعِيشَ بَعْدَ حَزِّ رَقَبَتِهِ عَادَةً، وَعَلَى الشَّاقِّ أَرْضُ الشَّقِّ، وَهُوَ ثُلُثُ الدِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ جَائِفَةٌ^(١)، وَإِنْ كَانَ الشَّقُّ نَهْدًا مِنَ الْجَانِبِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَّةِ فِي سَنَتَيْنِ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، لِأَنَّهُمَا جَائِفَتَانِ، هَذَا إِذَا كَانَ الشَّقُّ مِمَّا يُحْتَمَلُ أَنْ يَعِيشَ بَعْدَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَمُوتُهُمْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا عَمْرَاثُ الْمَوْتِ، وَالْإِضْطِرَابُ فَالْقِصَاصُ عَلَى الشَّاقِّ، لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَازِرِ، لِأَنَّهُ قَتَلَ الْمُقْتُولَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ لِإِزْكَابِهِ جَنَائِيَّةً لَيْسَ لَهَا مُقَدَّرٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَرَحَهُ رَجُلٌ جِرَاحَةً مُغْنِيَةً لَا يَعِيشُ مَعَهَا عَادَةً ثُمَّ جَرَحَهُ آخَرُ جِرَاحَةً أُخْرَى فَالْقِصَاصُ عَلَى الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ؛ لِإِثْبَانِهِ بِفِعْلٍ مُؤَثِّرٍ فِي قَوَاتِ الْحَيَاةِ عَادَةً، فَإِنْ كَانَتْ الْجِرَاحَتَانِ مَعًا فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّهُمَا قَاتِلَانِ.

وَلَوْ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا جِرَاحَةً وَاحِدَةً، وَالْآخَرُ عَشْرَ جِرَاحَاتٍ فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا، وَلَا عِوَةَ بِكَثْرَةِ الْجِرَاحَاتِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَمُوتُ بِجِرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَمُوتُ بِجِرَاحَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ).

توضيح ومقارنة:

من شروط القصاص أن يكون المجني عليه معصوم الدم:

يشترط لوجوب القصاص من الجاني في الجناية على ما دون النفس أن يكون المجني عليه معصوم الدم، وعليه فلا قصاص بين المسلم ولا الذمي بالكافر

(١) الجائفة: هي التي تصل إلى الجوف عن طريق الصدر والظهر والبطن والجنبان وما بين

الأنثيين والدبر، ولا تكون في اليدين والرجلين، ولا في الرقبة والحلق جائفة، لأنه لا يصل إلى الجوف، وهذا عند الحنفية.

الحربي، لوجود الصفة المبيحة لدمه، والقصاص شرع صونا للدماء المعصومة.
والعصمة تكون بالإسلام، لقول النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا
لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه
على الله" (١).

كما تكون العصمة بعقد الذمة أو عهد الأمان لقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٢)، وقوله تعالى:
﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا مَنَّهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

قتل الجماعة بالواحد:

وصورة المسألة هنا أن يقوم جماعة بقتل واحد عمدا فهل يقتلون به جميعا أم
يكون لهم حكم آخر؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن
الجماعة تقتل بالواحد مهما كثروا، وروي هذا عن عمر وعلي وابن عباس والمغيرة
بن شعبة وسعيد بن المسيب والحسن.
واستدلوا على ذلك بما يلي:

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٢٠٦/١، ٢٠٧.

(٢) سورة التوبة / ٢٩.

(٣) سورة التوبة / ٦.

- ١- فما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
- ٢- وعن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا.
- ٣- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قتل جماعة بواحد.
- وقد وردت هذه الآثار عنهم ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا.
- ٤- أن القصاص عقوبة تجب للفرد على الفرد، فكذلك تجب للفرد على الجماعة كحد القذف، فلو أن جماعة قذفوا رجلا حدوا جميعا به.
- ٥- أنه لو سقط القصاص باشتراك جماعة في قتل واحد لسارع المجرمون على التمالؤ على القتل، وبهذا يفشو القتل وينتشر الفساد وتنتفي حكمة الزجر.

القول الثاني:

ذهب ابن الزبير والزهري وابن سيرين وربيعه وداود وابن المنذر وحكي عن ابن عباس أيضا وحكي عن أحمد بن حنبل في رواية إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولكن تجب عليهم الدية.

وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقيين حصصهم من الدية.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- قوله تعالى: ﴿وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾^(١).
 - ٢- وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَرْبِ﴾^(٢).
- فدل على أن الواحد لا يقتل به إلا واحد ولا تقتل الجماعة بواحد.

(١) سورة المائدة الآية ٤٥.

(٢) سورة البقرة الآية ١٧٨.

٣- أن كل قاتل مكافئ وحده للمقتول، فلا يستوفى أبدال بمبدل واحد كما لا تجب ديات لمقتول واحد.

٤- أن التفاوت في الأوصاف بين القاتل والمقتول كالحرية والعبودية والإسلام والكفر يمنع القصاص، فتفاوت العدد أولى بأن يمنع القصاص.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما أرى أن القول الراجح هو القول الأول الذي يرى قتل الجماعة بالواحد، لأن سبب القصاص هو القتل العمد، وكل منهم قاتل عمدا فيجب عليه القصاص، وتفاوت العدد لا يمنع القصاص، لأن المقتول مكافئ لجماعة القاتلين في العصمة وهي المعتبرة في إيجاب القصاص.

حكم تعاقب مباشرتين قاتلتين على شخص واحد:

فقد اتفق الفقهاء على أن من قتل إنسانا عمدا بلا حق كان فعله قتلا عمدا فيه القصاص في الجملة، وأن من اعتدى على ميت فلا قصاص فيه وفيه التعزير لانتهاكه حرمة الموتى، ولكن ما الحكم لو اعتدى شخص على شخص بجنائية يتحقق منها الموت ثم أجهز عليه آخر، فمن يعد القاتل منهما، الأول أم الثاني؟.

لا شك أن الاعتداء على الجريح المجني عليه من آخر هنا له صورتان:

الصورة الأولى: أن تبقى في المجني عليه بعد الجناية الأولى حياة مستقرة يتصرف بها تصرف الأحياء على وجه الاختيار، فلو أجهز عليه الثاني فالثاني هو القاتل وعليه القود، وأما الأول فعليه القصاص أو المال بحسب حال جنائته، ومثال ذلك أن يشق شخص بطنه ولم يقطع أمعاءه فقطع آخر رقبتة، فإن الثاني هنا هو القاتل دون الأول.

يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جرح دخل عليه الطبيب فسقاه

لبنّا فخرج من بطنه فعلم الطبيب أنه ميت فقال: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم وأوصى، وجعل الخلافة إلى أهل الشورى، فقبل الصحابة عهده وعملوا بوصاياه.

الصورة الثانية: أن لا تبقى في المجني عليه بعد الجناية الأولى حياة مستقرة، بل صار إلى حركة المذبوح بأن لم يبق فيه إبطار ولا نطق ولا حركة اختيار ويقطع بموته بعد يوم أو أيام، وذلك كمن قطع عنقه وبقي من الحلقوم شيء قليل وفيه الروح فقتله آخر، أو شق بطنه وقطع أمعاءه ثم حز آخر رقبتة. وقد اختلف الفقهاء فيمن يكون قاتلا منهما على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأحد القولين في مذهب المالكية قال ابن رشد هو القول الأظهر إلى أن القاتل هو الأول وعليه القصاص دون الثاني، وأما الثاني فعليه التعزير.

واستدلوا على ذلك بأن الجاني الأول صير المقتول إلى حالة الموت ولم يبق له إلا اضطراب الموت فهو في حكم الميت، وعلى هذا فالحياة التي اعتدى عليها الثاني حياة غير معتبرة شرعا، ولذا لا يصح من صاحبها شيء من التصرفات، لا إسلام، ولا ردة، ولا غيرهما، ولا يرث إن مات له ميت وهو في هذه الحالة.

القول الثاني:

ذهب المالكية في قول إلى أن القاتل هو الثاني وهو الذي يجب عليه القصاص دون الأول.

واستدلوا على ذلك بأن الحياة التي اعتدى عليها الثاني وفوتها هي حياة معتبرة شرعا، والدليل على اعتبارها أنه يرث ميتة، ويستحق الوصية إن مات الموصي، ويصير مسلما إن نطق بكلمة الإسلام.

وكذلك فإن المجني عليه هنا إما حي أو ميت، ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإذا كان الأمر كذلك وكان من المقطوع به أن الله قد حرم تعجيل موته إذن فقاتله قاتل نفس بغير شك، فمن قتله في تلك الحال متعمدا فهو قاتل عمدا، ومن قتله خطأ فهو قاتل خطأ.

القول الرابع:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما أرى أن الرابع هو القول الأول الذي يرى أن القاتل هو الجاني الأول وهو الذي عليه القصاص دون الثاني، وأما الثاني فيعذر، وهذا لأن حياة المجني عليه بعد الجناية الأولى ليست حياة عادية، وكذلك هو ليس بميت موتا تاما، فلا بد إذن أن يأخذ حكم أحد الطرفين اللذين يقع بينهما طرفي الموت والحياة، ولما كانت حياته في تلك الحال ميئوسا منها ومقطوعا بانقطاعها وبإعقاب الموت لها وجب أن يأخذ حكم الميت، لأنه إلى الموت أقرب وبالموتى أشبه، والشيء يعطى حكم ما يقاربه.

أمر المقتول غيره بقتله:

اتفق الفقهاء على أنه لا يحل للقاتل هنا قتل من أباح له دمه أو أمره بقتله، لأن ذلك دم معصوم فلا يستباح بالإباحة، ولأن المبيح لا يملك نفسه حتى يهبها لغيره أو يبيحها له، فإن قتله المأمور بالفعل فهل يجب عليه القصاص أم أن دم المقتول هدر لإباحته دمه للقاتل؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية في الصحيح من المذهب والإمام أحمد في رواية إلى أنه

تجب على القاتل الدية هنا، ولا قصاص عليه.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن الإذن في الابتداء كالعفو في الانتهاء، وقد أذن المقتول في القتل

ابتداء فكان كعفوه بعد ضربه وقبل موته في عدم القصاص من قاتله.

٢- أن العصمة قائمة مقام الحرمة، وإنما سقط القصاص لمكان الشبهة،

والشبهة لا تمنع وجوب المال.

القول الثاني:

ذهب المالكية في المذهب وزفر من الحنفية إلى أن إباحة القتل من المقتول

أو الأمر به لا يسقط القصاص عن القاتل، بل يجب القود منه إن قتله.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ

لِتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾^(١).

فالإنسان لا يملك أن يحل ما حرم الله، فلا تملك امرأة أن تحل فرجها لأجنبي

عنها، ولا يملك رجل أن يحرم فرجه على زوجته والعكس، فكل ذلك لا يصح، لأنه

لا يملك أحد أن يحل ما حرم الله، كما لا يملك أن يحرم ما أحله، وهنا لا يملك

المقتول أن يحل دمه لغيره، فقوله لا عبرة به، ويجب القود على القاتل إن قتله.

٢- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: (والطاعة

على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا

سمع عليه ولا طاعة)^(٢).

(١) سورة النحل من الآية ١١٦.

(٢) أخرجه البخاري في الحديث رقم ٧١٤٤، الصحيح ٦٣/٩.

فقد نهى النبي ﷺ عن الطاعة في المعصية ولو كانت للإمام فمن باب أولى غيره، ومن أطاع غيره في معصية فالأثر عليه، كما لو لم يكن هناك أمر، والقاتل هنا أطاع في معصية فلا يعصمه ذلك من القود.

٣- ما روي (أن رجلاً قال لعبد: اقطع أذني وأنت شريكي في الدية ففعل فاختموا إلى ابن الزبير فقامت البينة على قوله فأبطل ديته)^(١).

فابن الزبير هنا أبطل دية المقطوع واقتص من العبد، لأنه فعل المحرم، ولا طاعة في امتثال المحرم.

٤- أنه عفا عن شيء لم يجب له، فالقصاص من حق الورثة وليس من حقه، حيث لا يجب له إلا بعد الموت، فلم يكن من حقه العفو عنه، فظل باقياً لورثته، ويقتل به من قتله.

٥- أن قتل النفس مما لا يستباح بالإباحة فلا حكم له، بخلاف إتلاف المال فهو مما يستباح بالإباحة فلا ضمان فيه.

٦- أن بدل النفس إنما يجب بعد زهوق الروح والحق عند ذلك للوارث، فإذا نه في القتل صادف محلاً هو حق الغير فكان لغوا وعليه القصاص، وهذا بخلاف العفو فإن العفو إسقاط بعد وجود السبب، والإسقاط بعد وجود السبب وقبل الوجوب صحيح، وأما الإذن فلا يمكن أن يجعل إسقاطاً، لأن السبب لم يوجد بعد.

٧- أن الأمر بالقتل لم يقدح في العصمة، لأن عصمة النفس مما لا تحتمل الإباحة بحال، ألا ترى أنه يائثم بالقول؟، فكان الأمر ملحقاً بالعدم.

القول الثالث:

ذهب المالكية في قول وأبو يوسف من الحنفية والشافعية والحنابلة في

(١) ذكره ابن حزم في المحلى ١١/١١١.

المذهب إلى أن الماذون له هنا لا قصاص عليه ولا دية، وإن كان فاسقا بامثاله لهذا الأمر، ودم المقتول هدر.

واستدلوا على ذلك بأن الحق له فيه، وقد أذنه في إتلافه، كما لو أذنه في إتلاف ماله.

القول الرابع:

أرى أن القول الثاني القائل بأن من قتل الأمر له بقتله عليه القصاص هو الرابع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والقاتل إنسان عاقل مدرك لما يفعل فوجب عليه القود عقابا على إقدامه على قتل النفس التي حرم الله، وأما المقتول فهو منتهر وعقابه عند الله عز وجل على قصده هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.

إكراه غيره على قتله:

قد يطلب المقتول ذاته من الغير أن يقوم بقتله ويكرهه على هذا الفعل، كأن يقول له اقتلني وإلا قتلتك أو قتلت ابنك أو قتلت شخصا عزيزا لديك، فيقوم الغير بقتله بالفعل، فما الحكم هنا؟.

اتفق الفقهاء على أن المقتول هنا يعد قاتلا نفسه عن طريق الغير وهو مرتكب لفعل حرام، ولكن ما حكم القاتل هل يقتص منه أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة في المذهب إلى أن القاتل المكروه على القتل هنا لا قصاص عليه ولا دية.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن الإذن شبهة دارة للحد.

٢- أن المكره كالآلة في يد من أكرهه فلا شيء عليه.

القول الثاني:

ذهب الشافعية في وجه والإمام أحمد في رواية إلى أن القاتل المكره هنا لا قصاص عليه ولكن يجب عليه الدية.
واستدلوا على ذلك بأن القتل لا يباح بالإذن فكذا بغيره، ولكن لما كان الإكراه والإذن شبهة أسقطنا القصاص ولكن لا تسقط الدية.

القول الثالث:

ذهب الشافعية في وجه إلى أن القاتل المكره يجب عليه القصاص.
واستدلوا على ذلك بأن القتل لا يباح بالإذن فأشبهه ما لو أذن له في الزنا بأمته.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الأول القائل بأن المكره هنا لا قصاص عليه ولا دية، لأنه القول الذي يتوافق مع الواقع، فالمنتحر أكرهه على قتله بالقتل فوافقه على فعله، فكان دمه هدرا، كما في دفع الصائل، فهو يدافع عن نفسه ولو أدى إلى قتل الصائل عليه إن لم يندفع بغير القتل.

الاشتراك مع غيره في قتل نفسه:

قد يشترك المقتول مع آخر في إزهاق روح نفسه، كأن يضربه شخص فيجهز هو على نفسه، أو يجرح نفسه فيجهز عليه آخر، أو يجرحه شخص فيداوي نفسه بسم مهلك أو غيره فيموت، فهنا هل يعد فعله قتلا لنفسه؟ وما حكم

شريك المقتول؟.

لا شك أن الجارح لنفسه هنا يترك ونيتته، فإن كان قصده قتل نفسه فهو قاتل لنفسه، سواء أكان جرحه لنفسه قبل جرح المشارك أم بعده، فالأمر بمقاصدها كما يقول الفقهاء.

أما شريكه إن كان جرحه خطأ فلا قصاص عليه عند الفقهاء جميعاً، أما إن كان جرحه عمداً فقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية في قول والشافعية في وجه، إلى أن شريك نفسه عليه الدية ولو كان متعمداً، ووافقهم الحنابلة في وجه إن كان الجرح غير موجب للقصاص، ولكن يكون له نصف الدية.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أنه شارك من لا يجب عليه القصاص كشريك الخاطئ بل أولى، فلم يجب عليه القصاص ووجبت عليه الدية بقدرها.

٢- أنه إذا لم يجب القصاص على شريك الخاطئ وجنأيته مضمونة فها هنا أولى.

القول الثاني:

ذهب المالكية في قول والشافعية في الصحيح والحنابلة في وجه إلى أن شريك نفسه يقتص منه إن كان متعمداً الجرح.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أنه مات من فعل القاتل، وفعل نفسه فكلاهما قاتل، ووجب القصاص على الشريك لانتفاء مسئولية من شاركه.

٢- أنه قتل عمد متمحض فوجب القصاص على الشريك فيه كشريك الأب.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول القائل بأن شريك نفسه لا قصاص عليه وإنما عليه الدية على حسبها، والمقتول هنا يعد منتحرا إن كان قصده قتل نفسه، وذلك لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهة، ومشاركة المقتول لقاتله في الجرح شبهة تسقط القصاص، فقد يكون الموت من جرحه هو لا من جرح قاتله، فلم يكن مفر من وجوب الدية دون القصاص لئلا يكون الجرح مهدرا.

قتل الجماعة بالواحد:

يقول الكاساني رحمه الله: (وَكَذَلِكَ الْوَاحِدُ يُقْتَلُ بِالْجَمَاعَةِ قِصَاصًا أَكْتَفَاءً، وَلَا يَجِبُ مَعَ الْقَوْدِ شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُنْظَرُ إِنْ قَتَلَهُمْ عَلَى التَّعَاقُبِ يُقْتَلُ بِالْأَوَّلِ قِصَاصًا، وَتُؤْخَذُ دِيَاثُ الْبَاقِينَ مِنْ تَرْكِه، وَإِنْ قَتَلَهُمْ مَعًا فَلَهُ فِيهِ قَوْلَانِ: فِي قَوْلٍ: يَشْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ يُقْتَلُ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ لِلْبَاقِينَ، وَفِي قَوْلٍ: يَجْتَمِعُ أَوْلِيَاءُ الْقَتْلَى فَيَقْتُلُونَهُ، وَتَقْسَمُ دِيَاثُ الْبَاقِينَ بَيْنَهُمْ.

(وجه) قوله أن المماثلة مشروطة في باب القصاص، ولا مماثلة بين الواحد والجماعة، فلا يجوز أن يقتل الواحد بالجماعة على طريق الاكتفاء به، فيقتل الواحد بالواحد، وتجب الدياثة للباقيين، كما لو قطع واحد يميني رجلين أنه لا يقطع بهما أكفاء بل يقطع بإحداهما، وعليه أرش الأخرى؛ لما قلنا، كذا هذا، وكان ينبغي أن لا يقتل الجماعة بالواحد قصاصا إلا أنا عرفنا ذلك بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - غير معقول أو معقولا بحكمة الزجر والردع لما يغلب وجود القتل بصفة الاجتماع، فتتم الحاجة إلى الزجر فيجعل كل واحد منهم قاتلا على الكمال كأن ليس معه غيره تحقيقا للزجر، وقتل الواحد الجماعة لا يغلب وجوده بل يندُر فلم يكن في معنى ما ورد الشرع به فلا يلحق به.

وَأَنَّا نَقُولُ: حَقُّ الْأَوْلِيَاءِ فِي الْقَتْلِ مَقْدُورُ الْإِسْتِيفَاءِ لَهُمْ فَلَوْ أَوْجَبْنَا مَعَهُ الْمَالَ لَكَانَ زِيَادَةً عَلَى الْقَتْلِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ مَقْدُورُ الْإِسْتِيفَاءِ لَهُمْ أَنَّ التَّمَاثُلَ فِي بَابِ الْقِصَاصِ إِذَا أُنْ يَرَاعَى فِي الْفِعْلِ زَجْرًا، وَإِنَّمَا أَنْ يَرَاعَى فِي الْفَائِتِ بِالْفِعْلِ جَبْرًا، وَإِنَّمَا أَنْ يَرَاعَى فِيهِمَا جَمِيعًا، وَكُلُّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ هَهُنَا، أَمَّا فِي الْفِعْلِ زَجْرًا فَلِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنَ الْوَاحِدِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَمَاعَةِ فِعْلٌ مُؤَيَّزٌ فِي قَوَاتِ الْحَيَاةِ عَادَةً، وَالْمُسْتَحَقُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْقَتْلُ قَبْلَ الْقَاتِلِ قَتْلُهُ، فَكَانَ الْجَزَاءُ مِثْلَ الْجَنَازَةِ.

وَأَمَّا فِي الْفَائِتِ جَبْرًا فَلِأَنَّهُ بِقَتْلِهِ الْجَمَاعَةَ طُلُمَا انْتَقَدَ سَبَبُ هَلَاكِ وَرَثَةِ الْقَتْلَى؛ لِأَنَّهُمْ يَهْصِدُونَ قَتْلَهُ طَلَبًا لِلنَّارِ وَتَشْفِيًا لِلصَّدْرِ فَيَهْصِدُ هُوَ قَتْلُهُمْ دَفْعًا لِلْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ فَتَقَعُ الْمُحَارَبَةُ بَيْنَ الْقَيْلَتَيْنِ، وَمَتَى قُتِلَ مِنْهُمْ قِصَاصًا سَكَتَتِ الْفِتْنَةُ، وَانْدَفَعَ سَبَبُ الْهَلَاكِ عَنْ وَرَثَتِهِمْ فَتَحْصُلُ الْحَيَاةُ لِكُلِّ قَتِيلٍ مَعْنَى بَقَاءِ حَيَاةِ وَرَثَتِهِ بِسَبَبِ الْقِصَاصِ، فَيَصِيرُ كَأَنَّ الْقَاتِلَ دَخَرَ حَيَاةَ كُلِّ قَتِيلٍ تَقْدِيرًا بِدَفْعِ سَبَبِ الْهَلَاكِ عَنْ وَرَثَتِهِ، فَيَتَحَقَّقُ الْجَبْرُ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ كَمَا فِي قَتْلِ الْوَاحِدِ بِالْوَاحِدِ، وَالْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ.

توضيح ومقارنة:

وهذه المسألة على عكس المسألة السابقة، فالحال هنا أن واحدا قتل جماعة عمدا فلا شك أن القصاص واجب عليه، ولكن هل يقع القصاص عن واحد من جماعة القتلى أم عن جميعهم؟، وهل تجب مع القصاص دية لأي منهم أم لا؟. اختلفت الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال.

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إذا قتل واحد جماعة فليس لأولياء المقتولين إلا قتله، فإذا حضروا قتل لجماعتهم، وإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقيين لفوات المحل.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن الجماعة إذا قتلت واحدا يقتلون به وكانوا مثلاً له فكذلك إذا قتل الواحد جماعة يقتل بهم وكان مثلاً لهم، وإذا ثبت أن الواحد مثل للجماعة فإنه يقتل بهم ولا وجه للزيادة بإيجاب الدية.

٢- أن أولياء المقتولين إذا اجتمعوا وقتل لهم القاتل كان كل واحد منهم مستوفياً للقصاص كاملاً، لأن القصاص في النفس لا يتجزأ، فإذا استوفى كل منهم حقه بكماله فلا حاجة إلى إيجاب الدية.

٣- أن القصاص شرع مع المنافي وهو النصوص المحرمة لقتل الآدمي تحقيقاً لحكمة الإحياء، وقد تحقق الإحياء بقتله فيكتفى به ولا شيء للأولياء غيره.

القول الثاني:

ذهب الشافعية إلى أنه إذا قتلهم على الترتيب قتل بأولهم، وإن قتلهم معاً فماتوا في وقت واحد أو أشكل أمر المعية والترتيب، أو علم وجود سبق بالموت ولم يعلم عين السابق فيجب القصاص بالقرعة وجوباً وقيل ندباً وللباقين تجب الديات لتعذر القصاص عليهم، كما لو مات الجاني فإن اتسعت شركة القاتل لجميعهم أخذوا الديات كاملة وإلا قسمت بين الجميع بحسب استحقاقهم وليست القرعة متعينة بل لو اتفقوا على تقديم واحد بجعل القصاص له جاز، ولهم أن يرجعوا إلى القرعة قبل القصاص، ولو طلبوا الاشتراك في القصاص والديات فليس لهم ذلك.

واستدلوا على ذلك بأن القاتل وقعت منه عدة جنایات لو كانت خطأ لم تتداخل فلا تتداخل في العمد بالأولى، فيكون لكل جنایة جزاؤها، فإن قتلهم على الترتيب كان القصاص لولي الأول لسبق حقه، وإن قتلهم معاً جعل القصاص

بالقرعة لقطع النزاع وللباقيين ديات لتعذر استيفاء القصاص فينتقل حقهم إلى الدية.

القول الثالث:

ذهب الحنابلة إلى أن الواحد إذا قتل اثنين عمدا فإن اتفق أولياؤهما على طلب القود قتل بهما، وإن أراد أحدهما القود والآخر الدية قتل لمن أراد القتل وأعطى ولي الثاني الدية من ماله، سواء كان مختار القود ولي الثاني أو ولي الأول، وسواء قتلتهما دفعة واحدة أم دفعتين، فإن بادر أحدهما فقتله وجب للآخر الدية في ماله.

فإن طلب كل ولي قتله بولييه مستقلا دون مشاركة قدم الأول، لأن حقه أسبق، فإن عفا ولي الأول فلولي الثاني قتله، وإن طلب ولي الثاني قبل طلب ولي الأول بعث الحاكم إلى ولي الأول ليعلمه بهذا، وإن بادر الثاني إلى قتله أساء وصار حق الأول إلى الدية.

وإن قتلهم دفعة واحدة وتنازع أولياؤهم كل منهم يريد الاستيفاء دون مشاركة أقرع بينهم فجعل القصاص لمن خرجت قرعته لتساوي حقوقهم، وإن بادر غيره فقتله استوفى حقه، ويصير حق الآخرين إلى الديات، وإن قتلهم متفرقين ولم يعلم الأول أو ادعى كل ولي أن وليه الأول ولا بينة لهم فأقر القاتل لأحدهم قدم بإقراره، وإن لم يقر لأحد منهم أقرع بينهم لاستواء حقوقهم.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله ﷺ: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا

العقل"^(١).

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروا من

(١) سنن الترمذي ١٤/٤، سنن أبي داود ١٧٢/٤.

القتل أو الدية، فإذا اتفقوا على طلب القتل كان لهم، وإن اختار بعضهم الدية كانت له بظاهر هذا الحديث.

٢- أن من قتل اثنين وقع منه جنايتان لا تتداخلان إذا كانتا خطأ أو إحداهما، فكذا لا تتداخلان في العمد.

٣- أن من قتل شخصين أو أكثر صار بدنه محلاً تعلق به حقان - أي قصاصان أو أكثر - لا يتسع لهم معا، فإن رضي المستحقون به عنهما اكتفي به، كما لو قتل عبد عبيدين خطأ فرضي وليهما بأخذه منهما، ولأن كل منهما رضي بأقل من حقه فجاز كما لو رضي من قطعت له يد صحيحة بأن يستوفي بها يدا شلاء.

القول الراجح:

بعد ذكر الأقوال السابقة وأدلتها يظهر لي أن القول الراجح هو القول الثالث وهو مذهب الحنابلة القائل بالتفريق بين اتفاق الأولياء المتعديين وعدمه، وهذا لأن جزاء القتل العمد شرع زجراً وجبراً وقول الحنابلة يتحقق به الزجر والجبر، فأما أنه يتحقق به الزجر فلأن القاتل إذا قتل واحداً وأراد أن يقتل آخر فعلم أنه يقتص منه للأول وتؤخذ دية الثاني من ماله فيفقر بذلك ورثته تورع عن قتل الثاني، بخلاف ما لو لم تجب للثاني دية كما ذهب الحنفية والمالكية فإنه لا ينزجر عن قتل ثان ولا ثالث ولا أكثر.

وأما أنه يتحقق به الجبر فإن كل واحد من القتلى شرع لوليه استيفاء القصاص، وشرع له أخذ الدية كما نطقت به النصوص الشرعية، فإذا جبر أحد القتلى بالقصاص من القاتل فيبقى جبر الآخرين بالديات من ماله، فإن قيل إذا قتل لواحد منهم صار الباقيون مستوفين لحقوقهم، والله أعلم.

أهم الأفكار والأنشطة:

أولاً: أهم الأفكار:

- ١- القصاص ينبني أساساً على المماثلة فالقتل بالقتل والجرح بالجرح أي أن يفعل بالجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه.
- ٢- ثبت وجوب القصاص بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
- ٣- القصاص لم يشرع مطلقاً وإنما شرع وفقاً لضوابط كثيرة بعضها يرجع إلى القاتل وبعضها يرجع إلى المقتول وبعضها يرجع إلى نفس القتل وبعضها يرجع إلى ولي القتل.
- ٤- الصبي لا يؤخذ بأفعاله مؤاخذه بدنية فلا يقتص منه ولا يحبس ولا يضرب وإنما يؤخذ مؤاخذه مالية تعويضاً لما أتلّفه بفعله.
- ٥- فرق العلماء في وجوب القصاص من السكران فيما إذا سكر بحلال أو بحرام، فإذا سكر بحلال فلا قصاص عليه، وإذا سكر بحرام عالماً به وبأثره فإنه يقتص منه حفظاً للدماء من الإهدار.
- ٦- لا يؤثر الإكراه في نفي القصاص من المكره والمكره عند الجمهور من أهل العلم، فيقتص من المكره والمكره معاً، هذا لمباشرة وذاك لتسببه.
- ٧- تقتل الجماعة الواحد، لإجماع الصحابة علي ذلك، وسدا لذريعة الفساد إذ لو لم تقتل الجماعة بالواحد لأدى ذلك إلى كثرة القتل بهذه الطريقة فتنتفي الحكمة من شرعية القصاص.
- ٨- يشترط الوجوب القصاص الذي يرجع إلى نفس القتل أن يكون القتل عمداً عدواناً أي بغير حق، فإن كان بحق كالقتل دفاعاً عن النفس فلا قصاص فيه؛ لأنه لو منع في ذلك لأدى ذلك إلى تلفه في نفسه وأهله وماله وعرضه.

ثانياً: النشاط التقييمي:

- ١- عرف القصاص، ثم بين حكمه.
- ٢- بين حكم القصاص من الصبي والمجنون، ولو قتل وهو عاقل ثم جن قبل القصاص، فهل يقتص منه أو لا؟ وضح ذلك مع الاستدلال والترجيح.
- ٣- اذكر حكم القصاص من السكران، موضحاً ما ورد فيه من خلاف، مع الاستدلال والمناقشة والترجيح.
- ٤- هل يقتص من المكره والمكره معاً أو لا؟ وضح ذلك مع الاستدلال والمناقشة والترجيح.
- ٥- هل يؤثر اختلاف الأوصاف من الذكورة والأنوثة في حكم القصاص؟ وضح ذلك مستدلاً ومناقشاً ومرجحاً.
- ٦- هل تقتل الجماعة بالواحد أو لا؟ اذكر الخلاف الوارد في ذلك مع الاستدلال والمناقشة والترجيح.
- ٧- اذكر حكم دفع الصائل وشروطه.
- ٨- ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية:
 - أ- القصاص أساسه المماثلة مع فعل الجاني.
 - ب- القصاص يحقق الردع بنوعيه العام والخاص.
 - ج- يقتص من السكران إن سكر بحلال غير عالم به.
 - د- يقتل الوالد بالولد إذا تبين قصده إلى القتل عند الإمام مالك.
 - هـ- من شروط دفع الصائل أن يكون فعل الصائل عدواناً.
- ٩- اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس الآتية:
 - أ- من العقوبات التبعية الواردة علي القتل العمد: (الدية - الحرمان من

الميراث - الاثنان معا)

ب- القصاص في الجناية علي النفس: (واجب - مندوب - مباح)

ج- من شروط القصاص التي ترجع إلى القاتل: (أن يكون الجاني مكلفا -

رشيدا - غير ذلك)

د- الصبي إذا قتل عمدا فإنه يؤخذ مؤاخذه: (بدنية - مالية - الاثنان معا)

هـ- يقتص من المكره والمكره معا: (عند أبي حنيفة - عند الجمهور - عند

أبي يوسف)

و- من الشروط التي ترجع إلى نفس القتل: (أن يكون عمدا - عدوانا -

الاثنان معا)

ز- من شروط دفع الصائل: (أن يكون فعل الاعتداء حالا - أن يكون

تهديدا بإيقاعه في المستقبل - الاثنان معا)

شروط القصاص المحترمة في نفس القتل:

يقول الكلاسيكي رحمه الله: (وأما الذي يرجع إلى نفس القتل فتوَعَّ واحدٌ، وهو أن يكون القتل مُباشرةً فإن كان تَسْبِيحًا لا يَجِبُ القِصاصُ؛ لأنَّ القتلَ تَسْبِيحًا لا يُساوي القتلَ مُباشرةً، والجزاء قتلٌ بِطريقِ المُباشرة، وعلى هذا يُخْرَجُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ وَمَاتَ أَنَّهُ لَا قِصاصَ عَلَى الحَافِرِ؛ لأنَّ الحَفَرَ قَتْلٌ سَبِيحًا لَا مُباشرةً، وعلى هذا يُخْرَجُ شُهْودُ القِصاصِ إِذَا رَجَعُوا بَعْدَ قَتْلِ المُشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ جَاءَ المُشْهُودُ بِقَتْلِهِ حَيًّا أَنَّهُ لَا قِصاصَ عَلَيْهِمْ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -.

(وجهه) قوله أن شهادة الشهود وقعت قتلًا، لأنَّ القتلَ اسْمٌ لِلفعلِ مُؤثِّرٌ فِي قَوَاتِ الحَيَاةِ عَادَةً، وَقَدْ وَجَدَ مِنَ الشُّهُودِ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ مُؤثِّرَةٌ فِي ظُهُورِ القِصاصِ، وَالظُّهُورَ مُؤثِّرٌ فِي وَجُوبِ القِصاصِ عَلَى القَاضِي وَقِصَاءِ القَاضِي مُؤثِّرٌ فِي وَلايَةِ الاستيفاءِ، وَوَلايَةُ الاستيفاءِ مُؤثِّرَةٌ فِي الاستيفاءِ طَبْعًا وَعَادَةً، فَكَانَتْ قَوَاتِ الحَيَاةِ بِهَذِهِ الوَسَائِطِ مُضَافَةً إِلَى الشَّهَادَةِ السَّابِقَةِ فَكَانَتْ شَهَادَتُهُمْ قَتْلًا تَسْبِيحًا، وَالْقَتْلُ تَسْبِيحًا مِثْلُ الْقَتْلِ مُباشرةً فِي حَقِّ وَجُوبِ القِصاصِ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَتْلِ أَنَّهُ يُوجِبُ القِصاصَ عَلَى المُكْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَتْلًا بِطَرِيقِ المُباشرةِ لَوْفُوعِهِ قَتْلًا بِطَرِيقِ التَّسْبِيحِ، كَذَا هَذَا. (ولنا) مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَتْلَ تَسْبِيحًا لَا يُساوي الْقَتْلَ مُباشرةً؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ تَسْبِيحًا قَتْلٌ مَعْنَى لَا صُورَةً، وَالْقَتْلُ مُباشرةً قَتْلٌ صُورَةً وَمَعْنَى، وَالْجَزَاءُ قَتْلٌ مُباشرةً، بِخِلَافِ الإِكْرَاهِ عَلَى الْقَتْلِ؛ لِأَنَّهُ قَتْلٌ مُباشرةً، لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الْمُكْرَةَ آلَةً الْمُكْرِهِ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ وَضَرَبَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ عَلَى قَتْلِهِ، وَالْفِعْلُ لِمُسْتَعْمِلِ الآلَةِ لَا لِلآلَةِ فَكَانَ قَتْلًا مُباشرةً، وَيَضْمَنُونَ الدِّيَّةَ بِوُجُودِ الْقَتْلِ مِنْهُمْ، وَهَلْ يَرْجِعُونَ بِهَا عَلَى الْوَلِيِّ؟ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ فِيهِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ: لَا يَرْجِعُونَ، وَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُونَ، وَلَهُمَا أَنَّ الشُّهُودَ بِإِدَاءِ الصَّامِنِ قَامُوا مَقَامَ الْمُقْتُولِ فِي مِلْكِ بَدَلِهِ إِنْ لَمْ يَتَّخِذُوا مَقَامَهُ فِي مِلْكِ عَيْنِهِ فَأَشْبَهَ غَاصِبَ الْمَدْبَرِ إِذَا غَضَبَ مِنْهُ فَمَاتَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ الثَّانِي أَنَّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الثَّانِي بِمَا ضَمِنَهُ الْمَالِكُ لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا هَذَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ الدِّيَّةَ بَدَلُ النَّفْسِ، وَنَفْسُ الْحَرِّ لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِكَ فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُمْ فِي الْبَدَلِ بِخِلَافِ الْمَدْبَرِ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِلتَّمْلِكِ

لِكَوْنِهِ قَاتِلًا، إِلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِيهِ لِمُعَارِضِ وَهُوَ التَّذْيِيرُ، فَيُثْبِتُ فِي بَدَلِهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى وَلِيِّ الْقَتِيلِ فَوَاحِدٌ أَيْضًا، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ مَعْلُومًا، فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ وَجُوبَ الْقِصَاصِ وَجُوبٌ لِلِاسْتِيفَاءِ، وَالِاسْتِيفَاءُ مِنَ الْمَجْهُولِ مُتَعَذِّرٌ، فَتَعَذَّرَ الْإِجَابُ لَهُ).

توضيح ومقارنة:

القتل بالتسبب هو القتل بواسطة، وقد بينت المراد منه سابقا، وقد اختلف الفقهاء في حكم القتل بالتسبب على قولين.

القول الأول:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القتل بالتسبب قتل عمد وفيه القصاص.

واستدلوا على ذلك بأن التسبب فعل يقتل غالبا.

القول الثاني:

ذهب الحنفية إلى أن القتل بالتسبب ليس بعمد وفيه الدية. واستدلوا على ذلك بأن المتسبب ليس مباشرا للقتل لأن مباشرة القتل تكون بإيصال فعل من القاتل بالمقتول وليس التسبب كذلك ولكنه متعدد في السبب فوجبت فيه الدية صيانة لنفس الأدمي المعصومة من الإهدار.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم يظهر لي أن القول الأول وهو قول جمهور الفقهاء الذي يرى أن القتل بالتسبب قتل عمد هو الراجح، لأن المتسبب إذا تعدد السبب وقصد به الجناية وتولد الموت عن هذا السبب فهو كالمباشر، فكل منهما

أوقع على المقتول فعلا حصل منه الموت، فوجب أن يكون للمتسبب حكم المباشرة من الوصف بالعمدية وإيجاب القصاص، والله أعلم.

[فصل في كيفية وجوب القصاص]

يقول الكلاسيكي رحمه الله: (وأما كيفية وجوب القصاص فهو أنه واجب عينا حتى لا يملك الولي أن يأخذ الدية من القاتل من غير رضاه، ولو مات القاتل أو عفا الولي سقط الموجب أصلا، وهذا عندنا.

وللشافعي - رحمه الله - قولان: في قول: القصاص ليس بواجب عينا بل الواجب أخذ الشئتين غير عين (إما) القصاص (وإما) الدية، وللولي خيار التعين إن شاء استوفى القصاص، وإن شاء أخذ الدية من غير رضا القاتل، فعلى هذا القول إذا مات القاتل يتعين المال واجبا، فإذا عفا الولي سقط الموجب أصلا، وفي قول القصاص واجب عينا لكن للولي أن يأخذ المال من غير رضا القاتل، وإذا عفا له أن يأخذ المال، وإذا مات القاتل سقط الموجب أصلا احتج بقوله تعالى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ١٧٨].

معناه فليتبع وليؤد الدية، أوجب سبحانه وتعالى على القاتل أداء الدية إلى الولي مطلقا عن شرط الرضا؛ لأن أداء الدية صيانة النفس عن الهلاك، وأنه واجب قال الله تعالى جل شأنه {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥]، ولأن ضمان القتل يجب حقا للمقتول؛ لأن الجنائية وردت على حقه فكان الواجب بها حقا له، وحق العبد ما ينتفع به.

والمقتول لا ينتفع بالقصاص، وينتفع بالمال؛ لأنه تقضى منه ذبونه، وتنفذ منه وصاياه، وكان ينبغي أن لا يشرع القصاص أصلا إلا أنه شرع لحكمة الزجر؛ لأن الإنسان لا يمتنع من قتل عدوه خوفا من لزوم المال، فشرع ضمانا زاجرا كان ينبغي أن يجمع بينهما كما في شرب خمر الدمي إلا أنه تعذر الجمع؛ لأن الدية بدل النفس، وفي القصاص معنى البدلية قال الله تبارك وتعالى {وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ} فيها أن النفس بالنفس [المائدة: ٤٥]، والباء تستعمل في الإبدال فتؤدي إلى الجمع بين

الْبَدَلَيْنِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ فَخِيرَ بَيْنَهُمَا.

(وَلَمَّا) قَوْلُهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ} [البقرة: ١٧٨]، وَهَذَا يُفِيدُ تَعَيُّنَ الْقِصَاصِ مُوجِبًا، وَيَبْطُلُ مَذْهَبُ الْإِبْهَامِ جَمِيعًا، أَمَّا الْإِبْهَامُ فَلِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ كَوْنِ الْقِصَاصِ وَاجِبًا فَيَصْدُقُ الْقَوْلُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَحَدُ حَقَّيْنِ لَا يَصْدُقُ الْقَوْلُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَنَّهُ أَوْجِبٌ.

(وَأَمَّا) التَّعْيِينُ فَلِأَنَّهُ إِذَا أَوْجِبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ بَطَلَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الدِّيَةِ بِضُرُورَةِ النَّصِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَابَلُ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، فَبَطَلَ الْقَوْلُ بِاخْتِيَارِ الدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْقَاتِلِ؛ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ إِذَا كَانَ عَنْ حَقِّهِ كَانَتْ الدِّيَةُ بَدَلَ حَقِّهِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَغْدِلَ مِنْ غَيْرِ الْحَقِّ إِلَى بَدَلِهِ مِنْ غَيْرِ رِضَا مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ كَمَنْ عَلَيْهِ حِنْطَةٌ مَوْصُوفَةٌ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، كَذَا هَذَا، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْعَمْدُ قَوْدٌ» ^(١) وَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى نَحْوِ وَجْهِ الْإِسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ الشَّرِيفَةِ؛ وَلِأَنَّ ضَمَانَ الْعُدْوَانِ الْوَارِدِ عَلَى حَقِّ الْعَبْدِ مُقَيَّدٌ بِالْمِثْلِ، وَالْقِصَاصُ وَهُوَ الْقَتْلُ الثَّانِي مِثْلُ الْقَتْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَتَوَبُّ مَتَابِ الْأَوَّلِ وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ، وَمِثْلُ الشَّيْءِ غَيْرُهُ الَّذِي يَتَوَبُّ مَتَابَهُ، وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ، وَأَخَذَ الْمَالِ لَا يَتَوَبُّ مَتَابِ الْقَتْلِ، وَلَا يَسُدُّ مَسَدَّهُ، فَلَا يَكُونُ مِثْلًا لَهُ فَلَا يَصْلُحُ ضَمَانًا لِلْقَتْلِ الْعَمْدِ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ أَضْلًا إِلَّا أَنْ الْوُجُوبَ فِي قَتْلِ الْخَطَا ثَبَتَ شَرْعًا تَخْفِيفًا عَلَى الْخَاطِئِ نَظَرًا لَهُ إِظْهَارًا لِخَطَرِ الدَّمِ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الْهَدَرِ، وَالْعَامِدُ لَا يَسْتَحِقُّ التَّخْفِيفَ، وَالصِّيَانَةُ تَحْضُلُ بِالْقِصَاصِ، فَتَبْقَى ضَمَانًا أَضْلِيًّا فِي الْبَابِ.

(وَأَمَّا) الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ فَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: ١٧٨] هُوَ الْوَلِيُّ لَا الْقَاتِلُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {فَمَنْ عَفِيَ لَهُ} [البقرة: ١٧٨]، وَالْقَاتِلُ مَغْفُورٌ عَنْهُ لَا مَغْفُورٌ لَهُ، وَلِأَنَّهُ قَالَ تَعَالَى اسْمُهُ {فَاتَّبَاعٌ بِالْمَغْرُوفِ} [البقرة: ١٧٨] فَلْيَتَّبِعْ، وَإِنَّهُ أَمَرَ لِمَنْ دَخَلَ تَحْتَ كَلِمَةٍ فَمَنْ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَتَّبِعُ أَحَدًا بَلْ هُوَ الْمُتَّبَعُ، وَإِنَّمَا الْمُتَّبَعُ هُوَ الْوَلِيُّ، فَكَانَ هُوَ الدَّخَالُ تَحْتَ كَلِمَةٍ فَمَنْ فَكَانَ مَعْنَى الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فَمَنْ بُذِلَ لَهُ، وَأُعْطِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

(١) سبق تخريجه.

بِطَرِيقِ الْفَضْلِ، وَالسُّهُولَةِ فَلْيَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الْعَفْوِ بِمَعْنَى الْفَضْلِ لَعَنَهُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ} [البقرة: ٢١٩] أَيْ الْفَضْلُ، وَتَقُولُ الْعَرَبُ خُذْ مَا أَتَاكَ عَفْوًا أَيْ فَضْلًا، وَنَحْنُ بِهِ نَقُولُ: إِنَّهُ يَجُوزُ اخْتِيارُ الْمَالِ مِنَ الْقَاتِلِ بِرِضَا، وَقِيلَ الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ تَزَلَّتْ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، وَقِيلَ تَزَلَّتْ فِي دَمِ بَيْنِ تَقَرَّرِ يَعْفُو أَحَدُهُمْ عَنِ الْقَاتِلِ فَلِلْبَاقِينَ أَنْ يَتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوفِ فِي نَصِيحِهِمْ؛ لِأَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: ١٧٨]، وَهُوَ الْعَفْوُ عَنْ بَعْضِ الْحَقِّ، وَنَحْنُ بِهِ نَقُولُ: أَوْقَعَ الْإِحْتِمَالُ فِي الْمُرَادِ بِالْآيَةِ فَلَا يَصِحُّ الْإِحْتِجَاجُ بِهَا مَعَ الْإِحْتِمَالِ، وَقَوْلُهُ: فِي دَفْعِ الدِّيَةِ صِبَاثُهُ نَفْسِ الْقَاتِلِ عَنِ الْهَلَاكِ، وَأَنَّهُ وَاجِبٌ، قُلْنَا: نَعَمْ لَكِنْ قَضِيَّتُهُ أَنْ يَصِيرَ آثِمًا بِالْإِمْتِنَاعِ لَا أَنْ يَمْلِكَ الْوَلِيَّ أَخْذَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَا كَمَنْ أَصَابَتْهُ مَخْمَصَةٌ، وَعِنْدَ صَاحِبِهِ طَعَامٌ يَبِيعُهُ بِمِثْلِ قِيَمَتِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ دَفْعًا لِلْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ امْتَنَعَ عَنِ الشِّرَاءِ لَيْسَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ أَنْ يَدْفَعَ الطَّعَامَ إِلَيْهِ، وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ رِضَا، كَذَا هَذَا، وَقَوْلُهُ الْمُشْتَوْلُ: لَا يَنْتَفِعُ بِالْقَصَاصِ، قُلْنَا: مَمْنُوعٌ، بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِخْيَاءَهُ بِكَفَاءٍ وَرَثَتِهِ أَحْيَاءَ، وَهَذَا لَا يَحْضُلُ بِالْمَالِ عَلَى مَا عُرِفَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

توضيح ومقارنة:

اتفق الفقهاء على أن القصاص موجب القتل العمد، واتفقوا على أن ولي الدم له أن يقتص، وله أن يعفو بدون مال، وله أن يأخذ الدية من القاتل، ولكن اختلفوا في مسألة تتعلق بذلك، وهي: هل القصاص واجب عينا فلا يصار إلى الدية إلا باتفاق ولي الدم والقاتل على المصير إليها وترك القصاص، أم الواجب بالقتل العمد أحد شيئين غير معين وولي الدم مخير بينهما، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية؟.

وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية، والمالكية في المذهب، والقول الأظهر عند الشافعية، ورواية

عن الإمام أحمد إلى أن القصاص واجب عينا، ولا خيار للولي بينه وبين الدية. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبْ عَلَيْكُمْ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾^(١).

وجه الدلالة: أن الآية ذكرت أن موجب القتل العمد القصاص ولم تذكر غيره، فدل على أن القصاص هو كل موجب القتل العمد، فيكون القول بالدية زيادة على النص بالقول، وهذا لا يجوز، كما أن الآية نص على أن القصاص مكتوب وواجب، ولو كان القصاص أحد حقين للولي ويخير بينهما لما كان واجبا ولا مكتوبا، لأن الواجب لا يخير فيه.

٢- قول النبي ﷺ: "العمد قود"^(٢).

وجه الدلالة: ففي هذا الحديث تنصيص على أن حكم جنس العمد وجوب القود أي القصاص، ووجه الاستدلال منه كوجه الاستدلال من الآية الكريمة السابقة.

٣- ما رواه أنس رضي الله عنه "أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: القصاص، القصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقص من فلانة؟، والله لا يقص منها، فقال النبي ﷺ: سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله، قالت: لا والله لا يقص منها أبدا^(٣)، قال: فما زالت حتى

(١) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه ١٨٣/٤.

(٣) ليس هذا ردا لحكم النبي ﷺ ولكن المراد به طلب العفو من ولي القصاص والرغبة إلى رسول الله ﷺ أن يتشفع بالعفو، شرح النووي ١٦٣/١١.

قبلوا الدية، فقال رسول الله ﷺ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" (١).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قال حين اختصموا إليه "كتاب الله القصاص"، ولم
 يخير بينه وبين المال، ولو كان المال واجبا كالقصاص لخير بينهما، لأن من
 وجب له أحد حقين على الخيار بينهما لا يحكم له بأحدهما معينا بل يحكم له بأن
 يختار أيهما شاء.

٤- أن ولي الدم لو عفا عن القصاص قبل أن يعينه باختياره لصح عفوهِ
 باتفاق، وهذا يدل على أن القصاص هو الواجب بعينه في العمد، لأنه لو لم يكن
 هو فقط الواجب بعينه لما صح عفو الولي قبل تعيين القصاص باختياره، لأن
 العفو عن الشيء قبل وجوبه باطل.

٥- أن المال لا يصلح موجبا للقتل العمد، لأن جزاء القتل العمد مبناه على
 المماثلة بين الجريمة والعقوبة، ولا مماثلة بين الآدمي المقتول والمال لا صورة ولا
 معنى، لأن الآدمي خلق مكرما مالكا للمال مستخدما إياه والمال مملوك له
 ومبتذل، وأما القصاص فيصلح موجبا للقتل العمد لوجود المماثلة صورة ومعنى،
 أما صورة فلأنه قتل بقتل ونفس بنفس، وأما معنى فلأن المقصود بالقتل الانتقام
 وقد وجد في الجناية إذا انتقم القاتل من المقتول، ووجد في القصاص الانتقام
 الأولياء من القاتل، ولوجود المماثلة سمي قصاصا.

٦- أن القصاص فيه مصلحة الأحياء، فهو زاجر عن القتل وجابر للورثة،
 بخلاف المال فليس فيه معنى الزجر.

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ١١/١٦٢، ١٦٤.

القول الثاني:

ذهب أشهب من المالكية، والشافعية في وجه والحنابلة في المذهب إلى أن موجب القتل العمد أحد شيئين القصاص والدية، والولي مخير بينهما، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية من القاتل ولو لم يرض القاتل. واستدلوا على هذا بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَتَايَأُ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(١).

وجه الدلالة: أن هذه الآية بعد أن ذكرت وجوب القصاص أوجبت الاتباع أي طلب الولي للدية بمجرد العفو، وأوجبت أداء القاتل لها، ولو كان القصاص واجبا عينا لم تجب الدية عند العفو المطلق أي الذي لم ينص فيه على أنه مجانا أو على الدية.

٢- قول رسول الله ﷺ: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي، وإما أن يقاد"^(٢).

٢- قول رسول الله ﷺ: "ثم إنكم معشر خزاعة قتلتهم هذا الرجل من هذيل وإنني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل"^(٣).

وجه الدلالة: فهذا الحديث والذي قبله نص في تخيير ولي الدم بين

(١) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سنن الترمذي بشرح ابن العربي ١٧٧/٦، ١٧٨، سنن أبي داود ١٧٢/٤.

القصاص والدية فدل على أن الواجب التخيير بينهما لا وجوب القصاص عينا.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى أن الواجب بالقتل العمد أحد حقين القصاص والدية على التخيير بينهما، وذلك لثبوت التخيير بالنص الصريح في الأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها، ولا معارضة بين هذه الأحاديث وآية القصاص وحديث "العمد قود"، لأن الاستدلال بهما على وجوب القصاص عينا استدلال ضعيف، فيجب الجمع بين هذه الآية والحديث وأحاديث التخيير بقصر الدلالة من آية القصاص وحديث العمد قود على مجرد إيجاب القصاص، لأن الجمع بين النصوص واجب، وهو أولى من الترجيح.

ثمرة الخلاف في المسألة السابقة:

تظهر ثمرة الخلاف في المسألة السابقة في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى:

أنه إذا أراد ولي الدم الانتقال من القصاص إلى الدية، ورفض القاتل أداء الدية، وتمسك بأن يقام عليه القصاص، فهل لولي الدم أن يأخذ الدية من القاتل بدون رضاه؟، أم لابد من رضا القاتل بأدائها ولو لم يرض لم يجز للولي أن يأخذها دون رضا القاتل وأقيم عليه القصاص؟.

من قال بوجوب القصاص عينا رتب على هذا أنه ليس للولي أخذ الدية إذا رفض القاتل وتمسك بأن يقام عليه القصاص؟.

ومن قال بأن الواجب أحد أمرين القصاص أو الدية ويخير الولي بينهما رتب على هذا أن للولي أن يأخذ الدية رغم أنف القاتل كما له القصاص منه رغم أنفه بلا فرق بينهما.

المسألة الثانية:

أنه لو عفا الولي عن القصاص مطلقا أي غير مقيد بأنه على الدية، وغير موصوف بأنه مجانا، فإن القائلين بأن القصاص واجب عينا قالوا لا دية لمن عفا عفوا مطلقا، حيث أسقط الواجب المعين الذي لا واجب معه وهو القصاص، ولم يطلب الدية، فلا يأخذها، صرح بهذا الحنفية والمالكية والشافعية.

ومن قالوا بأن الدية أحد الواجبين مع القصاص قالوا من عفا عفوا مطلقا وجبت له الدية، حيث أسقط أحد حقيه فينتقل إلى الآخر بدون حاجة إلى النص عليه، صرح بهذا الحنابلة والشافعية أيضا ترتيبا على هذا القول، وهو مرجوح عندهم.

ولما كنت قد رجحت القول الثاني في المسألة فإني أرجح هذا القول أيضا، فمن عفا عفوا مطلقا وجبت له الدية، حيث أسقط أحد حقيه فينتقل إلى الآخر بدون حاجة إلى النص عليه.

المسألة الثالثة:

رتب الحنفية على قولهم بأن الواجب بالقتل العمد القصاص عينا أن الجاني لو مات قبل أن يقتص منه فلا دية لولي المقتول.

أما الشافعية فذكروا أنه لو مات الجاني قبل استيفاء القصاص منه فالدية واجبة للولي، وهذا على القولين عندهم سواء.

أما على القول المرجوح عندهم وهو أن الواجب أحد شيئين القصاص والدية فظاهر، لأن الدية أحد الواجبين، وسقوط أحدهما لا يسقط الآخر.

وأما على القول الأظهر عندهم وهو أن الواجب القصاص عينا فلأن الدية بدل عن القصاص عند سقوطه، فإذا سقط المبدل وجب البديل.

والراجح في رأيي أن القاتل إذا مات قبل أن يقتص منه وجبت الدية في ماله بناءً على ترجيحنا أن الواجب بالقتل العمد هو أحد حقين للولي القصاص أو الدية والولي مخير بينهما، فإذا سقط أحد الواجبين انتقل حق الولي إلى الواجب الآخر حتى لا يهدر الدم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

أهم الأفكار والأنشطة:

أولاً: أهم الأفكار:

١- أن القصاص بناء على ما انتهينا إليه لا يجب عينا وإنما ولي الدم له بالقتل العمد أحد حقين القصاص والدية علي التخيير بينهما فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية ولم لم يرض القاتل.

٢- أن من يستحق استيفاء القصاص في النفس هم أولياء المقتول.

٣- ورثة المقتول الذين يرثون ماله هم المستحقون لاستيفاء القصاص عند الجمهور خلافا للمالكية الذين يرون أن حق استيفاء القصاص للعصبة الذكور، ومذهب الجمهور في ذلك هو الراجح فهو أهدى سبيلا وأقوم قيلا.

٤- إذا لم يكن للقتيل ورثة فإن المستحق لاستيفاء القصاص هو ولي الأمر؛ لأنه ولي من لا ولي له.

ثانياً: التقييم:

١- هل يجب القصاص عينا أو أن ولي الدم مخير فيه بين القصاص والدية؟ وضح ذلك مع الاستدلال والمناقشة والترجيح.

٢- اذكر أقوال الفقهاء فيمن يستحق استيفاء القصاص مستدلاً لكل قول ومناقشاً ومرجحاً ما تراه في ذلك.

٣- ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية:

أ- اتفق الفقهاء علي وجوب القصاص عينا دون تخيير.

ب- أولياء القتل هم المستحقون لاستيفاء القصاص.

ج- العصبة من الرجال هم المستحقون لاستيفاء القصاص عند الجمهور من

أهل العلم.

د- إذا لم يكن للقتيل ورثة كان ولي الأمر عند الجمهور هو المستحق لاستيفاء القصاص.

٤- اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس الآتية:

- أ- كيفية وجوب القصاص عند الجمهور من أهل العلم أنه (واجب عينا - واجب علي التخيير - غير ما سبق).
- ب- من يستحق استيفاء القصاص من الأولياء عند المالكية، (ورثة المقتول من الرجال والنساء - العصابة من الذكور - غير ما سبق).
- ج- إذا لم يكن للقتيل ورثة فإن المستحق لاستيفاء القصاص: (ولي الامر - القاضي - الاثنان معا).

[فصل في بيان من يستحق القصاص]

يقول الكاساني رحمه الله: (وأما بيان من يستحق القصاص فنقول - ولا قوة إلا بالله :-
المقتول لا يخلو إما أن يكون حرًا، وإما أن يكون عبدًا، فإن كان حرًا لا يخلو إما أن يكون له
وارث، وإما أن لم يكن، فإن كان له وارث فالمتسحق للقصاص هو الوارث كالمستحق للمال؛
لأنه حق ثابت، والوارث أقرب الناس إلى المميت فيكون له، ثم إن كان الوارث واحدًا استحقه،
وإن كان جماعة استحقوه على سبيل الشركة كالمال الموروث عنه وجه قولهما في تمهيد هذا
الأصل أن القصاص موجب الجناية، وأنها وردت على المقتول فكان موجبًا حقًا له إلا أنه بالموت
عجز عن الاستيفاء بنفسه فتقوم الورثة مقامه بطريق الإرث عنه، ويكون مشتركًا بينهم، ولهذا
تجري فيه سهام الورثة من النصف، والثلث، والسدس، وغير ذلك، كما تجري في المال وهذا آية
الشركة، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن المقتود من القصاص هو الشقي، وأنه لا يحصل
للمميت، ويحصل للورثة فكان حقًا لهم ابتداء، والدليل على أنه يثبت لكل واحد منهم على الكمال
كان ليس معه غيره لا على سبيل الشركة أنه حق لا يتجزأ، والشركة فيما لا يتجزأ محال، إذ
الشركة المغفولة هي أن يكون البعض لهذا، والبعض لذلك، كشريك الأرض والدار، وذلك فيما لا
يتبعض محال.

والأصل أن ما لا يتجزأ من الحقوق إذا ثبت لجماعة، وقد وجد سبب ثبوته في حق كل
واحد منهم يثبت لكل واحد منهم على سبيل الكمال كان ليس معه غيره كولاية الإنكاح، وولاية
الأمان، وعلى هذا يخرج ما إذا قُتل إنسان عمدًا، وله وليان أحدهما غائب فأقام الحاضر البيئة على
القتل، ثم حضر الغائب أنه يعيد البيئة عنده، وعندها لا يعيد، ولا خلاف في أن القتل إذا كان
خطأ لا يعيد، وكذلك الدين بأن كان لأبيهما دين على إنسان، ووجه البناء على هذا الأصل أن
عند أبي حنيفة لما كان القصاص حقًا ثابتًا للورثة ابتداء كان كل واحد منهما أجنبيًا عن صاحبه،
فتعذر إثبات البيئة له لا للمميت، فلا يكون خصمًا عن المميت في الإثبات فتعذر الحاجة إلى إعادة
البيئة، ولما كان حقًا موزونًا على فرائض الله تبارك وتعالى عندها، والورثة خلفاؤه في استيفاء

الْحَقِّ يَقَعُ الْإِثْبَاتُ لِلْمَيِّتِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ آخَادِ الْوَرَثَةِ خَصَمٌ عَنِ الْمَيِّتِ فِي حُقُوقِهِ كَمَا فِي الدِّيَةِ وَالذَّنَنِ، فَيَصِحُّ مِنْهُ إِثْبَاتُ الْكُلِّ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يَخْلُفُونَهُ كَمَا فِي الْمَالِ.

وَلَوْ قُتِلَ إِنْسَانٌ، وَلَهُ وَلِيَّانِ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَأَقَامَ الْقَاتِلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنَّ الْغَائِبَ قَدْ عَفَا فَالشَّاهِدُ خَصَمٌ؛ لِأَنَّ تَحْقُقَ الْعُفْوِ مِنَ الْغَائِبِ يُوجِبُ بُطْلَانَ حَقِّ الْحَاضِرِ عَنِ الْقِصَاصِ، فَكَانَ الْقَاتِلُ مُدْعِيًا عَلَى الْحَاضِرِ بُطْلَانَ حَقِّهِ فَكَانَ خَصَمًا لَهُ، وَيُضْيِي- عَلَيْهِ، وَمَتَى قَضَى- عَلَيْهِ يَصِيرُ الْغَائِبُ مَقْضِيًا عَلَيْهِ تَبَعًا لَهُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاتِلِ بَيِّنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ الْحَاضِرَ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَنْتَصِبُ خَصَمًا عَنْ غَيْرِهِ فِي إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، أَمَّا لَا يَنْتَصِبُ خَصَمًا عَنْ غَيْرِهِ فِي الْيَمِينِ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْقِصَاصُ إِذَا كَانَ بَيْنَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ أَنَّ لِلْكَبِيرِ وَلَايَةَ الْإِسْتِيفَاءِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِيرِ، وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمَّا كَانَ الْقِصَاصُ حَقًّا ثَابِتًا لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِثْلَالِ لِاسْتِثْلَالِ سَبَبِ ثُبُوتِهِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَعَدَمَ تَجَرُّؤِهِ فِي نَفْسِهِ ثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الْكَمَالِ كَأَنَّ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، فَلَا مَعْنَى لِتَوْقُفِ الْإِسْتِيفَاءِ عَلَى بُلُوغِ الصَّغِيرِ.

وَعِنْدَهُمَا لَمَّا كَانَ حَقًّا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْكُلِّ فَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَحَلِّ مُشْتَرَكٍ بِدُونِ رِضَا شَرِيكِهِ إِظْهَارًا لِعِصْمَةِ الْمَحَلِّ، وَتَحَرُّزًا عَنِ الضَّرَرِ، وَالصَّحِيحُ أَضَلُّ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَحْتَمِلُ التَّجَرُّؤَ، وَالشَّرَكَةَ فِي غَيْرِ الْمُتَجَرِّئِ مُحَالٌ، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الشَّرَكَةُ إِذَا انْقَلَبَ مَالًا؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَحَلٌّ قَابِلٌ لِلشَّرَكَةِ عَلَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ إِنْ سَلَّمَ أَنَّ الْقِصَاصَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيمِ؛ لِأَنَّهُ يُمَكِّنُ الْقَتْلُ بِثُبُوتِ وَلَايَةِ الْإِسْتِيفَاءِ لِلْكَبِيرِ فِي نَصِيهِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ، وَفِي نَصِيْبِ الصَّغِيرِ بِطَرِيقِ التَّيَابَةِ شَرْعًا، كَالْقِصَاصِ إِذَا كَانَ بَيْنَ إِنْسَانٍ وَابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا حَاجَتُهُمَا إِلَى اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ لِاسْتِيفَاءِ النَّفْسِ، وَعَجْزُ الصَّغِيرِ عَنِ الْإِسْتِيفَاءِ بِنَفْسِهِ، وَقُدْرَةُ الْكَبِيرِ عَلَى ذَلِكَ، وَكَوْنُ تَصَرُّفِهِ فِي النَّظَرِ، وَالشَّفَقَةِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ مِثْلُ تَصَرُّفِ الصَّغِيرِ بِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ أَهْلًا؛ وَلِهَذَا يَلِي الْأَبُ وَالْجَدُّ اسْتِيفَاءَ قِصَاصِ وَجَبَ كُلُّهُ لِلصَّغِيرِ فَهَذَا أَوَّلَى، وَلَا يُبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَإِنَّهُ زَوِيَ أَنَّهُ لَمَّا جَرَحَ

ابن ملجم - لعنه الله - سيدنا عليا كرم الله تعالى وجهه فقال للحسن - رضي الله عنه -: إن شئت فاقبله، وإن شئت فاعف عنه وأن تغفو خير لك، فقتله سيدنا الحسن - رضي الله عنه -، وكان في ورثة سيدنا علي - رضي الله عنه - صغار، والاستدلال من وجهين: أحدهما بقول سيدنا علي - رضي الله عنه - والثاني بفعل سيدنا الحسن - رضي الله عنه - (أما) الأول فلأنه خير سيدنا الحسن - رضي الله عنه - حيث قال: "إن شئت فاقبله" مطلقا من غير التشديد ببلوغ الصغار.

(وأما) الثاني: فلأن الحسن - رضي الله عنه - قتل ابن ملجم - لعنه الله - ولم ينتظر بلوغ الصغار، وكل ذلك بمخاض من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم -، ولم يقتل أنه أنكر عليهما أحد فيكون إجماعا، وإن لم يكن له وارث، وكان له مولى العتاقة، وهو المعتق فالمستحق للقصاص هو؛ لأن مولى العتاقة آخر العصبات ثم إن كان واحدا استحق كله، وإن كانوا جماعة استحقوه، وإن كان للمقتول وارث، ومولى العتاقة أيضا فلا قصاص؛ لأن الولي مشتبه لاشتباه سبب الأولاد، فالسبب في حق الوارث هو القرابة، وفي حق المولى الولاء، وهما سببان مختلفان، واشتباه الولي يمنع الوجوب للقصاص، وكذلك إن لم يكن له مولى العتاقة، وله مولى الموالاة؛ لأنه آخر الورثة فجاز أن يستحق القصاص كما يستحق المال، وإن لم يكن له وارث، ولا له مولى العتاقة، ولا مولى الموالاة كاللقيط وغيره فالمستحق هو السلطان في قولهما، وقال أبو يوسف - رحمه الله - لا يستحقه إذا كان المقتول في دار الإسلام، والحجج تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى، وإن كان المقتول عبدا فالمستحق هو المولى لأن الحق قد ثبت، وأقرب الناس إلى العبد مولاه ثم إن كان المولى واحدا استحق كله، وإن كان جماعة استحقوه لوجود سبب الاستحقاق في حق الكل، وهو الملك، والله سبحانه وتعالى أعلم).

توضيح ومقارنة:

اتفق الفقهاء على أن مستحق استيفاء القصاص في النفس أولياء المقتول،

لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

مَنْصُورًا»^(١).

ولقوله ﷺ: "من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية"^(٢).

واختلفوا بعد ذلك في المقصود بالولي الذي يستحق القصاص إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية، والشافعية في الصحيح المنصوص، والحنابلة إلى أن مستحقي القصاص هم ورثة المقتول الذين يرثون ماله، سواء أكان ميراثهم بنسب أو سبب، وسواء في هذا الرجال والنساء، ويدخل فيهم الزوجان. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾^(٣).

وجه الدلالة: أن الولي هنا هو الوارث، والدليل على هذا أن الله تعالى قال ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾^(٤)، فأثبت الميراث بينهم بالهجرة، وقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلِيَّتِهِمْ مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا﴾^(٥)، فنفي بذلك إثبات التوارث بينهم إلا بعد

(١) سورة الإسراء الآية ٣٣.

(٢) سنن أبي داود ١٧٣/٤.

(٣) سورة الإسراء الآية ٣٣.

(٤) سورة الأنفال الآية ٧٢.

(٥) سورة الأنفال الآية ٧٢.

الهِجْرَةَ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَظْمِهِمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٌ﴾^(١)، فَأَثْبَتَ التَّوَارِثَ بَيْنَهُمْ بِذِكْرِ الْوَلَايَةِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى ﴿وَالَّذِينَ وَأُزُلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾^(٢)، فَأَثْبَتَ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ بِأَنْ جَعَلَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ، فَلَمَّا قَالَ تَعَالَى ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِهِ سُلْطَانًا﴾^(٣)، اقْتَضَى هَذَا إِثْبَاتَ الْقَوَدِ لِسَائِرِ الْوَرِثَةِ.

٢- قوله ﷺ: "فَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ"^(٤).

وجه الدلالة: أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ عَامٌ فِيَشْمَلُ جَمِيعَ أَهْلِهِ، وَالنِّسَاءَ مِنْ أَهْلِهِ كَالرِّجَالِ.

٣- مَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ أَتَى بِرَجُلٍ قَتَلَ قَتِيلًا فَجَاءَ وَرِثَةُ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَتْ امْرَأَةُ الْمَقْتُولِ (وَهِيَ أُخْتُ الْقَاتِلِ): قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حَقِّي، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ عَتَقَ الْقَاتِلَ"^(٥)، وَلَمْ يَخَالَفْهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ لَهُنَّ حَقَّ الْعَفْوِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُنَّ يَسْتَحِقْنَ الْقَصَاصَ.

٤- أَنَّ الْقَصَاصَ حَقٌّ ثَابِتٌ كَالْمَالِ، وَالْوَارِثُ أَقْرَبُ النَّاسِ لِلْمَيِّتِ فَيَكُونُ لَهُ.

القول الثاني:

زَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهِهِ إِلَى أَنَّ حَقَّ اسْتِيفَاءِ الْقَصَاصِ لِلْعَصْبَةِ

(١) سورة الأنفال الآية ٧٣.

(٢) سورة الأنفال الآية ٧٥.

(٣) سورة الإسراء الآية ٣٣.

(٤) سنن الترمذي.

(٥) الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ٣٨٩/٩.

الذكور، فلا مدخل فيه لزوج ولا زوجة، ولا لأخ لأم، ولا لجد لأم، ويقدم الأقرب فالأقرب، فيقدم الابن فابنه إلا الجد والأخوة فيستويان. واستدلوا على ذلك بأن القصاص لدفع العار فيختص به العصبه.

القول الثالث:

ذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وقتادة والليث وابن شبرمة إلى أن مستحق القصاص الرجال والنساء ولكن ليس للنساء عفو عنه. ولم أجد دليلاً لأصحاب القول الثالث الذي يرى أن مستحق القصاص الرجال والنساء ولكن ليس للنساء عفو عنه، ويمكن أن يستدل لهم بأن النساء لهم الحق في المال وليس لهم حق استيفائه فلم يكن لهم التنازل عنه لأنهم لا يملكون استيفاءه بمفردهم.

القول الرابع:

بعد ذكر الأقوال السابقة وأدلتها أرى أن القول الرابع هو القول الأول الذي يرى أن مستحقي القصاص هم ورثة المقتول الذين يرثون ماله، سواء أكان ميراثهم بنسب أو سبب، وسواء في هذا الرجال والنساء، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قضى أن يعقل عن المرأة عصبته من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها^(١).

ففي هذا الحديث نص رسول الله ﷺ على أن الورثة هم الذين يقتلون القاتل فدل على أنهم هم الذين يستحقون القصاص، ولفظ الورثة يشمل كل وارث، الرجل والمرأة، الزوج والزوجة.

(١) مسند أحمد ٢/٢٢٤، سنن أبي داود ٤/١٨٩.

استحقاق السلطان لاستيفاء القصاص:

وصورة المسألة هنا إذا لم يكن للقتيل ورثة فمن الذي يرثه؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا لم يكن للقتيل ورثة فإن السلطان هو ولي دمه، وهو الذي يستحق القصاص.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما روته السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن النبي ﷺ أنه قال: "السلطان ولي من لا ولي له"^(١).

وجه الدلالة: فهذا الحديث صريح الدلالة في قيام السلطان مقام الولي عند انعدامه، فكان له المطالبة بدم المقتول واستيفائه عند عدم الولي.

٢- ما روي أنه لما قُتل سيدنا عمر رضي الله عنه خرج الهرمزان والخنجر في يده فظن عبيد الله بن عمر أن هذا هو القاتل فقتله، فرفع ذلك إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه فقال سيدنا علي رضي الله عنه: اقتله، فامتنع سيدنا عثمان، وقال: كيف أقتل رجلاً قُتل أبوه بالأمس، لا أفعل، ولكن هذا رجل من أهل الأرض، وأنا وليه أعفو عنه وأؤدي ديته، وأراد بقوله أعفو عنه وأؤدي ديته الصلح على الدية.

والأثر واضح الدلالة أن عثمان أصبح وليه لأنه لا ولي له، فدل على أن السلطان يقوم مقام الولي في استيفاء القصاص عند عدم الولي.

(١) مسند أحمد ٤٧/٦، ٦٦، ١٦٦، ٢٦٠، وأبو داود ٢٢٩/٢، والترمذي ٤٠٨/٣، وابن

القول الثاني:

ذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه ليس للسلطان حق القصاص إن كان القتل من دار الإسلام، وله أن يأخذ الدية، وإن كان القتل من أهل دار الحرب فأسلم عندنا للسلطان القصاص، وله أن يأخذ الدية.

واستدلوا على ذلك بأن المقتول في دار الإسلام لا يخلو أن يكون له ولي عادة إلا أنه ربما لا يعرف، وعدم معرفته لا يمنع قيام ولايته، وقيام ولايته يمنع ولاية السلطان، بخلاف الحربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم فالظاهر أن لا ولي له في دار الإسلام.

القول الرابع:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم ومناقشة دليل القول الثاني أرى ان الرابع هو قول الجمهور لشهادة الحديث له وعدم انتهاض دليل القول المخالف، والله أعلم.

[فصل في بيان من يلي استيفاء القصاص وشرط جواز استيفائه]

يقول الكاساني رحمه الله: (وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَلِي استيفاءَ الْقِصَاصِ، وَشَرْطُ جَوَازِ استيفائهِ فَوَلَايَةُ استيفاءِ الْقِصَاصِ تُثَبِّتُ بِأَسْبَابٍ مِنْهَا: الْوَرَاثَةُ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ وَاحِدًا (وَإِمَّا) إِنْ كَانُوا جَمَاعَةً، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ كَبِيرًا، وَإِمَّا أَنْ كَانَ صَغِيرًا، فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: ٣٣]، وَلَوْجُودِ سَبَبِ الْوَلَايَةِ فِي حَقِّهِ عَلَى الْكَمَالِ، وَهُوَ الْوَرَاثَةُ مِنْ غَيْرِ مُزَاحِمَةٍ. وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا اخْتَلَفَ الْمَشَايخُ فِيهِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: يَنْتَظَرُ بُلُوغَهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَسْتَوْفِيهِ الْقَاضِي.

وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً فَإِنْ كَانَ الْكُلُّ كِبَارًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَايَةُ استيفاءِ الْقِصَاصِ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ

أَحَدُهُمْ صَارَ الْقِصَاصُ مُسْتَوْفَى؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ إِنْ كَانَ حَقَّ الْمَيِّتِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْوَرِثَةِ خَصْمًا فِي اسْتِيفَاءِ حَقِّ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الْمَالِ وَإِذَا كَانَ حَقُّ الْوَرِثَةِ ابْتِدَاءً كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَدْ وَجَدَ سَبَبَ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، إِلَّا أَنَّ حُضُورَ الْكُلِّ شَرْطُ جَوَازِ الْاسْتِيفَاءِ، وَلَيْسَ لِلْبَعْضِ وَلَايَةٌ الْاسْتِيفَاءِ مَعَ غَيْبَةِ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّ فِيهِ اخْتِمَالُ اسْتِيفَاءِ مَا لَيْسَ بِحَقِّ لَهُ لِاخْتِمَالِ الْعَفْوِ مِنَ الْغَائِبِ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَالَ: لَا أَذْرِي لَعَلَّ الْغَائِبَ عَفَا، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْكُلُّ حُضُورًا لَا يَجُوزُ لَهُمْ، وَلَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُوَكَّلَ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكَّلِ لِاخْتِمَالِ أَنْ الْغَائِبَ قَدْ عَفَا، وَلِأَنَّ فِي اشْتِرَاطِ حَضَرَةِ الْمُوَكَّلِ رَجَاءَ الْعَفْوِ مِنْهُ عِنْدَ مُعَايِنَةِ حُلُولِ الْعُقُوبَةِ بِالْقَاتِلِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ يَنْتَكُمُ} [البقرة: ٢٣٧].

(فَأَمَّا) الْاسْتِيفَاءُ بِالْوَكِيلِ فَجَائِزٌ إِذَا كَانَ الْمُوَكَّلُ حَاضِرًا عَلَى مَا نَذَرْنَا، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ، فَإِنْ كَانَ الْكَبِيرُ هُوَ الْأَبُ بِأَنْ كَانَ الْقِصَاصُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْأَبِ وَابْنِهِ الصَّغِيرِ فَلِلْأَبِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَمْ يَقَاصْ كَانَ لِلْأَبِ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَهَهُمَا أُولَى، وَإِنْ كَانَ الْكَبِيرُ غَيْرَ الْأَبِ بِأَنْ كَانَ أَحَا فَلِلْكَبِيرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ قَبْلَ بُلُوغِ الصَّغِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - تَعَالَى لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ بُلُوغِ الصَّغِيرِ، وَالْكَلَامُ فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِ ذِكْرِنَاهُ بِدَلَالَتِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَمِنْهَا: الْأَبُوهُ فَلِلْأَبِ، وَالْجَدُّ أَنْ يَسْتَوْفِيَ قِصَاصًا وَجَبَ لِلصَّغِيرِ فِي النَّفْسِ، وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ وَلَايَةٌ نَظَرٍ وَمَصْلَحَةٍ كَوَلَايَةِ الْإِنْكَاحِ، فَتَثْبُتُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَصًا بِكَمَالِ النَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ.

(وَأَمَّا) الْوَصِيُّ فَلَا يَلِي اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ بِأَنْ قَتَلَ شَخْصَ عَبْدَ الْيَتِيمِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْوَصِيِّ لَا يَضُدُّ عَنْ كَمَالِ النَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ لِقُصُورِ فِي الشَّقَقَةِ الْبَاعِثَةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ يُسَلِّكُ بِهِ مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ عَلَى مَا نَذَرْنَا، وَلِلْوَصِيِّ وَلَايَةٌ اسْتِيفَاءِ الْمَالِ).

توضيح ومقارنة:

القصاص حق لأولياء الدم على ما بيناه فيما سبق، لكن استيفاءه يكون لمن هو أهل له، ولجواز استيفائه شروط، وقد ذكرت فيما سبق أن استيفاء القصاص يكون لمن هو أهل له، فيشترط فيه أن يكون مكلفاً، لأن استيفاء القصاص تصرف، وتصرف غير المكلف لا يصح، ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط التكليف فيمن يستوفي القصاص.

ولكن اختلفوا في موضعين هما، إذا كان الأولياء بعضهم كبار وبعضهم صغار، أو كان فيهم مجنون، فهل يكون للكبار العقلاء استيفاء القصاص دون انتظار، وإذا كان الصغير أو المجنون هو وحده ولي الدم فهل ينتظر بلوغ الصغير أو إفاقة المجنون.

سوف أبين الحكم في هاتين المسألتين فيما يلي:

أ- حكم ما إذا كان في أولياء الدم صغير أو مجنون:

إذا كان أولياء الدم فيهم صغير أو مجنون فهل للكبار العقلاء استيفاء القصاص دون انتظار؟، أو ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنون؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى أن للكبار العقلاء القصاص دون انتظار بلوغ الصغير أو إفاقة المجنون.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما وري أنه لما جرح عبد الرحمن بن ملجم -لعنة الله عليه- علي بن

أبي طالب عليه السلام قال لابنه الحسن عليه السلام: إن شئت فاقتله، وإن شئت فاعف عنه، وأن تغفوا خير لك، فقتله سيدنا الحسن عليه السلام، وكان في ورثة سيدنا علي عليه السلام صغار.

وجه الدلالة: أن عليا عليه السلام خير الحسن بين القتل والعفو مطلقاً بدون تقييد ببلوغ الصغار، وأن الحسن قتل ابن ملجم -لعنه الله- ولم ينتظر بلوغ الصغار، وكل ذلك بمحض من الصحابة عليهم السلام، ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد منهم فكان إجماعاً.

٢- أن القصاص حق لأولياء الدم، لكنه حق لا يتجزأ، لعدم إمكان تجزئته، لأن سببه وهو القرابة لا يتجزأ فثبت لكل واحد منهم كاملاً على سبيل الاستقلال كأنه ليس معه غيره كولاية الإنكاح فلا معنى لتوقف الاستيفاء على بلوغ الصغير.

القول الثاني:

ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة في المشهور إلى أنه يجب انتظار بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، ولا يجوز استيفاء القصاص قبل ذلك.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن القصاص حق مشترك بين الورثة، والمشارك لا يتصرف فيه أحد الشريكين بدون رضا الآخر، فلا يجوز للكبار العقلاء استيفاء القصاص قبل إدراك الصغير والمجنون، لأن الكبار لا يمكنهم استيفاء بعض القصاص لعدم تجزئته، ولا يمكنهم استيفاء الكل لعدم ولايتهم على الصغار.

٢- أن القصاص شرع للتشفي، وهو لا يحصل للورثة الصغار أو المجانين باستيفاء غيرهم.

٣- قياس الصغار والمجانين على الكبار والعقلاء الغائبين فينتظر إدراك

الصغار والمجانين كما ينتظر حضور الغائبين.

القول الرابع:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم أرى أن الرابع هو القول الأول القائل بأن للكبار استيفاء القصاص دون انتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، وهذا لأن الانتظار إلى هذه الغاية قد يؤدي إلى فوات القصاص من الجاني، كأن يموت الجاني قبل بلوغ الصبي وإفاقة المجنون خاصة إذا كان الصبي وقت الجناية صغيرا جدا فإن أمد الانتظار يطول، واحتمال فوات القصاص يغلب، وهذا المعنى أظهر في حالة المجنون فإن الانتظار إلى إفاقة هو انتظار إلى غير غاية معلومة فقد يرد المجنون إلى أرذل العمر دون أن يفيق ثم يموت مجنونا.

ب- حكم ما إذا كان الصغير أو المجنون وحده الولي:

إذا كان الصغير أو المجنون وحده هو ولي الدم، كأن قتلت امرأة لا زوج لها، وليس لها ولي إلا ابنها الصغير أو المجنون، فهل ينتظر بلوغ الصغير أو إفاقة المجنون حتى يقتص منه أو يعفو أم لا ينتظر ويقتص له وليه أو وصيه أو الحاكم؟، وهل لهؤلاء أن يعفو؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن للأب والجد أن يستوفي القصاص الذي وجب للصغير أو المجنون في النفس وما دون النفس، وله أن يصلح على قدر الدية أو أكثر، فإن صالح على أقل من الدية لم يجز الحط ووجبت الدية كاملة، وليس له أن يعفو بدون مال، والقاضي بمنزلة الأب والجد في الصحيح، والوصي بمنزلة الأب والجد إلا أنه ليس له أن يستوفي القصاص في النفس، وإن كان له الاستيفاء فيما

دون النفس.

واستدلوا على ذلك بأن القصاص شرع للتشفي وإدراك الثأر، وهو أمر راجع إلى النفس فيليه الأب والجد، لأن له الولاية على النفس كالإنكاح، بخلاف الأخ وأمثاله فليس لهم استيفاء القصاص الواجب للمجنون أو الصغير، لأن الأب لوفور شفقتة جعل التشفي الحاصل له كأنه حاصل للابن، ولهذا يعد الضرر الواقع على ابنه واقعا عليه، بخلاف الأخ والعم، وأخذ الدية فيه رعاية لحق المجنون والصبي أكثر من استيفاء القصاص فيليه بالأولى، وليس له العفو، لأنه إبطال لحق الصبي والمجنون بدون عوض ولا مصلحة.

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى أنه للولي والوصي وغيرهما كمقدم القاضي النظر في الأصلح للصغير أو المجنون من استيفاء القصاص أو أخذ الدية، فيجب عليه فعل الأصلح منهما، فإن استوت المصلحة خير بينهما، ولا يجوز له أخذ أقل من الدية إلا إذا كان الجاني معسرا فيجوز أخذ الأقل.

واستدلوا على ذلك بأنه لعله سوى بين الوصي ومقدم القاضي والأب في أن لكل منهم استيفاء القصاص وأخذ الدية بحسب الأصلح، لأن لكل منهم ولاية على الصغير أو المجنون، والولاية تقتضي النظر في مصالح المولى عليه وفعل الأصلح له، واستيفاء القصاص عنه وأخذ الدية من النظر في مصالحه الذي تقتضيه الولاية.

القول الثالث:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب انتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، ولا يجوز للولي أو الوصي أو الحاكم استيفاء القصاص، غير أنه إذا كان للصغير

أو المجنون أب فروى عن الإمام أحمد أنه له أن يستوفي القصاص ولكن الأصح والمذهب أنه ليس له ذلك.

وإذا كان الصغير والمجنون فقيرين محتاجين فعند الشافعية لولي المجنون المحتاج غير الوصي أي الأب والجد فقط أن يعفو على الدية دون ولي الصبي على الأصح، وقيل يجوز لولي الصبي أيضا ولكنه قول ضعيف. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن الولي أو الوصي أو الحاكم ليس له إيقاع الطلاق بزوجة من هو تحت ولايته أو وصايته، فلا يملك استيفاء القصاص كذلك.

٢- أن القصد من القصاص التثفي وإذهاب الغيظ فحقه أن يفوض إلى اختيار المستحق له، وهو هنا المجنون أو الصبي، ولا يحصل باستيفاء غيره من ولي أو وصي أو حاكم.

وعلوا تجويز أخذ ولي المجنون الفقير الدية دون ولي الصبي المحتاج بحاجة المجنون الفقير إلى النفقة، والولي له أخذ المال، لأن الغرض من المال نفع الفقير، وهو يحصل بأخذ الولي كما يحصل بأخذ المستحق، وفارق الصبي المجنون بأن لبلوغ الصبي وقتا معلوما ينتظر بخلاف إفاقة المجنون.

القول الرابع:

بعد ذكر الأقوال السابقة وأدلتها أرى أن الرابع هو القول الأول وهو قول الحنفية الذي يرى أن للأب والجد والقاضي استيفاء القصاص عن المجنون والصبي، ولهما أخذ الدية، وللوصي أخذ الدية دون استيفاء القصاص، وهذا لأن منعه من الاستيفاء أو أخذ الدية وانتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون قد يؤدي إلى فوات القصاص على ما بينت في الترجيح في المسألة السابقة فيجب تمكينهم من

هذا حرصا على عدم فوات القصاص.

اتفاق المستحقين للقصاص على استيفائه شرط له:

وقد نصت كتب الحنابلة على هذا الشرط نصا صريحا، وأما غيرهما من الحنفية والمالكية والشافعية فيفهم اشتراطهم إياه من مراعاتهم له في المسائل التي تنبني عليه، كما في منعهم الحاضرين من الأولياء من استيفاء القصاص قبل حضور غائبهم وموافقتهم إياهم عليه، ولإسقاطهم القصاص إذا عفا بعض الأولياء دون بعض.

المسائل التي تتعلق بهذا الشرط:

تتعلق بهذا الشرط ثلاث مسائل هاك بيانها:

المسألة الأولى:

ما الحكم إذا بدر أحد الأولياء فقتل الجاني دون إذن الباقيين؟. اتفق الحنفية والحنابلة والشافعية في القول بالأظهر الذين ذكروا هذه المسألة على أنه لا قصاص عليه، وهل تجب للباقيين أنصبتهم من الدية في تركة الجاني أو في مال المبادر أو لا يجب شيء؟. اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن المبادر لا يضمن شيئا، وباقي الأولياء ليس لهم شيء. واستدلوا على ذلك بأن القصاص قد ثبت لكل واحد من الأولياء كاملا، لأنه حق لا يتجزأ، لأن سببه وهو القرابة لا يتجزأ، وعلى هذا فالمبادر قد استوفى حقه الذي ثبت له كاملا فلا ضمان عليه، وصار القصاص مستوفى بهذا فلا شيء

لباقى الأولياء^(١).

القول الثاني:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأولياء الباقين تجب لهم أنصبتهم من الدية. وهل تجب لهم في تركة الجاني أو في مال المبادر؟. قولان عند الشافعية ووجهان عند الحنابلة.

الأول: أن ذلك في تركة الجاني ويرجع ورثة الجاني على المبادر لهذه الأنصبة أي يرجعون عليه بدية مورثهم إلا قدر نصيب هذا المبادر من الدية. **الثاني:** أن الأولياء الباقين يرجعون بأنصبتهم على الولي المبادر. واستدلوا على ذلك بأن المبادر له حقا في قتله، وهذا الحق يدفع عنه العقوبة، كما إذا وطئ أحد الشريكين الأمة المشتركة فلا حد عليه.

واستدلوا على أن للأولياء الباقين أنصبتهم من الدية بأن القصاص سقط بغير اختيارهم فيثبت حقهم في الدية، فأشبه ما لو مات الجاني أو عفا بعض الأولياء.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن المبادر إلى القصاص لا يضمن شيئا وليس لباقي الأولياء شيء لا في تركة الجاني ولا على المبادر.

المسألة الثانية:

إذا كان أحد أولياء الدم غائبا فهل يلزم انتظار الغائب حتى يحضر أو يستوفي الحاضر القصاص دون انتظار للغائب؟.

(١) المبسوط ١٧٦/٢٦، تبیین الحقائق ١٠٩/٦.

اتفق الفقهاء على أنه يلزم حضور الغائب، ولا يجوز للحاضر استيفاء القصاص حتى يحضر الغائب.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن في القصاص قبل حضور الغائب شبهة، فلعل الغائب عفا والحاضر لا يدري، فإن استوفى فقد استوفى ما لا يحل له، والقصاص لا يستوفى بالشبهة.

٢- أن القصاص شرع للتشفي، وهو لا يحصل لأحد الأولياء باستيفاء الولي الآخر.

٣- أنه لا ولاية للحاضر على الغائب فلا يستوفى له حقه.

المسألة الثالثة:

التوكيل في القصاص، وقد صرح الفقهاء بجواز التوكيل في القصاص، لأنه حق كسائر الحقوق فيجوز التوكيل فيه.

غير أن الحنفية لم يجيزوا للوكيل أن يستوفي إلا بحضور الموكل، واستدلوا لهذا بالمعقول ووجهه: أن استيفاء الوكيل في غيبة الموكل شبهة ترد على القصاص، لجواز أن يكون الموكل قد عفا، فأما إذا كان الموكل حاضراً فإن شبهة العفو تنعدم، واشتراط حضور الموكل هو الأخرى، لأن الدماء يجب فيها الاحتياط أكثر من غيرها، والله أعلم. ت

شرط القصاص أن يؤمن التعدي إلى غير الجاني:

من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن فيه التجاوز إلى غير من وجب عليه. ومن صور هذا الشرط أنه إذا وجب القصاص على امرأة حامل لا يقتص منها حتى تضع ولدها وتسقيه اللبن، وإذا لم يكن له مرضع غيرها تؤخر حتى ترضعه ويستغني عنها، فإن استغنى عنها بمرضع أو بلبن بهيمة أو نحو هذا

قتلت دون تأخير.

والأدلة على هذا ما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ

إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾^(١).

فقد نهى الله سبحانه عن الإسراف في القتل، وإذا أفضى القصاص إلى التعدي ففيه إسراف.

٢- ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى

تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها"^(٢).

والحديث صريح في عدم جواز قتل الحامل حتى تضع والمرضع حتى ترضعه، وهو معنى قوله ﷺ: "حتى تكفل ولدها".

٣- أن قتلها يفضي إلى قتل ولدها، وهو لا يجوز.

٤- أن قتلها يفضي إلى أخذ نفسين بنفس واحدة، وهو لا يجوز.

شرط القصاص إذن الإمام:

وقد وقع الخلاف في هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنابلة^(١) إلى أنه يشترط حضور السلطان أو نائبه للقصاص وجوبا ولا

يكفي إذنه، فإن استوفى الولي دون حضور السلطان أو نائبه وقع موقعه وللاإمام

(١) سورة الإسراء الآية ٣٣.

(٢) سنن ابن ماجه ٨٩٨/٢، ٨٩٩.

أو نائبه أن يعززه لافتئاته على حق السلطان، وذلك لأن القصاص يحتاج إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الجور من الولي مع قصد التشفي.

القول الثاني:

ذهب الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة إلى أنه يشترط إذن الإمام أو نائبه ولا يجب حضوره، ولكن يسن حضوره أو نائبه، فإن استقل الولي بالاستيفاء دون إذن الإمام أو نائبه عزز، لافتئاته على حق الإمام. وذلك لأن القصاص يحتاج إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الجور من الولي مع قصد التشفي.

وأما الاكتفاء بإذنه وعدم اشتراط حضوره فاستدل به بما رواه مسلم بسنده عن علقمة بن وائل أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي ﷺ إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله ﷺ: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقتت عليه البينة، قال: نعم قتلته" الحديث، وفيه فرمى -يعني النبي ﷺ- بنسعته، وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل^(١).

ففي هذا الحديث انطلق الرجل به ليستوفي القصاص بعيدا عن مجلس النبي ﷺ، ولو كان حضور الإمام أو نائبه واجبا لما أقره النبي ﷺ على ذلك، يضاف إلى ذلك أن اشتراط حضور السلطان لا يثبت إلا بنص أو إجماع أو قياس ولم يثبت شيء من ذلك.

القول الثالث:

ذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط إذن الإمام أو نائبه فضلا عن حضوره، خلافا للحدود فإنه يشترط.

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ١١/١٧٢، ١٧٣.

القول الراجع:

بعد ذكر الأقوال السابقة وحججها أرى ان الراجع هو القول الثاني الذي يرى
اشتراط إذن الإمام دون اشتراط حضوره لقوة دليله، والله أعلم.

تدريبات وأنشطة:

س: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة، وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ، مع تصحيح الخطأ مما يلي:

١- إذا كان أولياء الدم جماعة، وكانوا كلهم كباراً، فلكل واحد منهم حق استيفاء القصاص.

٢- إذا كان ولي الدم صغيراً فإنه ينتظر بلوغه لاستيفاء القصاص باتفاق الفقهاء.

٣ - إذا تعدد أولياء الدم، فإن حضورهم جميعاً شرط لاستيفاء القصاص.

٤ - لا يجوز للوصي أن يستوفي القصاص في النفس، و فيما دون النفس على حد سواء؛ لان تصرف الوصي لا يصدر عن كمال النظر والمصلحة في حق الصغير.

٥- إذا تعدد أولياء الدم، فإنه يجوز لهم، أو لأحدهم التوكيل في استيفاء القصاص.

س: أجب عما يلي:

١- إذا تعدد اولياء الدم، وكان فيهم صغار، فهل ينتظر بلوغ الصبي، أم انه يحق للكبار استيفاء القصاص دون انتظار؟ اذكر أقوال الفقهاء في ذلك مستدلاً لكل قول، وترجيح ما تراه راجحاً بالدليل.

٢- إذا بادر أحد أولياء الدم المستحقين للقصاص فقتل الجاني دون إذن الباقيين، فهل يقتص منه، أم لا، ولماذا؟.

٣ - إذا بادر أحد أولياء الدم المستحقين للقصاص فقتل الجاني دون إذن الباقيين، فهل يستحق الباقيون أنصبتهم من الدية في تركة المجني عليه أم لا؟

فصل القول في ذلك، مستدلاً لكل قول، وترجيح ما تراه راجحاً بالدليل.

س: اذكر دليلاً واحداً من المنقول، أو المعقول على ما يلي:

أ- للكبير الحق في استيفاء القصاص دون انتظار بلوغ الصغير.

ب- للأب أو الجد استيفاء القصاص الذي وجب للصغير في النفس، أو فيما دون النفس.

ج- وجوب انتظار الولي الغائب، بحيث لا يجوز استيفاء القصاص حتى يحضر.

د- جواز التوكيل في استيفاء القصاص.

هـ- عدم جواز القصاص من الحامل حتى تضع وليدها، أو من المرضع

حتى يستغني عن اللبن.

و- على اشتراط أذن الإمام أو نائبه لاستيفاء القصاص، دون حضوره.

[فصل في بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه]

يقول الكاساني رحمه الله: (وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه فالمسقط له أنواع: منها قَوَاتِ مَحَلِّ الْقِصَاصِ بِأَنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِأَقَةِ سَمَويَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ بَقَاءُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَإِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالْمَوْتِ لَا تَحِبُّ الدِّيَّةُ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ هُوَ الْوَاجِبُ عَيْنًا عِنْدَنَا، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَعَلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ تَحِبُّ الدِّيَّةُ، وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَا إِذَا قُتِلَ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ بِحَقٍّ بِالرَّدَّةِ وَالْقِصَاصِ بِأَنْ قَتَلَ إِنْسَانًا فَقُتِلَ بِهِ قِصَاصًا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ، وَلَا يَحِبُّ لِمَا قُلْنَا، وَكَذَلِكَ الْقِصَاصُ الْوَاجِبُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ إِذَا قَاتَ ذَلِكَ الْعُضْوُ بِأَقَةِ سَمَويَّةٍ أَوْ قُطِعَ بِغَيْرِ حَقٍّ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ مِنْ غَيْرِ مَالٍ عِنْدَنَا لِمَا قُلْنَا، وَإِنْ قُطِعَ بِحَقٍّ بِأَنْ قُطِعَ يَدُ غَيْرِهِ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ سَرَقَ مَالَ إِنْسَانٍ فَقُطِعَ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ أَيْضًا لِقَوَاتِ مَحَلِّهِ، لَكِنْ يَحِبُّ أَرْضُ الْيَدِ فَيَمْتَعُ الْفَرَقُ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ بِحَقٍّ.

وَالثَّانِي بَيْنَ الْقَطْعِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبَيْنَ الْقَطْعِ بِحَقٍّ، وَالْفَرَقُ أَنَّهُ إِذَا قُطِعَ طَرَفُهُ بِحَقٍّ فَقَدْ قَضِيَ بِهِ حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ فَجُعِلَ كَالْقَائِمِ، وَجُعِلَ صَاحِبُهُ مُمَسِّكًا لَهُ تَقْدِيرًا كَأَنَّهُ أُمْسَكُهُ حَقِيقَةً، وَتَعَدَّرَ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ لِعُدْرِ الْخَطَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهُنَاكَ يَحِبُّ الْأَرْضُ، كَذَا هَذَا، وَهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يُوْجَدْ فِيمَا إِذَا قُطِعَ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْصَحْ حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَفِي الْقَتْلِ إِنْ قَضِيَ حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ، لَكِنْ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُجْعَلَ مُمَسِّكًا لِلنَّفْسِ بَعْدَ مَوْتِهِ تَقْدِيرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ حَقِيقَةً بِخِلَافِ الطَّرَفِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَمِنْهَا الْعَفْوُ، وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا: فِي بَيَانِ رُكْنِهِ، وَالثَّانِي: فِي بَيَانِ سَرَائِطِ الرُّكْنِ، وَالثَّلَاثُ: فِي بَيَانِ حُكْمِهِ.

أَمَّا رُكْنُهُ فَهُوَ أَنْ يَشُولَ الْعَافِي عَفْوُتُ أَوْ أَسْقَطَتْ أَوْ أَبْرَأَتْ أَوْ وَهَبَتْ، وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى.

وَأَمَّا السَّرَائِطُ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْعَفْوُ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ؛ لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ الْحَقِّ، وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ وَلَا حَقٌّ مَحَالٌّ فَلَا يَصِحُّ الْعَفْوُ مِنَ الْأَجَنِيِّ لِعَدَمِ الْحَقِّ، وَلَا مِنَ الْأَبِ، وَالْجَدِّ فِي قِصَاصٍ وَجِبَ لِلصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلصَّغِيرِ لَا لَهُمَا، وَإِنَّمَا لَهُمَا وَلَايَةُ اسْتِيفَاءِ حَقٍّ وَجِبَ لِلصَّغِيرِ، وَلِأَنَّ وَلَايَتَهُمَا

مُقَيَّدَةٌ بِالنَّظَرِ لِلصَّغِيرِ، وَالْعَفْوُ صَرَّرَ مَخْضٌ؛ لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ الْحَقِّ أَصْلًا، وَرَأْسًا فَلَا يَمْلِكُكَ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُكَ السُّلْطَانُ فِيمَا لَهُ وَلَا يَهُدِيهِ إِلَّا سِتْفَاءٌ عَلَى مَا يَبْتَغَى، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْعَافِي عَاقِلًا. (وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ بِالْعَافِ، فَلَا يَصِحُّ الْعَفْوُ مِنَ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ ثَابِتًا لَهُمَا؛ لِأَنَّهُ مِنَ النَّصْرَاتِ الْمُضَرَّةِ الْمَخْضَةُ فَلَا يَمْلِكُكَ كَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

(وَأَمَّا) حُكْمُ الْعَفْوِ فَالْعَفْوُ فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْوَلِيِّ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَجْزُوحِ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْوَلِيِّ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَ الْمَوْتِ بَعْدَ الْجُرْحِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ وَاحِدًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا بِأَنْ كَانَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ وَاحِدًا فَعَفَا عَنْ الْقَاتِلِ سَقَطَ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَهُ لِحَقِّهِ مَعْنَى الْحَيَاةِ، وَهَذَا الْمَعْنَى يَحْصُلُ بِدُونِ اسْتِيفَاءِ بِالْعَفْوِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَفَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَطْلُبُ الثَّأْرَ بَعْدَ الْعَفْوِ، فَلَا يَفْصِدُ قَتْلَ الْقَاتِلِ فَلَا يَفْصِدُ الْقَاتِلُ قَتْلَهُ فَيَحْصُلُ مَعْنَى الْحَيَاةِ بِدُونِ اسْتِيفَاءِ، فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ لِحُصُولِ مَا شَرَعَ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ بِدُونِهِ، وَهَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ^(١) - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢] أَيْ مَنْ أَحْيَاهَا بِالْعَفْوِ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: ١٧٨] أَنَّ ذَلِكَ الْعَفْوَ وَالصُّلْحَ عَلَى مَا قِيلَ أَنَّ حُكْمَ الثَّوَرَةِ الْقَتْلُ لَا غَيْرَ، وَحُكْمُ الْإِنْجِيلِ الْعَفْوُ بِغَيْرِ بَدَلٍ لَا غَيْرَ، فَخَفَّفَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ فَشَرَعَ الْعَفْوَ بِلَا بَدَلٍ أَصْلًا، وَالصُّلْحَ بِبَدَلٍ سِوَاءِ عَفَا عَنْ الْكُلِّ أَوْ عَنْ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَتَجَرَّأُ وَذَكَرَ الْبَعْضُ فِيمَا لَا يَتَّبَعُ ذِكْرَ الْكُلِّ كَالطَّلَاقِ، وَتَسْلِيمِ الشُّفْعَةِ، وَغَيْرِهِمَا.

وَإِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالْعَفْوِ لَا يَتَّقَلَّبُ مَا لَا عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَلِيِّ فِي الْقِصَاصِ عَيْنًا، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَدْ أَسْقَطَهُ لَا إِلَى بَدَلٍ، وَمَنْ لَهُ الْحَقُّ إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ مُطْلَقًا،

(١) الحسن: أبو سعيد الحسن بن يسار البصري مولى الأنصار، وأمه خيرة مولاة أم سلمة،

ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورأى الكثير من الصحابة وكبار التابعين وروى

عنهم، وكان فقيها ورعا محدثا، عظمت هيئته في القلوب، لا يخاف في الحق لومة

لائم، توفي رحمه الله سنة ١١٠ هـ.

وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْقَاطِ، وَالْمَحَلَّ قَابِلٌ لِلشَّقُوطِ يَسْقُطُ مُطْلَقًا كَالْإِبْرَاءِ عَنِ الدِّينِ، وَتَحْوِ ذَلِكَ.
وَعَلَى قَوْلِهِ الْآخِرِ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا، فَإِذَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ انْصَرَفَ الْوَاجِبُ تَصَحُّيحًا
لِتَصْرِفِهِ كَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرٍ دَرَاهِمٌ أَوْ دَنَانِيرٌ، وَلَا يَتَوَيَّ أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ، فَأَبْرَأَهُ الْمَذْبُوءُ عَنْ أَحَدِهِمَا،
لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالْآخَرِ لِمَا قُتِلَا، كَذَا هَذَا، وَلَوْ عَفَا عَنْهُ ثُمَّ قَتَلَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ
عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجِبُ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {فَمَنْ اعْتَدَى بِغَدٍ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨] جَعَلَ جَزَاءَ الْمُعْتَدِي، وَهُوَ الْقَاتِلُ بَعْدَ الْعَفْوِ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وَهُوَ
عَذَابُ الْآخِرَةِ - نَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ هَوَاهُ - فَلَوْ وَجِبَ الْقِصَاصُ فِي الدُّنْيَا لَصَارَ
الْمَذْكُورُ بَعْضُ الْجَزَاءِ، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ فِي الدُّنْيَا يَرْفَعُ عَذَابَ الْآخِرَةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
«السَّيْفُ مَحَاةٌ لِلذُّنُوبِ»^(١)، وَفِيهِ نَسْخُ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ.

(وَلَنَا) عُمُومَاتُ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ فَضْلِ بَيْنِ شَخْصٍ وَشَخْصٍ، وَحَالٍ وَحَالٍ، إِلَّا شَخْصًا أَوْ
حَالًا قُبِدَ بِدَلِيلٍ، وَكَذَا الْحِكْمَةُ الَّتِي لَهَا شَرْعُ الْقِصَاصِ، وَهُوَ الْحَيَاةُ عَلَى مَا بَيَّنَّا يَفْتَضِي الْوُجُوبَ.
وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ قِيلَ فِي بَعْضِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ: إِنَّ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ هَهُنَا هُوَ الْقِصَاصُ فَإِنَّ الْقَتْلَ
غَايَةُ الْعَذَابِ الدُّنْيَوِيِّ فِي الْإِيلَامِ فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ كَانَتْ الْآيَةُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، وَتَحْتَمِلُ هَذَا وَتَحْتَمِلُ مَا
قَالُوا فَلَا تَكُونُ حُجَّةً مَعَ الْإِحْتِمَالِ، وَإِنْ كَانَ الْقِصَاصُ أَكْثَرَ بِأَنْ قَتَلَ رَجُلَانِ وَاحِدًا، فَإِنْ عَفَا عَنْهُمَا
سَقَطَ الْقِصَاصُ أَصْلًا؛ لِمَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ عَفَا عَنْ أَحَدِهِمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْهُ، وَلَهُ أَنْ يَشْتُلَ الْآخَرَ
لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِصَاصًا كَامِلًا، وَالْعَفْوُ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يُوجِبُ الْعَفْوَ عَنِ الْآخَرِ،
وَذُكِرَ فِي الْمُتَنَقَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّ طَرِيقَ إِيْجَابِ
الْقِصَاصِ عَلَيْهِمَا أَنْ يُجْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَاتِلًا عَلَى الْإِنْفِرَادِ كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، إِذُ الْقَتْلُ تَفْوِیْثُ
الْحَيَاةِ، وَلَا يَتَصَوَّرُ تَفْوِیْثُ حَيَاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْكَمَالِ فَيُجْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
قَاتِلًا عَلَى الْإِنْفِرَادِ، وَيُجْعَلُ قَتْلُ صَاحِبِهِ عَدَمًا فِي حَقِّهِ، فَإِذَا عَفَا عَنْ أَحَدِهِمَا، وَالْعَفْوُ عَنِ الْقَاتِلِ

(١) أخرجه الإمام أحمد في الحديث رقم ١٧٦٥٧، المسند ٢٩/٢٠٣.

جَعَلَ فِعْلَ الْآخِرِ عَدَمًا تَقْدِيرًا فَيُورِثُ شُبْهَةً، وَالْقِصَاصُ لَا يُسْتَوْفَى مَعَ الشُّبْهَةِ.
وَهَذَا لَيْسَ بِسَدِيدٍ؛ لِأَنَّ طَرِيقَ إِجَابِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمَا لَيْسَ مَا ذُكِرَ، وَلَيْسَ الْقَتْلُ اسْمًا
لِتَقْوِيَةِ الْحَيَاةِ بَلْ هُوَ اسْمٌ لِفِعْلِ مُؤَثِّرٍ فِي قَوَاتِ الْحَيَاةِ عَادَةً، وَهَذَا حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى
الْكَمَالِ، فَالْعَفْوُ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الْآخَرِ.

هَذَا إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ وَاحِدًا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَقَعَا أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْ
الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ سَقَطَ نَصِيبُ الْعَافِي بِالْعَفْوِ فَيَسْقُطُ نَصِيبُ الْآخَرِ ضَرُورَةً أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ إِذَا الْقِصَاصُ
قِصَاصٌ وَاحِدٌ فَلَا يَتَصَوَّرُ اسْتِيفَاءُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ، وَيَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْآخَرِ مَالًا يَجْمَعُ الصَّحَابَةُ
الْكَرَامَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - فَإِنَّهُ زُويَ عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ أَحَدٌ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا، وَقِيلَ: إِنَّ قَوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {فَمَنْ
عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: ١٧٨] تَزَلَّتْ فِي دَمِ بَيْنِ شُرَكَاءَ يَغْفُو أَحَدُهُمْ عَنِ الْقَاتِلِ فَلِلْآخَرَيْنِ
أَنْ يَتَّبِعُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي نَصِيهِهِمْ؛ لِأَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى {فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة:
١٧٨]، وَهَذَا الْعَفْوُ عَنْ بَعْضِ الْحَقِّ، وَيَكُونُ نَصِيبُ الْآخَرِ، وَهُوَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّ
الْقَتْلَ عَمْدٌ إِلَّا أَنَّهُ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ لِمَا ذُكِرْنَا، وَالْعَاقِلَةُ لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي ثَلَاثِ
سِنِينَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ، وَعِنْدَ زُفَرٍ فِي سَنَتَيْنِ.

(وَجْهٌ) قَوْلُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ الدِّيَةِ فَيُؤْخَذُ فِي سَنَتَيْنِ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدُ إِنْسَانٍ خَطَأً، وَوَجِبَ
عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَنَّهُ يُؤْخَذُ فِي سَنَتَيْنِ، كَذَا هَهُنَا.

(وَلَنَا) أَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِمَّا يُؤْخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَحُكْمُ الْجُزْءِ حُكْمُ الْكُلِّ بِخِلَافِ الْقَطْعِ
فَإِنَّ الْوَاجِبَ هُنَا كُلُّ لَا جُزْءٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ دِيَّةٍ يَدٍ وَاحِدَةٍ هَذَا الْقَدْرُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدَّرَ كُلَّ دِيَّتِهَا بِنِصْفِ
دِيَةِ النَّفْسِ، وَهَذَا لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ دِيَةِ الطَّرَفِ.

وَلَوْ عَفَا أَحَدُهُمَا فَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُنْظَرُ إِنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْعَفْوِ أَوْ عَلِمَ بِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحُزْمَةِ لَا
قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -، وَعِنْدَ زُفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَيْهِ الْقِصَاصُ.

(وَجْهٌ) قَوْلُهُ أَنَّهُ قَتَلَ نَفْسًا بَغَيْرِ حَقٍّ؛ لِأَنَّ عِصْمَتَهُ عَادَتْ بِالْعَفْوِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ حَرَّمَ قَتْلَهُ

فَكَانَتْ مَضْمُونَةً بِالْقِصَاصِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ قَبْلَ وُجُودِ الْقَتْلِ مِنْهُ؟ فَلَوْ سَقَطَ إِنَّمَا سَقَطَ بِالشُّبْهَةِ، وَمُطْلَقُ الظَّنِّ لَا يُورِثُ شُبْهَةً كَمَا لَوْ قَتَلَ إِنْسَانًا.

وَقَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِي.

(وَلَمَّا) أَنَّ فِي عِصْمَتِهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ فِي حَقِّ الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ عَلَى ظَنٍّ أَنَّ قَتْلَهُ مُبَاحٌ لَهُ، وَهُوَ ظَنٌّ مَبْنِيٌّ عَلَى تَوَعُّدٍ دَلِيلٍ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقِصَاصَ وَجِبَ حَقًّا لِلْمَقْتُولِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ بِسَبِيلٍ مِنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّ وَجِبَ لِلْمَقْتُولِ، فَالْعَفْوُ مِنْ أَحَدِهِمَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِي حَقِّ الْآخَرِ، وَلِأَنَّ سَبَبَ وَلَايَةِ الْإِسْتِيفَاءِ وَجَدَ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْكَمَالِ، وَهُوَ الْقَرَابَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُؤَثِّرَ عَفْوُ أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ هَذَا الدَّلِيلُ عَنِ الْعَمَلِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - عَلَى مَا بَيَّنَّا، فَقِيَامُهُ يُورِثُ شُبْهَةَ عَدَمِ الْعِصْمَةِ، وَالشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَابِ تَعْمَلُ عَمَلَ الْحَقِيقَةِ فَتَمْنَعُ وَجُوبَ الْقِصَاصِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ إِذَا تَعَذَّرَ إِجَابَةُ لِلشُّبْهَةِ وَجِبَ عَلَيْهِ كَمَالُ الدِّيَةِ، كَانَ عَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ، فَصَارَ النِّصْفُ قِصَاصًا بِالنِّصْفِ فَيُوجِبُ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْآخَرَ، وَيَكُونُ فِي مَالِهِ لَا عَلَى الْعَاقِلَةِ؛ لِأَنَّهُ وَجِبَ بِالْقَتْلِ، وَهُوَ عَمْدٌ، وَالْعَاقِلَةُ لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ.

وَأَنَّ عِلْمَ بِالْعَفْوِ وَالْخُرْمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الْوُجُوبِ الشُّبْهَةُ، وَإِنَّمَا نَشَأَتْ عَنِ الظَّنِّ، وَلَمْ يُوجَدْ، فَزَالَ الْمَانِعُ، وَلَهُ عَلَى الْمَقْتُولِ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَثَقَلَ نَصِيبُهُ مَالًا بِعَفْوِ صَاحِبِهِ فَبَقِيَ ذَلِكَ عَلَى الْمَقْتُولِ، هَذَا إِذَا كَانَ الْقِصَاصُ الْوَاحِدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيبِهِ، فَأَمَّا إِذَا وَجِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِصَاصٌ كَامِلٌ قَبْلَ الْقَاتِلِ بِأَنْ قَتَلَ وَاحِدًا رَجُلَيْنِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاتِلِ لَا يَسْقُطُ قِصَاصُ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ قِصَاصًا كَامِلًا، وَلَا اسْتِحَالَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ لَيْسَ تَقْوِيَتِ الْحَيَاةِ لِيُقَال: إِنَّ الْحَيَاةَ الْوَاحِدَةَ لَا يَتَصَوَّرُ تَقْوِيَتُهَا مِنْ اثْنَيْنِ بَلْ هُوَ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُؤَثِّرٍ فِي قَوَاتِ الْحَيَاةِ عَادَةً، وَهَذَا يَتَصَوَّرُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَحَلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْكَمَالِ، فَعَفْوُ أَحَدِهِمَا عَنْ حَقِّهِ، وَهُوَ الْقِصَاصُ، لَا يُؤَثِّرُ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ الْوَاحِدِ الْمَشْتَرَكِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا إِذَا عَفَا الْوَلِيُّ عَنِ الْقَاتِلِ بَعْدَ مَوْتِ وَلِيِّهِ.

(فَأَمَّا) إِذَا عَفَا عَنْهُ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ عَفْوُهُ، وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ يَصِحُّ.

(وَجْهٌ) الْقِيَاسُ أَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقَتْلِ يَسْتَدْعِي وُجُودَ الْقَتْلِ، وَالْفِعْلُ لَا يَصِيرُ قَتْلًا إِلَّا بِفَوَاتِ الْحَيَاةِ عَنِ الْمَحَلِّ، وَلَمْ يُوْجَدْ، فَالْعَفْوَ لَمْ يُصَادَفْ مَحَلُّهُ فَلَمْ يَصِحَّ.

وَالْإِسْتِحْسَانُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْجُرْحَ مَتَى اتَّصَلَتْ بِهِ السَّرَايَةُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ قَتْلًا مِنْ حِينَ وُجُودِهِ، فَكَانَ عَفْوًا عَنْ حَقِّ ثَابِتٍ، فَيَصِحُّ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْجُرْحُ خَطَأً فَكَفَّرَ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ ثُمَّ مَاتَ جَارَ التَّكْفِيرِ، وَالثَّانِي: أَنَّ الْقَتْلَ إِنْ لَمْ يُوْجَدْ لِلْحَالِ فَقَدْ وُجِدَ سَبَبُ وُجُودِهِ، وَهُوَ الْجُرْحُ الْمُفْضِي إِلَى فَوَاتِ الْحَيَاةِ، وَالسَّبَبُ الْمُفْضِي إِلَى الشَّيْءِ يَقَامُ مَقَامَ ذَلِكَ الشَّيْءِ فِي أَصُولِ الشَّرْعِ كَالْتَّوَمُّ مَعَ الْحَدَثِ، وَالتَّكَاحُ مَعَ الْوُطْءِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ إِذَا وُجِدَ سَبَبُ، وَوُجُودَ الْقَتْلِ كَانَ الْعَفْوَ تَعْجِيلَ الْحُكْمِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ، وَإِنَّهُ جَائِزٌ، كَالْتَّكْفِيرِ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ فِي قَتْلِ الْخَطَا، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَكَذَلِكَ الْعَفْوَ مِنَ الْمَوْتِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ، وَالْعَفْوَ مِنَ الْوَارِثِ سَوَاءً فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا إِلَّا أَنَّ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَوْلَيْنِ إِذَا عَفَا أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ حِصَّتُهُ مِنْ قِيَمَةِ الْعَبْدِ، وَهَهُنَا مِنَ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْقِيَمَةَ فِي دَمِ الْعَمْدِ كَالدِّيَةِ فِي دَمِ الْحُرِّ.

(فَأَمَّا) فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَلَا يَخْتَلِفَانِ، هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْعَفْوَ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ مِنَ الْوَلِيِّ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مِنَ الْمَجْرُوحِ بَأَن كَانَ الْمَجْرُوحُ عَفَا لَا يَصِحُّ عَفْوُهُ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ حَقًّا لِلْمَوْتِ لَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ حُرًّا، فَإِنْ عَفَا عَنِ الْقَتْلِ ثُمَّ مَاتَ صَحَّ اسْتِحْسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ. (وَجْهٌ) الْقِيَاسُ، وَالْإِسْتِحْسَانُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا.

وَإِنْ عَفَا عَنِ الْقَطْعِ أَوْ الْجِرَاحَةِ أَوْ الشَّجَةِ أَوْ الْجَنَائَةِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ لَا فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْجُرْحَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَالْمَجْرُوحُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَقُولَ: عَفَوْتُ عَنِ الْقَطْعِ أَوْ الْجِرَاحَةِ أَوْ الشَّجَةِ أَوْ الصَّرِيَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ قِسْمٌ وَاحِدٌ.

(وَأَمَّا) أَنْ يَقُولَ: عَفَوْتُ عَنِ الْجَنَائَةِ، وَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ لَا يَخْلُو (إِمَّا) أَنْ ذَكَرَ مَعَهُ مَا يَخْدُثُ

منها.

(وَأَمَّا) إِنْ لَمْ يَذْكُرْ، وَحَالَ الْمَجْزُوحُ لَا يَخْلُو (لِأَمَّا) أَنْ بَرِيَّ وَصَحَّ.
 (وَأَمَّا) إِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ بَرِيَّ مِنْ ذَلِكَ صَحَّ الْعَفْوُ فِي الْفُضُولِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ وَقَعَ عَنْ
 ثَابِتٍ، وَهُوَ الْجِرَاحَةُ أَوْ مُوجِبُهَا، وَهُوَ الْأَرْضُ فَيَصِحُّ، وَإِنْ سَرَى إِلَى النَّفْسِ وَمَاتَ، فَإِنْ كَانَ الْعَفْوُ
 بِلَفْظِ الْجِنَايَةِ أَوْ بِلَفْظِ الْجِرَاحَةِ، وَمَا يَخْدُثُ مِنْهَا صَحَّ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا شَيْءٌ عَلَى الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ
 الْجِنَايَةِ يَتَنَاوَلُ الْقَتْلَ، وَكَذَا لَفْظُ الْجِرَاحَةِ، وَمَا يَخْدُثُ مِنْهَا، فَكَانَ ذَلِكَ عَفْوَاً عَنِ الْقَتْلِ فَيَصِحُّ.
 وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْجِرَاحَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَخْدُثُ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ الْعَفْوُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ - وَالْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ، وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ تَجِبُ الدِّيَّةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ، وَعِنْدَهُمَا
 يَصِحُّ الْعَفْوُ، وَلَا شَيْءٌ عَلَى الْقَاتِلِ.

(وَجْهٌ) قَوْلُهُمَا أَنَّ السَّرِيَّةَ أَثَرُ الْجِرَاحَةِ، وَالْعَفْوُ عَنِ الشَّيْءِ يَكُونُ عَفْوَاً عَنْ أَثَرِهِ كَمَا إِذَا قَالَ
 عَفَوْتُ عَنِ الْجِرَاحَةِ، وَمَا يَخْدُثُ مِنْهَا، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ عَفَا
 عَنْ غَيْرِ حَقِّهِ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِي مُوجِبِ الْجِنَايَةِ لَا فِي عَيْنِهَا؛ لِأَنَّ عَيْنَهَا عَرَضٌ لَا يَتَصَوَّرُ بَهَاؤُهَا فَلَا
 يَتَصَوَّرُ الْعَفْوُ عَنْهَا، وَلِأَنَّ عَيْنَهَا جِنَايَةٌ وَجَدَتْ مِنَ الْخَارِجِ، وَالْجِنَايَةُ لَا تَكُونُ حَقًّا الْمَجْنِي عَلَيْهِ
 فَكَانَ هَذَا عَفْوَاً عَنْ مُوجِبِ الْجِرَاحَةِ.

وَبِالسَّرِيَّةِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا مُوجِبَ بِهَذِهِ الْجِرَاحَةِ؛ لِأَنَّ عِنْدَ السَّرِيَّةِ يَجِبُ مُوجِبُ الْقَتْلِ
 بِالْإِجْمَاعِ، وَهُوَ الْقِصَاصُ إِنْ كَانَ عَمْدًا، وَالدِّيَّةُ إِنْ كَانَ خَطَأً، وَلَا يَجِبُ الْأَرْضُ وَقَطْعُ الْيَدِ مَعَ
 مُوجِبِ الْقَتْلِ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَالثَّانِي: إِنْ كَانَ الْعَفْوُ عَنِ الْقَطْعِ وَالْجَرْحِ صَحِيحًا
 لَكِنَّ الْقَطْعَ غَيْرَ، وَالْقَتْلَ غَيْرَ فَالْقَطْعُ إِبَانَةُ الطَّرَفِ، وَالْقَتْلُ فِعْلٌ مُؤَيَّرٌ فِي فَوَاتِ الْحَيَاةِ عَادَةً،
 وَمُوجِبُ أَحَدِهِمَا الْقَطْعُ وَالْأَرْضُ، وَمُوجِبُ الْآخَرِ الْقَتْلُ وَالدِّيَّةُ، وَالْعَفْوُ عَنْ أَحَدِ الْغَيْرَيْنِ لَا يَكُونُ
 عَفْوَاً عَنِ الْآخَرِ فِي الْأَصْلِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ لَوْجُودِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ، وَعَدَمَ مَا يُسْقِطُهُ،
 إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَتَجِبُ الدِّيَّةُ، وَتَكُونُ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهَا وَجِبَتْ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ، وَالْعَاقِلَةُ لَا تَعْقِلُ
 الْعَمْدَ، هَذَا إِذَا كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنْ بَرِيَّ مِنْ ذَلِكَ صَحَّ الْعَفْوُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا

شَيْءٍ عَلَى الْقَاطِعِ سِوَاهُ كَانَ بِلَفْظِ الْجِنَايَةِ أَوْ الْجِرَاحَةِ، وَذَكَرَ وَمَا يَخْدُثُ مِنْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ لِمَا قُلْنَا، وَإِنْ سَرَى إِلَى النَّفْسِ فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْجِنَايَةِ أَوْ الْجِرَاحَةِ، وَمَا يَخْدُثُ مِنْهَا صَحَّ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْعَفْوُ فِي حَالِ صِحَّةِ الْمَجْرُوحِ بِأَنْ كَانَ يَذْهَبُ وَيَبْقَى وَلَمْ يَصِرْ صَاحِبَ فِرَاشٍ يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي حَالِ الْمَرَضِ بِأَنْ صَارَ صَاحِبَ فِرَاشٍ يُعْتَبَرُ عَفْوُهُ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ تَبَرُّعٌ مِنْهُ، وَتَبَرُّعُ الْمَرِيضِ مَرَضُ الْمَوْتِ يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدْرُ الدِّيَةِ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ سَقَطَ ذَلِكَ الْقَدْرُ عَنِ الْعَاقِلَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخْرُجُ كُلُّهُ مِنَ الثُّلُثِ فَثُلُثُهُ يَسْقُطُ عَنِ الْعَاقِلَةِ، وَثُلَاثُهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْجِرَاحَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَا يَخْدُثُ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ الْعَفْوُ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ الْعَفْوُ، وَهَذَا وَقَوْلُهُ عَفْوُ عَنِ الْجِرَاحَةِ وَعَنِ الْجِنَايَةِ وَمَا يَخْدُثُ مِنْهَا سِوَاهُ، وَقَدْ بَيَّنَّا حُكْمَهُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْعَفْوِ صَلَاحٌ بِأَنْ صَالَحَ مِنَ الْقَطْعِ أَوْ الْجِرَاحَةِ عَلَى مَالٍ فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِنْ بَرِيَ الْمَجْرُوحُ فَالْصُّلْحُ صَحِيحٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ، وَسِوَاهُ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ فَيَصِحُّ، وَإِنْ سَرَى إِلَى النَّفْسِ، فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ بِلَفْظِ الْجِنَايَةِ أَوْ بِلَفْظِ الْجِرَاحَةِ وَمَا يَخْدُثُ مِنْهَا فَالْصُّلْحُ صَحِيحٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ، وَهُوَ الْقِصَاصُ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْجِرَاحَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَا يَخْدُثُ مِنْهَا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ، وَيُؤْخَذُ جَمِيعُ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ فِي الْعَمْدِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً يُرَدُّ بِدَلِّ الصُّلْحِ، وَيَجِبُ جَمِيعُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الصُّلْحِ نِكَاحٌ بِأَنْ قَطَعَتْ امْرَأَةٌ يَدَ رَجُلٍ أَوْ جَرَحَتْهُ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّفْصِيلِ أَنَّهُ إِنْ بَرِيَ مِنْ ذَلِكَ جَازَ النِّكَاحُ، وَصَارَ أَرْضُ ذَلِكَ مَهْرًا لَهَا؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ مُوجِبَ ذَلِكَ الْأَرْضِ، سِوَاهُ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ لَا يَجْرِي فِيهَا دُونَ النَّفْسِ، فَكَانَ الْوَاجِبُ هُوَ الْمَالُ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ فَقَدْ سَمِيَ الْمَالُ فَكَانَ مَهْرًا لَهَا، وَإِنْ سَرَى إِلَى النَّفْسِ فَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْجِنَايَةِ أَوْ بِلَفْظِ الْجِرَاحَةِ وَمَا يَخْدُثُ مِنْهَا وَكَانَ الْقَطْعُ خَطَأً جَازَ النِّكَاحُ، وَصَارَ دَمُ الزَّوْجِ مَهْرًا لَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اتَّصَلَتْ بِهِ السَّرَايَةُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ قَتْلًا مُوجِبًا

لِلدِّيَّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، فَكَانَ التَّرْجُوحُ عَلَى مُوجِبِ الْجَنَائَةِ، وَهُوَ الدِّيَّةُ، وَسَقَطَتْ عَنْ الْعَاقِلَةِ لِصِرُورَتِهَا مَهْرًا لَهَا، وَهَذَا إِذَا كَانَ وَقْتُ النِّكَاحِ صَحِيحًا، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَيَقْدَرُ مَهْرُ الْمَثَلِ يَسْقُطُ عَنْ الْعَاقِلَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّبِعٍ فِي هَذَا الْقَدْرِ.

(وَأَمَّا) الزَّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ فَيَنْظَرُ إِنْ كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ يَسْقُطُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ فَيَقْدَرُ الثُّلُثُ يَسْقُطُ أَيْضًا، وَالزَّيَادَةُ تَكُونُ لِلزَّوْجِ تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَتِهِ، وَإِنَّمَا أُعْثِرَ خُرُوجُ الزَّيَادَةِ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّبِعٌ بِالزَّيَادَةِ، وَهُوَ مَرِيضٌ مَرَضَ الْمَوْتِ، هَذَا فِي الْخَطَأِ. (وَأَمَّا) فِي الْعَنْدِ جَازَ النِّكَاحِ، وَصَارَ عَفْوًا.

توضيح ومقارنة:

يسقط القصاص بعد وجوبه بواحد من ثلاثة أمور، وهي:

فوات محل القصاص، والعفو، والصلح، وفيما يلي بيان كل منها.

أولاً: فوات محل القصاص "أو موت الجاني":

إذا مات الجاني قبل استيفاء القصاص منه فقد سقط القصاص بداهة لتعذر استيفائه بفوات محله.

ولكن وقع الخلاف بعد هذا هل تجب الدية لأولياء المقتول في تركة القاتل أو

لا دية لهم؟. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنه تجب لهم الدية، وهو رأي الشافعية والحنابلة.

القول الثاني:

أنه لا دية لهم، وهو رأي الحنفية.

وقد سبق بيان هذه المسألة عند الحديث عن كيفية وجوب القصاص، ولا

داعي للتكرار.

ثانياً: العفو:

الأمر الثاني الذي يسقط به القصاص بعد وجوبه هو العفو، وسوف أتحدث عن أثر العفو في القصاص بتفصيل مبسط فيما يلي:

ركن العفو: ركن العفو أن يقول المجني عليه أو وليه عفوت، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ﴾^(١)، أو يقول أسقطت أو وهبت أو أبرأت، أو أي لفظ يؤدي معناه، لأن المقصود هو المعنى، فبأي لفظ يدل عليه يثبت حكمه وهو سقوط القصاص.

أدلة مشروعية العفو عن القصاص:

- ١- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ﴾^(٢).
- ٢- وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾^(٣).
- ٣- وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾^(٤).
- ٤- وما رواه أنس رضي الله عنه قال: "ما رفع إلى رسول الله ﷺ شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو"^(٥).
- ٥- وما رواه وائل بن حجر قال: "كنت عند النبي ﷺ إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول، فقال: أتعفوا؟، قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟، قال: لا، قال: أفتقتل؟، قال: نعم، قال: اذهب به، فلما ولى، قال: أتعفوا؟، قال:

(١) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٢) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٣) سورة المائدة الآية ٤٥.

(٤) سورة الشورى الآية ٤٠.

(٥) مسند أحمد ٢١٣/٤، ٢٥٢، سنن أبي داود ١٦٩/٤، سنن النسائي ٣٨/٨.

لا، قال: أفتأخذ الدية؟، قال: لا، قال: أفتقتل؟، قال: نعم، قال: اذهب به، فلما كان في الرابعة، قال: أما إنك إن عفوت عنه يبؤ بإثمته وإثم صاحبه، قال، فعفا عنه، فأنا رأيته يجر نسعته^(١).

٦- أجمعت الأمة في كل عصر ومصر على جواز العفو عن القصاص، ولم يخالف في ذلك احد لورود النص به.

٧- أن القصاص حق فجاز لمستحقه تركه كسائر الحقوق.

شروط العفو: يشترط لصحة العفو ما يلي:

١- أن يكون من صاحب الحق، لأنه إسقاط لحق، وإسقاط الحق لا يكون إلا ممن هو له، وعلى هذا فلا يصح العفو من أجنبي لأنه لا حق له. وكذلك لا يجوز العفو مجانا من الأب والجد والوصي والسلطان من قصاص وجب للصغير، لأن الحق للصغير لا لهم، وإنما الذي لهم ولاية استيفاء القصاص الواجب للصغير.

٢- أن يكون العافي بالغا.

٣- أن يكون العافي عاقلا.

فلا يصح العفو من الصغير والمجنون، لأنه وإن كان الحق في القصاص ثابتا لهما لكن العفو من التصرفات المضرة المحضة فلا يملكانه.

حكم العفو:

العفو إما أن يكون من الولي أو من المجني عليه، وإليك بيان حكم العفو من كل منهما.

أولا: العفو من الولي: الولي الذي له العفو هو الذي له القيام بالدم، أي الذي

(١) سنن أبي داود ٤/١٦٩، ١٧٠.

له ولاية القصاص.

فإن كان الولي واحدا وعفا بعد موت المجني عليه عن القاتل سقط القصاص، ولكن إذا كان عفو الولي عن القصاص مطلقا أي غير مقيد بأنه على الدية وغير موصوف بأنه مجانا فهل تجب الدية على القاتل؟.

اختلف الفقهاء في هذا على قولين، وقد سبق بيان هذه المسألة عند الكلام عن كيفية القصاص، ولا داعي للتكرار.

وإن كان الولي متعددا بأن كان للقتيل وليان أو أكثر، فإن عفوا جميعا فالحال كما لو كان الولي واحدا.

وأما إذا عفا بعضهم دون بعض سقط القصاص وانتقل حق الباقيين إلى الدية باتفاق الأئمة الأربعة.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما روي عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: الله اكبر عتق القاتل، وروي مثل هذا عن ابن مسعود وعن ابن عباس وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل عن أحدهم إنكار ذلك فيكون إجماعا.

٢- أن حق العافي في القصاص سقط بالعفو فيسقط نصيب من لم يعف ضرورة أن القصاص لا يتجزأ، إذ لا يتصور استيفاء بعضه دون بعض، كذلك لا يتصور إسقاط بعضه دون بعض.

٣- أن حق من لم يعف ينقلب إلى الدية، لأنه تعذر استيفاء نصيبه من

القصاص لمعنى في القاتل وهو عودة عصمته بعفو بعض الأولياء فيجب المال كما في الخطأ فإن القصاص سقط لمعنى في القاتل وهو كونه مخطئاً فوجب المال.

٤- ولأن من لم يعف سقط حقه بغير رضاه فيثبت له البدل وهو نصيبه من الدية كما لو مات الجاني.

ثانياً: عفو المجني عليه:

في عفو المجني عليه مسألتان:

المسألة الأولى:

إذا قتل شخص آخر فعفا المقتول قبل أن يموت عن القاتل فهل يصح عفوهِ ويسقط القصاص؟.

اتفق الفقهاء على أنه يصح عفوهِ ويسقط القصاص، واستدلوا بما يلي:

١- أن الجرح متى اتصل به الموت تبين أنه وقع قتلاً من حين وجوده، فكان العفو عن القصاص عفواً عن حق ثابت، فيصح ويسقط القصاص، ولهذا لو كان الجرح خطأ فكفر بعد الجرح قبل الموت جاز التكفير.

٢- أن القتل إن لم يوجد في الحال فقد وجد سبب وجوده المفضي إليه، والسبب المفضي إلى الشيء يقام مقام ذلك الشيء في الشرع كالنوم مع الحدث، ويكون التعجيل بإسقاط القصاص بالعفو قبل الموت إسقاطاً للحق بعد انعقاد سببه فيسقط كإسقاط الشفعة بعد البيع.

المسألة الثانية:

إذا قطع شخص عضو آخر فعفا المقطوع ثم سرى القطع إلى النفس فمات

فهل يسقط القصاص أو لا؟.

هنا حالان: فإما أن يعفو عن القطع وما يحدث منه، وإما أن يعفو عن القطع دون ذكر ما يحدث منه.

الأولى: إذا عفا عن القطع وما يحدث منه:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية إلى أن العفو قد بطل، وللاولياء أن يقسموا ويستوفوا القصاص على أرجح التأويلين.

القول الثاني:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا قصاص لا في العضو ولا في النفس.

وذلك لأن العفو عن القطع وما يحدث منه يتناول القتل فيكون عفوا عن القتل فيصح، وأنه إسقاط للحق في القصاص بعد انعقاد سببه وهو القطع المفضي إلى الموت فيصح الإسقاط كالعفو عن الشفعة بعد البيع، وأن السراية إلى النفس تولدت عن معفو عنه وهو القطع فصارت شبهة دائرة للقصاص.

وهل تجب الدية؟.

بعد اتفاق أصحاب القول الثاني على سقوط القصاص اختلفوا في وجوب

الدية على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في وجه إلى أنه لا تجب الدية بعد العفو المطلق.

واستدلوا على ذلك بأن القصاص إن كان واجبا عينا فإذا سقط لم تجب الدية، وإن كان القصاص أحد الواجبين بالقتل العمد على التخيير والآخر الدية فإن المقطوع في مسألتنا هذه لم يصرح بأن العفو كان عن القصاص أو عن الدية فلم يتعين إسقاط أحدهما.

القول الثاني:

ذهب الشافعية في الصحيح إلى أنه لو عفا المقطوع عن القود والأرث سقط القصاص وسقط أرث العضو وتجب الزيادة على أرث العضو إلى تمام الدية، أي تجب الدية إلا أرث العضو رغم عفو المجني عليه عن القطع وما يحدث منه على الأظهر إلا أن يذكر المجني عليه لفظ الوصية، كأن يقول أوصيت بأرث هذه الجناية وأرث ما يحدث منها فتكون وصية لقاتل والأظهر صحتها.

واستدلوا على ذلك بأن إسقاط الدية فيما زاد على أرث العضو هو إسقاط لشيء قبل وجوبه وهو غير جائز على الراجح.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وما استدلوا به أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أنه لا شيء على الجاني في هذه المسألة، لا قصاص ولا دية، لأن قول العافي عفوت عن القتل وما يحدث منه ظاهر في العفو عن القتل الذي يحدث من القطع، والعفو ليس عن عين القتل بداهة بل عن حكمه، فإن كان حكمه القصاص عينا فقد سقط بالعفو ولا دية بعده، وإن كان القصاص والدية على التخيير فكأنه قال عفوت عن القصاص والدية، وليس العفو عن الدية إسقاطا للحق قبل وجوبه بل هو إسقاط له فيقام مقامه كالحدث والنوم، والله تعالى أعلم.

الثانية: إذا عفا المقطوع عن القطع دون ذكر ما يحدث منه:

إذا عفا المقطوع عن القطع دون ذكر ما يحدث منه، ثم سرى الجرح إلى النفس فمات فهل يكون على الجاني القصاص؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية إلى أن لأولياء القتل الخيار فلهم أن يقسموا ويقتلوا الجاني، ولهم أن يمضوا العفو.

واستدلوا على ذلك بأن الجناية تحولت من قطع إلى قتل، والقتل عفا عن القطع ولم يعف عن النفس.

القول الثاني:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا قصاص على الجاني.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن القتل صح عفو عن القطع فيتعذر استيفاء القصاص في النفس دون ما عفا عنه فسقط القصاص في النفس كما لو عفا بعض الأولياء.

٢- أن عفو عن القطع أورث شبهة في القصاص في النفس، والقصاص يدرأ بالشبهات.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما، أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى أنه لا قصاص على الجاني، وذلك لقوة ما استدل به، ولأن العفو يورث شبهة والضابط أن القصاص لا يثبت مع الشبهة، ولكن هل تجب عليه الدية؟، هذا ما

أجيب عليه في السؤال التالي:

وهل يجب مال؟.

بعد اتفاق أصحاب القول الثاني على سقوط القصاص اختلفوا في وجوب المال وقدر ما يجب منه على ثلاثة أقوال.

القول الأول:

ذهب أبو يوسف ومحمد والإمام أحمد في رواية إلى أنه لا يجب مال على القاتل، لأن السراية أثر القطع، والعفو عن الشيء عفو عن أثره، فيكون كما لو قال عفوت عن القطع وما يحدث منه.

القول الثاني:

ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه تجب على القاتل الدية إلا أرش الجرح الذي عفا عنه القاتل، لأن القطع جناية أوجب الضمان فتكون سرايتها مضمونة غير أن ضمان القطع سقط بالعفو عنه فيختص السقوط بما عفا عنه وهو القطع دون ما لم يعف عنه وهو السراية فتجب الدية إلا أرش القطع الذي سقط بالعفو.

القول الثالث:

ذهب أبو حنيفة إلى أنه تجب الدية كاملة على القاتل استحساناً، لأن حق القاتل إنما هو في القتل دون القطع، لأنه لما سرى تبين أنه كان قتلاً من الابتداء، فعفوه عن القطع عفو عن غير حقه فيبطل، والقياس أنه يجب على القاتل القصاص، لأنه قتل نفساً معصومة عمداً بغير حق لكننا تركنا القياس وأسقطنا القصاص استحساناً، لأن صورة العفو أورثت شبهة وهي دارئة للقصاص فتجب الدية، لأن المال لا يسقط بالشبهة بل يجب معها.

القول الراجح:

بعد ذكر الأقوال السابقة أرى أن الراجح قول أبي حنيفة الذي يرى وجوب الدية كاملة لقوة دليhle.

ثالثاً: الصلح:

الأمر الثالث الذي يسقط به القصاص بعد وجوبه هو الصلح. والمراد بالصلح الذي يسقط به القصاص هو عفو ولي الدم عن القصاص على مال يؤديه إليه الجاني، فالصلح نوع من العفو.

أدلة مشروعية الصلح:

الصلح عن القصاص مشروع بالأدلة الآتية:

- ١- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأْتِبَاغُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾^(١).
- ٢- قوله ﷺ: "ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإنني عاقله، فمن قتل له قاتل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل"^(٢).
- ٣- أجمع الفقهاء في كل عصر ومصر على جواز العفو عن القصاص، والصلح عفو على المال.

قدر المال المصالح عليه:

يجوز الصلح على قدر الدية وعلى أقل منها. وهل يجوز الصلح على أكثر من الدية؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

(١) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٢) سبق تخريجه.

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح والحنابلة في الأصح إلى أنه يجوز الصلح على أكثر من الدية، وهو على القول بأن الواجب بالقتل العمد القود عينا، لأن الصلح عن القصاص ليس فيه قدر منصوص عليه شرعا فيفوض إلى اتفاق المتصالحين كمال الخلع.

القول الثاني:

ذهب الشافعية إلى أنه على القول بأن الواجب بالقتل العمد أحد شيئين غير معين القصاص أو الدية لا يجوز الصلح على أكثر من الدية، وعندهم قول كذلك مقابل الأصح على القول بأن الواجب القود عينا بعدم جواز الصلح على أكثر من الدية، وذلك لأن الزيادة على الدية زيادة على الواجب إن قلنا أن الواجب أحد شيئين، فهو بمنزلة الصلح من مائة على مائتين، وإن قلنا إن الواجب القود عينا فإن الدية خلفه فلا يزداد عليها.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين ووجهة نظر كل منهما أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أنه يجوز الصلح على أكثر من الدية، لأن الصلح على أكثر من الدية صلح لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فيجوز.

وأما القول بأنه زيادة على الواجب فالجواب عليه أن المال المصالح عليه ليس هو الدية الواجبة بالقتل بل هو بدل عن القصاص، والقصاص غير مقوم بمال مقدر فيرجع تقديره إلى المتصالحين، أو القليل فيه والكثير سواء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تدريبات وأنشطة:

س: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

١- استيفاء القصاص عند الحنفية لا يكون إلا ب: (بأن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه - بالسيف - بالتحريق).

٢- عند الحنفية، إن اقتص من الجاني بغير السيف فإنه: (يقتص منه - يعزر - لا شيء عليه).

٣ - إنابة ولي الدم غيره في استيفاء القصاص: (لا تجوز - تجوز ولا بد من حضوره - تجوز ولا يلزم الحضور).

٤ - حديث رسول الله ﷺ: (لا قود إلا بالسيف) دليل على: (وجوب الدية - القصاص لا يكون إلا بالسيف فقط - وجوب القصاص فقط).

٥- إذا صالح ولي الدم القاتل على مبلغ من المال (صح ذلك في جميع الأحوال اتفاقاً - لا يصح باتفاق الفقهاء - صح إذا صالح على قدر الدية فأقل، واختلف الفقهاء إذا صالح على أكثر من الدية).

س: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة، وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة، مع تصحيح الخطأ مما يلي:

١- يشترط في العفو عن القصاص أن يكون بصيغة " عفو، أو أسقطت" فقط.

٢- من شروط العفو عن القصاص أن يكون العفو من صاحب الحق.

٣- لا يشترط في العفو عن القصاص أن يكون العافي بالغاً، بل يصح العفو إذا وقع من الصبي.

- ٤- لو عفا أحد أولياء الدم، فقتله الآخر وجب عليه القصاص باتفاق الفقهاء.
 ٥ - إذا مات الجاني قبل استيفاء القصاص منه فقد سقط القصاص.

س: بين الحكم الفقهي في المسائل التالية:

- ١ - مات من عليه القصاص بآفة سماوية، فهل تجب الدية أم لا؟
 ٢- قتل من عليه القصاص، فهل تجب الدية أم لا؟
 ٣- عفا المقتول عن القاتل قبل أن يموت، فهل يسقط القصاص؟
 ٤ - صالح ولي الدم الجاني على قدر الدية، أو أقل منها، فما الحكم؟
 ٥ - صالح ولي الدم الجاني على أكثر من الدية فما الحكم؟

س: اذكر إجمالاً ما يلي:

- ١- مسقطات القصاص.
 ٢- شروط العفو عن القصاص.
 ٣- أدلة مشروعية الصلح عن القصاص.

عقوبة الحرمان من الميراث:

يقول الكاساني رحمه الله: (وَمِنْهَا حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ لِحُصُولِ الْقَتْلِ مُبَاشَرَةً بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِالْقَتْلِ الْخَطَا فَيُؤْتَى أُولَى).

توضيح ومقارنة:

وهذه هي العقوبة الثالثة من عقوبات القتل العمد، وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا ديته شيئا. وقد نصت المذاهب المشهورة على هذا الحكم. وحكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه منه، لأن آية المواريث تناولته بعمومها فيجب العمل بها. ولكن هذا القول لا تعويل عليه، لشذوذه وقيام الدليل على خلافه. وقد دل على ما أجمع عليه فقهاء الأمصار من حرمان القاتل عمدا من ميراث من قتله الأدلة الآتية.

١- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث، القاتل شيئا^(١).

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "القاتل لا يرث"^(٢).

٣- ما رواه عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج- قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل، ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفه، فقال

(١) سنن أبي داود ٤/١٨٩، ١٩٠.

(٢) سنن الترمذي ٤/٣٧٠، سنن ابن ماجه ٢/٨٨٣.

أين اخو المقتول سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس لقاتل ميراث^(١)، وقد كان هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم واشتهر بينهم فلم ينكروه فكان كالإجماع. وهذه السنن وإن كان في أسانيدھا مقال إلا أنها تعددت طرقھا فیشد بعضها بعضا.

- ٤- أنه لو لم يحرم القاتل من الميراث لحصل الفساد باستعجال الناس موت أقاربهم فيقتلوهם فاقتضت المصلحة حرمانه.
- ٥- أن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث.
- هذا والله سبحانه وتعالى أعلم.

مدى وجوب الكفارة في القتل العمد:

يقول الكاساني رحمه الله: (وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَلَا تَجِبُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَجِبُ (وَجْهٌ) قَوْلُهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لِرَفْعِ الذَّنْبِ، وَمَحْوِ الْإِثْمِ؛ وَلِهَذَا وَجِبَتْ فِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ، وَالذَّنْبِ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ أَعْظَمُ فَكَانَتْ الْحَاجَةُ إِلَى الدَّفْعِ أَشَدَّ.

(وَلَنَا) أَنَّ التَّخْرِيرَ أَوْ الصَّوْمَ فِي الْخَطَأِ إِنَّمَا وَجِبَ شُكْرًا لِلنِّعْمَةِ حَيْثُ سَلِمَ لَهُ أَعْرُ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ الْحَيَاةُ، مَعَ جَوَازِ الْمُوَاحَدَةِ بِالْقَصَاصِ، وَكَذَا ارْتَفَعَ فِي الْمُوَاحَدَةِ فِي الْآخِرَةِ مَعَ جَوَازِ الْمُوَاحَدَةِ، وَهَذَا لَمْ يُوْجَدْ فِي الْعَمْدِ، فَيَقْدَرُ الْإِجَابُ شُكْرًا أَوْجِبَ لِحَقِّ التَّوْبَةِ عَنِ الْقَتْلِ بِطَرِيقِ الْخَطَأِ، وَالْحَقُّ بِالتَّوْبَةِ الْحَقِيقَةِ لِخِفَةِ الذَّنْبِ بِسَبَبِ الْخَطَأِ، وَالذَّنْبُ هَهُنَا أَعْظَمُ فَلَا يَصْلُحُ لِتَخْرِيرِ تَوْبَةٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

توضيح ومقارنة:

وهذا نوع عقوبة قال به بعض الفقهاء في القتل العمد، وقد نص القرآن الكريم

(١) سنن ابن ماجه ٨٨٤/٢، الموطأ ص ٥٤٠.

على وجوب الكفارة على من قتل خطأ، وعلى هذا وقع الإجماع من الفقهاء.
وأما القاتل عمدا فقد اختلف الفقهاء في إيجاب الكفارة عليه، ويمكن أن نجمل
اختلافهم في ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى وجوب الكفارة على القاتل عمدا.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١- ما رواه وائلة بن الأسقع قال: "أتى النبي ﷺ نفر من بني سليم فقالوا: إن
صاحبنا لنا قد أوجب، قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من
النار" (١).

وجه الدلالة: وقد تعلقوا في الاستدلال بهذا الحديث برواية أبي داود، فقالوا
في هذه الرواية أنه ﷺ أوجب النار بالقتل، ولا يستوجب القاتل النار إلا في القتل
العمد.

٢- أن الكفارة لجبر الإثم، فإذا وجبت في الخطأ فالعمد أولى بوجوبها لعظم
الإثم فيه.

القول الثاني:

ذهب الحنفية والمشهور في مذهب الحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة على
القاتل عمدا، سواء أكان العمد موجبا للقصاص أو سقط القصاص فيه.
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن القتل العمد كبيرة محضة، والكفارة فيها معنى العبادة، وما كان كبيرة
محضة لا يصح أن يكون سببا لما فيه معنى العبادة.

(١) مسند أحمد ١٠٧/٤، سنن أبي داود ٢٩/٤.

٢- أن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾^(١)، دل بإشارته على أن التخليد في جهنم هو كل موجب القتل العمد لوقوعه بعد الفاء في جواب الشرط، فلو أوجبنا الكفارة لكان المذكور في النص بعض الجزاء وهو مخالف لما دل عليه النص.

٣- أن الله تعالى قال ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾^(٢)، ثم ذكر العمد، ولم يذكر فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم، فتخصيصه الكفارة بالخطأ يدل بمفهومه على عدم وجوبها في العمد.

القول الثالث:

ذهب المالكية في المشهور إلى أنه تندب الكفارة في قتل رقيق مملوك للقاتل أو غيره، وقتل جنين وقتل ذمي، وفي قتل العمد الذي حصل فيه عفو أو انتفى فيه القصاص لعدم التكافؤ.

ولم أجد لهم دليلاً على ما ذهبوا إليه ويمكن أن يستدل لهم بأن انتفاء القصاص يحيا بعده القاتل فكانت الكفارة من الزواجر الجوابر له.

القول الرابع:

بعد ذكر الأقوال السابقة وأدلتها أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى عدم وجوب الكفارة في العمد، لأنه لو كان العمد أولى بإيجاب الكفارة من الخطأ لذكرها الله تعالى في جزاء العمد كما ذكرها في جزاء الخطأ، والله سبحانه وتعالى

(١) سورة النساء الآية ٩٣.

(٢) سورة النساء الآية ٩٢.

أعلم.

دية القتل شبه العمد:

يقول الكاساني رحمه الله: (وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: وَجُوبُ الدِّيَةِ الْمُغْلَظَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، أَمَّا وَجُوبُ الدِّيَةِ فَلِأَنَّ الْقِصَاصَ امْتَنَعَ وَجُوبُهُ مَعَ وَجُودِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ لِلشُّبْهِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ.

وَأَمَّا صِفَةُ التَّغْلِيظِ فَلِاجْتِمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -؛ لِأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ التَّغْلِيظِ عَلَى مَا تَذَكَّرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاخْتَلَفُوا فِي الكَيْفِيَّةِ دَلِيلُ ثُبُوتِ الْأَصْلِ.

وَأَمَّا الْوُجُوبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَلِأَنَّ الْعَاقِلَةَ إِنَّمَا تَعْقِلُ الْخَطَأَ تَخْفِيفًا عَلَى الْقَاتِلِ نَظَرًا لَهُ لَوْقُوعِهِ فِيهِ لَا عَنْ قَصْدٍ، وَفِي هَذَا الْقَتْلِ شِبْهُ عَدَمِ الْقَصْدِ لِحُضُولِهِ بِاللَّهِ لَا يُقْصَدُ بِهَا الْقَتْلُ عَادَةً، فَكَانَ مُسْتَحِقًّا لِهَذَا النَّوعِ مِنَ التَّخْفِيفِ.

وَمِنْهَا حِزْمَانُ الْمِيرَاثِ.

وَمِنْهَا عَدَمُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ مُبَاشَرَةً بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهَلْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي هَذَا الْقَتْلِ؟ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ ^(١) - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهَا تَجِبُ، وَالْحَقُّ بِالْقَتْلِ الْخَطَأِ الْمَخْصُ فِي وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ، وَقَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا: لَا تَجِبُ، وَالْحَقُّ بِالْعَمْدِ الْمَخْصُ فِي عَدَمِ وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ.

(وَجْهٌ) مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا وَجِبَتْ فِي الْخَطَأِ إِمَّا لِحَقِّ الشُّكْرِ أَوْ لِحَقِّ التَّوْبَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَالِدَّاعِي إِلَى الشُّكْرِ، وَالتَّوْبَةُ هَهُنَا مَوْجُودٌ، وَهُوَ سَلَامَةُ الْبَدَنِ، وَكَوْنُ الْفِعْلِ جِنَايَةً فِيهَا نَوْعٌ خَفِيفٌ لِشِبْهِ عَدَمِ الْقَصْدِ، فَأَمَكَنَ أَنْ يُجْعَلَ لِتَخْرِيرِ فِيهِ تَوْبَةٌ.

(وَجْهٌ) الْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَّ هَذِهِ جِنَايَةٌ مُغْلَظَةٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُوَاحَدَةَ فِيهَا ثَابِتَةٌ، بِخِلَافِ الْخَطَأِ فَلَا يَصْلُحُ التَّخْرِيرُ تَوْبَةً بِهَا كَمَا فِي الْعَمْدِ؟ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ).

(١) الكرخي: شيخ الحنفية أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي الفقيه،

انتهت إليه رئاسة المذهب، وانتشر تلامذته في البلاد، واشتهر اسمه وبعُدَ صيته، وكان

من العلماء العبَّاد الزهاد، توفي في سنة ٣٤٠ هـ.

توضيح ومقارنة:

تجب بالقتل شبه العمد الدية المغلظة على العاقلة، وتؤدى في ثلاث سنين، نص على هذا الحنفية والشافعية والحنابلة. وقد دلت السنة النبوية على وجوب الدية المغلظة في شبه العمد، وفي هذا حديثان.

١- ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها"^(١).

٢- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه"^(٢).

من تجب عليه دية شبه العمد:

اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه الدية في شبه العمد على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن دية شبه العمد تجب على العاقلة. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "اقتتل امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنيها غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها"^(٣).

(١) أخرجه أحمد في مسنده ٤١٢/٥، وأبو داود في سننه ١٨٥/٤.

(٢) مسند أحمد ١٨٣/٢.

(٣) سبق تخريجه.

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ أوجب الدية على العاقلة، والعاقلة لا تعقل عمداً، فدل على أن قتل المرأة كان شبه عمد وأن ديته على العاقلة.

٢- أن شبه العمد نوع قتل لا يوجب القصاص فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ.

٣- أن شبه العمد يخالف العمد المحض، لأن العمد المحض يغلظ من كل وجه لقصده الفعل وإرادته القتل، وشبه العمد يغلظ من وجه كونه قصد الفعل، ويخفف من وجه كونه لم يرد القتل فاقتضى هذا تغليظ ديته من وجه وهو وجوبها أثلاثاً على ما سلف توضيحه، وتخفيفها من وجه وجوبها على العاقلة وتأجيلها.

القول الثاني:

ذهب ابن سيرين والزهرري والحارث العكلي وابن شبرمة وقتادة وأبي ثور وأبو بكر من الحنابلة إلى أن الدية في شبه العمد تجب على القاتل في ماله. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن دية شبه العمد وجبت بفعل قصده الفاعل فلا تحمله العاقلة كالعمد المحض.

٢- أنها دية مغلظة فأشبهت دية العمد في التغليظ فينبغي أن تشبهها في إيجابها على الجاني في ماله لا على العاقلة.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن الدية في شبه العمد تجب على العاقلة، لدلالة الحديث الصحيح على هذا، ولأن

دية الخطأ وجبت على العاقلة تخفيفاً على المخطئ، لأنه وقع في القتل عن غير قصد، وفي شبه العمد عدم القصد لاستعماله آلة لا يقصد بها القتل عادة، فكان مستحقاً لهذا النوع من التخفيف، والله تعالى أعلم.

كيفية أداء دية شبه العمد:

تجب دية شبه العمد على العاقلة، ويؤدونها مؤجلة في خلال ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، نص على هذا من قال بالقتل شبه العمد وهم الحنفية والشافعية والحنابلة.

ومستندهم في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، حيث فرض عمر رضي الله عنه الدية كاملة في ثلاث سنين^(١)، وكان هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخالفه أحد في عصره فكان إجماعاً.

(١) أخرجه بن أبي شيبه وعبد الرزاق في مصنفيهما، نصب الراية ٣٣٤/٤.

تدريبات وأنشطة:

س: أجب عما يلي:

- ١- اذكر الأدلة على حرمان القاتل من الميراث.
- ٢- اذكر أقوال الفقهاء في مدى وجوب الكفارة في القتل العمد، وأدلتهم، مع ترجيح ما تراه راجحاً بالدليل.

س: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة، وعلامة (X) أمام العبارة

الخطأ، مع تصحيح الخطأ فيما يلي:

- ١- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن دية القتل شبه العمد على العاقلة.
- ٢- دية شبه العمد تجب على العاقلة مخففة.
- ٣- دية شبه العمد تؤدي في خمس سنين، في كل سنة خمسها.
- ٤- يترتب على القتل شبه العمد الحرمان من الميراث، علاوة على الدية.
- ٥- تجب الكفارة في القتل شبه العمد باتفاق الفقهاء.

أحكام القتل الخطأ:

يقول الكاساني رحمه الله: (وَأَمَّا الْقَتْلُ الْخَطَأُ فَيُخْتَلَفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فَنَقْصِلُ الْكَلَامَ فِيهِ فَقَوْلُ: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ إِمَّا أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا حُرَيْنِ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ الْقَاتِلُ حُرًّا، وَالْمَقْتُولُ عَبْدًا، وَإِمَّا أَنْ كَانَ الْقَاتِلُ عَبْدًا، وَالْمَقْتُولُ حُرًّا، وَإِمَّا أَنْ كَانَا جَمِيعًا عَبْدَيْنِ، فَإِنْ كَانَا حُرَيْنِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا وَجُوبُ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ وَجُودِ شَرَايِطِ الْوُجُوبِ، وَهِيَ تَوَعَانِ: بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْقَاتِلِ، وَبَعْضُهَا إِلَى الْمَقْتُولِ، أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْقَاتِلِ فَالْإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْكَافِرِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَ غَيْرَ مُخَاطَبِينَ بِشَرَائِعِ هِيَ عِبَادَاتُ، وَالْكَفَّارَةُ عِبَادَةٌ، وَالصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ لَا يُخَاطَبَانِ بِالشَّرَائِعِ أَصْلًا.

وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَقْتُولِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومًا فَلَا تَجِبُ بِقَتْلِ الْحُرِّيِّ، وَالْبَاغِي لِعَدَمِ الْعِصْمَةِ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ مُسْلِمًا فَلَيْسَ بِشَرِطٍ فَيَجِبُ، سَوَاءً كَانَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا وَسَوَاءً كَانَ مُسْلِمًا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَمْ يَهَاجِرْ إِلَيْنَا؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ} [النساء: ٩٢] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ} [النساء: ٩٢].

وَلِأَنَّ الْقَاتِلَ قَدْ سَلِمَ لَهُ الْحَيَاةُ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ، وَزُرِفَتْ عَنْهُ الْمَوَاحِدَةُ فِي الْآخِرَةِ مَعَ جَوَازِ الْمَوَاحِدَةِ فِي الْحِكْمَةِ لِمَا فِي وَسْعِ الْخَاطِئِ فِي الْجُمْلَةِ حِفْظُ نَفْسِهِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْخَطَأِ، وَهَذَا أَيْضًا نِعْمَةٌ فَكَانَ وَجُوبُ الشُّكْرِ لِهَذِهِ النِّعْمَةِ مُوَافِقًا لِلْعَقْلِ، فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى مِقْدَارَهُ وَجِنْسَهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ لِيُشَدِّدَ الْعَبْدَ عَلَى آدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ الشُّكْرِ بِتَعْظِيمِهِ الْعَقْلَ؛ وَلِأَنَّ فِعْلَ الْخَطَأِ جِنَايَةٌ، وَلِلَّهِ تَعَالَى الْمَوَاحِدَةُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْعَدْلِ؛ لِأَنَّهُ مَقْدُورُ الْإِمْتِنَاعِ بِالشُّكْلِ وَالْجَهْدِ. وَإِذَا كَانَ جِنَايَةً فَلَا بُدَّ لَهَا مِنَ التَّكْفِيرِ وَالتَّوْبَةِ، فَجُعِلَ التَّخْرِيرُ مِنَ الْعَبْدِ بِحَقِّ التَّوْبَةِ عَنْ الْقَتْلِ الْخَطَأِ بِمَنْزِلَةِ التَّوْبَةِ الْحَقِيقِيَّةِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْجِنَايَاتِ، إِلَّا أَنَّهُ جُعِلَ التَّخْرِيرُ أَوْ الصُّومُ تَوْبَةً لَهُ

دُونَ التَّوْبَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِخِفَّةِ الْجَنَائَةِ بِسَبَبِ الْخَطَا، إِذِ الْخَطَا مَغْفُورٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَجَائِزُ الْعَفْوِ عَنْ هَذَا النَّوعِ فَخَفَّتْ تَوْبَتُهُ لِخِفَّةِ فِي الْجَنَائَةِ، فَكَانَ التَّخْرِيرُ فِي هَذِهِ الْجَنَائَةِ بِمَنْزِلَةِ التَّوْبَةِ فِي سَائِرِ الْجَنَائَاتِ.

وَمِنْهَا حِزْمَانُ الْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ الْقَتْلُ مُبَاشَرَةً بِغَيْرِ حَقٍّ، أَمَّا الْمُبَاشَرَةُ فَلَا شَكَّ فِيهَا. وَأَمَّا الْخَطَرُ وَالْحُزْمَةُ فَلِأَنَّ فِعْلَ الْخَطَا جِنَائَةً جَائِزٌ الْمُوَاحَدَةُ عَلَيْهَا عَقْلًا لِمَا يَتَنَبَّأُ، وَالذَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَزَّ اسْمُهُ {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦] وَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَائِزٌ الْمُوَاحَدَةُ لَكَانَ مَعْنَى الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ لَا تُجْزِ عَلَيْنَا، وَهَذَا مُحَالٌ، وَإِنَّمَا رُفِعَ حُكْمُهَا شَرْعًا بِبَرَكَةِ دُعَاءِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا أَسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» مَعَ بَقَاءِ وَصْفِ الْفِعْلِ عَلَى حَالِهِ، وَهُوَ كَوْنُهُ جِنَائَةً.

[وَجُوبُ الدِّيَةِ]

وَمِنْهَا وَجُوبُ الدِّيَةِ، وَالْكَلَامُ فِي الدِّيَةِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ شَرَائِطِ وَجُوبِ الدِّيَةِ، وَفِي بَيَانِ مَا تَحِبُّ مِنْهُ الدِّيَةُ مِنَ الْأَجْتَنَاسِ، وَفِي بَيَانِ مَقْدَارِ الْوَاجِبِ مِنْ كُلِّ جَنْسٍ، وَفِي بَيَانِ صِفَتِهِ، وَفِي بَيَانِ مَنْ تَحِبُّ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْوَجُوبِ).

توضيح ومقارنة:

الدية في اللغة: مصدر مأخوذ من الفعل ودى، بمعنى أدى، يقال: ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ووديت القتيل، إذا أعطيته ديته، واتديت، إذا أخذت ديته، وجمع الدية ديات.

وعلى هذا فإن الدية في اللغة تعني بدل النفس أو الطرف الذي يأخذه المجني عليه أو أولياؤه من الجاني، سواء أكان دية نفس، أو دية طرف، أو عضو من الأعضاء.

وفي الاصطلاح: عرفت الدية بتعريفات كثيرة في المذاهب المختلفة، أفضلها

القول بأنها: المال الواجب بالجناية على الحر في النفس، أو فيما دونها. وقد تميز هذا التعريف بالشمول والعموم لكل أنواع الجنايات، فكان كافيا في بيان أن الدية مال واجب للمجني عليه أو وليه، وأنها تجب بسبب الجناية أيا ما كان نوعها، وسواء أكانت الجناية عمدا عفي عنه إلى الدية أم كانت الجناية خطأ، وسواء أكانت جناية على النفس أو ما دونها، وهذا هو القدر المتفق عليه بينهم، وما سوى ذلك وقع فيه خلاف وتفصيلات بين المذاهب الفقهية.

أدلة مشروعية الدية:

ثبتت مشروعية الدية بأدلة كثيرة منها ما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(١).

فالآية هنا بعد أن ذكرت القصاص أوجبت الاتباع أي طلب الولي للدية عند العفو عن القصاص.

٢- قوله ﷺ: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما يقاد)^(٢).

٣- قوله ﷺ: (من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا اخذوا الدية)^(٣).

(١) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سبق تخريجه.

٤- قوله ﷺ: (من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية)^(١).
والأحاديث صريحة الدلالة على مشروعية الدية وكيفية استحقاقها.

شروط وجوب دية الخطأ:

يقول الكاساني رحمه الله: أَمَّا الشَّرَائِطُ فَبَعْضُهَا شَرْطُ أَصْلِ الْوُجُوبِ، وَبَعْضُهَا شَرْطُ كَمَالِ الْوَاجِبِ، أَمَّا شَرْطُ أَصْلِ الْوُجُوبِ فَنَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: الْعُضْمَةُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَغْضُومًا فَلَا دِيَّةَ فِي قَتْلِ الْحَزِيِّ وَالْبَاغِي لِقَدْ لَفَقِدَ الْعُضْمَةَ، فَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ وَجُوبِ الدِّيَّةِ لَا مِنْ جَانِبِ الْقَاتِلِ وَلَا مِنْ جَانِبِ الْمَقْتُولِ، فَتَجِبُ الدِّيَّةُ سَوَاءً كَانَ الْقَاتِلُ أَوْ الْمَقْتُولُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ حَزِيًّا مُسْتَأْمَنًا.

وَكَذَلِكَ الْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ حَتَّى تَجِبَ الدِّيَّةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢].

وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ ذِمِّيًّا أَوْ حَزِيًّا مُسْتَأْمَنًا تَجِبُ الدِّيَّةُ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَأِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢].

وَالثَّانِي: التَّقْوَمُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مُتَّقِمًا، وَعَلَى هَذَا يُنْتَى أَنَّ الْحَزِيَّ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَزْبِ فَلَمْ يَهَاجِرْ إِلَيْنَا فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ خَطَأً أَنَّهُ لَا تَجِبُ الدِّيَّةُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّقْوَمَ بَدَارِ الْإِسْلَامِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهُ بِالْإِسْلَامِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَفْصِيلَ هَذَا الْأَصْلِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ.

ثُمَّ تَكَلَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ: ابْتِدَاءً. اخْتِجَّ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢] وَهَذَا مُؤْمِنٌ قُتِلَ خَطَأً فَتَجِبُ

(١) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٤٤٩٦، سنن أبي داود ١٦٩/٤.

الدِّيَّةُ.

(وَلَنَا) قَوْلُهُ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَكِبَرِيَاؤُهُ {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] وَالْإِسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ جَعَلَ التَّخْرِيرَ جَزَاءَ الْقَتْلِ، وَالْجَزَاءُ يَفْتَضِي الْكَفَايَةَ فَلَوْ وَجِبَتْ الدِّيَّةُ مَعَهُ لَا تَنفَعُ الْكَفَايَةُ بِالتَّخْرِيرِ، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى جَعَلَ التَّخْرِيرَ كُلَّ الْوَاجِبِ بِقَتْلِهِ؛ لِأَنَّهُ كُلُّ الْمَذْكُورِ، فَلَوْ أَوْجِبْنَا مَعَهُ الدِّيَّةَ لَصَارَ بَعْضُ الْوَاجِبِ، وَهَذَا تَغْيِيرُ حُكْمِ النَّصِّ.

وَأَمَّا صَدْرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فَلَا يَتَنَاولُ هَذَا الْمُؤْمِنَ لَوْ وَجِبَتْ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ الْمُؤْمِنَ مُطْلَقًا فَيَتَنَاولُ الْمُؤْمِنَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، وَهُوَ الْمُسْتَأْمَنُ دِينًا، وَدَارًا، وَهَذَا مُسْتَأْمَنٌ دِينًا لَا دَارًا؛ لِأَنَّهُ مُكَثِّرٌ سَوَادَ الْكُفْرَةِ، وَمَنْ كَثُرَ سَوَادُ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(وَأَمَّا) بَيَانُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَّةُ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الَّذِي تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَّةُ وَتَقْضَى مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ: الْإِبِلُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَعِنْدَهَا سِتَّةُ أَجْنَاسٍ: الْإِبِلُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالبَقَرُ وَالْعَمَمُ وَالْحُلُّ، وَاجْتَبَا بِقَضِيَّةِ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَّةِ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ بِمَخْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، وَلَأَيُّ حَنِيفَةٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» ^(١) جَعَلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْوَاجِبَ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى الْإِشَارَةِ إِلَيْهَا، فَظَاهِرُهُ يَفْتَضِي - الْوُجُوبَ مِنْهَا عَلَى التَّعْيِينِ، إِلَّا أَنَّ الْوَاجِبَ مِنَ الصَّنِفَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ آخَرَ، فَمَنْ ادَّعَى الْوُجُوبَ مِنَ الْأَصْنَافِ الْآخَرِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

وَأَمَّا قَضِيَّةُ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ إِنَّمَا قَضَى بِذَلِكَ حِينَ كَانَتْ الدِّيَّاتُ عَلَى الْعَوَاقِلِ، فَلَمَّا تَهَلَّلَا إِلَى الدِّيَّانِ قَضَى بِهَا مِنَ الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ. وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْمَعَاوِلِ مَا يُدَلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَوْ صَالَحَ الْوَلِيُّ عَلَى

(١) أورده المروزي بهذا اللفظ في كتاب السنة ص ١٦٦.

أَكْثَرُ مِنْ مِائَتِي بَقْرَةٌ وَمِائَتِي حُلَّةٌ لَمْ يَجْزِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ الدِّيَةِ لَجَازَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

وَأَمَّا بَيَانُ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ، وَبَيَانُ صِفَتِهِ فَقَدَرُ الْوَاجِبِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ يَخْتَلِفُ بِذِكُورَةِ الْمَقْتُولِ وَأَتُونَتِهِ، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَا خِلَافَ، فِي أَنَّ الْوَاجِبَ بِقَتْلِهِ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» وَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي أَنَّ الْوَاجِبَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفٌ دِينَارٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - جَعَلَ «دِيَّةَ كُلِّ ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفٌ دِينَارٍ»^(١)، وَالتَّقْدِيرُ فِي حَقِّ الذَّمِّيِّ يَكُونُ تَقْدِيرًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوَّلَى.

وَأَمَّا الْوَاجِبُ مِنَ الْفِصَّةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى: عَشْرَةُ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَزَنًا وَزُنْ سَبْعَةٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا.

وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا لِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ الدِّيَةُ عَشْرَةُ آلَافٍ دِرْهَمٍ بِمَخْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَكْثَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا مَعَ مَا أَنَّ الْمَقَادِيرَ لَا تُعْرَفُ إِلَّا سَمَاعًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَقَدَرُ الْوَاجِبِ مِنَ الْبَقَرِ عِنْدَهُمَا مِائَتًا بَقْرَةً، وَمِنْ الْخُلَلِ مِائَتًا حُلَّةً، وَمِنْ الْغَنَمِ أَلْفًا شَاةً. ثُمَّ دِيَّةُ الْخَطَأِ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ بَقْرَةً، عَشْرُونَ بَقْرَةً، وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ «دِيَّةُ الْخَطَأِ أَرْبَعُونَ بَقْرَةً بَنَاتٌ مَخَاضٍ»^(٢)، وَعَشْرُونَ بَقْرَةً بَنَاتٌ لَبُونٍ^(٣)، وَعَشْرُونَ حِقَّةً^(٤)،

(١) أخرجه أبو داود في المراسيل ص ٢١٥.

(٢) بنت مخاض: الناقة التي دخلت في السنة الثانية.

(٣) ابن لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة.

(٤) الحقة: الناقة التي دخلت في السنة الرابعة.

وَعَشْرُونَ جَذَعَةً^(١) «^(٢)، وَعِنْدَهَا قَنْدَرٌ كُلُّ بَقْرَةٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَقَنْدَرٌ كُلُّ حُلَّةٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَالْحُلَّةُ اسْمٌ لِثَوْبَيْنِ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَقِيمَةُ كُلِّ شَاةٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ.

توضيح ومقارنة:

اتفق الفقهاء على أن الدية في نفس المسلم الحر مائة من الإبل، وأن الإبل أصل في الدية.

واختلفوا بعد ذلك في الأصل فيها، وهل الإبل هي الأصل وحدها دون غيرها في الدية أو هناك أصول غيرها؟.

ويمكن أن نحصر خلافهم في ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن الدية تكون من الإبل والذهب والفضة، ولا تكون من غير هذه الثلاثة.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله ﷺ: (في النفس الدية مائة من الإبل)^(٣).

وجه الدلالة: ففي هذا الحديث اقتصر ﷺ عليها فدل الحديث بظاهره على وجوب الدية من الإبل على التعيين لكن ثبت وجوب الدية من الذهب والفضة بأحاديث أخرى، وأما غير الذهب والفضة والإبل من البقر والغنم والحلل فلم يقيم عليه دليل.

٢- أن الدية قومت بها النفس، والتقويم إنما يكون بشيء معلوم المالية وهو

(١) الجذعة: هي التي دخلت في السنة الخامسة.

(٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ص ٢٢٨.

(٣) سبق تخريجه.

النقدان، وأما غيرهما فمجهول المالية، فلا يصح به التقويم غير أن الإبل قد ورد التقويم بها في الآثار المشهورة على خلاف القياس فيقتصر عليها ولا يتعدها إلى غيرها.

القول الثاني:

ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية، والحنابلة في المذهب إلى أن الدية تكون من الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه عمرو بن حزم من حديث الدية، وفيه: (إن في النفس الدية مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار)^(١).

٢- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما - (أن رجلاً قتل فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفاً)^(٢).

٣- ما رواه عطاء عن جابر رضي الله عنه (فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة)^(٣).

٤- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قضى رسول الله ﷺ أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاء

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ١٣٨٨، سنن الترمذي ٦٤/٣.

(٣) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٤٥٤٣، سنن أبي داود ١٨٤/٤.

ألفي شاة^(١).

وجه الدلالة: فهذه الأحاديث صرحت بأن الدية تكون من غير الإبل مما ذكر فيها فدلّت بجملتها على أن الدية تكون من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحلل.

٥- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه قام خطيباً فقال: (ألا إن الإبل قد قلّت، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة)^(٢).

وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يدل على أن كلامه كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالفه أحد منهم.

القول الثالث:

ذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أن الأصل في الدية الإبل فقط، ولا تكون الدية من غيرها إلا إذا عدت.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل)^(٣).

٢- ما رواه عمرو بن حزم في كتاب النبي ﷺ إلى أهل اليمن وفيه (إن في

(١) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ٢٦٣٠، سنن ابن ماجه ٨٧٨/٢.

(٢) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٤٥٤٢، سنن أبي داود ١٨٤/٤.

(٣) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٤٥٤٧، سنن أبي داود ١٨٥/٤.

النفس الدية مائة من الإبل^(١).

حيث يظهر من هذا الحديث والذي قبله أن الاقتصار على الإبل يدل على أنها هي الأصل في وجوب الدية.

٣- ما رواه بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث، وقال فيه: (فكره رسول الله ﷺ أن يطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة)^(٢).

فقد حكم النبي ﷺ بالدية من الإبل في حضري ادعى دمه على قوم حضريين لا في بدوي، فبطل أن تكون الدية من غير الإبل.

٤- أن النبي ﷺ فرق بين دية العمد ودية الخطأ، فغلظ دية العمد وخفف الثانية، ولا يتحقق هذا في غير الإبل.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى أن الدية تكون من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحلل وأنها جميعا أصول في الدية، لشهادة الأحاديث له شهادة صريحة، وهي في جملتها أحاديث صالحة للاحتجاج بها، أما الاقتصار على الإبل في بعض الأحاديث فلا يدل على حصر وجوب الدية فيها، إذ ليس هذا صريحا في الدلالة على الحصر خاصة وقد صرحت الأحاديث الأخرى بوجوب الدية من غير الإبل.

(١) أخرجه النسائي في الحديث رقم ٤٨٥٣، سنن النسائي ٥٧/٨، ٥٨.

(٢) أخرجه مسلم في الحديث رقم ١٦٦٩، الصحيح ١٢٩٤/٣.

مقادير الدية:

اتفق الفقهاء على أن الدية من الإبل مائة منها.
وكذلك اتفق القائلون بأن الدية تكون من البقر والغنم والذهب والفضة والحلل
على أنها من البقر مائتا بقرة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الحلل مائتا حلة.
وأما الغنم فالأئمة الأربعة على أنه ألفا شاة.

وقد اختلفوا في مقدار الواجب من الفضة على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن مقدار الواجب من الفضة عشرة آلاف درهم.
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قضى بالدية في قتل بعشرة آلاف درهم^(١).

٢- ما روي عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم^(٢).

٣- أن الدينار مقدر بعشرة دراهم، فنصاب الزكاة من الذهب عشرون ديناراً،
ومن الفضة مائتا درهم، وقد اتفقنا على أن الدية من الذهب ألف دينار فتكون من
الفضة عشرة آلاف درهم، وحملوا ما روي عن عمر أنه جعل الدية اثني عشر ألفاً
على أنه من دراهم وزن ستة مثاقيل، وهي تساوي عشرة آلاف درهم من وزن سبعة
مثاقيل.

(١) ذكره الزيلعي في نصب الراية، وقال عنه: غريب، ينظر: نصب الراية ٣٦٢/٤.

(٢) أخرجه البيهقي في الحديث رقم ١٦١٨٦، السنن الكبرى ١٤٠/٨.

القول الثاني:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مقدار الواجب من الفضة اثنا عشر ألف درهم.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه ابن عباس (أن رجلاً قتل على عهد النبي ﷺ فجعل النبي ﷺ دية اثني عشر ألفاً)^(١).

٢- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن عمر رضي الله عنه فرض على أهل الورق الدية اثني عشر ألفاً)^(٢).

٣- أن الدينار معدول باثني عشر درهماً بدليل أن عمر فرض الجزية على الغني أربعة دنانير أو ثمانية وأربعين درهماً، وعلى المتوسط دينارين أو أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقير ديناراً أو اثني عشر درهماً، وقد اتفقنا على أن الدية من الذهب والفضة ألف دينار فتكون من الفضة اثني عشر ألف درهم.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى أن الدية من الفضة اثنا عشر ألفاً من الدراهم لدلالة الأحاديث والآثار الصحيحة عليه، وأما أدلة القول الثاني فغير ناهضة، والله تعالى أعلم.

مقادير الدية المعاصرة:

إذا كان مقدار الدية على النحو السابق ذكره فلا شك أن هذه الدية تحسب

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

بالعملات المعاصرة، ويكون حسابها عن طريق معرفة قيمة الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية، وهي تقدر بحوالي أربعة كيلو جرام من الذهب، أو ٣٥.٧ كيلو من الفضة، ويحسب مقدارها بالجنيه المصري، وقد أفتى أحد العلماء المعاصرين^(١) بأن الدية لا تقل في القتل الخطأ عما قيمته ١٤٠ ألف جنيه مصري، ويمكن تحديد ذلك بالعملات المعاصرة بسهولة عن طريق الرجوع إلى دوائر الإفتاء المتخصصة لحساب الدية حسب قيمة العملة المعاصرة لأن أسعار الذهب والفضة متفاوتة من وقت لآخر، فكان تقديرها بمبلغ معين غير منضبط.

صفة دية شبه العمد:

يقول الكاساني رحمه الله: (وَدِيَّةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَاعٌ، عِنْدَهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتٌ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ثَلَاثٌ، ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً. وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَلَاثَةٍ^(٢) إِلَى بَازِلٍ^(٣) عَامَهَا كُلُّهُ خِلْفَةً^(٤)، وَهُوَ مَذْهَبُ سَيِّدِنَا عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، وَعَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ خِلْفَةً، وَالصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مَتَى اخْتَلَفَتْ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ يَجِبُ تَرْجِيحُ قَوْلِ الْبَغِضِ عَلَى الْبَغْضِ، وَالتَّرْجِيحُ هَهُنَا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَوْجَهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ

(١) فضيلة الدكتور/ علي جمعة، مفتي مصر السابق، ينظر: صحيفة صدى البلد على شبكة الانترنت.

(٢) أي لها سنتان.

(٣) وهي من بزل سنّها أي فطر، وهي من كانت في السنة التاسعة، ويستوي فيها الذكر والأنثى من الإبل.

(٤) الخلفة: وهي الناقة التي ولدت أو تلد.

الَّذِي تَلَقَّيْتُهُ الْعُلَمَاءُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بِالْقَبُولِ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»، وَفِي إِجَابِ الْحَوَامِلِ لِإِجَابِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمِائَةِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ أَصْلٌ مِنْ وَجْهِهِ، وَالثَّانِي: أَنَّ مَا قَالَهُ أَقْرَبُ إِلَى الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مَعْنَى مُؤَهُومٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً فَإِنَّ انْتِفَاحَ الْبَطْنِ قَدْ يَكُونُ لِلْحَمْلِ، وَقَدْ يَكُونُ لِلدَّاءِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَإِنْ كَانَ أَتَى فِدْيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَإِنَّهُ زُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ، وَسَيِّدِنَا عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ: إِنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ فِي مِيرَاثِهَا، وَشَهَادَتِهَا عَلَى النِّصْفِ مِنَ الرَّجُلِ، فَكَذَلِكَ فِي دِيَّتِهَا.

[مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَّةُ]

(وَأَمَّا) بَيَانُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَّةُ فَالدِّيَّةُ تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ هُوَ الْقَتْلُ، وَإِنَّهُ وَجَدَ مِنَ الْقَاتِلِ، ثُمَّ (الدِّيَّةُ) الْوَاجِبَةُ عَلَى الْقَاتِلِ تَوْعَانِ: تَوْعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَنَوْعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ كُلُّهُ، وَتَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ، بَعْضُهُ بِطَرِيقِ التَّعَاوُنِ إِذَا كَانَ لَهُ عَاقِلَةٌ، وَكُلُّ دِيَّةٍ وَجِبَتْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ الْخَطَا أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَمَا لَا فَلَا، فَلَا تَغْفَلُ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ مَا وَجِبَ بِالْقَتْلِ بَلْ بِعَقْدِ الصُّلْحِ، وَلَا الْإِفْرَارُ؛ لِأَنَّهَا وَجِبَتْ بِالْإِفْرَارِ بِالْقَتْلِ لَا بِالْقَتْلِ، وَإِفْرَارُهُ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ، فَلَا يَصْدُقُ فِي حَقِّ الْعَاقِلَةِ، حَتَّى لَوْ صَدَقُوا عَقْلًا، وَلَا الْعَبْدُ بِأَنْ قَتَلَ إِنْسَانًا خَطَاً؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِنَفْسِ الْقَتْلِ الدَّفْعُ لَا الْفِدَاءُ.

وَالْفِدَاءُ يَجِبُ بِاخْتِيَارِ الْمَوْلَى لَا بِنَفْسِ الْقَتْلِ، وَلَا الْعَمْدُ بِأَنْ قَتَلَ الْأَبُ ابْنَهُ عَمْدًا؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ وَجِبَتْ بِالْقَتْلِ فَلَمْ تَجِبْ بِالْقَتْلِ الْخَطَا أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّحَمُّلَ مِنَ الْعَاقِلَةِ فِي الْخَطَا وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى طَرِيقِ التَّخْفِيفِ عَلَى الْخَاطِئِ، وَالْعَامِدُ لَا يَسْتَحِقُّ التَّخْفِيفَ.

وَقَدْ زُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَغْفَلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا

صُلْحًا وَلَا اعْتِرَاقًا وَلَا مَا دُونَ أُرْشِ الْمَوْضِعَةِ»^(١) وَقِيلَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - " وَلَا عَبْدًا " أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْعَبْدُ الْمَقْتُولُ، وَهُوَ الَّذِي قَتَلَهُ مَوْلَاهُ، وَهُوَ مَأْدُونٌ مَذْيُونٌ، أَوْ الْمَكَاتِبُ لَا الْعَبْدُ الْقَاتِلُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ مِنْ حَقِّ الْكَلَامِ أَنْ يَقُولَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةَ عَنْ عَبْدِ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: عَقَلْتُ عَنْ فُلَانٍ إِذَا كَانَ فُلَانٌ قَاتِلًا، وَعَقَلْتُ فُلَانًا إِذَا كَانَ فُلَانٌ مَقْتُولًا. كَذَا فَرَّقَ الْأَصْمَعِيُّ^(٢) ثُمَّ الْوُجُوبُ عَلَى الْقَاتِلِ فِيمَا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ قَوْلُ عَامَّةِ الْمَشَائِخِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُّ الدِّيَةِ فِي هَذَا النَّوعِ تَجِبُ عَلَى الْكُلِّ ابْتِدَاءً، الْقَاتِلُ وَالْعَاقِلَةُ جَمِيعًا وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢]، وَمَعْنَاهُ فَلْيَتَحَرَّرْ، وَلْيَتُودِ، وَهَذَا خِطَابٌ لِلْقَاتِلِ لَا لِلْعَاقِلَةِ دَلٌّ أَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْقَاتِلِ، وَلَمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ هُوَ الْقَتْلُ. وَأَنَّهُ وَجَدَ مِنَ الْقَاتِلِ لَا مِنَ الْعَاقِلَةِ فَكَانَ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَإِنَّمَا الْعَاقِلَةُ تَتَحَمَّلُ دِيَّةً وَاجِبَةً عَلَيْهِ، ثُمَّ دُخُولُ الْقَاتِلِ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِي التَّحْمَلِ مَذْهَبُنَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْقَاتِلُ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ بَلْ تَتَحَمَّلُ الْعَاقِلَةُ الْكُلَّ دُونَ الْقَاتِلِ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ يَتَحَمَّلُ الْقَاتِلُ دُونَ الْعَاقِلَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاخَذَ أَحَدٌ بِذَنْبٍ غَيْرِهِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: ١٦٤] وَقَالَ جَلَسَتْ عَظْمَتُهُ {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: ١٥] وَلِهَذَا لَمْ تَتَحَمَّلِ الْعَاقِلَةُ صَمَانَ الْأَمْوَالِ، وَلَا مَا دُونَ نِصْفِ عَشْرِ الدِّيَةِ، كَذَا هَذَا.

(١) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٣٣٧٦، سنن الدارقطني ٢٣٣/٤.

(٢) الْأَصْمَعِيُّ: رواية العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع بن سعد مناة الباهلي، صاحب اللغة، تلقى عن مسعر بن كدام الهلالي والمبارك بن سعيد الثوري وكثيرين غيرهم، وكان يقال: الأصمعي أسد الشعر والغريب والمعاني، وكان نديماً للخلفاء والأمراء، وله معهم وقائع مشهورة، توفي سنة ٢١٧هـ.

(وَلَمَّا) اللَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «قَضَى - بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّارِيَةِ»^(١)، وَكَذَا قَضَى - سَيِّدُنَا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالِدِّيَّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِمَخْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْ غَيْرِ تَكْيِيرٍ.

وَأَمَّا الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ فَتَقُولُ بِمُوجِبِهَا لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ أَنَّ الْحَمَلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ أَخَذَ بِغَيْرِ ذَنْبٍ؟ فَإِنَّ حِفْظَ الْقَاتِلِ وَاجِبٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ، فَإِذَا لَمْ يَحْفَظُوا فَقَدْ فَرَّطُوا، وَالتَّفَرُّطُ مِنْهُمْ ذَنْبٌ، وَلِأَنَّ الْقَاتِلَ إِنَّمَا يَقْتُلُ بِظَهْرِ عَشِيرَتِهِ فَكَانُوا كَالْمُسَارِكِينَ لَهُ فِي الْقَتْلِ، وَلِأَنَّ الدِّيَّةَ مَالٌ كَثِيرٌ فَالْإِزَامُ الْكُلُّ الْقَاتِلَ إِجْحَافٌ بِهِ فَيُشَارِكُهُ الْعَاقِلَةُ فِي التَّحْمِلِ تَخْفِيفًا، وَهُوَ مُسْتَحِقُّ التَّخْفِيفِ؛ لِأَنَّهُ خَاطِئٌ، وَبِهَذَا فَارَقَ صَمَانَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ صَمَانَ الْمَالِ لَا يَكْثُرُ عَادَةً فَلَا تَنَفُّعُ الْحَاجَةُ إِلَى التَّخْفِيفِ، وَمَا دُونَ نِصْفِ عَشْرِ - الدِّيَّةِ حُكْمُهُ حُكْمُ صَمَانَ الْأَمْوَالِ.

(وَأَمَّا) الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «قَضَى بِالِدِّيَّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ» فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْقَاتِلُ، وَإِنَّا نَقُولُ نَعَمْ، لَكِنْ مَغْلُولًا بِالنُّصْرَةِ وَالْحِفْظِ، وَذَلِكَ عَلَى الْقَاتِلِ أَوْجَبُ فَكَانَ أَوَّلَى بِالتَّحْمِلِ).

توضيح ومقارنة:

وقع إجماع العلماء على أن دية الخطأ تجب على عاقلة المخطئ، قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة"^(٢).

ونصت كتب المذاهب على أن دية القتل الخطأ على العاقلة.

وقد وردت الأحاديث بالدلالة على هذا، ومنها:

١- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (اقتتل امرأتان من هذيل فرمت إحداهما

(١) وذلك في حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الحديث رقم ٦٩١٠، الصحيح ١١/٩،

وأخرجه مسلم في الحديث رقم ١٦٨١، الصحيح ٣/١٣١٠.

(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٤.

الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها^(١).

٢- ما رواه المغيرة بن شعبة قال: (ضربت امرأة ضررتها بعود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها)^(٢).

ففي هذين الحديثين قضى رسول الله ﷺ بأن دية شبه العمد على العاقلة، فنبه على أن دية الخطأ تكون على العاقلة أيضاً بل أولى^(٣).

٣- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله ﷺ قضى أن يعقل عن المرأة عصبته من كانوا)^(٤).

حكمة إيجاب الدية على العاقلة:

أوجب الشرع الدية في الخطأ وشبه العمد على العاقلة وإن لم تكن هي القاتلة لحكمة سامية وهي أن الدية مال كثير فحملها على المخطئ وحده إجحاف به، فحملتها العاقلة تخفيفاً عنه ومواساة له، وهو مستحق للتخفيف لأنه معذور، وكذا القاتل شبه عمد، ولأن العاقلة يجب عليها حفظ القاتل فإذا لم تحفظه فقد فرطت، ولأن القاتل يتقوى بعشيرته فكأنها كانت مشاركة له.

حكم اشتراك الجاني مع العاقلة في أداء الدية:

هل يشترك الجاني مع العاقلة في تحمل الدية وأدائها أو لا يتحمل منها

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) ينظر: المغني ٩/٤٩٧.

(٤) سبق تخريجه.

شيئاً؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن القاتل يتحمل مع العاقلة ويؤدي معها، ويكون فيما يؤدي كواحد منها.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما روي عن سلمة بن نعيم أنه قال: (قتلت يوم اليمامة رجلاً ظننته كافراً فقال: اللهم إني مسلم بريء مما جاء به مسيلمة، قال، فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الدية عليك وعلى قومك).

والأثر صريح الدلالة على دخول القاتل مع العاقلة في الدية.

٢- أن الدية وجبت بسبب القتل والجاني هو الفاعل للقتل فلا معنى لإعفائه ومؤاخذه غيره، بل الأصل أن يحمل الدية وحده.

٣- أن العاقلة تتحمل بعض الدية لمعنى النصرة والحفظ والمواساة للقاتل، وهو أولى بنصرة نفسه وحفظها ومواساتها فوجب أن يتحمل ويؤدي كواحد من العاقلة.

القول الثاني:

أن القاتل لا يتحمل ولا يؤدي شيئاً من الدية.

وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (اقتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما

الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية

جنيها غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها^(١).

٢- ما رواه المغيرة بن شعبة قال: (ضربت امرأة ضررتها بعود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصابة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصابة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله ﷺ: أسجع كسجع الأعراب قال وجعل عليهم الدية)^(٢).

فالتصريح في الحديثين بأنه ﷺ أوجب الدية على العاقلة يقتضي أنه أوجب جميعها عليهم، وفيهما نص على براءة الجانية من تحمل الدية وأن الدية على عصبتها، وهي ليست عصابة لنفسها لا في اللغة ولا في الشرع، فدل على أن الجاني خطأ لا يلزمه من الدية شيء.

٣- أن القاتل في الخطأ وكذا شبه العمد لا يلزمه جميع الدية فلا يلزمه بعضها، أي اعتبارا للجزء بالكل.

٤- القياس على ما لو أمر الإمام رجلا بقتل رجل فقتله يعتقد أنه قتل بحق فاتضح أنه مظلوم فلا تجب الدية على القاتل ولا جزء منها فكذا القاتل خطأ.

٥- أن الكفارة تلزم القاتل في ماله وهذا يعدل نصيبه من الدية وأكثر منه فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى عدم وجوب شيء من الدية على الجاني، لأن الأحاديث وردت بإيجاب الدية على العاقلة، وليس فيها حديث دل

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

على إدخال الجاني في العاقلة، ولا يكون الجاني عاقلة لنفسه ولا عصبه لنفسه فإن النفس شيء وعصمتها وعاقلتها شيء آخر، وعدم إيجاب شيء من الدية على الجاني ليس إعفاء له من جميع آثار جنايته بل له نصيبه الوافر منها وهو وجوب الكفارة عليه وحرمانه من الميراث.

من تجب عليه الدية ابتداء:

نص الحنفية على أن الدية تجب ابتداء على القاتل، ونص الشافعية أيضا على أنه الأصح المنصوص عليه عندهم، وكذلك دلت عليه عبارات كتب المالكية دلالة واضحة.

وأما الحنابلة فصرحوا بأن الدية تجب على العاقلة ابتداء. وأرى أن **الراجح** هو قول الحنابلة ومن معهم لما سبق ذكره من ترجيح في المسألة السابقة.

العاقلة:

يقول الكاساني رحمه الله: (تَمُّ الْكَلَامُ فِي الْعَاقِلَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِي تَفْسِيرِ الْعَاقِلَةِ مَنْ هُمْ، وَالثَّانِي: فِي بَيَانِ الْقَدْرِ الَّذِي تَحْمَلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَةِ.

(أَمَّا الْأَوَّلُ: فَالْقَاتِلُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ حُرًّا الْأَصْلَ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ مُعْتَقًا، وَإِمَّا أَنْ كَانَ مَوْلَى الْمُوَلَاةِ، فَإِنْ كَانَ حُرًّا الْأَصْلَ فَعَاقِلَتُهُ أَهْلُ دِيَوَانِهِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّيَوَانِ، وَهُمْ الْمُقَاتِلَةُ مِنَ الرِّجَالِ الْأَحْزَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ تُؤْخَذُ مِنْ عَطَايَاهُمْ، وَهَذَا عِنْدَنَا.

وعند الشافعي - رحمه الله - عَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ مِنَ النَّسَبِ، وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ^(١) - رحمه الله - أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ الدِّيَاثُ

(١) إبراهيم النخعي: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي، فقيه العراق، تتلمذ على يد علقمة وشريح ومسروق وغيرهم، وتتلّمذ على يديه الأعمش وحمام

عَلَى الْقَبَائِلِ فَلَمَّا وَضَعَ سَيِّدُنَا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الدَّوَابِينَ جَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الدَّوَابِينَ، فَإِنْ قِيلَ: «قَصَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِالِدِيَّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنَ النَّسَبِ إِذْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دِيْوَانٌ» فَكَيْفَ يُقْبَلُ قَوْلُ سَيِّدِنَا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى مُخَالَفَتِهِ فِعْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فَالْجَوَابُ لَوْ كَانَ سَيِّدُنَا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَعَلَ ذَلِكَ وَخَذَهُ لَكَانَ يَجِبُ حَمْلُ فِعْلِهِ عَلَى وَجْهِ لَا يَخَالِفُ فِعْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ وَكَانَ فِعْلُهُ بِمَخْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَلَا يُظَلُّ مِنْ عُمومِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مُخَالَفَةُ فِعْلِهِ؟ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَدَلَّ أَنَّهُمْ فَهَمُوا أَنَّهُ كَانَ مَغْلُولًا بِالنُّصْرَةِ، وَإِذَا صَارَتْ النُّصْرَةُ فِي زَمَانِهِمِ الدِّيْوَانِ تَقَلُّوا الْعَقْلَ إِلَى الدِّيْوَانِ فَلَا تَتَحَقَّقُ الْمُخَالَفَةُ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّحْمَلَ مِنَ الْعَاقِلَةِ لِلتَّنَاصُرِ، وَقَبْلَ وَضْعِ الدِّيْوَانِ كَانَ التَّنَاصُرُ بِالْقَبِيلَةِ، وَبَعْدَ الْوَضْعِ صَارَ التَّنَاصُرُ بِالدِّيْوَانِ، فَصَارَ عَاقِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ دِيْوَانِهِ. وَلَا تُؤْخَذُ مِنَ النِّسَاءِ، وَالصَّبِيَّانِ، وَالْمَجَانِينِ، وَالرَّقِيقِ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ النُّصْرَةِ، وَلِأَنَّ هَذَا الضَّمَانَ صَلََّةً، وَتَبَرُّعًا بِالْإِعَانَةِ، وَالصَّبِيَّانِ، وَالْمَجَانِينِ، وَالْمَمَالِكُ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيْوَانٌ فَعَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ مِنَ النَّسَبِ؛ لِأَنَّ اسْتِنْصَارَهُ بِهِمْ).

توضيح ومقارنة:

العاقلة هي عائلة القاتل، وقد سميت عاقلة لأنها تحمل العقل، والعقل الدية، وسميت عقلا، لأنها تعقل لسان ولي المقتول عن المطالبة بالدم، وقيل: إنما سميت عاقلة، لأنهم يمنعون عن القاتل والعقل المنع. وأما أحكام العاقلة فإن القاتل إما أن يكون من أهل الديوان وهم الجيش المقاتلة الذين كتبت أسماؤهم في الديوان - أو لا يكون من أهل الديوان. فإن لم يكن من أهل الديوان فقد اتفق الفقهاء على أن عاقلته هم عصبته،

وهم قرابته من جهة الأب الذكور، والأقرب فالأقرب، أي الأخوة ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم وإن نزلوا، وهلم جرا.

والدليل على أن العاقلة هم العصابة من السنة الشريفة فعن المغيرة بن شعبة قال: (ضربت امرأة ضررتها بعود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصابة القاتلة وغرة لما في بطنها)^(١). وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله ﷺ قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا)^(٢).

فهذان الحديثان نص صريح في أن العاقلة هم العصابة.

وأما إن كان القاتل ديوانيا فقد اختلف الفقهاء في عاقلته على قولين:
القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أن عاقلته الذين يعقلون عنه هم أهل ديوانه وتؤخذ من أعطياتهم.

واستدلوا على ذلك بما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان^(٣)، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا.

القول الثاني:

ذهب المالكية في قول والشافعية والحنابلة إلى أن عاقلة الديواني هي عصبته كغير الديواني.

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في الأثر رقم ٢٧٣٢٣، المصنف ٣٩٦/٥.

واستدلوا على ذلك بنصوص الأحاديث المصرحة بجعل الدية على العصبية.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن عاقلته الذين يعقلون عنه هم أهل ديوانه وتتخذ من أعطياتهم، لأنه هو المناسب لحال الأمة الإسلامية بعد فتح الفتوح وانتشار المسلمين في بقاع الأرض فإن هذا الانتشار أضعف رابطة العصبية، فقد يكون القاتل في الشام وعصبته في مصر والحجاز والمغرب مما يضعف معنى النصرة بينهم وبينه، وهذا المعنى -وهو النصرة- هو العلة في تحمل العصبية للدية، وهو موجود في الديوان فيجعل أهله كذلك.

هل يدخل الآباء والأبناء في العاقلة؟.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية في قول والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى أن الآباء والأبناء يدخلون في العاقلة، فيعقل الأب عن ابنه ويعقل الابن عن أبيه. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قضى رسول الله ﷺ أن يعقل عن المرأة عصبته من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها)^(١).

فقد جعل ﷺ العقل على العصبية والآباء والأبناء من العصبية.

٢- أنهم عصبية فيجعلون الدية كالأخوة والأعمام بل هم أولى لأنهم أقرب.

٣- أن تحمل العاقلة للدية مبني على التناصر والآباء والأبناء من أهل

(١) سبق تخريجه.

التناصر.

٤- أن ترتيب العصابة في تحمل الدية على حسب الأقرب فالأقرب كترتيبهم في الميراث، وآباء الجاني وأبنائه أحق العصابات بميراثه فكانوا أولى بتحمل ديته.

القول الثاني:

ذهب الحنفية في قول والشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الآباء والأبناء لا يدخلون في العاقلة.
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منها زوج وولد، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال: عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟، قال فقال رسول الله ﷺ: لا ميراث لزوجها وولدها)^(١).

٢- ما رواه أبو هريرة ؓ - في هذه القصة - قال: (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيتها وأن العقل على عصبتها)^(٢).

فهذان الحديثان قد صرحا بأن النبي ﷺ جعل الدية على العصابة وأخرج منها الولد فلا دية عليه، فإذا ثبت هذا في الأولاد ثبت في الوالد قياساً، لأن الوالد في معنى الولد.

٣- أن مال ولد الجاني ومال والده كماله، ولهذا لم تقبل شهادتهما له ولا شهادته لهما، ووجب على كل واحد منهما الإنفاق على الآخر إذا كان أحدهما

(١) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٤٥٧٥، سنن أبي داود ١٩٢/٤.

(٢) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٤٥٧٧، سنن أبي داود ١٩٣/٤.

محتاجا والآخر موسرا وعثق عليه إذا ملكه فلا تجب في ماله دية كما لم تجب في مال القاتل.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى عدم دخول الآباء والأبناء في العاقلة، لدلالة الأحاديث عليه، وهي مخصصة لحديث عمرو بن شعيب الذي استدل به أصحاب القول الأول.

الخارجون من العاقلة:

ويقصد بهم الأشخاص الذين لا يتحملون شيئاً من الدية ولا يدخلون مع العاقلة في تحملها، وهم:

١- المرأة: فلا تتحمل المرأة مع العاقلة شيئاً من الدية، وعلى هذا وقع الإجماع كما ذكر ابن المنذر، ولأن المرأة ليست من العصابة.

٢- الصبيان والمجانين: وقد سبق ذكر الإجماع على عدم دخول الصبي في العاقلة والمجنون في معنى الصبي، وعلى هذا نص الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل النصر، والعاقلة مبنية على معنى النصر، وبأن تحمل العاقلة للدية صلة وإعانة للقاتل وهما ليسا من أهل الصلة والإعانة.

٣- الرقيق: فلا يدخل العبد مع العاقلة في تحمل الدية، لأنه ليس من أهل النصر، لأنه لا يملك وإن ملك فملكه ضعيف.

٤- الفقير: فلا يتحمل الفقير شيئاً من الدية مع العاقلة، وذكر ابن المنذر الإجماع على هذا، ونصت عليه كتب المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لقوله

تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾^(٢)، فهو نص عام في كل نفقة في بر تجب على الإنسان فثبت أن الفقير خارج مما وجب على العاقلة.

حكم ما إذا عدت العاقلة:

إذا لم تكن للقاتل عاقلة كما لو كان حربيا فأسلم فعلى من تجب الدية؟. اتفق الفقهاء على أن الدية هنا تجب في بيت المال، وذلك لأن النبي ﷺ ودى عبد الله بن سهل لما قتل في خيبر من بيت المال، وهو حديث القسامة الذي سبق ذكره.

ولما روي أن رجلا قتل في زحام زمن عمر رضي الله عنه فلم يعرف قاتله فقال علي لعمر: "يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم فأدى ديته من بيت المال"^(٣). ولأن المسلم نصرته بالعاقلة، فإن لم تكن له عاقلة فاستتصاره بجميع المسلمين فيكون بيت مالهم عاقلته، ولهذا من مات ولا إرث له صار ماله إلى بيت المال، فكذاك يعقل عنه بيت المال.

حكم ما إذا لم يوجد بيت المال أو لم يمكن الأخذ منه:

إذا عدم بيت المال أو كان غير منتظم أو كان لا يمكن الأخذ منه وليست للقاتل عاقلة فهل تجب الدية في مال الجاني؟. اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦.

(٢) سورة الطلاق الآية ٧.

(٣) ذكره ابن قدامة في المغني ٥٢٤/٨.

القول الأول:

ذهب بعض متأخري الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح وابن قدامة من الحنابلة إلى أنه تجب الدية على الجاني في ماله إن لم تكن له عاقلة وعدم بيت المال أو لم يمكن الوصول إليه.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- عموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾^(١)، فتجب الدية على كل حال من وجود العاقلة وبيت المال وعدمهما.

٢- أن الدية تجب على القاتل ابتداء ثم تتحملها العاقلة فإذا عدت العاقلة وبيت المال عاد الحكم إلى الأصل وهو وجوبها على القاتل في ماله، وإن سلمنا وجوبها ابتداء على العاقلة ولكن هذا مع وجودها أما مع عدمها فلا يمكن القول بوجوبها عليها.

٣- أنها إن لم تجب في مال الجاني ترتب عليه إهدار دماء المسلمين وهو لا يجوز.

٤- أن إهدار دم المعصوم لا نظير له في الشرع، وإيجاب الدية على قاتل الخطأ في ماله له نظائر في الشرع منها المرتد إذا لم تكن له عاقلة تجب الدية في ماله، والذمي الذي لا عاقلة له تجب الدية في ماله، فيمكن أن يجري من هذا قياساً فنقول قاتل معصوم في دار الإسلام تعذر حمل عاقلته عقله فوجب على قاتله كما في هذه الصور.

(١) سورة النساء الآية ٩٢.

القول الثاني:

ذهب الشافعي في وجه والحنابلة إلى أنه إذا عدمت العاقلة، وعدم بيت المال، أو لم يمكن الوصول إليه سقطت الدية، ولا تجب على الجاني. واستدلوا على ذلك بأن الدية لزمّت العاقلة ابتداءً بدليل أنه لا يطالب بها غيرها ولا يعتبر لوجوبها عليها رضاهم بها، ولا تجب الدية على غير من وجبت عليه، فإذا عدمت العاقلة وبيت المال الذي هو عاقلة من لا عاقلة له سقطت الدية، كما لو عدم الجاني سقطت الدية ولم تجب على أحد.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الأول الذي يرى أنه تجب الدية على الجاني في ماله إن لم تكن له عاقلة وعدم بيت المال أو لم يمكن الوصول إليه، وذلك لقوة أكثر أدلته، ولأن الدية وإن كانت تجب على العاقلة ابتداءً دون الجاني كما رجحته من قبل لكن هذا عند وجود العاقلة أما عند عدمها وعدم ما قوم مقامها -وهو بيت المال- تجب على الجاني للضرورة، وهذه الضرورة هي صيانة الدم المسلم عن الإهدار، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تدريبات وأنشطة:

س: أجب عما يلي:

- ١- عرف القتل الخطأ، واذكر عقوباته إجمالاً.
- ٢- من العقوبات المقررة للقتل الخطأ وجوب الكفارة على القاتل، اذكر شروط هذا الوجوب إجمالاً، ودليله من القرآن الكريم.
- ٣- هل يشترط في وجوب الكفارة في القتل الخطأ: "أن يكون المقتول مسلماً؟" ولماذا؟
- ٤- عرف الدية، واذكر دليل مشروعيتها من الكتاب الكريم، والسنة النبوية المطهرة.
- ٥- اذكر شروط أصل وجوب الدية، وهل يشترط لوجوب الدية أن يكون المقتول مسلماً؟.
- ٦- من شروط أصل وجوب الدية أن يكون المقتول متقوماً، فما مبنى التقوم عند الفقهاء، وما هو الأثر المترتب على ذلك؟

س: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة، وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ، مع تصحيح الخطأ مما يلي:

- ١- إذا قتل شخص حربياً، أو باغياً خطأ فلا دية عليه؛ لأنه غير معصوم.
- ٢- لكي تجب الدية على القاتل لابد أن يكون المقتول مسلماً؟
- ٣- اتفق الفقهاء على أن الأجناس التي تجب فيها الدية هي: الإبل، والذهب والفضة فقط؟
- ٤- مقدار الدية من الإبل هي مائة، سواء أكان المقتول، ذكراً، أم انثى.
- ٥- مقدار الدية من الفضة عشرة آلاف درهم باتفاق الفقهاء.

س: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

١- الأصناف التي تجب فيها الدية عند الحنفية: (ثلاثة: الإبل، والذهب، والفضة - أربعة: الإبل، والذهب، والفضة، والبقر - ستة: الإبل، والذهب، والفضة، والبقر، والغنم، والحل؟).

٢- دية المقتول الذكر: (مائة من الإبل - مائتان - ثلاثمائة).

٣ - دية المقتول من الذهب: (خمسة آلاف دينار - ثلاثة آلاف دينار - ألف دينار).

٤ - دية المقتول من الفضة عند الإمام مالك: (عشرة آلاف درهم - أحد عشر ألف درهم - اثنا عشر ألف درهم).

٥ - الدية الواجبة من البقر عند من يقول بأنها من أجناس الدية: (مائة بقرة - مائتان - ثلاثمائة).

٦ - الدية الواجبة من الحل عند من يقول بأنها من أجناس الدية: (مائة حلة - مائتا حلة - ثلاثمائة حلة).

٧ - الدية الواجبة من الغنم عند من يقول بأنها من أجناس الدية (الف شاة - الفان - ثلاثة آلاف).

س: أجب عما يلي:

١- عدد شروط وجوب الدية في القتل الخطأ التي ترجع إلى القاتل؟

٢- اختلف الفقهاء في قدر دية الفضة، اذكر اقوالهم في ذلك، مستدلاً لكل قول، وترجيح ما تراه راجحاً.

٣- ما المقصود بالعاقلة؟ وما حكم تحملها للدية عن أحد أفرادها؟، مع ذكر دليل من السنة يدل على تحملها لدية القتل الخطأ؟

٤ - هل يشترك الجاني مع العاقلة في أداء الدية عن الجريمة التي اقترفها؟

اذكر أقوال الفقهاء في ذلك، ودليلهم، مع ترجيح ما تراه راجحاً.

[كَيْفِيَّةُ وَجُوبِ الدِّيَةِ]

يقول الكاساني رحمه الله: (وَأَمَّا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ وَجُوبِ الدِّيَةِ فَنَقُولُ: لَا خِلَافَ فِي أَنَّ دِيَّةَ الْخَطَا تَجِبُ مُوَجَّهَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَضَى بِذَلِكَ بِمَخْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ خَالَفَهُ أَحَدٌ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا.

وَتُؤْخَذُ مِنْ ثَلَاثِ عَطَايَا إِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ الدِّيَوَانِ؛ لِأَنَّ لَهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَطِيَّةً، فَإِنْ تَعَجَّلَ الْعَطَايَا الثَّلَاثَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ يُؤْخَذُ الْكُلُّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ يَتَأَخَّرُ حَقُّ الْأَخْذِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الدِّيَوَانِ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَمِنْ قَبِيلَتِهِ مِنَ النَّسَبِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الدِّيَّةَ بِالْإِفْرَارِ بِالْقَتْلِ الْخَطَا تَجِبُ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ؛ لِأَنَّ الْإِفْرَارَ بِالْقَتْلِ إِخْبَارٌ عَنْ وَجُودِ الْقَتْلِ، وَإِنَّهُ يُوجِبُ حَقًّا مُوَجَّهًا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَيَجِبُ مُوَجَّهًا فِي مَالِهِ.

وَاحْتُلِفَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، وَالْعَمْدِ الَّذِي دَخَلَتْهُ شُبُهَةٌ، وَهُوَ الْأَبُ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا، قَالَ أَصْحَابُنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: إِنَّهَا تَجِبُ مُوَجَّهَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ إِلَّا أَنَّ دِيَّةَ شِبْهِ الْعَمْدِ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَدِيَّةُ الْعَمْدِ فِي مَالِ الْأَبِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: دِيَّةُ الدَّمِ كَدِيَّةِ الْعَمْدِ تَجِبُ حَالًا وَجَهْ قَوْلِهِ أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ وَجَدَ حَالًا فَتَجِبُ الدِّيَّةُ حَالًا، إِذَ الْحُكْمُ يَثْبُتُ عَلَى وَفْقِ السَّبَبِ هُوَ الْأَصْلُ، إِلَّا أَنَّ التَّأْجِيلَ فِي الْخَطَا ثَبَتَ مَعْدُولًا بِهِ عَنِ الْأَصْلِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَوْ يَثْبُتُ مَعْدُولًا بِالتَّخْفِيفِ عَلَى الْقَاتِلِ حَتَّى تَحْمِلَ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ.

وَالْعَامِدُ يَسْتَحِقُّ التَّغْلِيظَ؛ وَلِهَذَا وَجَبَ فِي مَالِهِ لَا عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(وَلَنَا) أَنَّ وَجُوبَ الدِّيَةِ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِنَصِّ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَمَنْ

قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَخْرِيْرُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَدِيَّةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ { [النساء: ٩٢] وَالنَّصُّ وَإِنْ وَرَدَ بِلَفْظِ
الْخَطَا لَكِنَّ غَيْرَهُ مُلْحَقٌ بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ مُجْمَلٌ فِي بَيَانِ الْقَدْرِ، وَالْوُصْفُ فَتَيَّنَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
قَدَرُ الدِّيَّةِ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» ^(١) وَبَيَانُ الْوُصْفِ
وَهُوَ الْأَجَلُ ثَبَتَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بِقَضِيَّةِ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
بِمَحْضَرٍ مِنْهُمْ فَصَارَ الْأَجَلُ وَضْعًا لِكُلِّ دِيَّةٍ وَجَبَتْ بِالنَّصِّ، وَقَوْلُهُ: دِيَّةُ الْخَطَا وَجَبَتْ بِطَرِيقِ
التَّخْفِيفِ وَالْعَامِدُ يَسْتَحِقُّ التَّغْلِيظَ، قُلْنَا: وَقَدْ غَلَّظْنَا عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بِإِجَابِ دِيَّةٍ مُغْلَظَةٍ،
وَالثَّانِي: بِالإِجَابِ فِي مَالِهِ، وَالْجَانِي لَا يَسْتَحِقُّ التَّغْلِيظَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ
الدِّيَّةِ تَحْتَمِلُهُ الْعَاقِلَةُ أَوْ تَجِبُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ فَذَلِكَ الْجُزْءُ تَجِبُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، كَالْعَشْرَةِ إِذَا قَتَلُوا
رَجُلًا خَطَاً أَوْ شَبَةَ عَمِدٍ حَتَّى وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ دِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَعَاقِلَةٌ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَحْتَمِلُ عَشْرَهَا فِي
ثَلَاثِ سِنِينَ.

وَكَذَلِكَ الْعَشْرَةُ إِذَا قَتَلُوا رَجُلًا وَأَحَدُهُمْ أَبُوهُ حَتَّى وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ دِيَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي مَالِهِمْ يَجِبُ
عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشْرُهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مِنْ دِيَّةٍ مُوَجَّلَةٍ
فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَكَانَ تَأْخِيرُ الدِّيَّةِ تَأْخِيرًا لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا إِذْ الْجُزْءُ لَا يُخَالِفُ الْكُلَّ فِي
وُضْعِهِ، وَلَا خِلَافٍ فِي أَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمِدِ يَجِبُ فِي مَالِهِ حَالًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبِ بِالْقَتْلِ، وَإِنَّمَا
وَجِبَ بِالْعَمْدِ فَلَا يَتَأَجَّلُ إِلَّا بِالشَّرْطِ كَتَمَنِ الْمُبِيعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

توضيح ومقارنة:

هل تجب دية الخطأ مؤجلة أو معجلة؟.

نص جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن دية
الخطأ تجب مؤجلة منجمة في ثلاث سنين في كل سنة ثلث، وعن ربيعة أنها تنجم
إلى خمس سنين.

(١) سبق تخريجه.

وسبب وجوبها مؤجلة أنها مال وجب بطريق المواساة فلا يجب حالا كالزكاة^(١).

كيفية وجوب الدية في القتل العمد:

ويقصد بكيفية الوجوب هنا: هل تجب دية العمد على الجاني حالة ومعلقة أو تجب مؤجلة؟.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أنه يفرق بين دية العمد التي وجبت بالصلح ودية العمد الذي دخلته شبهة وهو الأب إذا قتل ابنه، فأما الأولى فتجب حالة ومعلقة، وأما الثانية فتجب مؤجلة منجمة في ثلاث سنين، وذلك لأن بدل الصلح عن دم العمد لم يجب بنفس القتل وإنما وجب بالعقد وهو عقد الصلح فلا يتأجل إلا بالشرط كتمن المبيع.

وأما دية العمد الذي دخلته شبهة فقد وجبت بنفس القتل، ووجوب الدية بالقتل لم يعرف إلا بنص القرآن وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾^(٢).

والنص وإن ورد بلفظ الخطأ لكن غير الخطأ ملحق به، غير أن النص القرآني ورد مجملاً في قدر الدية ووصفها أي كيفية أدائها، فبين النبي ﷺ قدر الدية بقوله ﷺ: "في النفس الدية مائة من الإبل"^(٣)، وأما الوصف فهو الأجل

(١) ينظر: المغني ٨/٤٩٧.

(٢) سورة النساء الآية ٩٢.

(٣) سبق تخريجه.

فتجب الدية مؤجلة في ثلاث سنين، وثبت هذا بإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - حيث فرضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى أبو وائل (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة)^(١) بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فصار الأجل وصفا لكل دية وجت بالنص).

القول الثاني:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن دية العمد تجب حالة معجلة، وذلك لأن ما يجب بالعمد يكون حالا، كالقصاص، وأرش أطراف العبد، فكذاك يجب أن تكون دية العمد، وهي كسائر أبدال المتلفات.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى أن الدية في العمد تجب حالة معجلة، لأن الدية بدل النفس المقتولة، والأصل أن أبدال المتلفات تجب حالة، ولكن عدل عن هذا الأصل بدية شبه العمد ودية الخطأ فوجبنا مؤجلتين لوقوع الإجماع على هذا.

تغليظ دية القتل العمد:

دية القتل الخطأ - كما سيأتي - تجب أخماسا، أي من خمسة أنواع من الإبل.

ولما كان القتل العمد أشد من القتل الخطأ فقد اختلف الفقهاء في تغليظ دية العمد، وفي صفة التغليظ على قولين:

(١) أخرجه البيهقي في الحديث رقم ١٦٣٩٠، السنن الكبرى ١٩٠/٨.

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والإمام أحمد في رواية إلى أن دية العمد تجب أرباعاً، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهو مذهب المالكية في غير قتل الوالد ولده.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض"^(١).

قالوا: قول ابن مسعود أولى بالقبول، لأنه موافق لحديث في النفس مائة من الإبل، وفي إيجاب الحوامل إيجاب الزيادة على المائة، ولأن قوله أقرب إلى القياس، لأن الحمل معنى موهوم لا يوقف على حقيقته، لأن انتفاخ البطن قد يكون لحمل، وقد يكون لمرض.

٢- أن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية.

القول الثاني:

ذهب محمد بن الحسن والشافعية ورواية عن أحمد، إلى أن دية القتل العمد تجب أثلاثاً ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفه أي حاملاً.

وهو مذهب المالكية في دية العمد على الوالد إذا قتل ولده ولم يقتل به.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: (من

(١) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٤٥٥٢، سنن أبي داود ١٨٦/٤.

قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل^(١).

٢- ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها)^(٢).
والأحاديث صريحة الدلالة على التغليظ وصفته.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى وجوب دية العمد أثلاثا، لثبوت النص بهذا وهما الحديثان اللذان استدل بهما له، فأحدهما صحيح، والثاني حسن، فيصلحان للاحتجاج بهما، وأما ما استدل به القول الثاني فلا يعارض قول الصحابي الحديث المرفوع، والدليل العقلي اجتهد في مواجهة النص، والله تعالى أعلم.

دية القتل شبه العمد:

تجب الدية بالقتل شبه العمد مغلظة، وتؤدي في ثلاث سنين، نص على هذا الحنفية والشافعية والحنابلة.
وقد دلت السنة النبوية على وجوب الدية المغلظة في شبه العمد، وفي هذا حديثان.

(١) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ١٣٨٧، وقال: حديث حسن غريب، سنن الترمذي ٦٣/٣.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ٢٦٢٧، سنن ابن ماجه ٨٧٧/٢.

١- ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها)^(١).

٢- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه"^(٢).

وقد اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه الدية في شبه العمد على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن دية شبه العمد تجب على العاقلة. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "اقتتل امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بجحر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها"^(٣).

فإن النبي ﷺ أوجب الدية على العاقلة، والعاقلة لا تعقل عمداً، فدل على أن قتل المرأة كان شبه عمد وأن ديته على العاقلة.

٢- أن شبه العمد نوع قتل لا يوجب القصاص فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ.

٣- أن شبه العمد يخالف العمد المحض، لأن العمد المحض يغلظ من كل وجه لقصد الفعل وإرادته القتل، وشبه العمد يغلظ من وجه كونه قصد الفعل، ويخفف من وجه كونه لم يرد القتل فاقتضى هذا تغليظ ديته من وجه وهو وجوبها

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في الحديث رقم ٦٧١٨، المسند ٣٢٧/١١.

(٣) سبق تخريجه.

أثلاثا على ما سلف توضيحه، وتخفيفها من وجه وجوبها على العاقلة وتأجيلها.

القول الثاني:

ذهب ابن سيرين والزهري والحارث العكلي وابن شبرمة وقتادة وأبي ثور وأبو بكر من الحنابلة إلى أن الدية في شبه العمد تجب على القاتل في ماله. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن دية شبه العمد وجبت بفعل قصده الفاعل فلا تحمله العاقلة كالعمد المحض.

٢- أنها دية مغلظة فأشبهت دية العمد في التعليل فينبغي أن تشبهها في إيجابها على الجاني في ماله لا على العاقلة.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الأول الذي يرى أن الدية في شبه العمد تجب على العاقلة، لدلالة الحديث الصحيح على هذا، ولأن دية الخطأ وجبت على العاقلة تخفيفا على المخطئ، لأنه وقع في القتل عن غير قصد، وفي شبه العمد عدم القصد لاستعماله آلة لا يقصد بها القتل عادة، فكان مستحقا لهذا النوع من التخفيف.

كيفية أداء دية شبه العمد:

تجب دية شبه العمد على العاقلة، ويؤدونها مؤجلة في خلال ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، نص على هذا من قال بالقتل شبه العمد، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة.

ومستندهم في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، حيث فرض عمر رضي الله عنه الدية كاملة في ثلاث سنين، وكان هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخالفه أحد في عصره.

فكان إجماعاً.

تدريبات وأنشطة:

س: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة، وعلامة (X) أمام العبارة

الخطأ، مع تصحيح الخطأ مما يلي:

- ١- من أوجه التغليظ في دية القتل العمد تخميسها.
- ٢- دية الخطأ تجب منجمة، ومؤجلة إلى ثلاث سنين.
- ٣- إذا قتل الأب ابنه عمداً وجبت الدية - عند الحنفية- مؤجلة إلى ثلاث سنين وتحملها العاقلة.
- ٤- دية القتل شبه العمد تجب مغلظة، وتؤدي في ثلاث سنين.
- ٥- جمهور الفقهاء على أن دية شبه العمد على القاتل في ماله.
- ٦- القتل الذي هو في معنى الخطأ يوجب الكفارة والحرمان من الميراث، علاوة على الدية.

[الْقَتْلُ الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ الْخَطَا نَوْعَانِ]

يقول الكاساني رحمه الله: (وَأَمَّا الْقَتْلُ الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ الْخَطَا فَنَوْعَانِ: تَوَعُّعٌ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ، وَتَوَعُّعٌ هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ طَرِيقِ التَّسْيِيبِ.

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَتَحْوِ الثَّامِ يَتَقَلَّبُ عَلَى إِنْسَانٍ فَيُثَلِّثُهُ فَهَذَا الْقَتْلُ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ الْخَطَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَوْجُودِهِ لَا عَنْ قَصْدٍ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِثِقَلِهِ فَتَرْتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ مِنْ وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَالِدِّيَّةِ وَحِزْمَانِ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَانَ وَرُودُ الشَّرْعِ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ هُنَاكَ وَرُودًا هَهُنَا دَلَالَةً.

وَكَذَلِكَ لَوْ سَقَطَ إِنْسَانٌ مِنْ سَطْحٍ عَلَى قَاعِدٍ فَقَتَلَهُ (أَمَّا) وَجُوبُ الدِّيَّةِ فَلَوْجُودِ مَعْنَى الْخَطَا، وَهُوَ عَدَمُ الْقَصْدِ.

(وَأَمَّا) وَجُوبُ الْكَفَّارَةِ وَحِزْمَانِ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ فَلَوْجُودِ الْقَتْلِ مُبَاشَرَةً؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِثِقَلِهِ، سَوَاءً كَانَ الْقَاعِدُ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ أَوْ فِي مَلِكٍ نَفْسِهِ، وَلَوْ مَاتَ السَّاقِطُ دُونَ الْقَاعِدِ يُنْظَرُ إِنْ كَانَ فِي مَلِكٍ نَفْسِهِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ قُعُودُهُ فِيهِ جِنَايَةً لَا شَيْءَ عَلَى الْقَاعِدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَدٍّ فِي الْقُعُودِ فَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَيُهْدَرُ دَمُ السَّاقِطِ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ قُعُودُهُ فِيهِ جِنَايَةً فَدِيَّةُ السَّاقِطِ عَلَى الْقَاعِدِ تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الْقُعُودِ فَالْمُتَوَلَّدُ مِنْهُ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَمَا فِي حَفْرِ الْبُئْرِ، وَلَا كَفَّارَةٌ عَلَيْهِ لِحُصُولِ الْقَتْلِ بِطَرِيقِ التَّسْيِيبِ كَمَا فِي الْبُئْرِ.

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ حَامِلًا سَيْفًا أَوْ حَجَرًا أَوْ لَبَنَةً أَوْ خَشَبَةً فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ فَقَتَلَهُ لَوْجُودِ مَعْنَى الْخَطَا فِيهِ وَحُصُولُهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَاشَرَةِ لَوْصُولِ الْأَلَةِ لِبَشَرَةِ الْمَقْتُولِ (وَلَوْ) كَانَ لَا بِسَاسٍ سَيْفًا فَسَقَطَ عَلَى غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ أَوْ سَقَطَ عَنْهُ ثَوْبُهُ أَوْ رِدَاؤُهُ أَوْ طَلِيسَانُهُ أَوْ عِمَامَتُهُ، وَهُوَ لَا بِسُهُ عَلَى إِنْسَانٍ فَتَعَقَّلَ بِهِ فَتَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَضْلًا؛ لِأَنَّ فِي اللَّبَسِ ضَرُورَةً؛ إِذَا النَّاسُ يَخْتِاجُونَ إِلَى لَبَسٍ هَذِهِ، وَالتَّحَرُّزُ عَنِ السَّقُوطِ لَيْسَ فِي وَسْعِهِمْ، فَكَانَتْ الْبَلِيَّةُ فِيهِ عَامَّةً فَتَعَذَّرَ التَّضْمِينُ، وَلَا ضَرُورَةُ فِي الْحَمْلِ، وَالْإِخْتِرَازُ عَنِ سَقُوطِ الْمَحْمُولِ مُمَكِّنٌ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ الَّذِي لَبَسَهُ مِمَّا لَا يَلْبَسُ

عَادَةً فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَكَذَلِكَ الرَّكَبُ إِذَا كَانَ يَسِيرُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامَّةِ فَوَطِئَتْ ذَاتُهُ رَجُلًا يَبْدِيهَا أَوْ يَرْجُلُهَا لَوْجُودٍ مَعْنَى الْخَطَا فِي هَذَا الْقَتْلِ وَحُصُولِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَاشَرَةِ؛ لِأَنَّ ثَقُلَ الرَّكَبِ عَلَى الدَّابَّةِ، وَالدَّابَّةُ آتَةٌ لَهُ فَكَانَ الْقَتْلُ الْحَاصِلُ بِثِقَلِهَا مُضَافًا إِلَى الرَّكَبِ فَكَانَ قَتْلًا مُبَاشَرَةً، وَلَوْ كُذِمَتْ أَوْ صُدِمَتْ أَوْ خُبِطَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَلَا يُحْرَمُ الْمِيرَاثُ، وَالْوَصِيَّةُ لِحُصُولِ الْقَتْلِ عَلَى سَبِيلِ التَّسَبُّبِ دُونَ الْمُبَاشَرَةِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى السَّائِقِ، وَالْقَائِدِ، وَلَا يُحْرَمَانِ الْمِيرَاثُ وَالْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّ فِعْلَ السُّوقِ وَالْقَوْدِ يَقْتَرِبُ الدَّابَّةُ مِنَ الْقَتْلِ فَكَانَ قَتْلًا تَنْسِيبًا لَا مُبَاشَرَةً، وَالْقَتْلُ تَسْلُبًا لَا مُبَاشَرَةً لَا يَتَعَلَّقُ بِهِذِهِ الْأَحْكَامُ بِخِلَافِ الرَّكَبِ؛ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ مُبَاشَرَةً عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَالرَّوْدِيُّ وَالرَّكَبُ سَوَاءٌ، وَعَلَيْهِمَا الْكُفَّارَةُ، وَيُحْرَمَانِ الْمِيرَاثُ وَالْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّ ثِقَلَهُمَا عَلَى الدَّابَّةِ، وَالدَّابَّةُ آتَةٌ لَهُمَا فَكَانَا قَاتِلَيْنِ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ.

وَلَوْ نَفَعَتْ^(١) الدَّابَّةُ بِرِجْلِهَا أَوْ بِذَنْبِهَا، وَهُوَ يَسِيرُ فَلَا ضَمَانَ فِي ذَلِكَ عَلَى رَاكِبٍ وَلَا سَائِقٍ وَلَا قَائِدٍ، وَالْأَصْلُ أَنَّ السَّيْرَ وَالسُّوقَ وَالْقَوْدَ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ مَأْذُونٌ فِيهِ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، فَمَا لَمْ تَسْلَمْ عَاقِبَتُهُ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فِيهِ، فَالْمُتَوَلَّدُ مِنْهُ يَكُونُ مَضْمُونًا إِلَّا إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ بِسَدِّ بَابِ الْإِسْتِظْرَاقِ عَلَى الْعَامَّةِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، وَالْوُطْءُ وَالْكَدْمُ وَالصَّدْمُ وَالْخَبْطُ فِي السَّيْرِ وَالسُّوقِ وَالْقَوْدِ مِمَّا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ بِحِفْظِ الدَّابَّةِ وَذَوْدِ النَّاسِ، وَالنَّفْحُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَكَذَا الْبُزْلُ وَالرُّوْثُ وَاللَّعَابُ، فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ وَالتَّحَقُّقُ بِالْعَدَمِ، وَقَدْ زُيِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «قَالَ: الرَّجُلُ جُبَارٌ أَيْ تَشْهُهَا»^(٢) وَلِهَذَا أُسْقِطَ اعْتِبَارُ مَا ثَارَ مِنَ الْغُبَارِ مِنْ مَشْيِ الْمَاشِي حَتَّى لَوْ أَفْسَدَ مَتَاعًا لَمْ يَضْمَنْ.

(١) يعني ضربت أو جنت على سائر في الطريق.

(٢) يعني لا ضمان فيها، والحديث أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٤٥٩٢، سنن أبي داود

وَكَذَا مَا أَكَارِثُ الدَّابَّةِ بِسَنَائِكِهَا^(١) مِنَ الْعُبَارِ أَوْ الْحَصَى الصَّغَارِ، وَلَا ضَمَانَ فِيهِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا.

وَأَمَّا الْحَصَى الْكِبَارُ فَيَجِبُ الضَّمَانُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْ إِثَارَتِهَا؛ إِذْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَغْنِيفٍ فِي السُّوقِ، وَلَوْ كَبَحَ الدَّابَّةُ بِاللِّجَامِ فَتَنَحَّثَ بِرِجْلِهَا أَوْ بِدَنْيَا فَهُوَ هَدَرٌ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ، وَلَوْ أَوْقَفَ الدَّابَّةُ فِي الطَّرِيقِ فَتَمَثَّلَتْ إِنْسَانًا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَلِكِهِ كَطَرِيقِ الْعَامَّةِ - فَهُوَ ضَامِنٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ سَوَاءً وَطِئَتْ يَدَيَّهَا أَوْ بِرِجْلِهَا أَوْ كَدَمَتْ أَوْ صَدَمَتْ أَوْ خَبَطَتْ يَدَيَّهَا أَوْ نَحَّثَ بِرِجْلِهَا أَوْ بِدَنْيَا أَوْ عَطَبَ شَيْءٍ بِرَوْفِهَا أَوْ بَوْلَهَا أَوْ لُعَابَهَا، كُلُّ ذَلِكَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ رَاكِبًا أَوْ لَا؛ لِأَنَّ رَوْتَ الدَّابَّةِ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ لَيْسَ بِمَادُونٍ فِيهِ شَرْعًا إِنَّمَا الْمَادُونُ فِيهِ هُوَ الْمُرُورُ لَا غَيْرُ؛ إِذْ النَّاسُ يَتَضَرَّرُونَ بِالْوُقُوفِ وَلَا ضَرُورَةَ فِيهِ فَكَانَ الْوُقُوفُ فِيهِ تَعَدِّيًّا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ سَوَاءً كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ أَوْ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ رَاكِبًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْوُطْءِ بِالْيَدِ وَالرَّجْلِ؛ لِكُونِهِ قَاتِلًا مِنْ طَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَاكِبًا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لَوْجُودِ الْقَتْلِ مِنْهُ تَسْيِيبًا لَا مُبَاشَرَةً.

وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْقَفَ دَابَّةً عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ مِثْلُ وَفِيهِ فِي الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّيٌّ فِي الْوُقُوفِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ جَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ مَوْقِفًا يَقِفُونَ فِيهِ دَوَابَّهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا أَصَابَتْ فِي وَقُوفِهَا؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَضَرَّرَ النَّاسُ بِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًّا فِي الْوُقُوفِ فَأَشْبَهَ الْوُقُوفَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ رَاكِبًا فَوَطِئَتْ دَابَّتُهُ إِنْسَانًا فَتَمَثَّلَتْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَتْلٌ بِطَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ فَيَسْتَوِي فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَلِكِهِ يَضْمَنُ.

وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي مَوْضِعٍ أَذِنَ الْإِمَامُ بِالْوُقُوفِ فِيهِ كَمَا فِي سُوقِ الْخَيْلِ وَالْبِعَالِ لِمَا قُلْنَا، وَكَذَلِكَ إِذَا أَوْقَفَ دَابَّةً فِي الْقَلَاةِ؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ فِي الْقَلَاةِ مُبَاحٌ لِعَدَمِ الْإِضْرَارِ بِالنَّاسِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًّا فِيهِ.

(١) ما يوضع في قدمها مما يعرف بالحدوة.

وَكَذَلِكَ حَافِرُ الْبُئْرِ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَاشِي قَدْ مَسَى إِلَيْهَا رَجُلَانِ مَدًّا حَبْلًا حَتَّى انْقَطَعَ فَسَقَطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَإِنْ سَقَطَا عَلَى ظَهْرِيهِمَا فَمَاتَا - فَلَا ضَمَانَ أَضْلًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَمُتْ مِنْ فِعْلِ صَاحِبِهِ؛ إِذْ لَوْ مَاتَ مِنْ فِعْلِ صَاحِبِهِ لَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ، فَلَمَّا سَقَطَ عَلَى قَفَاهُ عَلِمَ أَنَّهُ سَقَطَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ، وَهُوَ مَدَّةٌ، فَقَدْ مَاتَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنْ سَقَطَا عَلَى وَجْهِهِمَا فَمَاتَا فَدِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ جَذْبِهِ، وَإِنْ سَقَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى ظَهْرِهِ، وَالْآخَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَمَاتَا جَمِيعًا - فَدِيَةُ الَّذِي سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ، وَهُوَ جَذْبُهُ، وَدِيَةُ الَّذِي سَقَطَ عَلَى ظَهْرِهِ هَدَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ، وَلَوْ قَطَعَ قَاطِعُ الْحَبْلِ فَسَقَطَا جَمِيعًا فَمَاتَا فَالضَّمَانُ عَلَى الْقَاطِعِ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي إِثْلَافِهِمَا وَالْإِثْلَافُ تَسْبِيحًا يُوجِبُ الضَّمَانَ كَحَفْرِ الْبُئْرِ، وَتَحْوُ ذَلِكَ: صَبَّ فِي يَدِ أَبِيهِ جَذْبُهُ رَجُلٌ مِنْ يَدِهِ، وَالْأَبُ يَمْسِكُهُ حَتَّى مَاتَ فَدِيَتُهُ عَلَى الَّذِي جَذَبَهُ وَبَرْتُهُ أَبُوهُ؛ لِأَنَّ الْأَبَ مُحِقُّ جَذْبِهِ فِي الْإِمْسَاكِ وَالْجَاذِبُ مُتَعَدٍّ فِي الْجَذْبِ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ، وَلَوْ تَجَادَبَ رَجُلَانِ صَبِيًّا، وَأَحَدُهُمَا يَدْعِي أَنَّهُ ابْنُهُ، وَالْآخَرُ يَدْعِي أَنَّهُ عَبْدُهُ، فَمَاتَ مِنْ جَذْبِهِمَا - فَعَلَى الَّذِي يَدْعِي أَنَّهُ عَبْدُهُ دِيَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الْجَذْبِ؛ لِأَنَّ الْمُتَنَازِعِينَ فِي الصَّبِيِّ، إِذَا زَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَبُوهُ - فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الَّذِي يَدْعِي أَنَّهُ عَبْدُهُ - فَكَانَ إِمْسَاكُهُ بِحَقِّ، وَجَذْبُ الْآخَرِ بَغَيْرِ حَقٍّ؛ فَيُضْمَنُ.

(وَأَمَّا) الثَّانِي فَتَحْوُ جَنَايَةَ الْحَافِرِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِمَّنْ يُحْدِثُ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ أَوِ الْمَسْجِدِ، وَجَنَايَةَ السَّائِقِ وَالْقَائِدِ، وَجَنَايَةَ الثَّائِخِ، وَجَنَايَةَ الْحَاطِطِ (أَمَّا) جَنَايَةُ الْحَافِرِ، فَالْحَفَرُ لَا يَخْلُو (إِنَّمَا) إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَلِكِ أَضْلًا (وَأَمَّا) إِنْ كَانَ فِي الْمَلِكِ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَلِكِ يُنْظَرُ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ بَأَن كَانَ فِي الْمَفَازَةِ - لَا ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ؛ لِأَنَّ الْحَفَرَ لَيْسَ بِقَتْلٍ حَقِيقَةً بَلْ هُوَ تَسْبِيحٌ إِلَى الْقَتْلِ إِلَّا أَنَّ التَّسْبِيحَ قَدْ يُلْحَقُ بِالْقَتْلِ إِذَا كَانَ الْمُسَبَّبُ مُتَعَدِّيًا فِي التَّسْبِيحِ، وَالْمُسَبَّبُ هَهُنَا لَيْسَ بِمُتَعَدٍّ؛ لِأَنَّ الْحَفَرَ فِي الْمَفَازَةِ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ، فَانْعَدَمَ الْقَتْلُ حَقِيقَةً وَتَقْدِيرًا فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ، وَإِنْ كَانَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَمَاتَ - فَلَا يَخْلُو: أَمَّا إِنْ مَاتَ بِسَبَبِ الْوُقُوعِ.

وَأَمَّا إِنْ مَاتَ غَمًّا أَوْ جُوعًا، فَإِنْ مَاتَ بِسَبَبِ الْوُقُوعِ فَالْحَافِرُ لَا يَخْلُو: إِمَّا إِنْ كَانَ حُرًّا، وَإِمَّا إِنْ كَانَ عَبْدًا، فَإِنْ كَانَ حُرًّا يَضْمَنُ الدِّيَّةَ؛ لِأَنَّ حَفْرَ الْبُئْرِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ سَبَبٌ لِقُوعِ الْمَارِّ فِيهَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ، وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِي هَذَا التَّنْسِيبِ، فَيَضْمَنُ الدِّيَّةَ، وَتَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ؛ لِأَنَّ التَّحَمُّلَ فِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ الْمُطْلَقِ لِلتَّخْفِيفِ عَلَى الْقَاتِلِ نَظَرًا لَهُ، وَالْقَتْلُ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ دُونَ الْقَتْلِ الْخَطَأِ، فَكَانَتْ الْحَاجَةُ إِلَى التَّخْفِيفِ أَكْبَرَ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ وَجُوبَهَا مُتَعَلِّقٌ بِالْقَتْلِ مُبَاشَرَةً.

وَالْحَفَرُ لَيْسَ يَقْتُلُ أَصْلًا حَقِيقَةً إِلَّا أَنَّهُ الْحَقُّ بِالْقَتْلِ فِي حَقِّ وَجُوبِ الدِّيَّةِ فَبَقِيَ فِي حَقِّ وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْأَصْلِ، وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِي الْخَطَأِ الْمُطْلَقِ إِنَّمَا وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْحَيَاةِ بِالسَّلَامَةِ عِنْدَ وَجُودِ سَبَبِ قَوْتِ السَّلَامَةِ، وَذَلِكَ بِالْقَتْلِ، فَإِذَا لَمْ يَوْجَدْ لَمْ يَجِبِ الشُّكْرُ.

وَكَذَا لَا يُحْرَمُ الْمِيرَاثُ، إِنْ كَانَ وَارِثًا لِلْمَجْنُونِ عَلَيْهِ، وَلَا الْوَصِيَّةُ إِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا؛ لِأَنَّ حِرْمَانَ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ حُكْمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَتْلِ قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ»^(١) وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا وَصِيَّةَ لِقَاتِلٍ»^(٢) وَلَمْ يَوْجَدْ الْقَتْلُ حَقِيقَةً، وَإِنْ مَاتَ غَمًّا أَوْ جُوعًا فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا يَضْمَنُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَضْمَنُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِنْ مَاتَ غَمًّا يَضْمَنُ وَإِنْ مَاتَ جُوعًا لَا يَضْمَنُ (وَجْهٌ) قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِنْ الضَّمَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِسَبَبِ السَّقُوطِ إِنَّمَا وَجَبَ لِكَوْنِ الْحَفْرِ تَنْسِيبًا إِلَى الْهَلَاكِ، وَمَعْنَى التَّنْسِيبِ مَوْجُودٌ هَهُنَا؛ لِأَنَّ الْوُقُوعَ سَبَبُ النِّعَمِ وَالْجُوعِ؛ لِأَنَّ الْبُئْرَ يَأْخُذُ نَفْسَهُ، وَإِذَا طَالَ مُكْنَتُهُ يُلْحِقُهُ الْجُوعُ، وَالْوُقُوعُ بِسَبَبِ الْحَفْرِ، فَكَانَ مُضَافًا إِلَيْهِ، كَمَا إِذَا حَبَسَهُ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى مَاتَ (وَجْهٌ) قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ النِّعَمَ مِنْ آثَارِ الْوُقُوعِ، فَكَانَ مُضَافًا إِلَى الْحَفْرِ، فَأَمَّا الْجُوعُ فَلَيْسَ مِنْ آثَارِهِ، فَلَا يُضَافُ إِلَى الْحَفْرِ.

وَلِأَيِّ حَنِيفَةٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا ضَنْعٌ لِلْحَافِرِ فِي النِّعَمِ، وَلَا فِي الْجُوعِ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهُمَا يَخْتَدِمَانِ بِخَلْقِ اللَّهِ - تَعَالَى - لَا ضَنْعٌ لِلْعَبْدِ فِيهِمَا أَصْلًا لَا مُبَاشَرَةً، وَلَا تَنْسِيبًا أَمَّا الْمُبَاشَرَةُ فَلَا شَكَّ فِي

(١) أخرجه الإمام أحمد في الحديث رقم ٣٤٨، المسند ٤٢٥/١.

(٢) التخریج السابق نفسه.

انْتِقَامُهَا.

وَأَمَّا التَّنْسِيْبُ فَلِأَنَّ الْحَفَرَ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِلْجُوعِ لَا شَكَّ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْشَأُ مِنْهُ بَلٌّ مِنْ سَبَبٍ آخَرَ، وَالْعَمُّ لَيْسَ مِنْ لَوَائِمِ الْبُئْرِ فَإِنَّهَا قَدْ تَعَمُّ، وَقَدْ لَا تَعَمُّ، فَلَا يُضَافُ ذَلِكَ إِلَى الْحَفْرِ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ جِنَايَةٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَضَمَّانُهَا عَلَى الْحَافِرِ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بِسَبَبِ الْوُقُوعِ، وَالْوُقُوعُ بِسَبَبِ الْحَفْرِ، ثُمَّ إِنْ بَلَغَ الْقَدَرُ الَّذِي تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ حَمْلَهُ عَلَيْهِمْ، وَالْأَفْيَكُونُ فِي مَالِهِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْوَاقِعُ غَيْرَ بَنِي آدَمَ؛ لِأَنَّ ضَمَّانَ الْمَالِ لَا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ كَمَا لَا تَتَحَمَّلُ سَائِرُ الدُّيُونِ ثُمَّ إِنْ جِنَايَاتِ الْحَفْرِ، وَإِنْ كَثُرَتْ مِنَ الْحُرِّ يَجِبُ عَلَيْهِ لِكُلِّ جِنَايَةٍ أَزْشَهَا وَلَا يَنْسَقُطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَلَا يُشْرِكُ الْمَجْنُونُ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ بِالْحَفْرِ جَنَى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحَيَالِهِ، فَيُؤْخَذُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجِنَايَاتِ بِحَيَالِهَا، هَذَا هُوَ الْأَصْلُ.

وَلَوْ حَفَرَ بُئْرًا فِي الطَّرِيقِ فَوَقَعَ رَجُلٌ فِيهَا فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ، وَتَعَلَّقَ الثَّانِي بِثَالِثٍ، فَوَقَعُوا، فَمَاتُوا - فَهَذَا فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدٍ وَجْهَيْنِ: (أَمَّا) إِنْ عَلِمَ حَالُ مَوْتِهِمْ بِأَنْ خَرَجُوا أَحْيَاءَ فَأَخْبَرُوا عَنْ حَالِهِمْ.

(وَأَمَّا) إِنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ (فَأَمَّا) مَوْتُ الْأَوَّلِ فَلَا يَخْلُو مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ (وَأَمَّا) إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِهِ فِي الْبُئْرِ خَاصَّةً.

(وَأَمَّا) إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِ الثَّانِي عَلَيْهِ خَاصَّةً.

(وَأَمَّا) إِنْ عَلِمَ إِنْ مَاتَ بِوُقُوعِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ خَاصَّةً.

(وَأَمَّا) إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَيْهِ.

(وَأَمَّا) إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِهِ فِي الْبُئْرِ وَوُقُوعِ الثَّانِي عَلَيْهِ.

(وَأَمَّا) إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِهِ فِي الْبُئْرِ وَوُقُوعِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ، (وَأَمَّا) إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِهِ

فِي الْبُئْرِ وَوُقُوعِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِهِ فِي الْبُئْرِ خَاصَّةً - فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ؛ لِأَنَّ الْحَافِرَ هُوَ الْقَاتِلُ تَنْسِيْبًا، وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِ الثَّانِي عَلَيْهِ خَاصَّةً فَدَمُهُ هَدَرٌ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَ نَفْسَهُ حَيْثُ جَرَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَجِنَايَةُ

الإنسان على نفسه هدر، وإن علم أنه مات بوقوع الثالث عليه خاصة - فالصمان على الثاني؛ لأن الثاني هو الذي جر الثالث على الأول حتى أوقعه عليه، وإن علم أنه مات بوقوع الثاني والثالث عليه فنصفه هدر، ونصفه على الثاني؛ لأن جرّ الثاني على نفسه هدر؛ لأنه جناية على نفسه وجرّ الثاني والثالث عليه معتبر فهدر النصف وبقي النصف.

وإن علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثاني عليه فالنصف على الحافر لوجود الجناية منه بالحفر والنصف هدر لجرّ الثاني على نفسه، وإن علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثالث عليه فالنصف على الحافر، والنصف على الثاني؛ لأنه هو الذي جرّ الثالث على الأول، وإن علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثاني والثالث عليه فالثلث هدر، والثلث على الحافر، والثلث على الثاني؛ لأنه مات بثلاث جنایات: أحدهما هدر، وهي جرّ الثاني على نفسه فبقيت جناية الحافر، وجناية الثاني بجرّ الثالث على الأول فتعتبر.

(وأما) موت الثاني فلا يخلو من ثلاثة أوجه: (أما) إن علم أنه مات بوقوعه في البئر خاصة، وأما إن علم أنه مات بوقوع الثالث عليه خاصة، وأما إن علم أنه مات بوقوعه في البئر، ووقوع الثالث عليه، فإن علم أنه مات بسقوطه في البئر خاصة - فديته على الأول، وليس على الحافر شيء لأن الأول هو الذي جرّ إلى البئر، فكان كالذافع، وإن علم أنه مات بوقوع الثالث عليه خاصة فدمه هدر؛ لأنه مات بفعل نفسه حيث جرّ الثالث على نفسه فهدر دمه، وإن علم أنه مات بسقوطه في البئر ووقوع الثالث عليه فالنصف هدر، والنصف على الأول؛ لأنه مات بشيئين: أحدهما فعل نفسه، وهو جرّ الثالث على نفسه وجنایته على نفسه هدر، والثاني فعل غيره، وهو جرّ الأول وإيقاعه في البئر.

وأما موت الثالث فله وجه واحد لا غير، وهو سقوطه في البئر، وديته على الثاني؛ لأنه هو الذي جرّ إلى البئر وأوقعه فيه هذا كله إذا علم حال وقوعهم.

وأما إذا لم يعلم - فلا يخلو: إما أن وجد بغضهم على بعض، وإما إن وجدوا متفرقين، فإن كانوا متفرقين فديته الأول على الحافر، وديته الثاني على الأول، وديته الثالث على الثاني، وإن كان

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ - فَالْقِيَاسُ هَكَذَا أَيْضًا، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ دِيَّةُ الْأَوَّلِ عَلَى الْحَافِرِ، وَدِيَّةُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ، وَدِيَّةُ الثَّلَاثِ عَلَى الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْإِسْتِحْسَانِ: دِيَّةُ الْأَوَّلِ ثَلَاثٌ: ثُلُثٌ عَلَى الْحَافِرِ، وَثُلُثٌ عَلَى الثَّانِي، وَثُلُثٌ هَدَرٌ، وَدِيَّةُ الثَّانِي نِصْفَانِ: نِصْفٌ هَدَرٌ وَنِصْفٌ عَلَى الْأَوَّلِ، وَدِيَّةُ الثَّلَاثِ كُلُّهَا عَلَى الثَّانِي، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْإِسْتِحْسَانِ: أَنَّهُ قَوْلُ مَنْ وَجَّهَ الْقِيَاسَ أَنَّهُ وَجَدَ لِمَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ سَبَبٌ ظَاهِرٌ، وَهُوَ الْحَفَرُ لِلأَوَّلِ، وَالْجُرُّ مِنَ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي، وَالْجُرُّ مِنَ الثَّانِي لِلثَّلَاثِ، وَإِضَافَةُ الْأَحْكَامِ إِلَى الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ.

(وَجْهٌ) الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا صَالِحٌ لِمَوْتِ: وَقُوْعُهُ فِي الْبُئْرِ، وَقُوْعُهُ الثَّانِي، وَقُوْعُهُ الثَّلَاثِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ وَقُوْعَ الثَّانِي عَلَيْهِ حَصَلَ بِجَرِّهِ إِيَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ فَهَدَرَ الثُّلُثُ وَبَقِيَ الثَّلَاثَانِ: ثُلُثٌ عَلَى الْحَافِرِ بِحَفْرِهِ: وَثُلُثٌ عَلَى الثَّانِي بِجَرِّهِ الثَّلَاثَ عَلَى نَفْسِهِ، وَوُجِدَ فِي الثَّانِي شَيْئَانِ: الْحَفَرُ، وَقُوْعُهُ الثَّلَاثِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ وَقُوْعُهُ عَلَيْهِ حَصَلَ بِجَرِّهِ فَهَدَرَ نِصْفَ الدِّيَّةِ، وَبَقِيَ النِّصْفُ عَلَى الْحَافِرِ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي الثَّلَاثِ إِلَّا سَبَبٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ جُرُّ الثَّانِي إِيَّاهُ إِلَى الْبُئْرِ، وَالْأَصْلُ فِي الْأَسْبَابِ اغْتِيَاظُهَا مَا أُمَكَّنَ، وَاغْتِيَاظُهَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مَا ذَكَرْنَا، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحْفَرَ لَهُ بُئْرًا فِي الطَّرِيقِ فَحَفَرَ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ، فَإِنْ كَانَتْ الْبُئْرُ فِي فِتَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْأَجِيرِ؛ لِأَنَّ لَهُ وَلَايَةَ الْإِنْتِفَاعِ بِفِتَائِهِ إِذَا لَمْ يَتَضَمَّنِ الصَّرَرَ بِالْمَارَةِ عَلَى أَصْلِهِمَا مُطْلَقًا، وَعَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ فَانْصَرَفَ مُطْلَقُ الْأَمْرِ بِالْحَفْرِ إِلَيْهِ، فَإِذَا حَفَرَ فِي فِتَائِهِ انْتَقَلَ فِعْلُ الْمَأْمُورِ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ حَفَرَ بِنَفْسِهِ، فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ - وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ كَذَا هَذَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي فِتَائِهِ، فَإِنْ أَعْلَمَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَجِيرَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ فِتَائِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَجِيرِ لَا عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ لَمْ يَحْفَرْ بِأَمْرِهِ فَبَقِيَ فِعْلُهُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ كَأَنَّهُ ابْتَدَأَ الْحَفَرَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّهُ عَزَّهَ بِالْأَمْرِ بِحَفْرِ الْبُئْرِ فِي الطَّرِيقِ مُطْلَقًا إِنَّمَا يَأْمُرُ بِمَا يَمْلِكُهُ مُطْلَقًا عَادَةً، فَيَلْزِمُهُ ضَمَانُ الْغُرُورِ، وَهُوَ ضَمَانُ الْكِفَالَةِ فِي الْحَقِيقَةِ كَأَنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا يَلْزِمُهُ مِنَ الْحَفْرِ بِمَنْزِلَةِ ضَمَانِ الدَّرَكِ.

وَقَالُوا فِيمَنْ حَفَرَ بُئْرًا فِي سُوقِ الْعَامَّةِ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ وَمَاتَ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْحَفَرُ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ يَضْمَنُ، وَكَذَلِكَ اتَّخَذَ قَنْطَرَةً لِلْعَامَّةِ. وَرُويَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ (وَوَجْهُهُ) أَنْ مَا كَانَ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ الْإِذْنُ بِهِ ثَابِتًا دَلَالَةً، وَالثَّابِتُ دَلَالَةً، كَالثَّابِتِ نَصًّا.

(وَجْهُهُ) ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّ مَا يَرْجَعُ إِلَى مَصَالِحِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ حَقًّا لَهُمْ، وَالتَّذْيِيرُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ إِلَى الْإِمَامِ، فَكَانَ الْحَفَرُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ كَالْحَفَرِ فِي دَارِ إِنْسَانٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الدَّارِ، هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا حُكْمَ الْحَافِرِ فِي الطَّرِيقِ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْحَافِرِ مِمَّنْ يُحَدِّثُ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ، كَمَنْ أَخْرَجَ جَنَاحًا إِلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ نَصَبَ فِيهِ مِيزَابًا، فَصَدَمَ إِنْسَانًا، فَمَاتَ، أَوْ بَنَى دُكَّانًا، أَوْ وَضَعَ حَجَرًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ مَتَاعًا، أَوْ قَعَدَ فِي الطَّرِيقِ لِيَسْتَرْحِ، فَعَثَرَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَائِزٌ، فَوَقَعَ، فَمَاتَ أَوْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِهِ، فَقَتَلَهُ أَوْ حَدَثَ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ ذَلِكَ الْعَثَرَةِ وَالسُّقُوطِ جَنَائِيَّةٌ مِنْ قَتْلِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ صَبَّ مَاءً فِي الطَّرِيقِ فَزَلِقَ بِهِ إِنْسَانٌ، فَهُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ضَامِنٌ.

وَكَذَلِكَ مَا عَطَبَ بِذَلِكَ مِنَ الدُّوَابِّ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّلَفِّ بِأَحْدَاثِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِي التَّنْسِيبِ، فَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ، يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، كَالْمُتَوَلَّدِ مِنَ الرَّمْيِ ثُمَّ مَا كَانَ مِنَ الْجَنَائِيَّةِ فِي بَنَى آدَمَ تَحَمَّلَهَا الْعَاقِلَةُ إِذَا بَلَغَتْ الْقُدْرَ الَّذِي تَحْتَمِلُ الْعَاقِلَةُ، وَهُوَ نِصْفُ عَشْرِ دِينَةِ الرَّجُلِ. وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ الْقُدْرَ، أَوْ كَانَ مِنْهَا فِي غَيْرِ بَنَى آدَمَ يَكُونُ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّ تَحْمِيلَ الْعَاقِلَةِ ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِعَدَمِ الْجَنَائِيَّةِ مِنْهُمْ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: ١٥] عَرَفْنَاهُ بِنَصِّ خَاصٍّ فِي بَنَى آدَمَ بِهَذَا الْقُدْرِ فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِيمَا دُونَهُ، وَفِي غَيْرِ بَنَى آدَمَ عَلَى الْأَصْلِ وَلَا كِفَّارَةَ عَلَيْهِ.

وَلَا يُحْزَمُ الْمِيرَاثُ لَوْ كَانَ وَارِثًا لِلْمَجْنُونِ عَلَيْهِ، وَلَا الْوَصِيَّةُ لَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْ الْقَتْلَ، وَقَدْ قَالُوا فِيمَنْ وَضَعَ كُنَاسَةً فِي الطَّرِيقِ فَعَطَبَ بِهَا إِنْسَانٌ: إِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ التَّلَفَّ حَصَلَ بِوَضْعِهِ، وَهُوَ فِي الْوَضْعِ مُتَعَدٍّ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ وَضَعَ ذَلِكَ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ - لَمْ يَضْمَنْ لِعَدَمِ التَّعَدِّي

منه؛ إذ الطريق مشترك بين أهل السكة، فيكون لكل واحد من أهلها الانتفاع به كالدار المشتركة، ولو سقط الميزاب الذي نصبه صاحب الدار إلى طريق المسلمين على إنسان فقتله إن أصابه الطرف الداخل في الحائط - لم يضمن؛ لأنه في ذلك القدر متصرف في ملك نفسه، فلم يكن متعدياً فيه، وإن أصابه الطرف الخارج إلى الطريق يضمن؛ لأنه متعدي في إخراجه إلى الطريق، وإن أصابه الطرفان جميعاً يضمن النصف؛ لأنه متعدي في النصف لا غير، وإن كان لا يدري - فالقياس: أن لا يضمن شيئاً؛ لأنه إن كان أصابه الطرف الداخل لا يضمن.

وإن كان أصابه الطرف الخارج يضمن: والضمان لم يكن واجباً فوق الشك في وجوبه فلا يجب بالشك، وفي الاستحسان: يضمن النصف؛ لأنه إذا لم يعرف الطرف الذي أصابه إته الداخل أو الخارج - يجعل كانه أصابه الطرفان جميعاً كما في العرق والحرق إته إذا لم يعرف التقدّم والتأخر في موتهم يجعل كأنهم ماتوا جملة واحدة في أوان واحد حتى لا يرث البعض من البعض كذا (هذا).

توضيح ومقارنة:

النوع الذي سماه الحنفية ما جرى مجرى الخطأ لا يفترق في الحكم عن القتل الخطأ، وغاية ما بينهما من فرق أن الخطأ يكون على في حال اليقظة، وما جرى مجرى الخطأ يكون في حال النوم أو حال تشبه النوم، أو يقع منه دون قصد الفعل فيه كما لو وقع منه سهم أو سكين فأصاب آخر.

حكم اجتماع المباشرة والتسبب:

ذكرت فيما سبق أن القتل بالتسبب يتحقق به العمد كالمباشرة عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية، ولكن السؤال الذي يثور هنا: ما الحكم إذا اجتمعت المباشرة بالتسبب في القتل، فلو اجتمع في القتل مباشر ومتسبب فأيهما يضاف إليه القتل ويجب عليه القصاص؟.

لا شك أن الحنفية هنا يقولون إن القتل يضاف إلى المباشر، لأنهم لا يرون المتسبب قاتلاً عمداً لو انفرد فأولى أن لا يكون قاتلاً في نظرهم إذا وجد معه المباشر.

وأما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائلون بأن القتل بالتسبب يقع قتلاً عمداً فيه القصاص، فقد اختلفوا في حكم اجتماع المباشرة والتسبب على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية إلى أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب يقتل المباشر والمتسبب معاً، هذا لمباشرة وهذا لتسببه، وهذا الحكم يشمل ما إذا اجتمع المباشر والمتسبب وقت الهلاك، وما إذا لم يجتمعا، فإذا حفر شخص بئراً ليقع فيها إنسان معين، فرداه فيها غيره يقتص من الحافر والمردى، وإذا أمسك رجل رجلاً لآخر ليقته فقتله فالقصاص على الممسك والقاتل معاً، ولكن القصاص من الممسك بشروط ثلاثة معتبرة فيه، وهي:

- ١- أن يمسك لأجل القتل.
- ٢- أن يعلم أن الطالب يقصد قتله لرؤيته آلة القتل في يده.
- ٣- أن يكون لولا إمساكه ما أدركه القاتل.

القول الثاني:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا اجتمعت المباشرة مع التسبب يضاف القتل إلى المباشر فقط ويقتص منه، ولا قصاص على المتسبب، فلو حفر شخص حفرة لآخر فرداه فيها غيره، فالقصاص على المردى فقط، ولو أمسكه فقتله آخر فالقصاص على المباشر فقط، وعند الحنابلة رواية بأن على الممسك القصاص.

ويشترط لتغلب المباشرة على التسبب عندهم شرطان:

الأول: أن تكون المباشرة عمدا عدوانا.

الثاني: أن لا تكون المباشرة متولدة عن السبب.

واستدلوا على تغليب فعل المباشر بأن فعل المباشر قطع أثر فعل المتسبب،

أي أن الهلاك لم يترتب على فعل المتسبب، بل ترتب على فعل المباشر.

واستدلوا في صورة الإمساك للقتل بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما - عن

النبي ﷺ قال: (إذا أمسك الرجل الرجلَ وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك)^(١).

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو قول الشافعية والحنابلة الذي يرى تغليب فعل المباشر

على المتسبب عند اجتماعهما، وذلك لقوة ما استدلوا به من حديث ابن عمر

رضي الله عنهما، ولأنه إذا اشترطت المباشرة بين السبب والهلاك انقطعت الرابطة

بينهما فلم يتولد الهلاك عن السبب ولكن يتولد الهلاك من المباشرة وحدها فيضاف

الحكم إليها فقط ويجب القصاص على المباشر دون المتسبب فيكون قصاصا من

غير قاتل وهو لا يجوز.

جناية الحائط المائل:

يقول الكاساني رحمه الله: (وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ جِنَايَةُ الْحَائِطِ الْمَائِلِ إِذَا سَقَطَ عَلَى رَجُلٍ

فَقَتَلَهُ، أَوْ عَلَى مَتَاعٍ، فَأَفْسَدَهُ، أَوْ عَلَى دَارٍ فَهَدَمَهَا أَوْ عَلَى حَيَوَانٍ فَعَطَبَ بِهِ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ:

أَنَّ الْحَائِطَ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ بَنِيَ مُسْتَوِيًا مُسْتَقِيمًا ثُمَّ مَالَ (وَأَمَّا) إِنْ بَنِيَ مَائِلًا مِنَ الْأَصْلِ، فَإِنْ بَنِيَ

(١) أخرجه الدار قطني في الحديث رقم ٣٢٧٠، سنن الدارقطني ١٦٥/٤.

مُسْتَقِيمًا ثُمَّ مَالٌ فَمَيْلَانَهُ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى الطَّرِيقِ.

(وَأَمَّا) أَنْ يَكُونَ إِلَى مَلِكٍ إِنْسَانٍ، فَإِنْ كَانَ إِلَى الطَّرِيقِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ نَافِذًا، وَهُوَ طَرِيقُ الْعَامَّةِ أَوْ غَيْرِ نَافِذٍ، وَهُوَ السِّكَّةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِنَافِذَةٍ، فَإِنْ كَانَ نَافِذًا فَسَقَطَ فَعَطِبَ بِهِ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الْحَاطِطِ إِذَا وَجَدَ شَرَائِطُ وَجُوبِهِ، فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي سَبَبِ وَجُوبِ الضَّمَانِ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ، وَفِي بَيَانِ مَا هِيَ الضَّمَانُ الْوَاجِبُ وَكَيْفِيَّتُهُ.

(أَمَّا) الْأَوَّلُ: فَسَبَبُ وَجُوبِ الضَّمَانِ هُوَ التَّعَدِّي بِالتَّسْيِيبِ إِلَى الْإِثْلَافِ بِتَرْكِ النَّقْضِ الْمُسْتَحَقِّ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّقْضِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا مَالَ إِلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ فَقَدْ حَصَلَ الْهَوَاءُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْحَاطِطِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ، وَهُوَ الطَّرِيقُ حَقُّ الْعَامَّةِ كَنَفْسِ الطَّرِيقِ فَقَدْ حَصَلَ حَقُّ الْغَيْرِ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ، فَإِذَا طُولِبَ بِالنَّقْضِ فَقَدْ لَزِمَهُ إِزَالَةُ يَدِهِ عَنْهُ يَهْدِمُ الْحَاطِطُ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ مَعَ الْإِمْكَانِ، فَقَدْ صَارَ مُتَعَدِّيًا بِاسْتِنْفَاءِ يَدِهِ عَلَيْهِ كَكُتُوبِ هَبَّتْ بِهِ الرِّيحُ فَالْقَتْنَةُ فِي دَارِ إِنْسَانٍ فَطُولِبَ بِهِ قَامَتَعٍ مِنَ الرِّدِّ مَعَ إِمْكَانِ الرِّدِّ حَتَّى هَلَكَ - يَضْمَنُ لِمَا قُلْنَا، كَذَا هَذَا، وَقَدْ زُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِثْلُ الشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِمْ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي الْحَاطِطِ فَلَمْ يَهْدِمْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[فَضْلٌ فِي وَجُوبِ الضَّمَانِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ حَاطِطٌ وَسَبَبُ الْوُجُوبِ]

يقول الكاساني رحمه الله: (وَأَمَّا شَرَائِطُ الْوُجُوبِ فَمِنْهَا الْمَطْلَبَةُ بِالنَّقْضِ حَتَّى لَوْ سَقَطَ قَبْلَ الْمَطْلَبَةِ فَعَطِبَ بِهِ شَيْءٌ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَاطِطِ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِتَرْكِ النَّقْضِ الْمُسْتَحَقِّ؛ لِأَنَّ بِهِ يَصِيرُ مُتَعَدِّيًا فِي التَّسْيِيبِ إِلَى الْإِثْلَافِ، وَلَا يَثْبُتُ الْإِسْتِحْقَاقُ بِدُونِ الْمَطْلَبَةِ، وَصُورَةُ الْمَطْلَبَةِ: هِيَ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ عَرَضِ النَّاسِ فَيَتَوَلَّى لَهُ: إِنْ حَاطَّكَ هَذَا مَائِلٌ أَوْ مَخُوفٌ فَارْفَعْهُ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ لَزِمَهُ رَفْعُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا حَقُّ الْعَامَّةِ، فَإِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ صَارَ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِينَ سِوَاهُ كَانَ الَّذِي تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا حُرًّا أَوْ عَبْدًا بَعْدَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ بِالْعَاقِلِ أَوْ صَبِيًّا بَعْدَ إِنْ كَانَ عَاقِلًا، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ حَقُّ جَمِيعِ أَهْلِ الدَّارِ، فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ أَهْلِ الدَّارِ حَقُّ الْمَطْلَبَةِ بِإِزَالَةِ سَبَبِ الضَّرَرِ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا

بُدَّ مِنْ عَقْلِ الطَّالِبِ وَكَوْنِهِ مَأْذُونًا بِالتَّصَرُّفِ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْمَجْنُونِ وَالْمُخْجَوِرِ عَلَيْهِ عَيْرٌ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّرْعِ، فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الطَّالِبِ وَتَفْسِيرُ الْإِشْهَادِ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَشْهَدُوا أَنِّي قَدْ تَقَدَّمْتُ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَذَا حَائِطِهِ، هَذَا الْإِشْهَادُ لِلتَّحَرُّزِ عَنِ الْجُحُودِ وَالْإِنْكَارِ، لِجَوَازِ أَنْ يُنْكَرَ صَاحِبُ الْحَائِطِ الْمَطَالِبَةَ بِالنَّقْضِ فَتَمَّعُ الْحَاجَةُ إِلَى الْإِشْهَادِ لِإِثْبَاتِ الطَّالِبِ عِنْدَ الْقَاضِي لَا لِصِحَّةِ الطَّالِبِ فَإِنَّ الطَّالِبَ يَصِحُّ بِدُونِ الْإِشْهَادِ حَتَّى لَوْ اعْتَرَفَ صَاحِبُ الدَّارِ بِالطَّالِبِ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ.

وَكَذَا إِذَا أَنْكَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وَتَطْيِيرُهُ مَا قُلْنَا فِي الشُّفْعَةِ: أَنَّ الشَّرْطَ فِيهَا الطَّالِبُ لَا الْإِشْهَادَ، وَإِنَّمَا الْإِشْهَادُ لِلْحَاجَةِ إِلَى إِثْبَاتِ الطَّالِبِ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِنْكَارِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِالطَّالِبِ يَثْبُتُ حَقُّ الشُّفْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى الطَّالِبِ وَكَذَا لَوْ جَعَلَ الطَّالِبُ يَثْبُتُ الْحَقُّ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَكَذَا الْإِشْهَادُ فِي بَابِ اللَّقْطَةِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّقْطَةِ، وَلَوْ طُولِبَ صَاحِبُ الْحَائِطِ بِالنَّقْضِ فَلَمْ يَنْقُضْ حَتَّى سَقَطَ عَلَى الطَّرِيقِ فَعَرَّ بِنَقْضِهِ إِنْسَانٌ فَعَطِبَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ طُولِبَ بِدَفْعِ النَّقْضِ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا طُولِبَ بِالرُّفْعِ لَزِمَهُ الرُّفْعُ فَإِذَا لَمْ يَرْفَعْ صَارَ مُتَعَدِّيًا فَيَضْمَنُ مَنْ تَوَلَّى مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَالَبْ بِرُفْعِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: يَضْمَنُ.

وَجْهٌ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمَّا طُولِبَ بِالنَّقْضِ فَلَمْ يَنْقُضْ حَتَّى سَقَطَ صَارَ مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ النَّقْضِ فَحَصَلَ التَّلَفُ بِسَبَبِ هُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ فَيَضْمَنُ؛ وَلِهَذَا ضَمِنَ إِذَا وَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ كَذَا إِذَا عَطِبَ بِنَقْضِهِ إِنْسَانٌ. وَجْهٌ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْحَائِطَ قَدْ زَالَ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي طُولِبَ فِيهِ لِإِنْقَالِهِ عَنْ مَحَلِّ الْحِثَايَةِ، وَهُوَ الْهَوَاءُ إِلَى مَحَلِّ آخَرَ بِغَيْرِ ضَنْعِ صَاحِبِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُطَالَبَةِ أُخْرَى كَمَنْ وَضَعَ حَجَرًا فِي الطَّرِيقِ فَدَخَرَجَتْهُ الرِّيحُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَعَطِبَ بِهِ إِنْسَانٌ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَاضِعِ كَذَا هَهُنَا بِخِلَافِ مَا إِذَا سَقَطَ عَلَى إِنْسَانٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا زَالَ عَنِ مَحَلِّ الْمَطَالِبَةِ، وَهُوَ الْهَوَاءُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْحِثَايَةِ فَلَا يَخْتِاجُ إِلَى مُطَالَبَةِ أُخْرَى، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ عَيْرٌ نَافِذٍ - فَالْخُصُومَةُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ

تِلْكَ السِّكَّةُ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ حَقُّهُمْ، فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَايَةُ التَّقَدُّمِ إِلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ، وَإِنْ كَانَ مَيْلَانُ الْحَائِطِ إِلَى مَلِكٍ رَجُلٍ - فَالْمُطَالَبَةُ بِالنَّقْضِ وَالْإِشْهَادِ إِلَى صَاحِبِ الْمَلِكِ؛ لِأَنَّهُ هَوَاءُ مَلِكِهِ حَقُّهُ، وَقَدْ شَغَلَ الْحَائِطُ حَقَّ صَاحِبِ الْمَلِكِ فَكَانَتْ الْمُطَالَبَةُ بِالتَّفْرِيعِ إِلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ فَالْمُطَالَبَةُ وَالْإِشْهَادُ إِلَى السَّاكِنِ، فَيَسْتَرْطِ طَلَبُ السَّاكِنِ أَوْ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ السَّاكِنَ لَهُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ مَا يَشْغُلُ الدَّارَ فَكَانَ لَهُ وَلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ مَا يَشْغُلُ الْهَوَاءَ أَيْضًا، وَلَوْ طَوَّلَ صَاحِبُ الْحَائِطِ بِالنَّقْضِ فَاسْتَأْجَلَ الَّذِي طَالَبَهُ أَوْ اسْتَأْجَلَ الْقَاضِيَ فَأَجَلَهُ، فَإِنْ كَانَ مَيْلَانُ الْحَائِطِ إِلَى الطَّرِيقِ فَالتَّأْجِيلُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مَيْلَانُهُ إِلَى دَارِ رَجُلٍ فَأَجَلُهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاكِنُ الدَّارِ فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلَفَ بِالْحَائِطِ، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحَقَّ فِي الطَّرِيقِ لِمَجْمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا طَالَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِالنَّقْضِ فَقَدْ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالْحَائِطِ لِحَقِّ الْجَمَاعَةِ، فَكَانَ التَّأْجِيلُ وَالْإِبْرَاءُ إِسْقَاطًا لِحَقِّ الْجَمَاعَةِ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بِخِلَافٍ مَا إِذَا كَانَ الْمَيْلَانُ إِلَى دَارِ إِنْسَانٍ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ الْحَقَّ لِصَاحِبِ الدَّارِ خَاصَّةً. وَكَذَلِكَ السَّاكِنُ فَكَانَ التَّأْجِيلُ وَالْإِبْرَاءُ مِنْهُ إِسْقَاطًا لِحَقِّ نَفْسِهِ فَيَمْلِكُهُ.

وَكَذَلِكَ لَوْ وَضَعَ رَجُلٌ فِي دَارٍ غَيْرِهِ حَجَرًا أَوْ حَفَرَ فِيهَا بُئْرًا أَوْ بَنَى فِيهَا بِنَاءً وَأَبْرَأَهُ صَاحِبُ الدَّارِ مِنْهُ كَانَ بَرِيئًا، وَلَا يَلْزَمُهُ مَا عَطِبَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ سِوَاءَ عَطِبَ بِهِ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْ دَاخِلُ دَخَلَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَيَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ كَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِهِ.

(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ الْمُطَالَبُ بِالنَّقْضِ مِمَّنْ يَلِي النَّقْضَ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالنَّقْضِ مِمَّنْ لَا يَلِي النَّقْضَ سَفَهٌ، فَكَانَ وُجُودُهَا وَالْعَدَمُ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ فَلَا تَصِحُّ مُطَالَبَةُ الْمُسْتَوْدِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُزْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ وَلَايَةُ النَّقْضِ فَتَصِحُّ مُطَالَبَةُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ لَهُ وَلَايَةَ النَّقْضِ لِقِيَامِ الْمَلِكِ فَيَنْقُضُ وَيُضَيِّعُ الدِّينَ، فَيَصِيرُ مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ النَّقْضِ، وَتَصِحُّ مُطَالَبَةُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ فِي هَذَا حَائِطِ الصَّغِيرِ لِقِيَامِ لِقَابِ وَلَايَةِ النَّقْضِ لِهَمَّا، فَإِنْ لَمْ يَنْقُضَا حَتَّى سَقَطَ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ بِتَرْكِ النَّقْضِ الْمُسْتَحَقَّ عَلَى الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ مُضَافٌ إِلَى الصَّبِيِّ لِقِيَامِهِمَا مَقَامَ الصَّبِيِّ، وَالصَّبِيُّ

مُؤَاخَذٌ بِأَفْعَالِهِ، فَيُضْمَنُ وَتَحْمَلُ عَنْهُ عَاقِلَتُهُ فِيمَا تَحْمَلُ الْعَاقِلَةُ، وَيَكُونُ فِي مَالِهِ فِيمَا لَا تَحْمَلُهُ الْعَاقِلَةُ كَالْبَالِغِ سَوَاءً، وَعَلَى هَذَا يُخْرَجُ مَا إِذَا كَانَ الْحَائِطُ الْمَائِلُ لِجَمَاعَةٍ فَطُولِبَ بَعْضُهُم بِالنَّقْضِ فَلَمْ يَنْقُضْ حَتَّى سَقَطَ فَعَطِبَ بِهِ شَيْءٌ أَنْ الْقِيَاسَ أَنْ لَا يَضْمَنَ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا، وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ يَضْمَنُ الَّذِي طُولِبَ.

وَجْهُ الْقِيَاسِ: أَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ تَرَكَ النَّقْضَ الْمُسْتَحَقَّ (أَمَّا) الَّذِينَ لَمْ يُطَالَبُوا بِالنَّقْضِ فَظَاهِرٌ (وَأَمَّا) الَّذِي طُولِبَ بِهِ فَلِأَنَّ أَحَدَ الشُّرَكَاءِ لَا يَلِي النَّقْضَ بِدُونِ الْبَاقِينَ: وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْمُطَالَبَ بِالنَّقْضِ تَرَكَ النَّقْضَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُخَاصِمَ الشُّرَكَاءَ وَيُطَالِبَهُمْ بِالنَّقْضِ إِنْ كَانُوا حُضُورًا، وَإِنْ كَانُوا غُيُبًا يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْقَاضِي حَتَّى يَأْمُرَهُ الْقَاضِي بِالنَّقْضِ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَقًّا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْإِمَامُ يَتَوَلَّى ذَلِكَ لَهُمْ فَيَأْمُرُ الْحَاضِرَ بِنَقْضِ نَصِيْبِهِ وَنَصِيْبِ الْغَائِبِينَ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ - فَقَدْ صَارَ مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ النَّقْضِ الْمُسْتَحَقِّ، فَيُضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ لَكِنْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الْحَائِطِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي قَوْلِهِمَا: عَلَيْهِ ضَمَانُ التَّضَفِّ.

وَجْهٌ قَوْلُهُمَا أَنَّ أَنْصِبَاءَ الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ لَمْ يَجِبْ بِهِمَا ضَمَانٌ، فَكَانَتْ كَنَصِيْبِ وَاحِدٍ، كَمَنْ جَرَحَهُ رَجُلٌ، وَعَقَرَهُ سَبْعٌ، وَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ، فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلُّهُ أَنَّ عَلَى الْجَارِحِ التَّضَفِّ؛ لِأَنَّ عَقْرَ السَّبْعِ وَنَهَشَ الْحَيَّةِ لَمْ يَجِبْ بِهِمَا ضَمَانٌ، فَكَانَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ، كَذَا هَذَا، وَلَأَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ الثَّلَاثَ حَصَلَ بِثَمَلِ الْحَائِطِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَعْنَى مُخْتَلَفًا فِي نَفْسِهِ فَيُضْمَنُ بِمِقْدَارِ نَصِيْبِهِ وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ).

توضيح ومقارنة:

وصورة المسألة أن يمتلك رجل أرضاً ولديه فيها حائطاً مائلاً أو بنى فيها حائطاً مائلاً، أو بناه مستقيماً ثم مال، وتأخر في إزالته، أو لم يطالبه أحد بإزالته، وتركه حتى وقع على أحد المارة فما أحكام هذا الترك منه؟ وهل يعد ذلك نوعاً من القتل.

اتفق الفقهاء على أنه إذا بنى الرجل في ملكه حائطاً مائلاً منذ بدايته، فإنه

يضمن ما يحدث منه إذا سقط على أحد المارة، سواء تأخر في إزالته أو لم يتأخر، وسواء نبهه أحد من الناس أو لا.

واستدلوا على ذلك بأنه متعد بفعله، من جهة أنه ليس له شغل هواء الطريق بما يضر بالمارّة، فكان ضامناً لهذا الفعل.

أما إذا كان الحائط مبنيًا من قبل وأصابه الوهن، وأصبح محتمل الوقوع، فإن كان يعلم بميله وخطره وجب عليه إزالته، لما فيه من احتمال الضرر، وإن كان لا يعلم عنه شيئاً، فوقع الحائط على شخص فقتله أو جرحه، فإن صاحب الحائط لا يعد قاتلاً، ولا جارحاً له، لا عمداً ولا خطأ، لأنه لم يرتكب فعلاً مجرمًا.

والأمر نفسه إذا علم بالحائط المائل، وتأخر في نقضه حتى باع الدار، لأن الضمان ينتقل إلى المشتري.

أما إذا لم يعلم بوهنه، وطالبه الناس بإزالته فتأخر في ذلك حتى وقع على أحد المارة، فقتله أو جرحه، أو علم بوهنه، ولم يطالبه أحد بإزالته، ولكنه كان متمكناً من نقضه، وتأخر ولم يفعل حتى سقط على غيره فأتلف منه نفساً أو عضواً، فما حكم الضمان هنا؟.

لا شك أن الحكم يختلف باختلاف الحال في كل منها، وذلك على النحو

التالي:

الحال الأولي: أن يميل الحائط إلى الطريق، ويطالب الناس صاحبه بنقضه، ويثبتون تلك المطالبة بأي طريق، ولكنه يتأخر عن النقص حتى يقع الحائط على أحد المارة فيقتله، أو يجرحه، فهل يتحمل ضمان الضرر هنا أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية، وجمهور المالكية، والشافعية في وجه والحنابلة في المذهب

إلى أن صاحب الحائط يضمن ما يقع بسبب تأخره في إزالة الحائط من موت، أو ذهاب عضو أو طرف، وبه قال جماعة من السلف، ومنهم علي بن أبي طالب عليه السلام وشريح والنخعي والشعبي.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- القياس على من أوقف دابته حيث لا يجوز له إيقافها.
- ٢- القياس على بنائه مائلاً، حيث إنه يؤخذ بإزالة ميله إذا بناه مائلاً، فكذا يؤخذ بإزالته إذا مال بنفسه.
- ٣- القياس على بناء ما يضر بطريق الناس، فإنه لو أخرج جناحاً من داره أُقِرَّ عليه، وضمن ما تلف به، وهو لا يُقَرَّ على ميل الحائط، فكان أولى أن يضمن ما تلف به.
- ٤- أن صاحب الحائط متمكن من هدم الحائط المائل، فإذا تركه بعد ما أشهد عليه كان كما لو دفع الحائط عليه وهو جالس تحته، فلزمه ضمانه.
- ٥- أن الحائط بميله إلى الطريق العام شغل هواء طريق المسلمين بملكه، ورفع الاشتغال في يده، فإذا امتنع صار متعدياً فيضمن.
- ٦- أن ميل الحائط إلى ملك الجار أو الطريق يضر بالجيران وبأهل الطريق، فكان لهم المطالبة بإزالته، فإذا لم يُزَلَّه ضمنه.

القول الثاني:

ذهب الشافعية في المذهب، والحنابلة في وجه أنه لا ضمان على صاحب الحائط المائل إذا وقع على أحد من المارة.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- أن صاحب الحائط أو البناء قد بناه في ملكه، ولم يسقط بفعله، أشبه ما لو سقط قبل المطالبة والإشهاد، أو قبل الميل، أو قبل أن يتمكن من نقضه.

٢- أنه لو وجب الضمان بالميلان لم تشترط المطالبة به، كما لو بناه مائلاً إلى ملكه، فلا ضمان عليه بكل حال.

٣- أن صاحب الجدار لا صنع له في هذا الميل الطارئ، والقاعدة أن: كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضموناً بتغير الحال في الانتهاء.

القول الرابع:

أرى أن القول الأول الذي يرى ضمان من يتأخر عن إزالة أو إصلاح الحائط أو البناء المائل هو الرابع، لقوة ما استدل به، كما أن الضمان هنا أمر تفرضه ضرورة المحافظة على أرواح الناس وإزالة ما قد يعرض لطريقهم من خطر.

الحال الثانية: وفيها يكون ميل البناء أو الحائط بعد أن كان مستقيماً، وصاحب الحائط أو البناء متمكن من نقضه أو إصلاحه، ولم يطالبه أحد بالنقض أو الإصلاح، ولكنه لم يفعل حتى وقع البناء على أحد المارة، فهل يكون ضامناً أم لا يضمن؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية، وابن القاسم من المالكية والشافعية في الصحيح، والحنابلة في المذهب إلى أن صاحب البناء أو الحائط لا يضمن، وبه قال الحسن والنخعي والثوري.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن صاحب الحائط أو البناء قد بناه في ملكه، والميل حادث بغير فعله، فأشبه ما لو وقع قبل ميله، فلم يكن عليه ضمان.

٢- أنه لم يوجد من صاحب الحائط أو البناء صنع هو تعد، لا بطريق مباشرة علة، ولا مباشرة شرط أو سبب، فلم يكن عليه ضمان.

القول الثاني:

أن صاحب البناء أو الحائط عليه الضمان، ولكنهم لم يوجبوا الضمان إلا حينما يبلغ الجدار حداً مخوفاً لا يجوز لصاحبه أن يتركه لشدة ميله. وإلى هذا ذهب أشهب وسحنون من المالكية والشافعية في وجه والحنابلة في وجه وبه قال ابن أبي ليلى وأبو ثور وإسحاق. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن ترك المطالبة والإشهاد لا يزيل لازماً، ولا يوجب عليه غير واجب، كإيقاف دابته بموضع لا يجوز له، فهذا يضمن ما كان عن ذلك، وليس نهى الناس يوجب عليه أمراً.

٢- أن صاحب البناء أو الحائط المائل متعد بتركه مائلاً بعد علمه بميله، فضمن ما تلف به، كما لو بناه مائلاً إلى الطريق ابتداءً.

٣- أنه لو طوّل بنقضه فلم يفعل، ضمن ما تلف به، ولو لم يكن ذلك موجبا للضمان لم يضمن بالمطالبة، كما لو لم يكن مائلاً، أو كان مائلاً إلى ملكه.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى أن الضمان واقع على صاحب البناء أو الحائط المائل إن علم بميله وتأخر في إزالته، وإن لم يكن ثمة مطالبة ولا إشهاد على مطالبته، وذلك لقوة أدلتهم، ولما في ذلك من مصلحة الحفاظ على أرواح الناس.

[فصل في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية]

يقول الكاساني رحمه الله: (وأما بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية وكيفيته فالواجب بهذه الجناية ما هو الواجب بجنسها من جناية الحافِر، ومن في معناه، وجنائة السائق والقائد والتأخيس، وهو ما ذكرنا أن الجناية إن كانت على بيتي آدم وكانت نفساً - فالواجب بها الدية، وإن كانت ما دون النفس فالواجب بها الأرض فإذا بلغ الواجب بها نصف عشر دية الذكر، وهو عشر دية الأنثى فما فوقه تتحمله العاقلة، ولا تتحمل ما دون ذلك، ولا ما يجب بالجناية على غير بني آدم بل يكون في ماله؛ لما بينا فيما تقدم إلا أن ظهور الملك لصاحب الحائط في الدار عند الإنكار بحجة مطلقة، وهي البينة شرط تحمل العاقلة، حتى لو أنكرت العاقلة كون الدار ملكاً لصاحب الحائط لا عقل عليهم حتى يقيم صاحب الدار البينة على الملك كذا ذكر محمد - رحمه الله - فقال: لا تضمن العاقلة حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء: على التقديم إليه من سقوط الحائط، وعلى أن الدار له يريد به عند الإنكار، أما الشهادة على الملك فلأن الملك، وإن كان ثابتاً له بظاهر اليد لكن الظاهر لا يستحق به حق على غيره؛ إذ هو حجة للدفع لا حجة الاستحقاق لحياة المفقود وغير ذلك فلا بد من الإثبات بالبينة، وعند زفر - رحمه الله - تتحمل العاقلة بظاهر اليد، وهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الشفعة.

(وأما) الشهادة على المطالبة لأن المطالبة شرط وجوب الضمان لما ذكرنا فيما تقدم - فلا بد من إثباتها بالبينة عند الإنكار.

(وأما) الشهادة على الموت من سقوط الحائط فلأن به يظهر سبب وجوب الضمان، وهو التعدي؛ لأنه ما لم يعلم أنه مات من السقوط لا يعلم كون صاحب الحائط متعدياً عليه والله - سبحانه وتعالى - أعلم).

توضيح ومقارنة:

اتفق الفقهاء على أن الضمان في حالة الامتناع أو التأخر في إزالة البناء أو الحائط المائل تكون دية القتل خطأ أو الجرح خطأ، وتكون على عاقلة صاحب

البناء أو الحائط.

ولا تتحمل العاقلة غرامة التالف من الأموال بسبب وقوع الحائط عليها، لأن العاقلة لا تضمن الأموال مطلقاً، وكذا لا كفارة على صاحب الحائط، لانعدام التعدي منه.

واشترط الفقهاء لثبوت الضمان أن تكون الدار له بالبينة، وأن يُتقدم إليه في هدم الحائط، وأن يكون قد مات بسقوط الحائط عليه.

واستدلوا على ثبوت الدية على العاقلة باعتباره قتلاً خطأ بما يلي:

- ١- أن هذا دون الخطأ ولا كفارة عليه فيه لانعدام مباشرة القتل منه.
- ٢- أنه في كونه جنائية دون الخطأ فيستحق فيه التخفيف بالطريق الأولى كي لا يؤدي إلى استئصاله والإجفاف به.

تدريبات وأنشطة:

س: للقتل الذي هو في معنى الخطأ صورتان، اذكرهما، مع بيان الواجب فيهما.

س: بين الحكم في المسائل التالية:

- ١- انقلب شخص نائم على إنسان فقتله.
- ٢- سقط إنسان على شخص من عل فمات.
- ٣- شخص كان يمشي في الطريق حاملاً حجراً، أو سيفاً، فسقط على شخص فقتله.
- ٤- راكب كان يسير في الطريق بدابته، فوطئت الدابة رجلاً فمات، وهل يختلف الحكم إذا رفثته هذه الدابة، أو أثارت عليه حصى فمات؟
- ٥- اجتمع مباشر، ومتسبب في قتل شخص، فمن أيهما يقتص؟
- ٦- إذا كان هناك حائط مائل إلى الطريق، وطالب الناس صاحبه بنقضه، أو إصلاحه، فتأخر في النقض حتى وقع على أحد المارة فقتله، أو جرحه، فهل يتحمل صاحبه ضمان الضرر؟ وهل يختلف الحكم إذا لم يطالب الناس بنقض الحائط، أو إصلاحه فلم يفعل حتى وقع الحائط على أحد المارة؟

القسامة:

يقول الكاساني رحمه الله: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا حُكْمَ قَتْلِ نَفْسٍ عُلِمَ قَاتِلُهَا، فَأَمَّا حُكْمُ نَفْسٍ لَمْ يُعْلَمَ قَاتِلُهَا - فَوُجُوبُ الْقَسَامَةِ وَالِدِّيَّةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَجُوبُ الْقَسَامَةِ وَالْقِصَاصِ، وَالْكَلَامُ فِي الْقَسَامَةِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي تَفْسِيرِ الْقَسَامَةِ، وَبَيَانِ مَحَلِّهَا، وَفِي بَيَانِ شَرَايِطِ وَجُوبِ الْقَسَامَةِ وَالِدِّيَّةِ، وَفِي بَيَانِ سَبَبِ وَجُوبِ الْقَسَامَةِ وَالِدِّيَّةِ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ وَالِدِّيَّةِ، وَفِي بَيَانِ مَا يَكُونُ إِثْرًا عَنْ الْقَسَامَةِ وَالِدِّيَّةِ أَمَّا تَفْسِيرُ الْقَسَامَةِ، وَبَيَانُ مَحَلِّهَا - فَالْقَسَامَةُ فِي اللُّغَةِ: تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْوَسَامَةِ، وَهُوَ الْحُسْنُ وَالْجَمَالُ، يُقَالُ: فُلَانٌ قَسِيمٌ أَيْ حَسَنٌ جَمِيلٌ، وَفِي صِفَاتِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَسِيمٌ، وَتُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْقَسَمِ، وَهُوَ الْيَمِينُ إِلَّا أَنَّ فِي غَرْبِ الشَّرْعِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - بِسَبَبِ مَخْصُوصٍ وَعَدَدٍ مَخْصُوصٍ، وَعَلَى شَخْصٍ مَخْصُوصٍ، وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ خَمْسُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ إِذَا وَجَدَ قَتِيلًا فِيهَا: بِاللَّهِ مَا قَتَلْتَاهُ وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا، فَإِذَا حَلَفُوا يُعْزَمُونَ الدِّيَّةَ وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَقَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ يُسْتَخْلَفُ الْأَوْلِيَاءُ خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِذَا حَلَفُوا يَقْتَضِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَتَفْسِيرُ اللَّوْثِ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عَلَامَةُ الْقَتْلِ فِي وَاحِدٍ بَعَيْنِهِ أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ عِدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ أَيْ عِدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ.

وَكَانَ بَيْنَ دُخُولِهِ الْمَحَلَّةَ وَبَيْنَ وُجُودِهِ قَتِيلًا مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ يُقَالُ لِلْوَلِيِّ: عَيْنَ الْقَاتِلِ، فَإِنْ عَيْنَ الْقَاتِلِ يُقَالُ لِلْوَلِيِّ اخْلُفْ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنْ حَلَفَ فَلَهُ قَوْلَانِ: فِي قَوْلٍ يَقْتُلُ الْقَاتِلُ الَّذِي عَيْنُهُ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي قَوْلٍ يُعْزَمُهُ الدِّيَّةَ، فَإِنْ عَدِمَ أَحَدَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا يَخْلُفُ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ فَإِذَا حَلَفُوا لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي سَائِرِ الدَّعَاوَى اخْتِجًا لَوْجُوبِ الْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ قَالَ: «وَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلًا فِي قَلْبِ خَيْرٍ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَعَمَاهُ خُوَيْصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ عِنْدَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَقَالَ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

الْكُبَرُ الْكُبَرُ فَتَكَلَّمَ أَحَدُ عَمِيهِ: إِمَّا حُويَصَةُ وَإِمَّا مُحَيَّصَةُ الْكَبِيرُ مِنْهُمَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ قَتِيلًا فِي قَلْبٍ مِنْ قَلْبٍ خَنِبَرٍ وَذَكَرَ عَدَاوَةَ الْيَهُودِ لَهُمْ فَقَالَ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَخْلِفُ لَكُمْ الْيَهُودُ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ فَقَالُوا: كَيْفَ تَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ، وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَقَالَ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَيَقْسِمُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ فَقَالُوا: كَيْفَ تَقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ تَرَهُ فَوَدَاهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ عِنْدِهِ» وَوَجْهَ الْإِسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَرَضَ الْأَيْمَانَ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَقَدْ أُنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي.

(وَلَنَا) مَا رُوِيَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْزِيمٍ أَنَّهُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَجَدْتُ أَخِي قَتِيلًا فِي بَيْتِ فُلَانٍ فَقَالَ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اجْمَعْ مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَتَلُوهُ وَلَا عَلِمُوا لَهُ قَاتِلًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي مِنْ أَخِي إِلَّا هَذَا؟ فَقَالَ: بَلْ لَكَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» فَقَدْ الْحَدِيثُ عَلَى وَجُوبِ الْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ لَا عَلَى الْمُدَّعِي، وَعَلَى وَجُوبِ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ مَعَ الْقَسَامَةِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: «وُجِدَ قَتِيلٌ بِخَنِبَرٍ فَقَالَ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَخْرَجُوا مِنْ هَذَا الدِّمِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ: قَدْ كَانَ وَجَدَ فِي بَيْتِ إِسْرَائِيلَ عَلَى عَهْدِ سَيِّدِنَا مُوسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَقَضَى فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَاقْضِ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَخْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ يَغْرُمُونَ الدِّيَةَ فَقَالُوا: قَضَيْتَ بِالنَّامُوسِ» أَيُّ بِالْوَحْيِ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ، وَبِهِ يَبْطُلُ قَوْلُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِإِجَابِ الْقِصَاصِ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - غَرَمَهُمُ الدِّيَةَ لَا الْقِصَاصَ، وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ هُوَ الْقِصَاصَ لَغَرَمَهُمُ الْقِصَاصَ لَا الدِّيَةَ وَرُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَكَمَ فِي قَتِيلٍ وَجَدَ بَيْنَ قَرَيْتَيْنِ فَطَرَحَهُ عَلَى أَقْرَبِهِمَا وَأَلْزَمَ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الْقَسَامَةَ وَالدِّيَةَ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَمْ يَنْقُلِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَيَكُونُ إِجْمَاعًا.

(وَأَمَّا) حَدِيثُ سَهْلِ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الثُّبُوتِ؛ وَلِهَذَا ظَهَرَ التَّكْيِيرُ فِيهِ مِنَ السَّلَفِ؛ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دَعَاهُمْ إِلَى أَيْمَانِ الْيَهُودِ فَقَالُوا: كَيْفَ تَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ، وَهُمْ

مُشْرِكُونَ؟ وَهَذَا يَجْرِي مَجْرَى الرَّدِّ لِمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مَعَ مَا أَنَّ رِضَا الْمُدَّعِي لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُمْ: يَخْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا: كَيْفَ نَخْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَشْهَدْ، وَهَذَا أَيْضًا يَجْرِي مَجْرَى الرَّدِّ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ثُمَّ إِنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ لِغَدَمِ عِلْمِهِمْ بِالْمَخْلُوفِ عَلَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِذَلِكَ، فَكَيْفَ اسْتَحَارَ عَرَضَ الْيَمِينِ عَلَيْهِمْ، وَلَئِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مُوَوَّلٌ، وَتَأْوِيلُهُ: أَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا: لَا تَرْضَى بِإِيمَانِ الْيَهُودِ فَقَالَ لَهُمْ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَخْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ عَلَى الْإِسْتِغْنَاءِ أَيْ: أَيْخِلِفُ؟ إِذَا الْإِسْتِغْنَاءُ قَدْ يَكُونُ بِحَذْفِ حَرْفِ الْإِسْتِغْنَاءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - جَلَّ شَأْنُهُ - {ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} [الأنفال: ٦٧] أَيْ أَثُرِيدُونَ كَمَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَفَاطِ حَدِيثِ سَهْلِ أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَجِيقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ عَلَى سَبِيلِ الرَّدِّ وَالْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ} [المائدة: ٥٠] حَمَلْنَاهُ عَلَى هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ، وَالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ دَلِيلٌ عَلَى مَا قُلْنَا، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» جَعَلَ جِنْسَ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِنْ قِيلَ رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ «الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ» اسْتَثْنَى الْقَسَامَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْقَسَامَةِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُسْتَثْنَى يُخَالِفُ حُكْمَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ - فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ لَوْ ثَبَتَ فَلَهُ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ، فَإِنَّهُ يَخْلِفُ مَنْ لَمْ يَدَّعَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ بِعَيْنِهِ، وَالثَّانِي: الْيَمِينُ كُلُّ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ فَإِنَّهُ تَحِبُّ مَعَهَا الدِّيَّةُ، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

وَأَمَّا جَمْعُنَا فِي الْقَسَامَةِ بَيْنَ الْيَمِينِ الْبَتَاتِ وَالْعِلْمِ إِلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّ إِحْدَى الْيَمِينَيْنِ كَانَتْ عَلَى فِعْلِهِمْ، فَكَانَتْ عَلَى الْبَتَاتِ، وَالْأُخْرَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِمْ، فَكَانَتْ عَلَى الْعِلْمِ وَاللَّهُ - تَعَالَى - عَزَّ وَجَلَّ - أَعْلَمُ فَإِنْ قِيلَ: أَيْ فَايِدَةُ فِي الْإِسْتِخْلَافِ عَلَى الْعِلْمِ، وَهُمْ لَوْ عَلِمُوا الْقَاتِلَ فَأَخْبَرُوا بِهِ لَكَانَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ يُسْقِطُونَ بِهِ الضَّمَانَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ فَكَانُوا مُتَّهِمِينَ دَافِعِينَ الْغُرَمَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا شَهَادَةَ لِلْمُتَّهِمِ وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا شَهَادَةَ لِجَارِ الْمَغْنَمِ وَلَا

لِدَافِعِ الْمُعْزَمِ ؟ قِيلَ: إِنَّمَا أَسْتُخْلَفُوا عَلَى الْعِلْمِ لِإِثْبَاعِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ هَكَذَا وَرَدَتْ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ فَاتَّبَعْنَا السُّنَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَعْقِلَ فِيهِ الْمَعْنَى، ثُمَّ فِيهِ قَائِدَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ عَبْدًا لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيَقْتُلَ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ فَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ؛ لِأَنَّ إِقْرَارَ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ بِالْقَتْلِ الْخَطَأَ صَحِيحٌ، فَيَقَالُ لَهُ: اذْفَعْهُ أَوْ أَقْدِهِ وَيَسْقُطُ الْحُكْمُ عَنْ غَيْرِهِ، فَكَانَ التَّخْلِيفُ عَلَى الْعِلْمِ مُفِيدًا، وَجَائِزٌ أَنْ يَقْتُلَ عَلَى عَبْدٍ غَيْرِهِ، وَيَصَدِّقَهُ مَوْلَاهُ فَيُؤْمَرُ بِالذَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ وَيَسْقُطُ الْحُكْمُ عَنْ غَيْرِهِ، فَكَانَ مُفِيدًا فَجَارَ أَنْ يَكُونَ التَّخْلِيفُ عَلَى الْعِلْمِ؛ لِهَذَا الْمَعْنَى فِي الْأَصْلِ ثُمَّ بَقِيَ هَذَا الْحُكْمُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنَ الْحَالِينَ عَبْدٌ كَالرَّمْلِ فِي الطَّوَافِ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «كَانَ يَزْمُلُ فِي الطَّوَافِ» إظهارًا لِلْجَلَادَةِ وَالْقُوَّةِ مِرَّةً لِلْكَفَرَةِ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «رَجِمَ اللَّهُ أَمْرًا أَظْهَرَ الْيَوْمَ الْجَلَادَةَ مِنْ نَفْسِهِ» ثُمَّ زَالَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ بَقِيَ الرَّمْلُ سَنَةً فِي الطَّوَافِ حَتَّى رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَزْمُلُ فِي الطَّوَافِ، وَيَقُولُ مَا أَهْزُ كَيْفِي، وَلَا أَحَدًا رَأَيْتُهُ لَكَيْتِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ ذَلِكَ كَذَا هَذَا، وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْرًا صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ عَبْدًا مَخْجُورًا عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ، وَلَوْ أَقْرَبَ بِهِ يَلْزَمُهُ فِي مَالِهِ يَخْلِفُ بِاللَّهِ مَا عَلِمَتْ لَهُ قَاتِلًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: عَلِمْتُ لَهُ قَاتِلًا، وَهُوَ الصَّبِيُّ الَّذِي أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ لَكَانَ حَاصِلُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، وَيَسْقُطُ الْحُكْمُ عَنْ غَيْرِهِ، فَكَانَ مُفِيدًا وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ).

توضيح ومقارنة:

مر أن القصاص يثبت بالبينة والإقرار اتفاقا، وأنه وجد خلاف في ثبوته بالقسامة، وهذا موضع بيان ذلك بإذن الله.

والقَسَامَةُ فِي اللُّغَةِ: مَأْخُودَةٌ مِنَ الْفِعْلِ قَسَمَ يَقْسِمُ قِسْمًا وَقِسَامَةً، وَالْقَسَمُ الْحِظُّ وَالنَّصِيبُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ الْقَسَمِ. وَقِيلَ مَأْخُودَةٌ مِنَ الْفِعْلِ أَقْسَمَ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ، لِأَنَّهَا أَيْمَانُ تُقْسَمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الدَّمِ.

وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريف القسامة تبعا لاختلافهم فيمن

تثبت له أو تثبت عليه الأيمان.

فأما الحنفية فإنهم يجعلون الأيمان على المدعى عليهم، بمعنى أن أهل المحلة التي وجد فيها القتل هم الذي يحلفون، ولذا عرفوا القسامة بأنها: أيمان يُقسم بها أهل محلة أو دار وُجد فيها قتل به أثر، يقول كل واحد منهم: بالله ما قتلته، ولا علمت له قاتلا.

وأما المالكية والشافعية والحنابلة فيرون أن القسامة أيمان يحلفها أولياء الدم على إثبات حقهم بعد اتهامهم لقاتل بعينه، ووجود اللوث الدال على وقوع القتل، ويقصد باللوث العداوة الظاهرة وموته في محلته.

ولذا عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: حلف خمسين يمينا أو جزأها على إثبات الدم.

هل يجب الحكم بالقسامة أم لا؟.

وبعبارة أخرى هل القسامة مشروعة أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن القسامة مشروعية في القتل الذي يوجد وبه علامة القتل من الجراح وغيرها، وأنها تستحق بها الدية، حتى لا يُهدر دم المقتول ولا يعلم قاتله.

والى هذا ذهب جمهور الفقهاء.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه سهل بن أبي حثمة أنه أخبر عن رجال من كبراء قومه (أن عبد الله بن سهل ومحبيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محبيصة، فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطُرح في عين، فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل

هو وأخوه حويصة، وهو أكبر منه وعبدالرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله ﷺ لمحيصة: كبر، كبر، يريد السن، فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله ﷺ: إما أن يدؤا صاحبكم، وإما أن يؤذنا بحرب، فكتب رسول الله ﷺ إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله ﷺ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله ﷺ من عنده، فبعث إليهم رسول الله ﷺ مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء^(١).

٢- ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ عن رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار (أن رسول الله ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه الجاهلية)^(٢).

فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على مشروعية القسامة، وأنها أمر تثبت به الجريمة، ويُستحق به الدم من قصاص أو دية، فقد حكم بها النبي ﷺ كما في الحديث.

القول الثاني:

أن القسامة غير مشروعة، ولا يثبت بها حق لأهل القتل، سواء أكان المطلوب قصاصاً أو دية، وذلك لأنها لا تعد دليلاً مثبتاً للحقوق، ولا طريقاً لثبوت القصاص أو الدية.

والى هذا ذهب بعض الفقهاء من التابعين، ومنهم سالم بن عبدالله، وعمر بن

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٧١٩٢، الصحيح ٧٥/٩، أخرجه مسلم في الحديث رقم ١٦٦٩، صحيح مسلم ١٢٩٤/٣.

(٢) أخرجه مسلم في الحديث رقم ١٦٧٠، الصحيح ١٢٩٥/٣.

عبدالعزیز، وأبو قلابة، وابن علیة.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاً وشاهد حساً، وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل بل قد يسكنون في بلد والقتل في بلد آخر.

٢- أن من الأصول أن الأيمان لا تؤثر في إراقة الدماء.

٣- أن الأصل أن (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)^(١)، وفي القسامة اليمين على من ادعى القتل.

٤- أن رسول الله ﷺ لم يحكم بالقسامة، ويدل على هذا حديث سهل ابن أبي حثمة الذي سبق ذكره إذ لم يجر النبي ﷺ القسامة، وإنما كانت القسامة حكماً جاهلياً فتلطف النبي ﷺ بأولياء المقتول ليريهم كيف أن الحكم بالقسامة لا يعمل به في الإسلام، ولذلك قال لهم أتحنفون خمسين يمينا فقالوا كيف نحلف ولم نشاهد، قال: فيحلف لكم اليهود، قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟، قال مانعوا القسامة: فلو كانت السنة أن يحلف الأولياء وإن لم يروا لقال لهم النبي ﷺ هي السنة.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو قول جمهور الفقهاء الذي يرى وجوب الحكم بالقسامة، لشهادة الأحاديث الصحيحة لذلك وتهافت ما اعترض به عليها، والله تعالى أعلم.

ما الذي يجب بالقسامة؟.

إذا تمت القسامة في القتل العمد فما الذي يجب بها؟، هل يجب القصاص

(١) هذا نص حديث أخرجه الدارقطني، سنن الدارقطني ٢١٨/٤.

أم تجب الدية؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن القسامة تجب بها الدية فقط في القتل العمد، وفي القتل الخطأ من باب أولى.

وإلى هذا ذهب الحنفية، والشافعي في الجديد.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن رسول الله ﷺ قال: (إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب)^(١)، وهذا في إحدى الروايتين لحديث القسامة الذي سبق ذكره فهو نص صريح في أن الذي يثبت بالقسامة الدية، ولو كانت الأيمان تصلح للقصاص لذكره.

٢- أن رسول الله ﷺ ودى عبد الله بن سهل كما جاء في حديث القسامة.

٣- أن القسامة حجة ضعيفة، لأنها مبنية على الظن، فلا توجب القصاص، لأن القصاص مما يحتاط فيه ويدراً بشبهة حيطة للدماء، فتكون القسامة كالشاهد واليمين، حيث لا يثبت بهما القصاص.

القول الثاني:

أن القسامة يجب بها القصاص في القتل العمد والدية في الخطأ.

وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعي في القديم، والحنابلة.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن رسول الله ﷺ قال في حديث القسامة: (تستحقون دم صاحبكم)^(٢)،

(١) أخرجه مسلم في الحديث رقم ١٦٦٩، الصحيح ١٢٩٤/٣.

(٢) سبق تخريجه.

والمراد دم القاتل لا القاتل، لقوله ﷺ في رواية أخرى (دم صاحبكم أو قاتلكم)^(١).
 ٢- قوله ﷺ في حديث القسامة (فيدفع برمته)، وهو لفظ صريح في القصاص، لأن هذا اللفظ مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل، ولو كان الواجب بالقسامة الدية لكان استعمال هذه العبارة في دفع برمته بعيدا.
 ٣- أن القسامة حجة يثبت بها العمد، فيجب بها موجب العمد وهو القصاص.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الأول القائل بأنه لا يجب بالقسامة إلا الدية، وهذا لأن الحالفين في القسامة لم يروا قتلا، فالشبهة متمكنة، والشبهة تدرأ القصاص ولكن لا تدرأ المال.
 ويقوي هذا القول أن الصدر الأول من الصحابة لم يكن يقتل المتهم بالقسامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة.

[فصل في بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما ومن لا يدخل في ذلك]

يقول الكاساني رحمه الله: (وأما بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما، ومن لا يدخل في ذلك فنقول - وبالله التوفيق -: الصبي والمجنون لا يدخلان في القسامة في أي موضع وجد القاتل سواء وجد في غير ملكهما أو في ملكهما؛ لأن القسامة يمين، وهما ليسا من أهل اليمين؛ ولهذا لا يستخلفان في سائر الدعاوى، ولأن القسامة تحب على من هو من أهل النصرة، وهما ليسا من أهل النصرة؛ فلا تحب القسامة عليهما، وتحب على عاقلتهما إذا وجد القاتل في ملكهما لتقصيرهم بترك النصرة اللازمة.

(١) سبق تخريجه.

وَهَلْ يَدْخُلَانِ فِي الدِّيَةِ مَعَ الْعَاقِلَةِ؟ فَإِنْ وَجَدَ الْقَتِيلُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِمَا كَالْمَحَلَّةِ وَمِلْكِ إِنْسَانٍ لَا يَدْخُلَانِ فِيهَا، وَإِنْ وَجَدَ فِي مِلْكِهِمَا يَدْخُلَانِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْقَتِيلِ فِي مِلْكِهِمَا كِبَاشَرَتَهُمَا الْقَتْلَ، وَهُمَا مُوَاحِدَانِ بِضَمَانِ الْأَفْعَالِ، وَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَدْخُلَانِ فِي الدِّيَةِ مَعَ الْعَاقِلَةِ أَصْلًا، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِسَدِيدٍ؛ لِأَنَّ هَذَا ضَمَانُ الْقَتْلِ، وَالْقَتْلُ فِعْلٌ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ مُوَاحِدَانِ بِأَفْعَالِهِمَا وَلَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ الْمَخْجُورُ وَالْمُدَبِّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي الْقَسَامَةِ وَالِدِيَّةٍ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُسْتَنْصَرُ بِهِمْ عَادَةً، وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِ مِلْكِ الْمَالِ أَيْضًا؛ فَلَا تَلْزَمُهُمُ الدِّيَةُ.

وَأَمَّا الْمَأْدُونُ وَالْمُكَاتَّبُ - فَلَا يَدْخُلَانِ فِي قَسَامَةِ وَجَبَتْ فِي قَتِيلٍ وَجَدَ فِي غَيْرِ دَارِهِمَا، وَإِنْ وَجَدَ فِي دَارِهِمَا أَمَّا الْمَأْدُونُ - إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ - فَلَا قَسَامَةَ عَلَيْهِ، بَلْ عَلَى مَوْلَاهُ وَعَاقِلَتِهِ - اسْتِخْسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ، وَإِذَا حَلَفَ يُخَاطَبُ الْمَوْلَى بِالْدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ. (وَجْهٌ) الْقِيَاسُ: أَنَّ الْعَبْدَ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ.

أَلَا يَرَى أَنَّهُ يُسْتَخْلَفُ فِي الدَّعَاوَى؟ وَوُجُودُ الْقَتِيلِ فِي دَارِهِ بِمَنْزِلَةِ مُبَاشَرَةِ الْقَتْلِ خَطَأً، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً يُخَيَّرُ الْمَوْلَى بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ، كَذَا هَذَا.

وَجْهٌ الْإِسْتِخْسَانُ: أَنَّ فَائِدَةَ الْإِسْتِخْلَافِ جَرَيَانُ الْقَسَامَةِ لِسَبَبِ هُوَ التَّكْوِيلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْضَى بِالتَّكْوِيلِ فِي هَذَا الْبَابِ بَلْ يُجْبَسُ حَتَّى يَخْلَفَ أَوْ يَهْرَ، وَلَوْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ - خَطَأً - لَا يَصِحُّ إِفْرَازُهُ؛ لِأَنَّهُ إِفْرَازٌ عَلَى مَوْلَاهُ فَلَمْ يَكُنِ الْإِسْتِخْلَافُ مُفِيدًا فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ، وَتَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمَلِكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَنْتَبِغِي فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنَّهُ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عَلَى الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ كَسْبَ عَبْدِهِ الْمَأْدُونِ الْمَذْنُونِ عِنْدَهُ؛ فَلَا يَمْلِكُ الدَّارَ، وَفِي الْإِسْتِخْسَانِ: تَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى إِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُهَا فَالْغُرْمَاءُ لَا يَمْلِكُونَهَا أَيْضًا، وَالْعَبْدُ لَا مِلْكَ لَهُ، وَالْمَوْلَى أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَكَانَتْ الْقَسَامَةُ عَلَيْهِ مَعَ مَا أَنَّ لِلْمَوْلَى حَقًّا فِي الدَّارِ، وَهُوَ حَقُّ اسْتِخْلَاصِهَا لِنَفْسِهِ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْغُرْمَاءِ، فَكَانَ أَوْلَى بِإِجَابِ الْقَسَامَةِ (وَأَمَّا) الْمُكَاتَّبُ إِذَا وَجَدَ قَتِيلًا فِي دَارِهِ فَعَلَيْهِ الْأَقْلُ مِنْ قِيمَتِهِ، وَمِنْ الدَّارِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْقَتِيلِ فِي دَارِهِ كِبَاشَرَتِهِ الْقَتْلَ فَلَا يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهُ كَمَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي مُبَاشَرَتِهِ.

وَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ؟ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرًا - الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يَكْرَهُ عَلَيْهِ الْأَيْمَانَ، فَإِنْ حَلَفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَقْلُ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدِّيَةِ إِلَّا قَدَرُ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ؛ لِأَنَّ عَاقِلَةَ الْمُكَاتَّبِ نَفْسُهُ، وَتَكُونُ الْقِيمَةُ حَالَةً؛ لِأَنَّهُمَا تَجِبُ بِالْمَنْعِ مِنَ الدَّفْعِ، فَتَكُونُ حَالَةً كَمَا تَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى بِجَنَابَةِ الْمُدَبِّرِ، وَلَوْ كَانَ الْقَتِيلُ مَوْلَى الْمُكَاتَّبِ كَانَ عَلَيْهِ الْأَقْلُ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْقَتِيلِ فِي

داره كَبَاشَرَتِهِ الْقَتْلُ وَتَكُونُ الْقِيَمَةُ حَالَةً لَا مُوجَلَّةً؛ لِمَا قُلْنَا، وَلَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ فِي الْقَسَامَةِ وَالِدِيَّةِ فِي قَتِيلٍ يُوجَدُ فِي غَيْرِ مِلْكِهَا؛ لِأَنَّ وَجُوبَهَا بِطَرِيقِ النُّصْرَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنْ وَجَدَ فِي دَارِهَا أَوْ فِي قَرْيَةٍ لَهَا لَا يَكُونُ بِهَا غَيْرُهَا - عَلَيْهَا الْقَسَامَةُ فَتُسْتَخْلَفُ وَيَكْرَرُ عَلَيْهَا الْإِيمَانُ، وَهَذَا قَوْلُهُمَا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: عَلَيْهَا لَا عَلَى عَاقِلَتِهَا.

وَجَهْ قَوْلُهُ: أَنَّ لِرُومِ الْقَسَامَةِ لِلزُّومِ النُّصْرَةَ، وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ النُّصْرَةِ فَلَا تَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ؛ وَلِهَذَا لَمْ تَدْخُلْ مَعَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ. (وَجَهْ) قَوْلُهُمَا: أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَالِكِ هُوَ الْمَلِكُ مَعَ أَهْلِيَّةِ الْقَسَامَةِ، وَقَدْ وَجَدَ فِي حَقِّهَا، أَمَّا الْمَلِكُ فَتَابَتْ لَهَا.

وَأَمَّا الْأَهْلِيَّةُ فَلِأَنَّ الْقَسَامَةَ يَمِينٌ، وَأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ. أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُسْتَخْلَفُ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ؟ وَمَعْنَى النُّصْرَةِ يَرَاعَى وَجُودُهُ فِي الْجُمْلَةِ لَا فِي كُلِّ فَرْدٍ كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ.

وَهَلْ تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِي الدِّيَّةِ؟ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْقَاتِلُ فِي التَّحْمِلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا عَاقِلًا بَالِغًا، فَإِذَا لَمْ تَدْخُلْ عِنْدَ وَجُودِ الْقَتْلِ مِنْهَا عَيْنًا فَهَهُنَا أَوَّلَى، وَأَصْحَابُنَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالُوا: إِنَّ الْمَرْأَةَ تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِي الدِّيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَأَنْكَرُوا عَلَى الطَّحَاوِيِّ قَوْلَهُ وَقَالُوا: إِنَّ الْقَاتِلَ يَدْخُلُ فِي الدِّيَّةِ بِكُلِّ حَالٍ، وَيَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ وَالِدِيَّةِ الْأَعْمَى وَالْمَخْدُودُ فِي الْقَذْفِ وَالْكَافِرُ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِخْلَافِ وَالْحِفْظِ وَاللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ).

توضيح ومقارنة:

من يبدأ بالإيمان؟:

ويقصد بهذا هل يبتدأ بإيمان المدعين أم أن الذين يحلفون هم المدعى عليهم في القسامة؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنه إذا وجد قتيل في محله لا يعرف قاتله استحلف خمسون رجلا من أهل

المحلة يتخيرهم الولي يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا.
والى هذا ذهب الحنفية، وبه قال الشعبي والنخعي والثوري.
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه سعيد بن المسيب قال: "كانت القسامة في الجاهلية فأقرها النبي ﷺ في قتيل من الأنصار وجد في جب لليهود، قال: فبدأ رسول الله ﷺ باليهود فكلفهم قسامة خمسين، فقالت اليهود: لن نحلف، فقال رسول الله ﷺ للأنصار: أفتحلفون؟، فأبت الأنصار أن تحلف فأغرم رسول الله ﷺ اليهود ديتة، لأنه قتل بين أظهرهم" (١).

فهذا نص في البدء بأيمان المدعى عليهم.

٢- قوله ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (٢).

وهذا نص على أن اليمين على المدعى عليهم.

٣- أن اليمين حجة يدفع بها الحالف عنه وجوب الحق وليست لاستحقاق الحق، والولي الذي هو المدعي محتاج لاستحقاق الحق فلا يستحقه بيمينه، لأنه لا يستحق المال باليمين، فأولى أن لا يستحق بها النفس المعصومة.

القول الثاني:

أنه يبتدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يمينا على دعواهم، فإن حلفوا استحقوا موجب القصاص، وإن أبوا الحلف حلف المدعي عليه أنه ما قتل وبرئ.
والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرته سابقا (أن

(١) ينظر: نصب الرأية ٣٩١/٤.

(٢) سبق تخريجه.

محبيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خبير متقربا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا ليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحبيصة إلى النبي ﷺ فتكلم عبد الرحمن، وكان أصغر منهم، فقال له رسول الله ﷺ: كبر الكبر، أو قال ليبدأ الأكبر، فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله ﷺ: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا، أمر لم نشهده كيف نحلف؟، قال: فتبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم، قالوا: يا رسول الله قوم كفار، قال: فواده رسول الله ﷺ من قبله^(١).

ففي هذا الحديث على اختلاف ألفاظه وتعدد طرقه عرض النبي ﷺ اليمين على المدعين أولاً، فلما أبوا عرض أن يحلفها المدعى عليهم.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني وهو قول الجمهور الذي يرى أن البدء يكون بأيمان المدعين لقوة أدلته، والله تعالى أعلم.

هل يشترط للقسامة وجود لوث؟، وما الذي يعد لوثاً عند القائلين به؟.

تعريف اللوث:

اللوث في اللغة: له معانٍ عدة، فيرد بمعنى الشر والجراحات والمطالبات بالأحقاد، وهو من التلوث التلطيخ.

واللوث في اصطلاح الفقهاء قرينة حالية أو مقالية لصدق المدعى بأن يغلب على الظن صدقه.

وعرف بأنه: ما يغلب على الظن صدق المدعي.

(١) سبق تخريجه.

اختلاف الفقهاء في اشتراط اللوث:

اختلف الفقهاء في اشتراط اللوث على قولين:

القول الأول:

أنه لا يشترط لوجوب القسامة وجود لوث، فلا يشترط لوجود القسامة سوى أن يوجد قتل به أثر القتل في محلة قوم ولا يعلم من قتله. وإلى هذا ذهب الحنفية.

القول الثاني:

أن القسامة لا تجب إلا إذا وجد لوث. وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ثم اختلف هؤلاء فيما يعد لوثاً، وفيما يلي ذكر ما قيل إنه لوث، وذكر من قال به.

الأول: العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه، وبه قال الشافعية والحنابلة.

الثاني: انكشاف الفريقين المقتتلين عن قتل، وبه قال الشافعية والحنابلة.

الثالث: تفرق جماعة عن قتل، وبه قال الشافعية والحنابلة.

الرابع: أن يوجد قتل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سلاح وملطخ بالدم، ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنه قتله، وبه قال الحنابلة والمالكية.

الخامس: أن يشهد بالقتل عبيد ونساء، وبه قال الشافعية وأحمد في رواية.

السادس: أن يقول القتل المسلم العاقل البالغ الحر: دمي عند فلان، مع وجود أثر الجرح أو الضرب، ومثله قتلني فلان، وبه قال المالكية.

السابع: شهادة واحد عدل بالقتل، وبه قال المالكية والشافعية.

الثامن: شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح أو على إقرار المدعي

أن فلانا جرحه أو ضربه وبه أثر الضرب أو الجرح، وبه قال المالكية.
التاسع: شهادة واحد على معاينة الجرح أو الضرب، وبه قال المالكية.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى عدم اشتراط لوث لوجوب القسامة، وأنه لا يشترط سوى وجود القتل في محلة قوم وبه أثر القتل ولا يعلم قاتله، وذلك لأن حديث القسامة لم يرد فيه ذكر شيء من هذا الذي قيل بأنه لوث، فدل على عدم اشتراطه.

تدريبات وأنشطة:

س: أجب عن الأسئلة التالية:

- ١- عرف القسامة لغة، واصطلاحاً، واذكر صيغتها عند الحنفية؟
- ٢- هل يترتب على القسامة القصاص، أم الدية، وضح خلاف الفقهاء في ذلك، مستنداً لكل رأي، مبيناً ما تراه راجحاً بالدليل؟
- ٣- اذكر شروط وجوب القسامة إجمالاً؟
- ٤- ما الحكم لو مر شخص في محلة قوم، فأصابه سيف فجرحه، فحمل إلى أهل بيته، فمات من هذه الجرح، فهل تجب القسامة أم لا ؟
- ٥- هل تجب القسامة إذا وجد من القتل أكثر بدنه في محلة قوم، وهل يختلف الحكم إذا وجد منه نصفه، أو عضو من أعضائه؟
- ٦- إذا وجد رجل قتيلاً في داره فعلى من تجب القسامة والدية ؟
- ٧- إذا كان الصبي والمجنون لا يدخلان في القسامة، فهل يدخلان في الدية الواجبة على العاقلة أم لا ؟ فصل القول في ذلك، مع ترجيح ما تراه راجحاً.
- ٨- اذكر الامور التي تسقط بها القسامة إجمالاً؟
- ٩- ادعى ولي القتل أن القاتل رجل معين من أهل المحلة، فهل تجب القسامة في هذه الحالة، وما الواجب إذن ؟ ولماذا ؟.

س: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة، وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ، مع تصحيح الخطأ مما يلي:

- ١- عند الإمام مالك رحمه الله تعالى- إذا حلف الأولياء خمسين يميناً يقتص من المدعى عليه.
- ٢- من شروط وجوب القسامة والدية أن يكون الشخص الذي وجد قتيلاً به

أثر جراحة، أو ضرب.

٣- يشترط لوجوب القسامة أن يكون القاتل معلوماً.

٤- تجب القسامة إذا وجدت بهيمة ميتة في محلة قوم، وبالتالي ضمانها

على أهل هذه المحلة.

٥- يدخل الصبي في القسامة، دون المجنون.

القسم الثاني **الجنابة على ما دون النفس**

إعداد

أ.د/ جمال محمد يوسف علي

أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج

[فصل: أنواع الجناية على ما دون النفس]

يقول الكاساني رحمه الله: وَأَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مُطْلَقًا، فَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ يَقَعُ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ أَنْوَاعِهَا، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ تَوْعٍ مِنْهَا.

توضيح ومقارنة:

تعريف الجناية على ما دون النفس، وحكمها الشرعي:

أولاً: تعريف الجناية على ما دون النفس:

الجناية على ما دون النفس هي: كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء، سواء أكان بالقطع، أم بالجرح، أم بإزالة المنافع.

ثانياً: الحكم الشرعي للجناية على ما دون النفس:

كل جناية على ما دون النفس عمداً عدواناً فهي محرمة شرعاً.

ويختلف حكم الجناية على ما دون النفس باختلاف كونها عمداً أو خطأ، فإذا كانت عمداً فموجبها القصاص إذا توفرت فيها شروط معينة يأتي ذكرها، والدليل على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

أما الكتاب:

فقوله تعالى: (وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) (١).

وقوله تعالى: { فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } (٢).

وأما السنة:

فما روى أنس رضي الله عنه قال: (إِنَّ الرَّبِيعَ، وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ، كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ

(١) من الآية (٤٥) من سورة المائدة.

(٢) من الآية (١٩٤) من سورة البقرة.

جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الْأَرْضَ، وَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَاتَّوَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسِرُ ثَنِيَّةَ الرَّبِيعِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ: يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ، فَرَضِي الْقَوْمَ، وَعَفَّوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ^(١).

وأما الإجماع:

فقد أجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن.

وأما المعقول:

فلأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه؛ لأنه خلق وقاية للنفس فشرع الجزاء صونا له.

وإذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ أو عمدا غير مستجمع لسائر الشروط الموجبة للقصاص فموجبها الدية، أو الأرض، أو حكومة عدل، على حسب الأحوال^(٢).

[أنواع الجناية على ما دون النفس]

قال الكاساني رحمه الله:

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَالْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مُطْلَقًا أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا: إِبَانَةُ الْأَطْرَافِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الْأَطْرَافِ، وَالثَّانِي: إِذْهَابُ مَعَانِي الْأَطْرَافِ مَعَ إِهْقَاءِ أَعْيَانِهَا، وَالثَّلَاثُ: الشَّجَاجُ، وَالرَّابِعُ:

(١) صحيح البخاري ٩٦٢/٢ حديث رقم (٢٥٥٦).

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٣١١، ٢٩٧/٧، وروضة الطالبين ١٧٨/٩، والمغني ٧٠٢/٧، وكشاف القناع ٥٤٧/٥.

الْجِرَاحُ

أَمَّا التَّوَعُّ الْأَوَّلُ: فَتَقَطُّ الْيَدِ وَالرَّجْلِ وَالْأُضْبَعِ وَالْطُّفْرِ وَالْأَنْفِ وَاللِّسَانِ وَالذِّكْرِ وَالْأُتَيْنِ وَالْأُذُنِ وَالشِّفَةِ وَفَقْدُ الْعَيْنَيْنِ وَقَطْعُ الْأَشْفَارِ وَالْأَجْفَانِ وَقَلْعُ الْأَسْتَانِ وَكُسْرُهَا وَحَلْقُ شَعْرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَالشَّارِبِ.

وَأَمَّا التَّوَعُّ الثَّانِي: فَتَقْوِيَةُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالشَّمِّ وَالذُّوقِ وَالْكَلَامِ وَالْجَمَاعِ وَالْإِبْلَادِ وَالْبَطْنِ وَالْمَشْيِ وَتَغْيِيرُ لَوْنِ السِّنِّ إِلَى السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ وَالْخُضْرَةِ وَتَحْوِهَا مَعَ قِيَامِ الْمَحَالِّ الَّذِي تَقُومُ بِهَا هَذِهِ الْمَعَانِي، وَيُلْحَقُ بِهَذَا الْقُصْلِ إِذْهَابُ الْعَقْلِ.

وَأَمَّا التَّوَعُّ الثَّلَاثُ: فَالْشِّجَاجُ أَحَدَ عَشَرَ: أَوَّلُهَا: الْخَارِصَةُ ثُمَّ الدَّامِعَةُ ثُمَّ الدَّامِيَةُ ثُمَّ الْبَاضِعَةُ ثُمَّ الْمُتَلَاخِمَةُ ثُمَّ السِّمْحَاقُ ثُمَّ الْمَوْضِعَةُ ثُمَّ الْهَاشِمَةُ ثُمَّ الْمُتَقَلِّبَةُ ثُمَّ الْأَمَةُ ثُمَّ الدَّامِعَةُ.

فَالْخَارِصَةُ: هِيَ الَّتِي تَخْرُصُ الْجِلْدَ أَيْ تَشْقُهُ وَلَا يَظْهَرُ مِنْهَا الدَّمُ، وَالْدَّامِعَةُ: هِيَ الَّتِي يَظْهَرُ مِنْهَا الدَّمُ وَلَا يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ، وَالْبَاضِعَةُ: هِيَ الَّتِي تَبْصَعُ اللَّحْمَ أَيْ تَقْطَعُهُ، وَالْمُتَلَاخِمَةُ: هِيَ الَّتِي تَذْهَبُ فِي اللَّحْمِ أَكْثَرَ مِمَّا تَذْهَبُ الْبَاضِعَةُ فِيهِ، هَكَذَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ (١).

وقال مُحَمَّدٌ (٢): الْمُتَلَاخِمَةُ قَبْلَ الْبَاضِعَةِ وَهِيَ الَّتِي يَتَلَاخَمُ مِنْهَا الدَّمُ وَيَسْوَدُ، وَالسِّمْحَاقُ:

(١) أَبُو يُوسُفَ: هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَخَذَ الْفَقْهَ عَنْهُ، وَهُوَ الْمَقْدَمُ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمِيعًا، تَوَلَّى الْقَضَاءَ لِلْهَادِي وَالْمَهْدِيِّ وَالرَّشِيدِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَمِيَ قَاضِي الْقَضَاءِ، وَأَوَّلُ مَنْ اتَّخَذَ لِلْعُلَمَاءِ زِيَا خَاصًا، مِنْ تَصَانِيفِهِ: (الْخَرَجُ - أَدَبُ الْقَاضِي - الْجَوَامِعُ).

يَنْظُرُ: الْجَوَاهِرُ الْمَضِيَّةُ ص ٢٢٠ وَمَا بَعْدَهَا، وَتَارِيخُ بَغْدَادَ ٢٤٢/١٤.

(٢) مُحَمَّدٌ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَرَقْدٍ، إِمَامٌ فِي الْفَقْهِ وَالْأَصُولِ، ثَانِي أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ بَعْدَ أَبِي يُوسُفَ، هُوَ الَّذِي نَشَرَ عِلْمَ أَبِي حَنِيفَةَ بِتَصَانِيفِهِ الْكَثِيرَةِ، وَالتِّي مِنْهَا: (الْجَامِعُ الْكَبِيرُ وَالْجَامِعُ الصَّغِيرُ وَالْمَبْسُوطُ وَالزِّيَادَاتُ) وَهَذِهِ كُلُّهَا الَّتِي تَسْمَى عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ كُتُبَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَهُ (كُتَابُ الْآثَارِ وَالْأَصْلِ).

يَنْظُرُ: الْفَوَائِدُ الْبَهِيَّةُ ١٦٣، وَالْأَعْلَامُ لِلزَّرْكَلِيِّ ٣٠٩ / ٦.

اسْمَ لَيْلِكَ الْجِلْدَةِ إِلَّا أَنَّ الْجِرَاحَةَ سُمِّيَتْ بِهَا وَالْمَوْضِعَةُ: الَّتِي تَقْطَعُ السِّمْحَاقَ وَتُوضِّحُ الْعَظْمَ أَيْ تَظْهِرُهُ.

وَالْهَاشِمَةُ: هِيَ الَّتِي تُهَشِّمُ الْعَظْمَ أَيْ تُكَسِّرُهُ وَالْمُنْقَلَةُ: هِيَ الَّتِي تَنْقُلُ الْعَظْمَ بَعْدَ الْكَسْرِ أَيْ تُحَوِّلُهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ، وَالْأَمَةُ: هِيَ الَّتِي تَصِلُ إِلَى أُمِّ الدِّمَاغِ وَهِيَ جِلْدَةٌ تَحْتَ الْعَظْمِ فَوْقَ الدِّمَاغِ وَالْدَّامِغَةُ: هِيَ الَّتِي تُخْرِقُ تِلْكَ الْجِلْدَةَ وَتَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ فَهَذِهِ إِحْدَى عَشَرَ شَجَّةً.

وَمُحَمَّدٌ ذَكَرَ الشَّجَاحَ تِسْعًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَاصَّةَ وَلَا الدَّامِغَةَ لِأَنَّ الْخَاصَّةَ لَا يَبْقَى لَهَا أَثَرٌ عَادَةً وَالشَّجَّةُ الَّتِي لَا يَبْقَى لَهَا أَثَرٌ لَا حُكْمَ لَهَا فِي الشَّرْعِ وَالْدَّامِغَةُ لَا يَعِيشُ الْإِنْسَانُ مَعَهَا عَادَةً بَلْ تَصِيرُ نَفْسًا ظَاهِرًا وَعَالِيًا فَتُخْرَجُ مِنْ أَنْ تَكُونَ شَجَّةً فَلَا مَعْنَى لِيَتَّيَنَ حُكْمُ الشَّجَّةِ فِيهَا لِذَلِكَ تَرَكَ مُحَمَّدٌ ذِكْرَهَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَأَمَّا النَّوعُ الرَّابِعُ: فَالْجِرَاحُ تَوَعَانٍ: جَائِفَةٌ وَغَيْرُ جَائِفَةٍ.

فَالْجَائِفَةُ: هِيَ الَّتِي تَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ، وَالْمَوَاضِعُ الَّتِي تَنْفُذُ الْجِرَاحَةَ مِنْهَا إِلَى الْجَوْفِ هِيَ الصَّدْرُ وَالظُّهْرُ وَالْبَطْنُ وَالْجَنْبَانِ وَمَا بَيْنَ الْأُتَمِينَ وَالذُّبُرِ وَلَا تَكُونُ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَلَا فِي الرِّقَبَةِ وَالْحَلْقِ جَائِفَةً لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ.

توضيح ومقارنة:

تنقسم الجناية على ما دون النفس إلى قسمين، وبيان ذلك على النحو التالي:

القسم الأول للجناية على ما دون النفس:

تنقسم الجناية على ما دون النفس باعتبار الفعل والاعتداء على

الغير مطلقاً إلى أربعة أنواع هي:

- ١- إبانة الأطراف وما يجري مجراها.
- ٢- إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانها.
- ٣- الشجاج.
- ٤- الجراح.

وبيانها بشيء من التوضيح، كما يلي:

أولاً: إبانة الأطراف وما يجري مجراها:

يندرج تحت هذا النوع من الجناية على ما دون النفس: قطع اليد والرجل والأصبع والأنف والأذن والشفة والذكر والأنثيين وفقء العين وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان وكسرها وحلق أو نتف شعر الرأس واللحية والحاجبين والشارب.

ثانياً: إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانها:

ويقصد بذلك تفويت منفعة العضو مع بقاءه قائماً مثل اذهاب السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالشَّمَّ وَالذَّوْقَ وَالْكَلَامَ وَالْجَمَاعَ وَالْإِيلَادَ وَالْبَطْشَ وَالْمَشْيَ، وَتَغْيِيرُ لَوْنِ السِّنِّ إِلَى السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ وَالْخُضْرَةِ وَنَحْوَهَا مَعَ قِيَامِ الْمَحَالِّ الَّذِي تَقُومُ بِهِ هَذِهِ الْمَعَانِي، وَيُلْحَقُ بِهَذَا الْفَضْلِ إِذْهَابُ الْعَقْلِ (١).

ثالثاً: الشجاج وأنواعه: ويقصد به جراح الرأس والوجه خاصة.

والشجاج عند الإمام أبي حنيفة إحدى عشرة شجة:

- الحارصة.
- والدامعة.
- والدامية.
- والباضعة.
- والمتلاحمة.
- والسمحاق.

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٧/٢٩٦.

- والموضحة.
 - والهاشمة.
 - والمنقلة.
 - والمأمومة، وتسمى كذلك بالآمة، والدامغة.
- ويرى الإمام مالك: أن الشجاج عشرة فقط: ويسمى الأول دامية، والثانية حارصة، والثالثة سمحاقاً، والسادسة ملطاة.
- ويحذف الإمام مالك الثامنة وهي الهاشمة ويرى أنها تكون في جراح البدن لا في الرأس والوجه، ويتفق فيما عدا ذلك مع الإمام أبي حنيفة.
- ويرى الإمام الشافعي والإمام أحمد: أن الشجاج عشرة فقط: وهما يحذفان الثانية عند أبي حنيفة وهي الدامعة ويعترفان بالعشرة الباقية، ويسمى أحمد الدامية بهذا الاسم أو بالبازلة، ويسمى الشافعي وأحمد العاشرة بالمأمومة أو بالآمة^(١).

أنواع الشجاج:

للشجاج عدة أنواع أشهرها ما يلي:

- ١ - **الحارصة**: وهي التي تشق الجلد قليلاً، نحو الخدش، ولا يخرج الدم، وتسمى الحارصة أيضاً.

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٦/٧، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ٢٥٠/٤ وما بعدها ط: دار الفكر، والمهذب للشيرازي ٢١٢/٢، والشرح الكبير مع المغني ٦١٩/٩ وما بعدها.

٢ - **الدامية**: وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدش، ولا يقطر منها دم، هكذا نص عليه الشافعي وأهل اللغة، وتأتي بعدها عند الشافعية الدامعة وهي ما يسيل منها الدم، أما عند الحنفية فالدامية ما تخرج الدم وتسيله، وتأتي عندهم بعد الدامعة، وهي: التي تظهر الدم كالدمع ولا تسيله.

والدامية تسمى عند بعض الفقهاء البازلة؛ لأنها تنزل الجلد أي تشقه.

٣ - **الباضعة**: وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد، أي تقطعه، وقيل: التي تقطع الجلد.

٤ - **المتلاحمة**: وهي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم، وتسمى اللاحمة أيضا.

٥ - **السمحاق**: وهي التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، وقد تسمى هذه الشجة عند بعض الفقهاء الملطى، والملطاة، واللاطئة.

٦ - **الموضحة**: وهي التي تخرق السمحاق وتوضح العظم.

٧ - **الهاشمة**: وهي التي تهشم العظم أي تكسره سواء أوضحت أم لا.

٨ - **المنقلة**: بتشديد القاف وفتحها، أو كسرهما، وهي التي تكسر العظم وتنقله من موضع إلى موضع سواء أوضحت وهشمت أم لا

٩ - **المأمومة**: وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به، ويقال لها الأمة أيضا.

١٠ - **الدامغة**: وهي التي تخرق الخريطة، وتصل الدماغ.

فهذه الأقسام العشرة هي المشهورة، وذكر فيها ألفاظ أخرى تؤول إلى هذه الأقسام

وتتصور جميع هذه الشجاج في الجبهة كما تتصور في الرأس، وكذلك

تتصور ما عدا المأمومة والدامغة في الخد، وفي قسبة الأنف، واللحي الأسفل. والتسميات السابق ذكرها تكاد تكون محل اتفاق بين المذاهب، وإن كان هناك خلاف يسير في ترتيبها^(١).

رابعاً: الجراح: ويقصد بها ما كان في سائر البدن عدا الرأس والوجه وهي نوعان:

١- **جائفة:** هي التي تصل الى التجويف البطني أو الصدري سواء كانت الجراحة في الصدر أو البطن أو الظهر أو الجبين أو بين الأنشين أو الدبر أو الحلق.

٢- **غير جائفة:** وهي الجراح التي لا تصل الى الجوف^(٢).

القسم الثاني للجناية على ما دون النفس:

تنقسم الجناية على ما دون النفس باعتبار الأثر المترتب عليها إلى قسمين: جناية موجبة للقصاص، وجناية موجبة للدية وغيرها، فإذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ أو عمداً غير مستجمع لسائر الشروط الموجبة للقصاص فموجبها الدية، أو الأرض، أو حكومة عدل، فهي تختلف على حسب الأحوال^(٣).

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٦/٧، وما بعدها، والاختيار ٤١/٥، وما بعدها، وحاشية ابن عابدين ٣٧٢/٥، وشرح الزرقاني ٣٤/٨، وجواهر الإكليل ٢٥٩/٢، وما بعدها، والشرح الصغير ٣٤٩/٤، وما بعدها، وروضة الطالبين ١٧٩/٩، وما بعدها، والمغني ٧٠٣/٧، وما بعدها، ٧٠٩، وما بعدها، وكشاف القناع ٥٥٨/٥، وما بعدها.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٦/٧، والمهذب ٢١٤/٢، وحاشية الدسوقي ٢٤٨/٤.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٧/٧، ٣١١، وروضة الطالبين ١٧٨/٩، والمغني ٧٠٢/٧، وكشاف القناع ٥٤٧/٥.

[فصل: الأحكام المتعلقة بأنواع الجناية على ما دون النفس]

قال الكاساني رحمه الله:

فَصْلٌ: وَأَمَّا أَحْكَامُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ مُخْتَلِفَةٌ الْأَحْكَامِ مِنْهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَمِنْهَا مَا يَجِبُ فِيهِ دِيَّةٌ كَامِلَةٌ، وَمِنْهَا مَا يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ (١)، وَمِنْهَا مَا يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، أَمَّا الَّذِي فِيهِ الْقِصَاصُ: فَهُوَ الَّذِي اسْتَجْمَعَ شَرَائِطُ الْوُجُوبِ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا: فِي بَيَانِ شَرَائِطِ وَجُوبِ الْقِصَاصِ وَالثَّانِي: فِي بَيَانِ وَقْتِ الْحُكْمِ بِالْقِصَاصِ، أَمَّا الْأَوَّلُ: فَتَقُولُ شَرَائِطُ وَجُوبِ الْقِصَاصِ أَنْوَاعٌ بَعْضُهَا يَعْمُ النَّفْسُ وَمَا دُونَهَا وَبَعْضُهَا يَخُصُّ مَا دُونَ النَّفْسِ. أَمَّا الشَّرَائِطُ الْعَامَّةُ فَمَا ذَكَرْنَا فِي بَيَانِ شَرَائِطِ وَجُوبِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ مِنْ كَوْنِ الْجَانِي عَاقِلًا بَالِغًا مُتَعَمِّدًا مُخْتَارًا، وَكَوْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَعْصُومًا مُطْلَقًا لَا يَكُونُ جُزْءَ الْجَانِي وَلَا مِلْكُهُ وَكَوْنِ الْجِنَايَةِ حَاصِلَةً عَلَى طَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلَائِلِ.

توضيح ومقارنة:

الجناية على ما دون النفس تكون موجبة للقصاص إذا تحققت فيها عدة شروط، وهي الشروط العامة التي يجب توافرها في الجناية على النفس، ويضاف إليها بعض الشروط الخاصة عند تطبيق القصاص.

أما الشروط العامة لتنفيذ القصاص واستيفائه من الجاني في الجناية على

النفس وما دونها، فبيانها كما يلي:

يشترط في تنفيذ القصاص واستيفائه من الجاني في جناية العمد عدة شروط عامة يرجع بعضها إلى الجاني وبعضها إلى المجني عليه والبعض الآخر إلى

(١) الأرض في اللغة: الدية والخذش، وما نقص العيب من الثوب، لأنه سبب للأرث.

واصطلاحاً: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل النفس، وهو الدية.

الجنائية نفسها وفعل الاعتداء.

حيث يشترط في الجاني: أن يكون مكلفا (عاقلا - بالغا)، مختاراً، متعمدا للجنائية، كما يشترط في المجني عليه: أن يكون آدمياً، معصوم الدم على التأبید، ومكافئاً للجاني، وألا يكون المجني عليه جزءاً من الجاني، كما يشترط في الفعل أو الجنائية أن تحصل بطريق المباشرة دون التسبب.

وقد مر توضيح هذه الشروط في الجنائية على النفس فلا داعي لبيانها هنا منعا من الإطالة.

[الشروط الموجبة للقصاص في الجنائية على ما دون النفس]

يقول الكاساني رحمه الله:

وَأَمَّا شَرَائِطُ الْوُجُوبِ: فَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ خَطَأً فِيمَا فِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ وَأَمَّا مَا لَا قِصَاصَ فِي عَمْدِهِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ وَقَدْ بَيَّنَّا مَا فِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ وَمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ ذَكَراً فَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَعَلَيْهِ دِيَّةٌ أُنْثَى وَهُوَ نِصْفُ دِيَّةِ الذَّكَرِ سَوَاءً كَانَ الْجَانِي ذَكَراً أَوْ أُنْثَى لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ تَنْصِيفُ دِيَّةِ الْأُنْثَى مِنْ دِيَّةِ الذَّكَرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي دِيَّةِ النَّفْسِ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْجَانِي وَالْمَجْنِي عَلَيْهِ حُرّاً فَإِنْ كَانَ الْجَانِي حُرّاً وَالْمَجْنِي عَلَيْهِ عَبْدًا فَلَا دِيَّةَ فِيهِ وَفِيهِ الْقِيَمَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ إِنْ كَانَ قَلِيلَ الْقِيَمَةِ وَجَبَتْ جَمِيعُ الْقِيَمَةِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْقِيَمَةِ بَانَ بَلَغَتْ الدِّيَّةُ يُنْقَضُ مِنْ قِيَمَتِهِ عَشْرَةٌ كَذَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْحُرِّ فِيهِ الدِّيَّةُ فَهُوَ مِنَ الْعَبْدِ فِيهِ الْقِيَمَةُ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْحُرِّ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَّةِ فَهُوَ مِنَ الْعَبْدِ فِيهِ نِصْفُ الْقِيَمَةِ.

توضيح ومقارنة:

هنا شرع الكاساني في ذكر الشروط الموجبة للقصاص في الجنائية على ما دون النفس، وبيانها بشيء من التفصيل كما يلي:

الشرط الأول: يشترط في الفعل الذي ترتبت عليه الجناية أن يكون عمدا:

حيث اتفق الفقهاء على أن العمد شرط من شروط وجوب القصاص في الجناية على ما دون النفس، واختلفوا فيما وراء ذلك:

فذهب فقهاء الحنفية، وبعض فقهاء الحنابلة: إلى أنه ليس فيما دون النفس

شبه عمد، فما كان شبه عمد في النفس فهو عمد فيما دون النفس؛ لأن ما دون النفس لا يقصد إتلافه بآلة دون آلة عادة فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد، فكان الفعل عمدا محضا.

واشترط المالكية للقصاص فيما دون النفس: أن يكون الجرح ناتجا عن قصد

الضرب عداوة، فالجرح الناتج عن اللعب، أو الأدب لا قصاص فيه.

وعند الشافعية: كما يعتبر في القتل أن يكون عمدا محضا، يعتبر ذلك في

الجناية على الطرف أيضا، فلا يجب القصاص بالجراحات وإبانة الأطراف إذا كانت خطأ أو شبه عمد، ومن صور شبه العمد أن يضرب رأسه بلطمة أو حجر لا يشج غالبا لصغره، فيتورم الموضع ويتضح العظم (١).

وذهب جمهور الحنابلة: إلى أن شبه العمد لا يوجب القصاص في الجناية

على ما دون النفس، وهو أن يقصد ضربه بما لا يفضي إلى ذلك غالبا، مثل أن يضربه بحصاة لا توضح مثلها، فلا يجب القصاص؛ لأنه شبه عمد (٢).

الشرط الثاني: يشترط في الفعل الذي ترتبت عليه الجناية أن يكون عدوانا

صادرا من المكلف: اتفق الفقهاء على أن العدوان شرط من شروط وجوب القصاص

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٣٣/٧، وشرح الزرقاني ١٤/٨، والقوانين الفقهية ٣٤٤/٤، وروضة الطالبين ١٧٨/٩، وكشاف القناع ٥٤٧/٥.

(٢) ينظر: المغني ٧٠٣/٧، وكشاف القناع ٥٤٧/٥.

في الجناية على ما دون النفس كما هو شرط في الجناية على النفس، فإن لم يكن الجاني متعديا في فعله، فلا يقتص منه، كما هو في الحالات التالية:

أ - إذا كان الجاني غير أهل للعقوبة؛ لأن الأهلية هي مناط التكليف، ويعتبر الشخص كامل الأهلية بالعقل والبلوغ.

ب - إذا كان ارتكاب الفعل الضار بحق أو شبهة.

فلا يقتص ممن أقام الحد، أو نفذ التعزير، سواء أكان قتلا أم قطعاً، ولا من الطبيب بشروطه؛ لأن الغرض من فعل الطبيب هو شفاء المريض لا الاعتداء عليه، ولا ممن وجب عليه دفع الصائل بشروطه، ولا ممن ارتكب الجناية بأمر من المجني عليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة، فمن قال لآخر: اقطع يدي ولا شيء عليك، فقطع فلا شيء عليه مع الإثم عليهما (١).

[الشروط الخاصة الموجبة للقصاص في الجناية على ما دون النفس]

يقول الكاساني رحمه الله:

وَأَمَّا السَّرَائِطُ الَّتِي تَخُصُّ الْجَنَائِيَّةَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ: فَمِنْهَا: الْمُمَازَلَةُ بَيْنَ الْمُحْلَيْنِ فِي الْمَنَافِعِ وَالْفَعْلَيْنِ وَبَيْنَ الْأَرْشَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُمَازَلَةَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مُعْتَبَرَةٌ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فَأَنْعَدَامُهَا يَمْنَعُ وَجُوبَ الْقَصَاصِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُمَازَلَةَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا لِلنَّصِّ وَالْمَعْقُولِ، أَمَّا النَّصُّ: فَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ } إِلَى قَوْلِهِ جَلَّ شَأْنُهُ { وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } (٢)، وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَهُوَ إِنْ مَا دُونَ النَّفْسِ لَهُ حُكْمُ الْأَمْوَالِ لِأَنَّهُ خُلِقَ وَقَايَةً لِلنَّفْسِ

(١) ينظر: بدائع الصنائع ١٧٧/٧، ١٨٠، ٢٣٣ وما بعدها، وحاشية ابن عابدين ٥/٨٣، ٣٤٢، ٣٧٦، وشرح الزرقاني ١١٧/٨، وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٤/٢٣٧، ٢٤٤، ونهاية المحتاج ٧/٢٦٧، ٢٨١، وكشاف القناع ٥/٥١٨، ٥٢٠، والمغني ٨/٣٢٦، وما بعدها.

(٤) من الآية (٤٥) من سورة المائدة.

كألا موال.

وَلَا يُؤْخَذُ الْعَدَدُ بِالْعَدَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِمَّا يَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا فِيهِ الْقِصَاصُ لَوْ انْقَرَدَ كَالِاثْنَيْنِ إِذَا قُطِعَا يَدَ رَجُلٍ أَوْ رِجْلَهُ أَوْ أَصْبَعَهُ أَوْ أَذْهَبَا سَمْعَهُ أَوْ بَصَرَهُ أَوْ قَلَعَا سِنًا لَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَارِحِ الَّتِي عَلَى الْوَاحِدِ مِنْهُمَا فِيهَا الْقِصَاصُ لَوْ انْقَرَدَ بِهِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَا الْأَرْشُ نِصْفَانِ، وَكَذَلِكَ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مِنَ الْعَدَدِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِثْنَيْنِ وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمُ الْأَرْشُ عَلَى عَدَدِهِمْ بِالسَّوَاءِ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَثُرُوا كَمَا فِي النَّفْسِ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْمِثْلُ مُمَكِّنَ الْإِسْتِيفَاءِ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمِثْلِ بِدُونِ إِمْكَانِ اسْتِيفَائِهِ مُمْتَنِعٌ فَيُتَمَتَّعُ وَجُوبُ الْإِسْتِيفَاءِ ضَرُورَةً، وَلَا قِصَاصَ إِلَّا فِيمَا يَنْقُطِعُ مِنَ الْمَفَاصِلِ مِفْصَلِ الرَّئِدِ أَوْ مِفْصَلِ الْمِرْقَى أَوْ مِفْصَلِ الْكَفِّ فِي الْيَدِ أَوْ مِفْصَلِ الْكَعْبِ أَوْ مِفْصَلِ الرُّكْبَةِ أَوْ مِفْصَلِ الْوَرَكِ فِي الرَّجْلِ وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَفَاصِلِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ كَمَا إِذَا قُطِعَ مِنَ السَّاعِدِ أَوْ الْعُضْدِ أَوْ السَّاقِ أَوْ الْفَخِذِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءَ الْمِثْلِ مِنَ الْمَفَاصِلِ وَلَا يُمْكِنُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ فِي لَحْمِ السَّاعِدِ وَالْعُضْدِ وَالسَّاقِ وَالْفَخِذِ وَلَا فِي الْأَلْيَةِ قِصَاصٌ وَلَا فِي لَحْمِ الْخَدَّيْنِ وَلَحْمِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَلَا فِي جِلْدَةِ الرَّأْسِ وَجِلْدَةِ الْيَدَيْنِ إِذَا قُطِعَتْ لِتَعَدُّ اسْتِيفَاءَ الْمِثْلِ وَلَا فِي اللَّطْمَةِ وَالْوَكْزَةِ وَالْوَجْأَةِ وَالْدَّقَّةِ لِمَا قُلْنَا.

لَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنَ الْأَصْلِ إِلَّا بِمِثْلِهِ فَلَا تُؤْخَذُ الْيَدُ إِلَّا بِالْيَدِ لِأَنَّ غَيْرَ الْيَدِ لَيْسَ مِنْ جَنْسِهَا فَلَمْ يَكُنْ مِثْلًا لَهَا إِذِ التَّجَاسُّ شَرْطٌ لِلْمُتَاوَلَةِ، وَكَذَا الرَّجْلُ وَالْأُصْبُعُ وَالْعَيْنُ وَالْأَنْفُ وَنَحْوُهَا لِمَا قُلْنَا وَكَذَا الْإِبْهَامُ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا بِالْإِبْهَامِ وَلَا السَّبَابَةُ إِلَّا بِالسَّبَابَةِ وَلَا الْوُسْطَى إِلَّا بِالْوُسْطَى وَلَا الْبِنْصِرِ إِلَّا بِالْبِنْصِرِ وَلَا الْخِنْصِرُ إِلَّا بِالْخِنْصِرِ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَصَابِعِ مُخْتَلِفَةٌ فَكَانَتْ كَالْأَجْناسِ الْمُخْتَلِفَةِ.

وَكَذَلِكَ لَا تُؤْخَذُ الْيَدُ الْيُمِينُ إِلَّا بِالْيُمِينِ وَلَا الْيُسْرَى إِلَّا بِالْيُسْرَى لِأَنَّ لِلْيُمِينِ فَضْلًا عَلَى الْيُسْرَى وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ يَمِينًا وَكَذَلِكَ الرَّجْلُ وَكَذَلِكَ أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ لَا تُؤْخَذُ الْيُمِينُ مِنْهَا إِلَّا بِالْيُمِينِ وَلَا الْيُسْرَى إِلَّا بِالْيُسْرَى.

وَكَذَلِكَ الْأَعْيُنُ لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ الْأَسْنَانُ لَا تُؤْخَذُ الثَّيْتَةُ إِلَّا بِالْثَّيْتَةِ وَلَا الثَّابِتُ إِلَّا بِالثَّابِتِ وَلَا الضَّرْسُ إِلَّا بِالضَّرْسِ لِاخْتِلَافِ مَنَافِعِهَا فَإِنْ بَغَضَهَا قَوَاطِعُ وَبَغَضَهَا طَوَاحِئُ وَبَغَضَهَا ضَوَاحِئُ وَاخْتِلَافُ الْمَنْفَعَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ يُلْحَقُهُمَا بِجَنْسَيْنِ وَلَا مُتَاوَلَةً عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ.

توضيح ومقارنة:

إذا كانت الجناية على ما دون النفس عمدا فيشترط لتطبيق عقوبة القصاص

فضلا عن توافر شروطه في النفس: (تحقق المماثلة، وإمكان استيفاء المثل)
 ،وبيان هذه الشروط بشيء من التوضيح، كما يلي:
الشرط الأول: تحقق المماثلة: وتحقق المماثلة يكون في المحل، كما يكون في
 المنفعة، وتفصيل ذلك كما يلي:

أولا: تحقق المماثلة في المحل:

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط لوجوب القصاص في الجناية على ما دون النفس توافر التماثل بين محل الجناية، ومحل القصاص، فلا يؤخذ شيء من الأصل إلا بمثله، فلا تؤخذ اليد إلا باليد؛ لأن غير اليد ليس من جنسها، فلم يكن مثلا لها، إذ التجانس شرط للمماثلة، وكذا الرجل، والإصبع، والعين، والأنف ونحوها، وكذا لا تؤخذ الأصابع إلا بمثلها، فلا تؤخذ الإبهام إلا بالإبهام، ولا السبابة إلا بالسبابة، وهكذا في الباقي؛ لأن منافع الأصابع مختلفة، فكانت كالأجناس المختلفة.

وكذلك لا تؤخذ اليمين باليسار في كل ما انقسم إلى يمين ويسار، كاليدين والرجلين، والأذنين والمنخرين وغيرها. وكذلك في الأسنان لا تؤخذ الثنية إلا بالثنية لاختلاف منافعها، فإن بعضها قواطع، وبعضها ضواحك، واختلاف المنفعة بين الشئيين يلحقهما بجنسين، ولا مماثلة عند اختلاف الجنس، وكذلك الحكم في الأعلى والأسفل من الأسنان للتفاوت بين الأعلى والأسفل، وهو الحكم في كل ما انقسم إلى أعلى وأسفل (١).

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٧/٧، وما بعدها، والاختيار ٣٠/٥ وما بعدها، ومواهب الجليل

٢٤٧/٦، والشرح الصغير ٣٥١/٤، وحاشية الزرقاني ١٦/٨، ١٨، وروضة الطالبين

١٨٨/٩ وما بعدها، والمغني ٧٢٣/٧ وما بعدها، وكشاف القناع ٥٥٣/٥.

ثانياً: تحقق المماثلة في المنفعة:

اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب القصاص في الجناية على ما دون النفس أن تتماثل منافعها عند الجاني وعند المجني عليه، وإذا اتحد الجنس في الأطراف كاليد والرجل لم يؤثر التفاوت في الصغر والكبر، والطول والقصر، والقوة والضعف، والضخامة والنحافة؛ لأن الاختلاف في الحجم لا يؤثر في منافعها (١).

الشرط الثاني: إمكان استيفاء القصاص من غير حيف:

يتحقق هذا الشرط بأن يكون القطع من مفصل، فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف (٢).

[أحكام الجناية على الأعضاء بالقطع والإبانة ومجال القصاص فيها]:

يقول الكاساني رحمه الله:

وَلَا يُؤْخَذُ الصَّحِيحُ مِنَ الْأَطْرَافِ إِلَّا بِالصَّحِيحِ مِنْهَا فَلَا تُقَطَّعُ الْيَدُ الصَّحِيحَةُ وَلَا كَامِلَةُ الْأَصَابِعِ بِتَقْصِصِ الْأَصَابِعِ أَوْ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْأُصْبُعُ وَغَيْرُهَا لِعَدَمِ الْمُمَاقَلَةِ بَيْنَ الصَّحِيحِينَ وَالْمُعِيبِ، وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ فِي طَرَفِ الْجَانِي فَالْمَجْنِي عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اقْتَصَصَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ أَرْشَ الصَّحِيحِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْمِثْلِ وَهُوَ السَّلَامُ وَلَا يُمْكِنُهُ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ مَعَ قَوَاتِ صِفَةِ السَّلَامَةِ وَأُمْكِنُهُ اسْتِيفَاءُ مِنْ وَجْهِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى إلْزَامِ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إلْزَامِ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ نَاقِصًا وَهَذَا لَا يَجُوزُ فَيُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَاسْتَوْفَاهُ نَاقِصًا وَإِنْ شَاءَ عَدَلَ إِلَى بَدَلِ حَقِّهِ وَهُوَ كَمَالُ الْأَرْشِ كَمَنْ أَتْلَفَ عَلَى إِنْسَانٍ شَيْئًا لَهُ مِثْلٌ وَالْمُتْلَفُ جَيِّدٌ فَانْقَطَعَ عَنْ

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٨/٧، والاختيار ٣٠/٥، وحاشية الزرقاني ١٥/٨ وما بعدها،

وروضة الطالبين ١٨٨/٩ وما بعدها، والمغني ٧٣٤/٧، وكشاف القناع ٥٥٦/٥.

(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٥٤/٥، وشرح الزرقاني ١٨/٨، وما بعدها، ونهاية المحتاج

٢٨٤/٧، وروضة الطالبين ١٨١/٩، والمغني ٧٠٧/٧.

أَيْدِي النَّاسِ وَلَمْ يَتَّقْ مِنْهُ إِلَّا الرَّدِيءَ أَنْ صَاحِبَ الْحَقِّ يَكُونُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَوْجُودَ نَاقِصًا وَإِنْ شَاءَ عَدَلَ إِلَى قِيَمَةِ الْجَيِّدِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا.

وَلَا عِبْرَةَ لِلصَّغَرِ وَالْكِبَرِ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمُضَوَّنِّ كَمَا فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ أَنَّهُ يَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أَكْبَرَ مِنَ الْأُخْرَى، أَلَا يَرَى أَنَّ الْيَدَ الصَّغِيرَةَ قَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ مَنَفَعَةً مِنَ الْكَبِيرَةِ فَإِذَا لَمْ يَخْتَلَفْ مَا وَجَبَ لَهُ لَمْ يَخْتَلَفْ الْوُجُوبُ، وَلَوْ كَانَتْ يَدُ الْقَاطِعِ صَحِيحَةً وَقَدْ قُطِعَ ثُمَّ شُلَّتْ بَعْدَهُ فَلَا حَقَّ لِلْمُضْطَّوِّعِ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ فِي الْيَدِ عَيْنًا بِالْقَطْعِ فَلَا يُنْتَقَلُ إِلَى الْأَرْضِ بِالْقُصَاصِ كَمَا إِذَا ذَهَبَ الْكُلُّ بِأَفَةِ سَمَاقِيَةٍ أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ أَصْلًا وَلَا يُنْتَقَلُ إِلَى الْأَرْضِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا.

توضيح ومقارنة:

يجب القصاص في الجناية على الأعضاء والأطراف إذا أدت إلى قطع العضو أو الطرف بشروط معينة، وفيما يلي تفصيل الكلام عن ذلك على النحو التالي:

أولاً: حكم القصاص في الجناية على اليدين والرجلين:

اتفق الفقهاء على أنه تؤخذ اليد باليد، والرجل بالرجل، ولا يؤثر التفاوت في الحجم وغير ذلك من الأوصاف، فتؤخذ اليد الصغيرة بالكبيرة، والقوية بالضعيفة، ويد الصانع بيد الأخرق، ولكن يؤثر الكمال والصحة في استيفاء القصاص، وذلك على الوجه التالي:

أ – صفة الكمال في أعضاء البدن:

اختلفت آراء الفقهاء في قطع كاملة الأصابع من يد أو رجل بناقصة الأصابع.

حيث ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع، لعدم المماثلة وعدم المساواة، فلو قطع من له خمس أصابع، يد من له أقل من ذلك لم يجز القصاص؛ لأنها فوق حقه، ولا ذات أظفار بما لا

أظفار لها؛ لزيادتها على حقه، ولا بناقصة الأظفار، سواء رضي الجاني بذلك أم لا؛ لأن الدماء لا تستباح بالإباحة.

وإن كانت أظفار المقطوعة من يد أو رجل خضراء أو رديئة أخذت بها السليمة؛ لأن ذلك علة ومرض، والمرض لا يمنع القصاص. ثم اختلفوا في ذلك:

فيرى الشافعية، والحنابلة في وجه: أن للمجني عليه أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابع المجني عليه المقطوعة، أو يأخذ ديته.

وأما إن كان النقصان في طرف الجاني: فالمجني عليه بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ أرش الصحيح؛ لأن حقه في المثل هو السليم، ولا يمكنه استيفاء حقه من كل وجه مع فوات السلامة، وأمكنه من وجه، ولا سبيل إلى إلزام الاستيفاء حتما؛ لما فيه من إلزام استيفاء حقه ناقصا وهذا لا يجوز فيخير: إن شاء رضي بقدر حقه واستوفاه ناقصا، وإن شاء عدل إلى بدل حقه وهو كمال الأرش، وليس للمجني عليه أن يأخذه ويضمنه النقصان، خلافا للشافعية والحنابلة في وجه (١).

وفرق المالكية بين النقصان إذا كان أصبعا، أو أكثر من أصبع، فقالوا: إن نقصت يد المجني عليه أو رجله أصبعا، فالقود على الجاني الكامل الأصابع ولا غرامة عليه، حتى ولو كان الأصبع الناقص إبهاما، وإن كان الناقص أكثر من أصبع بأن نقصت اليد أصبعين أو أكثر فلا يقتص من الكاملة.

وكذلك تقطع يد أو رجل الجاني الناقصة أصبعا بالكامل بلا غرم عليه لأرش الأصبع، إذ هو نقص لا يمنع المماثلة، ولا خيار للمجني عليه في هذه الحالة.

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٨/٧، وروضة الطالبين ١٩٤/٩، ٢٠٢، والمغني ٧٣٤/٧.

ويخير إن نقصت يد الجاني أو رجله أكثر من أصبع في القصاص، وأخذ الدية، وليس له أن يقتص ويأخذ أرش الناقص.

وأما الناقصة بالناقصة: فقد صرح الحنابلة وهو مقتضى قواعد المذاهب الأخرى: بأنه تؤخذ إذا تساوتا فيه، بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه؛ لأنهما تساوتا في الذات والصفة، فأما إن اختلفا في النقص، بأن يكون المقطوع من يد أحدهما الإبهام، ومن الأخرى أصبع غيرها لم يجز القصاص؛ لعدم المساواة (١).

ب - صفة الصحة في أعضاء البدن:

اتفق الفقهاء على أنه لا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني؛ لأن الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال، فلا يؤخذ بها ما فيه نفع، والواجب في الطرف الأشل حكومة عدل.

ولكنهم اختلفوا في قطع الشلاء بالصحيحة، وقطع الشلاء بالشلاء على أقوال كما يلي:

أولاً: اختلافهم في قطع الشلاء بالصحيحة:

يرى الحنفية، والحنابلة في وجهه: أن المجني عليه بالخيار إن شاء أخذها، فذلك له، ولا شيء له غيرها، وإن شاء عفا، وأخذ دية يده.

ويرى المالكية، والشافعية في وجهه: أنه لا تقطع يد الجاني إذا كانت شلاء باليد الصحيحة؛ لأن الشرع لم يرد بالقصاص فيها، وعليه العقل أي الدية.

وعند الحنابلة في وجهه، والشافعية في الوجه الصحيح: أنه تقطع يد الجاني إن

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٨/٧، وحاشية الزرقاني ١٩/٨، وروضة الطالبين ١٩٤/٩، ٢٠٢، والمغني ٧٣٤/٧ وما بعدها، وكشاف القناع ٥٥٦/٥، وما بعدها.

قال أهل الخبرة والبصر، بأنه ينقطع الدم، ولا تقطع إن قالوا: لا ينسد فم العروق بالحسم، ولا ينقطع الدم، وتجب دية يده (١).

ثانياً: قطع الشلاء بالشلاء:

ذهب جمهور الحنفية: إلى أنه لا قصاص بين الأشلين، سواء أكانت المقطوعة يده أقل شللاً أم أكثرهما، أم هما سواء؛ لأن بعض الشلل في يديهما يوجب اختلاف أرشيتهما، وذلك يعرف بالحزر والظن، فلا تعرف المماثلة.

وقال زفر من الحنفية: إن كانا سواء ففيهما القصاص، وإن كانت يد المقطوعة يده أقل شللاً كان بالخيار، وإن شاء قطع يد القاطع، وإن شاء ضمنه أرش يده شلاء، وإن كانت يد المقطوعة يده أكثر شللاً، فلا قصاص وله أرش يده.

وذهب المالكية، والشافعية في وجه: إلى أنه لا تقطع الشلاء بالشلاء، لأن الشلل علة، والعلل يختلف تأثيرها في البدن.

بينما يرى الحنابلة وهو الصحيح لدى الشافعية: أنهما إن استويا في الشلل، أو كان شلل يد القاطع أكثر قطعت بها بشرط أن لا يخاف نزف الدم، وإن كان الشلل في يد المقطوع أكثر لم يقطع بها (٢).

[حكم القصاص في الجناية على العين]

يقول الكاساني – رحمه الله:

وَلَا قِصَاصَ فِي الْعَيْنِ إِذَا قُورِثَ أَوْ فُسِّحَتْ لِأَنَّا إِذَا فَعَلْنَا مَا فَعَلَ وَهُوَ التَّشْوِيرُ وَالْفُسْحُ لَا

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٨/٧، ٣٠٣، وشرح الزرقاني ١٦/٨، وروضة الطالبين ١٩٣/٩،

والمغني ٧٣٥/٧، وكشاف القناع ٥٧/٥.

(٢) ينظر: المراجع السابقة.

يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ إِذْ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ مَعْلُومٌ وَإِنْ أَذْهَبْنَا ضَوْءَهُ فَلَمْ تَفْعَلْ مِثْلَ مَا فَعَلَ فَتَعَذَّرَ
الِاسْتِيفَاءُ بِصِفَةِ الْمُمَاتِلَةِ فَاُمْتَنَعَ الْوُجُوبُ وَصَارَ كَمَنْ قَطَعَ يَدَ إِنْسَانٍ مِنَ السَّاعِدِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ
الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْقَطْعِ مِنَ السَّاعِدِ وَلَا مِنَ الزُّنْدِ لِمَا قُلْنَا فَاُمْتَنَعَ الْوُجُوبُ كَذَا هَذَا.
وَإِنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا فَذَهَبَ ضَوْءُهَا مَعَ بَقَاءِ الْحَدَقَةِ عَلَى حَالِهَا لَمْ تَنْخَسِفْ فِيهَا الْقِصَاصُ لِقَوْلِهِ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ } وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَاتِلَةِ مُمَكِّنٌ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى وَجْهِ
الْقُطْعِ الْمَبْلُولِ وَتَحْمِي الْمِرْأَةِ وَتَقَرُّبُ مِنْ عَيْنِهِ حَتَّى يَذْهَبَ ضَوْءُهَا.

توضيح ومقارنة:

حكم القصاص في الجناية على العين، يتضح بيانه في المسائل التالية:

المسألة الأولى: جريان القصاص في قلع العين:

لا خلاف بين الفقهاء في أن الجناية على العين بالقلع موجبة للقصاص؛
للاية الكريمة {وَكُنْتُمْ عَلَيْهَا أَنْ أَنْفُسَ بَالِنَفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ} (١)، ولأن العين
لها حداً تنتهي إليه فهي تنتهي إلى مفصل فجرى القصاص فيها كاليد.
وتؤخذ عين الشاب بعين الشيخ، وعين الصغير، بعين الكبير؛ لأن التفاوت
في الصفة لا يمنع القصاص، لكن إن كان الجاني قد قلع عينه بأصبعه فلا يجوز
للمجني عليه أن يقتص بإصبعه؛ لأنه لا يمكن المماثلة فيه (٢).

المسألة الثانية: أخذ العين السليمة بالمریضة:

ذهب الحنفية - في الأرجح - إلى أنه لو فقأ شخص عينا حواء، وكان الحول
لا يضر ببصره يقتص منه، وإلا ففيه حكومة عدل.

(١) من الآية (٤٥) من سورة المائدة.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٦/٧، وما بعدها، ٣٠٧، وما بعدها، والاختيار ٣١/٥، وحاشية
ابن عابدين ٣٥٤/٥، وشرح الزرقاني ٥/٨، وروضة الطالبين ١٩٧/٩، والمغني
٧١٥/٧، وما بعدها، وكشاف القناع ٥٤٩/٥.

وعن أبي يوسف: لا قصاص في العين الحولاء مطلقاً.

وعند الحنفية أيضاً: لو جنى على عين فيها بياض يبصر بها، وعين الجاني

كذلك فلا قصاص بينهما، ولو فقاً عين رجل، وفي عين الفاقئ بياض ينقصها، فللرجل أن يفقاً البيضاء، أو أن يأخذ أرش عينه.

بينما ذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه تؤخذ العين السليمة بضعفة

الإبصار.

وعند الشافعية: لا تؤخذ العين السليمة بالحدقة العمياء (١).

المسألة الثالثة: حكم القصاص في جناية الأعور على صحيح العينين وعكسها:

لو قلع الأعور عين مثله ففيه القصاص بغير خلاف؛ لتساويهما من كل وجه، إذا كانت العين مثل العين في كونها يمينا أو يسارا، وإن عفا إلى الدية فله جميعها (٢).

أما الخلاف بين الفقهاء فيما إذا قلع الأعور العين اليمنى لصحيح العينين، وعين الفاقئ

اليسرى ذاهبة:

فقد اختلف الفقهاء في حكم القصاص، كما يلي:

ذهب الحنفية، والشافعية: إلى أنه يقتص من الأعور، ويترك أعمى.

وفصل المالكية الحكم في ذلك فقالوا: إن فقاً أعور من سالم مماثلته فالمجني

عليه بالخيار: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ دية كاملة، وإن فقاً غير مماثلته فنصف دية فقط في مال الجاني، وليس للمجني عليه القصاص؛ لانعدام محله،

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٥٤/٥، وشرح الزرقاني ٥/٨، ١٩، وروضة الطالبين

١٩٧/٩، وكشاف القناع ٥٤٩/٥، والمغني ٧١٥/٧.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٣٠٨/٧، ٣١٤، والاختيار ٣٨/٥، والقوانين الفقهية ٣٤٥، والشرح

الصغير ٣٥٣/٤، وشرح الزرقاني ٤١/٨، وجواهر الإكليل ٢٦١/٢ وما بعدها.

وإن فقا الأعور عيني السالم عمدا فالقصاص في المماثلة لعينه، ونصف الدية في العين التي ليس له مثلها.

وعند الحنابلة: إن قلع الأعور عين صحيح فلا قصاص عليه، وعليه دية كاملة؛ لأنه لم يذهب بجميع بصره، فلم يجر له الاقتصاص منه بجميع بصره، حيث لا تتحقق المساواة بذلك.

وإن قلع الأعور عيني صحيح:

فقد صرح القاضي من الحنابلة بأن المجني عليه بالخيار إن شاء اقتص ولا شيء له سوى ذلك؛ لأنه أخذ جميع بصره وإن شاء أخذ دية واحدة وهو الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي العينين الدية (١).

وأما إذا فقا صحيح العين السالمة من عين أعور:

فقد ذهب المالكية، والحنابلة في غير المعتمد في المذهب: إلى أن للمجني عليه القود بأخذ نظيرتها من صحيح العينين من غير زيادة، أو أخذ الدية كاملة؛ لأن عينه بمنزلة عينين.

وذهب الحنابلة في القول المعتمد في المذهب: إلى أن له القصاص من مثلها، ويأخذ نصف الدية؛ لأنه ذهب بجميع بصره، وأذهب الضوء الذي بدله دية كاملة، وقد تعذر استيفاء جميع الضوء، إذ لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة، ولا أخذ اليمنى بيسرى، فوجب الرجوع ببذل نصف الضوء.

قال ابن قدامة: ويحتمل أنه ليس له إلا القصاص من غير زيادة أو العفو على الدية كما لو قطع الأشل يدا صحيحة، ولعموم قوله تعالى: ﴿وَالْعَيْنِ

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٥٤/٥، وشرح الزرقاني ٢٠/٨، وجواهر الإكليل ٢٦١/٢ وما بعدها، والمغني ٧١٧/٧ وما بعدها.

بالعين}{(١).

[الجنابة على أجفان العين، وأشفارها]

يقول الكاساني - رحمه الله:

وَلَا قِصَاصَ فِي الْأَشْفَارِ وَالْأَجْفَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءَ الْمِثْلِ فِيهَا.

توضيح ومقارنة:

حكم القصاص في أجفان، وأشفار العين:

اختلف الفقهاء في المسألة كما يلي:

يرى الحنفية، والمالكية: أنه لا يجري القصاص في الأجفان، و
أشفار العين.

فالواجب فيها الدية عند الحنفية أو حكومة عدل عند المالكية(٢).

وقال الشافعية، والحنابلة: يجري القصاص في الأجفان، والأشفار؛

لقوله تعالى: { والجروح قصاص }، ولأنه يمكن القصاص فيه لانتهاؤه إلى
مفصل، ويؤخذ جفن البصير بجفن البصير والضرير، وجفن الضرير بكل
واحد منهما لأنهما تساويا في السلامة من النقص(٣).

[الجنابة على الأنف وما يتعلق به]

يقول الكاساني - رحمه الله:

وَأَمَّا الْأَنْفُ فَإِنْ قُطِعَ الْمَارِئُ فِيهِ الْقِصَاصُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ

(١) ينظر: جواهر الإكليل ٢٦١/٢ وما بعدها، والقوانين الفقهية ٣٤٥/، والمغني ٧١٧/٧ وما
بعدها.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٣٠٨/٧، ٣١٤، والاختيار ٣٨/٥، والقوانين الفقهية ٣٤٥/، والشرح
الصغير ٣٥٣/٤، وشرح الزرقاني ٤١/٨، وجواهر الإكليل ٢٦١/٢ وما بعدها.

(٣) ينظر: روضة الطالبين ١٧٩/٩، والمغني ٧١٩/٧، وما بعدها، وكشاف القناع ٥٥١/٥.

وَتَعَالَى { وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ } وَلَئِنْ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ فِيهِ مُمَكِّنٌ لِأَنَّ لَهُ حَدًّا مَعْلُومًا وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُ الْمَارِنِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ لِيَتَعَدَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ.

وَإِنْ قُطِعَ قَصَبَةُ الْأَنْفِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ لِأَنَّهُ عَظْمٌ وَلَا قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ وَلَا فِي السِّنِّ لِمَا نَذَرْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنْ اسْتَوْعَبَ فِيهِ الْقِصَاصُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا قِصَاصَ فِيهِ وَإِنْ اسْتَوْعَبَ وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ أَبَا يُوسُفَ أَرَادَ اسْتِيعَابَ الْمَارِنِ وَفِيهِ الْقِصَاصُ بِلَا خِلَافٍ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ بِهِ اسْتِيعَابَ الْقَصَبَةِ وَلَا قِصَاصَ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ.

توضيح ومقارنة:

حكم القصاص في الجناية على الأنف وما يتعلق به:

الجناية على الأنف، وكذلك المارن - وهو ما لان من الأنف - موجب للقصاص عند الأئمة الأربعة، وذلك للآية الكريمة: { وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ } (١).

ولأن استيفاء المثل فيه ممكن؛ لأن له حدا معلوما وهو ما لان منه، وإن قطع المارن كله مع قصبه الأنف، ففي المارن القصاص، وفي القصبه حكومة عدل إذ لا قصاص في العظم ولكن في المارن قصاص (٢).

وصرح الشافعية، والحنابلة: بأنه يؤخذ الأنف الكبير بالصغير، والأقنى بالأفطس، وأنف صحيح الشم بالأخشم الذي لا يشم؛ لأن ذلك لعلة في الدماغ، والأنف صحيح.

وكذلك يؤخذ الصحيح بالمجذوم ما لم يسقط منه شيء، لأن ذلك مرض، فإن سقط منه شيء، يقطع منه ما كان بقي من المجني عليه إن أمكن عند الشافعية.

وقال الحنابلة: المجني عليه بالخيار: إن شاء قطع مثل ما بقي منه، أو أخذ

(١) من الآية (٤٥) من سورة المائدة.

(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٥٤/٥، وبدائع الصنائع ٣٠٨/٧، وجواهر الإكليل ٢٥٩/٢،

وروضة الطالبين ١٩٦/٩، ونهاية المحتاج ٢٨٤/٧، وما بعدها، والمغني ٧١٢/٧،

والمحلى ٤٣٢/١٠.

أرش ذلك.

وفصل الإمام البغوي من الشافعية فقال: يؤخذ الأنف السليم بالمجذوم إن كان في حال الاحمرار، وإن اسود فلا قصاص؛ لأنه دخل في حد البلى، وإنما تجب فيه الحكومة.

وذهب الحنفية: إلى أنه إن كان أنف القاطع أصغر، خير المقطوع أنفه الكبير إن شاء قطع، وإن شاء أخذ الأرش، وكذا إذا كان قاطع الأنف أخشم، أو أصرم الأنف، أو بأنفه نقصان من شيء أصابه، فإن المقطوع مخير بين القطع وبين أخذ دية أنفه.

ويؤخذ المنخر الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر، ولا يؤخذ العكس، ويؤخذ الحاجز بالحاجز؛ لأنه يمكن القصاص فيه لانتهاؤه إلى حد.

وفي قطع بعض المارن:

قال الحنفية: لا قصاص فيه لتعذر استيفاء المثل.

أما عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: فإنه يجري فيه القصاص، ويقدر ذلك بالأجزاء دون المساحة، فيقتص منه بقدر الجزء المقطوع (١).

[حكم الجناية على الأذن]

يقول الكاساني - رحمه الله:

وَأَمَّا الْأُذُنُ فَإِنْ اسْتَوْعَبَهَا فِيهَا الْقِصَاصُ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ} (٢).
وَلِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَثَلِ فِيهَا مُمَكِّنٌ فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَهَا فَإِنْ كَانَ لَهُ حَدٌّ يُعْرَفُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَإِلَّا

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٥٤/٥، وبدائع الصنائع ٣٠٨/٧، وأسهل المدارك ١٢١/٣، وجواهر الإكليل ٢٥٩/٢، وروضة الطالبين ١٩٦/٩، ونهاية المحتاج ٢٩٠/٧، والمغني ٧١٢/٧.

(١) من الآية (٤٥) من سورة المائدة.

فَلَا.

توضيح ومقارنة:

حكم القصاص في الجناية على الأذن:

لا خلاف بين الفقهاء في أن الأذن تؤخذ بالأذن؛ لقوله تعالى: {والأذن بالأذن}.

ولأنها تنتهي إلى حد فاصل، فأشبهت اليد، ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة.

ونص الشافعية، والحنابلة: على عدم الفرق بين أذن السميع والأصم؛ لتساويهما، فإن ذهاب السمع نقص في الرأس؛ لأنه محله، وليس بنقص فيها، كما نص عند الشافعية على أخذ الأذن الشلاء بغيرها، لبقاء منفعتها بجمع الصوت.

وكذلك إذا قطع بعض الأذن:

فإنه يجري فيه القصاص أيضا فيقتص في بعض الأذن إلا أن الحنفية اشترطوا أن يكون بعض الأذن مما له حد يعرف وتمكن فيه المماثلة، وإلا سقط القصاص (١).

وتؤخذ الصحيحة بالثقوبة؛ لأن الثقب ليس بعيب، وإنما يفعل في العادة للقرط والتزين به.

فإن كان الثقب في غير محله، أو كانت أذن القاطع مخرومة، والمقطوعة سالمة:

فذهب الحنفية: إلى أن المجني عليه بالخيار إن شاء قطع، وإن شاء

ضمنه نصف الدية، وإن كانت المقطوعة ناقصة كانت له حكومة عدل.

وعند الشافعية: تؤخذ المخرومة بالصحيحة، ويؤخذ من الدية بقدر ما ذهب

(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٥٤/٥، وجواهر الإكليل ٢٥٩/٢، وروضة الطالبين

١٨٩/٩، ١٩٦، والمغني ٧/٧١١، وكشاف القناع ٥٤٩/٥.

من المخرومة.

وقال الحنابلة: تؤخذ المخرومة بالصحيحة، ولا تؤخذ الصحيحة بها؛ لأن الثقب إذا انخرم صار نقصا فيها، والثقب في غير محله عيب.

أما الأذن (اليابسة): فتؤخذ بالصحيحة، وكذلك الصحيحة تؤخذ بها في الأظهر عند الشافعية، وهو وجه عند الحنابلة؛ لأن المقصود منها جمع الصوت، وحفظ محل السمع والجمال، وهذا يحصل بها، كحصوله بالصحيحة بخلاف سائر الأعضاء.

وفي مقابل الأظهر عند الشافعية وهو وجه آخر عند الحنابلة: لا تؤخذ الصحيحة باليابسة؛ لأنها ناقصة، فتكون كاليد الشلاء، وسائر الأعضاء (١).

[حكم الجنابة على اللسان]

يقول الكاساني - رحمه الله:

وَأَمَّا اللِّسَانُ فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهُ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمِثْلِ وَإِنْ اسْتَوْعَبَ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأُضْلِ أَنَّ اللِّسَانَ لَا يَنْقُصُ فِيهِ.

وقال أبو يوسف: فِيهِ الْقِصَاصُ، وَجْهٌ قَوْلُهُ: أَنَّ الْقَطْعَ إِذَا كَانَ مُسْتَوْعِبًا أَمَكَنَ اسْتِيفَاءَ الْمِثْلِ فِيهِ بِالْإِسْتِيفَاءِ فَيَكُونُ الْجَزَاءُ مِثْلَ الْجَنَائَةِ، وَجْهٌ مَا ذَكَرَ فِي الْأُضْلِ: أَنَّ اللِّسَانَ يَنْقَبِضُ وَيَنْبَسِطُ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِيهِ بِصِفَةِ الْمُمَاقَلَةِ.

توضيح ومقارنة:

حكم القصاص في الجنابة على اللسان:

اختلف الفقهاء في حكم القصاص في الجنابة على اللسان على قولين، كما

يلي:

(١) ينظر: روضة الطالبين ١٩٥/٩، وما بعدها، وكشاف القناع ٥٤٩/٥، والمغني ٧١١/٧.

القول الأول:

للحنفية - ما عدا الإمام أبي يوسف: أنه لا قصاص في اللسان، ولو قطع من أصله، وذلك لعسر استقصاء اللسان من أصله؛ لأنه عضو ينقبض وينبسط فيتعذر فيه الاستيفاء بالمثل (١).

القول الثاني:

لجمهور الفقهاء (المالكية، والشافعية في الصحيح من المذهب، والحنابلة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، والظاهرية): أنه يؤخذ اللسان باللسان، لقوله تعالى: { والجروح قصاص } فقطع اللسان يعتبر جرحاً فيجب فيه القصاص. ولأن اللسان له حدا ينتهي إليه، فاقتص منه كالعين، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس؛ لأنه أفضل منه، ويجوز العكس برضى المجني عليه عند الشافعية والحنابلة، ولا يجوز هذا عند المالكية (٢).

القول الرابع:

هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أصحاب القول الثاني بأنه يجري القصاص في قطع اللسان لعدم تعذر استيفاء المثل، لأن اللسان له حد معلوم ينتهي إليه ومن ثم تتحقق المماثلة دون حيف، وأما انقباضه أو انبساطه فهذا لا يمنع من استيفاء القصاص منه.

ومن ثم: يجري القصاص أيضاً عند جمهور الفقهاء في قطع بعض اللسان

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٥٧/٥، وبدائع الصنائع ٣٠٨/٧، وتبيين الحقائق ١١٢/٦.
 (٢) ينظر: شرح الزرقاني ١٦/٨، وجواهر الإكليل ٢٥٩/٢، وروضة الطالبين ١٩٧/٩، وكشاف القناع ٥٤٩/٥، والمغني ٧٢٣/٧، والمحلى ٤٤٣/١٠.

للدألة السابقة، حيث أمكن استيفاء القصاص في جميع اللسان فيمكن استيفاءه في بعضه قياسا على السن.

خلافنا لما ذهب إليه الحنفية، وأبو إسحاق المروزي من الشافعية:

حيث قالوا بعدم جريان القصاص في قطع بعض اللسان؛ لأنه يتعذر فيه الاستيفاء بالمثل إذ لا يؤمن في ذلك من الزيادة أو النقص (١).

[حكم الجنابة على الشفة]

يقول الكاساني - رحمه الله:

وَأَمَّا الشَّفَةُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قُطِعَ شَفَةُ الرَّجُلِ السُّفْلَى أَوْ الْعُلْيَا وَكَانَ يُسْتَطَاعُ أَنْ يَنْتَضَّ مِنْهُ فِيهِ الْقَصَاصُ.
وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ إِنْ اسْتَفْصَاهَا بِالْقَطْعِ فَفِيهَا الْقَصَاصُ لِإِمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمِثْلِ عِنْدَ الْإِسْتِفْصَاءِ وَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهَا فَلَا قَصَاصَ فِيهِ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ.

توضيح ومقارنة:

حكم القصاص في الجنابة على الشفة:

إذا جنى إنسان على شفة غيره فقطعها، فإنه يثبت القصاص للمجنى عليه فيقتص من الجاني لقوله تعالى: { والجروح قصاص } ولأن الشفة لها حدا ينتهي إليه، يمكن القصاص منه، فوجب كاليدنين، وذلك إذا تحققت شروط القصاص والتي منها المساواة في الخلقة والمنفعة.
ومن ثم: لا تؤخذ الشفة العليا بالسفلى، ولا العكس، وأيضا لا تؤخذ السليمة بالمعيبة، ويجوز العكس برضا المجني عليه، وتؤخذ الشفة الكبيرة بالصغيرة والغليظة بالرقيقة (٢).

(١) ينظر: المراجع السابقة.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٣٠٨/٧، ومواهب الجليل ٢٤٦/٦، وروضة الطالبين ١٨٢/٩،

ولكن اختلف الفقهاء في حكم قطع بعض الشفة:

هل يجري القصاص في ذلك أم لا ؟ اختلفوا على قولين، كما يلي:

القول الأول:

للكرخي من الحنفية، وأبي إسحاق المروزي من الشافعية: أنه لا يجري القصاص في قطع بعض الشفة، وذلك لتعذر استيفاء المثل.

القول الثاني:

لجمهور الفقهاء (جمهور الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح من المذهب، والحنابلة): وجوب القصاص في الشفة مطلقا، فإذا قطع شخص بعض الشفة لشخص آخر فإنه يثبت له القصاص، وذلك لإمكان استيفاء المثل دون حيف (١).

الرأي الراجح:

هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأنه يجري القصاص في قطع بعض الشفة لعدم تعذر استيفاء المثل.

[حكم القصاص في الجناية على العظم و السن]

يقول الكاساني - رحمه الله:

وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إِلَّا فِي النِّسْنِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ وَلَا يُؤْمَنُ فِيهِ عَنِ التَّعَدِّي أَيْضًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ " (٢)، وفي النِّسْنِ الْقِصَاصُ سَوَاءً كُسِرَ

والمغني ٧/٧٢٣.

(١) ينظر: الاختيار ٣١/٥، وحاشية ابن عابدين ٣٥٧/٥، وروضة الطالبين ١٨٢/٩،

والعزيز شرح الوجيز ٢١٢/١٠، وكشاف القناع ٥٤٩/٥، ٥٥٧، ٥٥٣، والمغني

٧/٧٢٣.

(٢) من الآية (٤٥) من سورة المائدة.

أَوْ قُلْعَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ } (١)، وَلَأنَّهُ يُمكنُ اسْتِيقَاءُ الْمِثْلِ فِيهِ بِأَنْ يُؤْخَذَ فِي الْكُسْرِ مِنْ سِنِّ الْكَاسِرِ مِثْلُ مَا كُسِرَ بِالْمِبْرَدِ.

وَفِي الْقُلْعِ يُؤْخَذُ سِنُّهُ بِالْمِبْرَدِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى اللَّحْمِ وَيَسْقُطُ مَا سِوَى ذَلِكَ، وَقِيلَ فِي الْقُلْعِ: أَنَّهُ يُقْلَعُ سِنُّهُ لِأَنَّ تَحَقُّقَ الْمُمَازَاةِ فِيهِ وَالْأَوَّلُ اسْتِيقَاءٌ عَلَى وَجْهِ التَّقْصَانِ إِلَّا أَنَّ فِي الْقُلْعِ اخْتِمَالَ الزِّيَادَةِ لِأنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ أَنْ يَفْعَلَ الْمُقْلُوعُ أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلَ الْقَالِعُ.

توضيح ومقارنة:

حكم القصاص في الجناية على العظم، و السن:

أولاً: حكم القصاص في الجناية على العظم:

اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في كسر العظام، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا قصاص في عظم) (٢). ولعدم الوثوق بالمماثلة؛ لأنه لا يعلم موضعه، فلا يؤمن فيه التعدي.

وصرح المالكية: بأنه لا قصاص في شيء مما يعظم خطره كائنا ما كان،

ككسر عظم الصدر، والرقبة، والظهر، والفخذ، فلا قصاص فيها، وفيها حكومة عدل.

إلا أن الشافعية: نصوا على أن للمجني عليه أن يقطع أقرب مفصل إلى

موضع

الكسر، ويأخذ حكومة للباقي (٣).

(١) نصب الراية للزيلعي ٣٥٠/٤.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٣٠٨/٧، وجواهر الإكليل ٢٦٠/٢، وشرح الزرقاني ١٧/٨،

وروضة الطالبين ١٨٣/٩، وكشاف القناع ٥٤٨/٥.

ثانياً: حكم القصاص في الجناية على السن:

اتفق الفقهاء على وجوب القصاص في الجناية على السن إذا قلعت لقول الله تبارك وتعالى: {والسن بالسن}.

أما إذا كسرت السن بسبب الجناية، فهل يجري القصاص في كسرها أم لا ؟
خلاف بين الفقهاء، وذلك كما يلي:

أولاً: ذهب جمهور الفقهاء غير الشافعية: إلى وجوب القصاص في الجناية على السن إذا كسرت؛ لأن الربيع كسرت سن جارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص منها.

فعن أنس رضي الله عنه قال: (إِنَّ الرُّبَيْعَ، وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ، كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الْأَرْضَ، وَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ بِالْقَصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيْعِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ: يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقَصَاصُ، فَرَضِي الْقَوْمَ، وَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَةٍ (١).

ولأنه يمكن استيفاء المثل فيه، فإن قلعت تطلع، وإن كسرت تبرد بقدره تحقيقاً للمساواة، أما لو كانت السن بحال لا يمكن بردها فلا قصاص فيها وتجب الدية، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.

ولا اعتبار بالكبر والصغر، والطول والقصر؛ لاستوائيهما في المنفعة، وتتخذ الثنية بالثنية، والناب بالناب، ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل، ولا الأسفل بالأعلى، ولا تؤخذ السن الصحيحة بالمكسورة، وتتخذ المكسورة بالصحيحة.

ثانياً: ذهب الشافعية: إلى أنه لا قصاص في السن إذا كسرت، بناء على عدم وجوب القصاص في كسر العظام، إلا إذا أمكن فيها القصاص، فإنه يجب؛ لأن السن عظم مشاهد من أكثر الجوانب ولأهل الصنعة آلات قاطعة يعتمد عليها في الضبط فلم تكن كسائر العظام.

وأما السن الزائدة:

يرى الحنفية: أنه لا يجري القصاص في السن الزائدة، فليس فيها إلا حكومة عدل.

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى وجوب القصاص في السن الزائدة إذا كان للجاني زائدة مثلها (١).

الرأي الراجح:

هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأنه يجري القصاص في كسر السن لعدم تعذر استيفاء المثل فإن لأهل الصنعة آلات قاطعة يعتمد عليها في الضبط فلم تكن كسائر العظام.

[حكم الجناية على الثدي]

يقول الكاساني - رحمه الله:

... ولم يذكر حكم ثدي المرأة أنه هل يجب فيه القصاص أم لا، وأما حلمة ثدي المرأة فينبغي أن يجب القصاص فيها لأن لها حداً معلوماً فيمكن استيفاء المثل فيها كالحشفة.

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٥٤/٥، وما بعدها، والاختيار ٣١/٥، وشرح الزرقاني ٢٠/٨، والشرح الصغير ٣٩٠/٤، وروضة الطالبين ٩٨/٩، ومغني المحتاج ٣٥/٤، والمغني ٧٢٢/٧.

توضيح ومقارنة:

حكم القصاص في الجناية على الثدي:

اختلف الفقهاء في جريان القصاص في الثدي على قولين، كما يلي:

القول الأول:

للحنفية، والمالكية، والشافعية في القول المعتمد في المذهب: أنه لا يجري القصاص في الثدي؛ لأن الثدي ليس له مفصل معلوم، ومن ثم: فلا يمكن استيفاء القصاص منه لأنه لا يؤمن من الزيادة أو النقصان، فيتعذر استيفاء المثل (١).

وزهد المالكية إلى أن في قطع الثديين الدية سواء أبطل اللبن، أم لا.

القول الثاني:

للشافعية في القول غير المعتمد في المذهب، والحنابلة، والظاهرية: أن القصاص يجري في الثدي، وهذا عند الشافعية إذا تدلى الثدي، وأمكن تمييزه لأنه متصل بلحم الصدر.

ومن ثم: يقطع الثدي اليمين بمثله، واليسار بمثله وليس العكس، والثدي الكبير بالصغير والسمين بالهزيل والعكس (٢).

أما حكم القصاص في حمة الثدي:

فإنه يجري القصاص في حمة الثدي عند جمهور الفقهاء (الحنفية،

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٣٠٩/٧، والمدونة الكبرى ٣١٦/١٦، وروضة الطالبين ٢٨٦/٩.

(٢) ينظر: حاشية الشرقاوي ٣٦٤/٢، وروضة الطالبين ٢٨٦/٩، وكشاف القناع ٥٥٣/٥،

والمحلى ٤٥٥/١٠.

والمالكية، والشافعية).

فتقطع حلمة المرأة بحلمة المرأة؛ لأن لها حدا معلوما، فيمكن استيفاء المثل فيها.

وتقطع أيضا: حلمة الرجل بحلمة الرجل إن أوجبنا فيها الحكومة أو الدية.

وتقطع حلمة الرجل بحلمة المرأة وبالعكس، إن أوجبنا في حلمة الرجل الدية، فإن أوجبنا الحكومة، لم تقطع حلمتها بحلمته وإن رضيت.

كما لا تقطع صحيحة بشلاء، وتقطع حلمته بحلمتها إن رضيت كما تقطع الشلاء بالصحيحة إذا رضي المستحق.

وذهب الحنابلة: إلى عدم جريان القصاص في الحلمة، فالواجب في قطع حلمتي الثديين الدية، ولا قصاص فيهما (١).

الرأي الرابع:

هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأنه يجري القصاص في الثدي وحلمته لعدم تعذر استيفاء المثل؛ لأن له حدا معلوما ينتهي إليه ويمكن تمييزه عن الصدر، فيمكن استيفاء المثل فيه، وكذلك الحلمة.

[حكم الجناية على اللحية، وشعر الرأس والحاجب]

يقول الكاساني - رحمه الله:

وَلَا قِصَاصَ فِي جَرِّ شَعْرِ الرَّأْسِ وَخَلْقِهِ وَخَلْقِ الْحَاجِّينِ وَالشَّارِبِ
وَاللَّحْيَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْبُثْ بَعْدَ الْخَلْقِ وَالتَّنْفِثِ، أَمَّا الْجَرْزُ فَلِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ فَلَا

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٣٠٩/٧، وروضة الطالبين ٢٨٦/٩، وحاشية الدسوقي ٢٧٣/٤،

والمغني ٣٠/٨.

يُمْكِنُ أَخْذُ الْمِثْلِ وَأَمَّا الْحَلْقُ وَالتَّثْفُفُ الْمَوْجُودُ مِنَ الْحَالِقِ وَالتَّائِفِ فَلِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ حَلْقٌ وَتَثْفُفٌ غَيْرُ مَنْبُتٍ وَذَلِكَ لَيْسَ فِي وَسْعِ الْمَخْلُوقِ وَالْمُنْتَشِفِ لِحَوَازٍ أَنْ يَفْعَ حَلْقُهُ وَتَثْفُفُهُ مَنْبُتًا فَلَا يَكُونُ مِثْلَ الْأَوَّلِ، وَذَكَرَ فِي التَّوَادِرِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ.

توضيح ومقارنة:

حكم القصاص في الجناية على اللحية، وشعر الرأس والحاجب:

اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجب القصاص في حلق هذه الشعور الثلاثة أو نتفها، وإن لم تنبت؛ لأن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلها، وهو غير معلوم المقدار، فلا تمكن المساواة فيها، فلا يجب القصاص فيها.

ولأنها ليست جراحات فلا تدخل في قوله تعالى: {والجروح قصاص}، ولكن يجب فيها الدية أو حكومة عدل^(١).

[الجناية على أعضاء البدن بالجراح ومجال القصاص فيها]

يقول الكاساني - رحمه الله:

وَأَمَّا الشَّجَاجُ: فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمَوْضِعَةَ فِيهَا الْقِصَاصُ لِغُفُومِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ } إِلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِيهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُمَازَلَةِ لِأَنَّ لَهَا حَدًّا تَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّكِينُ وَهُوَ الْعَظْمُ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهَا بَعْدَ الْمَوْضِعَةِ لِتَعَدُّدِ الْإِسْتِيفَاءِ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْمُمَازَلَةِ لِأَنَّ الْهَاشِمَةَ تَهْشِمُ الْعَظْمَ وَالْمُنْقَلَةَ تَهْشِمُ وَتُنْقِلُ بَعْدَ الْهَاشِمِ وَلَا قِصَاصَ فِي هَشْمِ الْعَظْمِ لِمَا بَيَّنَّا وَالْأَمَةُ لَا يُؤْمَنُ فِيهَا مِنْ أَنْ يَنْتَهِيَ السَّكِينُ إِلَى الدِّمَاغِ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِي هَذِهِ الشَّجَاجِ عَلَى وَجْهِ

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٧٠/٥، وبدائع الصنائع ٣٠٩/٧، وجواهر الإكليل ٢٦٠/٢،

وشرح الزرقاني ١٧/٨، وروضة الطالبين ٢٧٣/٩، وكشاف القناع ٥٥٠/٥، والمغني

المماثلة فلا يجب القصاص بخلاف الموضحة.
وأما ما قبل الموضحة فقد ذكر محمد في الأصل أنه يجب القصاص في الموضحة والسّمحاق
والباضعة والدّامية، وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا قصاص في الشّجاج إلّا في
الموضحة والسّمحاق إن أمكن القصاص في السّمحاق، وروى عن النّخعي رحمه الله أنه قال ما
دون الموضحة خدوش وفيها حكومتها عدل.

وأما الجراح: فإن مات من شيء منها المجرّوح وجب القصاص لأنّ
الجراحة صارت بالسرّاية نفساً وإن لم يمّث فلا قصاص في شيء منها سواء
كانت جائفة أو غيرها لأنّه لا يمكن استيفاء القصاص فيها على وجه المماثلة.

توضيح ومقارنة:

حكم القصاص ومجال تطبيقه في أنواع الشجاج (الجراحات الواقعة على

الرأس والوجه) وجراحات سائر البدن:

الجنابة على ما دون النفس قد لا تكون بالقطع والإبانة، بل بالجرح، وهو

نوعان: الجرح الواقع على الرأس والوجه، ويسمى الشجاج، والجرح الواقع على

سائر البدن، وبيان حكم القصاص في ذلك كما يلي:

أولاً: حكم القصاص في أنواع الشجاج (الجراحات الواقعة على الرأس والوجه

نقط:

تحرير محل الخلاف:

أولاً: محل الاتفاق:

اتفق الفقهاء على أن القصاص واجب في الشجة الموضحة، لقوله تعالى:

{والجروح قصاص}.

ولتيسير ضبطها واستيفاء مثلها ؛لأن لها حد معلوم في الابتداء والانتهاء،

حيث تبدأ بظاهر الرأس وتنتهي بالعظم فيمكن أن ينهي السكين إلى العظم فتتحقق

المساواة.

ونص المالكية والشافعية: على أنه لا يشترط في الموضحة ما له بال واتساع، فيقتص في الموضحة وإن ضاق كقدر مغرز إبرة. وكذلك اتفق فقهاء المذاهب الأربعة: على أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة من الشجاج، وهو ما كان أعظم من الموضحة (كالهاشمة، والمنقلة، والآمة، والدامغة)؛ لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيما بعدها؛ لأن كسر العظم وتنقله لا يمكن المساواة فيه. خلافا لما ذهب إليه الظاهرية: حيث يرون وجوب القصاص في جميع الشجاج والجراحات (١).

ثانياً: محل الخلاف:

أما محل الخلاف بين الفقهاء فهو فيما دون الموضحة، وهي الشجاج التي هي أقل من الموضحة، وذلك (كالدامية، والباضعة، والباسقة، والمتلاحمة، والسحاق)، هل يجري فيها القصاص أم لا ؟ اختلفوا في ذلك على قولين، كما يلي:

القول الأول:

للحنفية في ظاهر المذهب وهو الأصح عندهم، والمالكية، والشافعية في قول: أنه يجب القصاص فيما دون الموضحة. واستدلوا بقوله تعالى: { والجروح قصاص } ولأنه يمكن اعتبار المساواة فيما قبلها بمعرفة قدر الجراحة فيستوفى منه مثل ما فعل (٢).

(١) ينظر: الاختيار ٤٢/٥، وجواهر الإكليل ٢/٢٥٩، وما بعدها، وروضة الطالبين ٩/١٨٠،

وما بعدها، وكشاف القناع ٥/٥٥٨، والمحلى ١٠/٤٦١.

(٢) ولكن: استثنى الشرنبلالي من الحنفية: السحاق فلا يجب فيها القصاص كالحاشمة،

القول الثاني:

للحنفية في مقابل الأصح في المذهب، والشافعية في قول، والحنابلة: أنه لا يجب القصاص فيما دون الموضحة مطلقاً.

وذلك لأن ما دون الموضحة جراحة لا تنتهي إلى عظم، فلم يجب فيها القصاص كالمأمومة، كما أنه لا يمكن فيها رعاية المماثلة عند القصاص، وذلك لاختلاف الأشخاص في كثرة اللحم أو قلته، وكذلك غلط الجلد ورقته، فربما انتقلنا إلى الموضحة عند القصاص فلا يؤمن فيها من الحيف (١).
وأرى أن هذا الرأي هو الراجح، وذلك لعدم إمكان استيفاء المثل.

ثانياً: مجال القصاص في الجراحات الواقعة على سائر البدن:

المقصود بالجراحات هنا: ما كان في غير الرأس والوجه لأن ما كان فيهما يسمى بالشجاج كما سبق بيانه.

اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في الجائفة وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا قود في المأمومة، ولا في الجائفة، ولا في المنقلة) (٢).

والمنقلة.

ويرى الشافعية: عدم وجوب القصاص في الحارصة مطلقاً، وفي الباضعة، والمتلاحمة، والسحاق على المذهب، والدامية كالحارصة عندهم، وقيل كالباضعة.
ينظر: الاختيار ٤٢/٥، وحاشية ابن عابدين ٣٧٣/٥، وشرح الزرقاني ٣٤/٨، وجواهر الإكليل ٢٥٩/٢، وما بعدها، والشرح الصغير ٣٤٩/٤، وما بعدها، وروضة الطالبين ١٨٠/٩، وما بعدها، والمغني ٧١٠/٧، وكشاف القناع ٥٥٨/٥.

(١) ينظر: المراجع السابقة.

(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث العباس بن عبد المطلب ٨٨١/٢.

ولأنها جراحة لا تؤمن الزيادة فيها، فلم يجب فيها القصاص، ككسر العظام.
والمواضع التي تنفذ فيها الجراحة إلى الجوف هي الصدر والظهر، والبطن،
والجنبان، والدبر، ولا تكون في اليدين والرجلين، ولا في الرقبة جائفة؛ لأن الجرح
لا يصل إلى الجوف.

وروي عن أبي يوسف: أن ما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي لو وصل
إليه من الشراب فطره، تكون جائفة؛ لأنه لا يفطر إلا إذا وصل إلى
الجوف (١).

أما غير الجائفة من سائر جراحات البدن فهي محل خلاف بين

الفقهاء، وذلك كما يلي:

القول الأول:

للحنفية، والشافعية في القول الصحيح في المذهب: أنه لا يجري
القصاص في جراح البدن مطلقاً في الجائفة وغيرها
لأنها جراحة لا تؤمن الزيادة فيها، فلم يجب فيها القصاص؛ لعدم
استيفاء المثل، بل تجب فيها حكومة عدل عند الحنفية بشرط: أن تبرأ
ويبقى لها أثر، أما إذا لم يبق لها أثر فلا شيء فيها في قول أبي
حنيفة (٢).

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٧٤/٥، وجواهر الإكليل ٢٥٩/٢، وروضة الطالبين ١٨١/٩
وما بعدها، والمغني ٧٠٩/٧، وما بعدها.

(٢) ينظر: الفتاوى الهندية ٩/٦، وحاشية ابن عابدين ٣٧٤/٥، وبدائع الصنائع ٣١٠/٧،
والعزیز شرح الوجيز ٢١٠/١٠، وروضة الطالبين ١٨١/٩.

القول الثاني:

للمالكية: أنه يجري القصاص في جراح البدن ما لم يعظم فيه الخطر، فيقتص من جراح الجسد وإن كانت هاشمة، ولكن بشرط: أن لا يعظم الخطر كعظم الصدر، والعنق، والصلب، والفخذ، ويكون القصاص في الجراح بالمساحة طولاً، وعرضاً، وعمقاً، إن اتحد المحل (١).

القول الثالث:

للشافعية في القول الأصح في المذهب، والحنابلة: يجب القصاص في الجراحة على أي موضع كانت بشرط أن تنتهي إلى عظم ولا تكسره، أو تنتهي إلى مفصل كالكوع والمرفق والكعب. فالقصاص لا يجري في جراح البدن مطلقاً إلا ما كشف منها العظم وهي موضحة البدن أو الصدر، لأن هذه الجراحة يمكن ضبطها ويتيسر تمييزها فيمكن استيفاء القصاص فيها دون حيف، بخلاف غيره من الجراحات حيث يصعب فيها استيفاء القصاص (٢).

القول الرابع:

للاظهرية: أنه يجب القصاص في جميع أنواع الجراحات بلا استثناء، وذلك لعموم الأدلة الواردة في ذلك (٣).

الرأي الراجح:

أرى أن أرجح الأقوال في المسألة هو ما ذهب إليه كل من المالكية

(١) ينظر: جواهر الإكليل ٢/٢٥٩، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ٤/٣٥١.

(٢) ينظر: مغني المحتاج ٤/٢٧، وروضة الطالبين ٩/١٨١، والمغني ٧/٧٠٩، وما بعدها.

(٣) ينظر: المحلى ١٠/٤٦١.

أصحاب القول الثاني، وأيضا الشافعية في القول الأصح والحنابلة أصحاب القول الثالث، فيجري القصاص في جراح البدن ما لم يعظم فيه الخطر، وبشرط أن تنتهي الجراحة إلى عظم ولا تكسره، أو تنتهي إلى مفصل كالكوع والمرفق والكعب، وذلك لعدم تعذر استيفاء المثل، فيمكن استيفاء المثل فيه من غير حيف وخصوصا في هذا العصر الذي تطورت فيه الجراحات الطبية بدقة عالية ومهارة فائقة.

[حكم الجناية على ما دون النفس بإبطال المنافع بلا شق ولا إبانة]:

يقول الكاساني - رحمه الله:

وَلَوْ شَجَّ إِنْسَانًا مُوضِحَةً مُتَعَمِّدًا فَذَهَبَ مِنْهَا بَصَرُهُ فَلَا قِصَاصَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِيهَا وَفِي الْبَصَرِ الْأَرْضُ وَقَالَ فِي الْمَوْضِحَةِ الْقِصَاصُ وَفِي الْبَصَرِ الدِّيَّةُ، وَلَوْ ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ وَلِسَانُهُ وَسَمْعُهُ وَجَمَاعُهُ فَلَا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَضَلِّ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا فِي الْمَوْضِحَةِ الْقِصَاصُ وَلَا قِصَاصَ فِي الْعَيْنَيْنِ فِي ظَاهِرِ قَوْلِهِمَا بَلْ فِيهِمَا الْأَرْضُ وَعَلَى رِوَايَةِ الثَّوَادِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيهِمَا الْقِصَاصُ دُونَ اللِّسَانِ وَالسَّمْعِ وَالْجَمَاعِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِمَا الْقِصَاصُ إِذْ لَا قِصَاصَ فِي ذَهَابِ مَنْفَعَةِ اللِّسَانِ وَالسَّمْعِ وَالْجَمَاعِ فِي الشَّرْعِ وَفِي ذَهَابِ الْبَصَرِ قِصَاصٌ فِي الشَّرِيعَةِ. وَلَوْ ضَرَبَ عَلَى رَأْسِ إِنْسَانٍ حَتَّى ذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ سَمْعُهُ أَوْ كَلَامُهُ أَوْ شَمُّهُ أَوْ ذَوْقُهُ أَوْ جَمَاعُهُ أَوْ مَاءٌ صَلْبِهِ فَلَا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُضْرَبَ ضَرْبًا تَذْهَبُ بِهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فَلَمْ يَكُنْ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ مُمَكِّنًا فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ، وَكَذَلِكَ لَوْ ضَرَبَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ أَوْ رِجْلِهِ فَشَلَّتْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُضْرَبَ ضَرْبًا مُشْلًا فَلَمْ يَكُنْ الْمِثْلُ مَقْدُورَ الْاسْتِيفَاءِ فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

توضيح ومقارنة:

حكم القصاص في الجناية على ما دون النفس بإبطال المنافع بلا شق

ولا إبانة:

قد يترتب على الاعتداء بالضرب أو الجرح زوال منفعة العضو مع

بقائه قائماً، كمن يلطم شخصاً على وجهه أو يجرحه في رأسه، فينشأ عن ذلك ذهاب البصر أو السمع، مع بقاء العضو سليماً.
وقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص في ذهاب منفعة العضو كما يلي:

القول الأول:

للحنفية: ويرون أنه لا يجري القصاص إلا في إبطال منفعة البصر فقط؛ لأن في ذهاب البصر قصاصاً في الشريعة، أما إذا أدى الاعتداء إلى ذهاب العقل، أو السمع، أو الكلام، أو الشم، أو لزومه، أو الجماع، أو ماء الصلب، أو إلى شلل اليد أو الرجل، فلا يجب القصاص (١).

القول الثاني:

لجمهور الفقهاء (المالكية، والشافعية، والحنابلة): ويروا جريان القصاص في إبطال منفعة البصر والسمع والشم والذوق.
لأن هذه الأعضاء لها محال مضبوطة، ولأهل الخبرة طرق في إبطالها (٢).

الرأي الرابع:

أرى أن أرجح الأقوال في المسألة هو ما ذهب إليه كل من المالكية، والشافعية، والحنابلة، فيجري القصاص في ذهاب منفعة العضو، وذلك

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٣٠٧/٧، ٣٠٩.

(٢) ينظر: شرح الزرقاني ١٧/٨، وروضة الطالبين ١٨٦/٩، وكشاف القناع ٥٥٢/٥، وما بعدها.

في المنافع أو الحواس التي يمكن القصاص فيها دون حيف، وهذا كله متوقف على رأي أهل الخبرة من الأطباء، وذلك لعدم تعذر استيفاء المثل من غير حيف وخصوصا في هذا العصر الذي تطورت فيه الجراحات الطبية فإن قرروا القصاص اقتص من هذه المنافع.

أهم الأفكار والأنشطة:

أولاً: أهم الأفكار:

١- الجناية على ما دون النفس هي: كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء، سواء أكان بالقطع، أم بالجرح، أم بإزالة المنافع.

٢- كل جناية على ما دون النفس عمدا عدوانا فهي محرمة شرعا، وإذا كانت كذلك فموجبها القصاص إذا توفرت فيها شروط معينة، والدليل على ذلك ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

٣- تنقسم الجناية على ما دون النفس باعتبار الفعل والاعتداء على الغير مطلقا إلى أربعة أنواع هي: أ- إبانة الأطراف وما يجري مجراها. ب- إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانها ج- الشجاج د- الجراح.

٤- حتى يقتص من الجاني في الجناية على ما دون النفس لا بد من عدة شروط عامة يجب توافرها، وهي: أ- يشترط في الفعل الذي ترتبت عليه الجناية أن يكون عمدا وعدوانا صادرا من المكلف، حيث اتفق الفقهاء على اعتبار العمد والعدوان من شروط وجوب القصاص في الجناية على ما دون النفس، كما يشترط في المجني عليه أن يكون مكافئا للجاني في النوع، والعدد، والدين.

ب- إضافة إلى الشروط العامة لتحقيق عقوبة القصاص من الجاني في الجناية على ما دون النفس توجد شروط خاصة وهي: تحقق المماثلة بين محل الجناية، ومحل القصاص وتحقيق المماثلة في المنفعة عند الجاني وعند المجني عليه، وإمكان استيفاء القصاص من غير حيف.

٣- يجب القصاص في الجناية على الأعضاء والأطراف إذا أدت إلى قطع

العضو أو الطرف، ولذلك اتفق الفقهاء على أنه تؤخذ اليد باليد، والرجل بالرجل، ولا يؤثر التفاوت في الحجم وغير ذلك من الأوصاف، فتؤخذ اليد الصغيرة بالكبيرة، والقوية بالضعيفة، ويد الصانع بيد الأخرق، ولكن يؤثر الكمال والصحة في استيفاء القصاص.

٤- لا خلاف بين الفقهاء في أن الجناية على العين بالقلع موجبة للقصاص وتؤخذ عين الشاب بعين الشيخ، وعين الصغير، بعين الكبير ؛ لأن التفاوت في الصفة لا يمنع القصاص، ولو قلع الأعور عين مثله ففيه القصاص بغير خلاف؛ لتساويهما من كل وجه.

٥- اختلف الفقهاء في جريان القصاص في أجفان، وأشفار العين: حيث يرى الحنفية، والمالكية: أنه لا يجري القصاص في الأجفان، و أشفار العين بينما يجري القصاص فيهما عند الشافعية والحنابلة.

٦- الجناية على الأنف، وكذلك المارن - وهو ما لان من الأنف - موجب للقصاص عند الأئمة الأربعة، لأن استيفاء المثل فيه ممكن ؛ لأن له حدا معلوما ينتهي إليه وهو ما لان منه، وإن قطع المارن كله مع قسبة الأنف، ففي المارن القصاص، وفي القسبة حكومة عدل إذ لا قصاص في العظم ولكن في المارن قصاص سواء قطع كله أو بعضه، ويقدر ذلك بالأجزاء دون المساحة، فيقتص منه بقدر الجزء المقطوع ، خلافا للحنفية فلا قصاص في قطع بعض المارن عندهم لتعذر استيفاء المثل.

٧- لا خلاف بين الفقهاء في أن الأذن تؤخذ بالأذن؛ لأنها تنتهي إلى حد فاصل، فأشبهت اليد، ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة ولا المثقوبة وغيرها عند أكثر

الفقهاء .

٨- اختلف الفقهاء في جريان القصاص في قطع اللسان والراجح من الأقوال أنه يجري القصاص في قطع اللسان جميعه أو بعضه لعدم تعذر استيفاء المثل، لأن اللسان له حد معلوم ينتهي إليه ومن ثم تتحقق المماثلة دون حيف، وأما انقباضه أو انبساطه فهذا لا يمنع من استيفاء القصاص منه.

٩- اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة ؛ لأنه لا يعلم موضعه، فلا يؤمن فيه التعدي، كما اتفقوا على وجوب القصاص في الجناية على السن إذا قلعت، أما إذا كسرت السن بسبب الجناية فيجري فيها القصاص عند جمهور الفقهاء خلافا للشافعية.

١٠- يجري القصاص في قطع الذكر، وحشفته؛ لعدم تعذر استيفاء المثل، لأن له حدا معلوما ينتهي إليه، فيمكن استيفاء المثل فيه من غير حيف وخصوصا في هذا العصر الذي تطورت فيه الجراحات الطبية بدقة عالية ومهارة فائقة وهذا بناءً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء خلافا لجمهور الحنفية، وكذلك: يجري القصاص في الأنثيين، ولأن لهما حدا ينتهيان إليه، ويمكن القصاص فيهما من غير حيف.

١١- يجري القصاص في الثدي وحلمته لعدم تعذر استيفاء المثل؛ لأن له حدا معلوما ينتهي إليه ويمكن تمييزه عن الصدر، فيمكن استيفاء المثل فيه، وكذلك الحلمة.

١٢- اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجب القصاص في حلق شعر اللحية أو الرأس والحاجب، أو نتقها، وإن لم تنبت ؛ لأن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلها، وهو غير معلوم المقدار، فلا تمكن المساواة فيها، ولأنها ليست جراحات

فلا تدخل في قوله تعالى: { والجروح قصاص }، ولكن يجب فيها الدية أو حكومة عدل.

١٣- اتفق الفقهاء على أن القصاص واجب في الشجة الموضحة، لتيسير ضبطها واستيفاء مثلها، ولكن: لا قصاص فيما فوق الموضحة من الشجاج، وهو ما كان أعظم من الموضحة كالهاشمة، والمنقلة، والآمة، والدامغة؛ لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيما بعدها؛ لأن كسر العظم وتقلبه لا يمكن المساواة فيه إلا أنهم اختلفوا في حكم القصاص فيما دون الموضحة، وهي الشجاج التي هي أقل من الموضحة، وذلك (كالدامية، والباضعة، والباصقة، والمتلاحمة، والسحاق ووفقا للرأي الراجح لا يجري فيها القصاص؛ لعدم إمكان استيفاء المثل ولا يؤمن فيها من الحيف.

١٤- اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في الجائفة وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف، لأنها جراحة لا تؤمن الزيادة فيها، فلم يجب فيها القصاص، ككسر العظام، ووفقا لأرجح الأقوال: يجري القصاص في غير الجائفة من سائر جراحات البدن ما لم يعظم فيه الخطر، وبشرط أن تنتهي الجراحة إلى عظم ولا تكسره، أو تنتهي إلى مفصل كالكوخ والمرفق والكعب، وذلك لعدم تعذر استيفاء المثل، فيمكن استيفاء المثل فيه من غير حيف وخصوصا في هذا العصر الذي تطورت فيه الجراحات الطبية بدقة عالية ومهارة فائقة.

١٥- وفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء (المالكية، والشافعية، والحنابلة) يجري القصاص في ذهاب منفعة العضو، وذلك في المنافع أو الحواس التي يمكن القصاص فيها دون حيف، وهذا كله متوقف على رأي أهل الخبرة من الأطباء، وذلك لعدم تعذر استيفاء المثل من غير حيف وخصوصا في هذا العصر الذي تطورت فيه الجراحات الطبية فإن قرروا القصاص اقتصر من هذه المنافع.

ثانياً: أنشطة تقويمية:

- ١- عرف الجناية على ما دون النفس، ثم بين بإيجاز: أقسامها باعتبار الفعل المتسبب في الاعتداء والأثر المترتب عليها.
- ٢- تحدث بإيجاز عن: الشروط الخاصة لتطبيق عقوبة القصاص واستيفائه من الجاني في الجناية على ما دون النفس.
- ٣- ما المقصود بجناية الشجاج؟ وما أنواع الشجاج؟، اذكر ذلك بإيجاز.
- ٤- هل يجرى القصاص في الجناية على الشفة بقطع بعضها ؟ بين أقوال الفقهاء في المسألة مع ذكر الأدلة والترجيح .
- ٥- وضح أقوال الفقهاء في حكم القصاص من الجاني في قطع اللسان مع ذكر الأدلة وبيان الرأي الراجح وسبب الترجيح.
- ٦- هل يجرى القصاص في الجناية على الثدي وحلمته ؟ بين أقوال الفقهاء في المسألة مع ذكر الأدلة والترجيح .
- ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية:
- ١- الشجاج هو نوع من الجناية على النفس () .
- ٢- الموضحة هي التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم () .
- ٣- تحقق المماثلة في المحل من الشروط الخاصة الموجبة للقصاص في الجناية على ما دون النفس () .
- ٤- تحقق المماثلة في المنفعة من الشروط العامة الموجبة للقصاص في الجناية على ما دون النفس () .
- ٥- من أنواع الجناية على ما دون النفس باعتبار الفعل والاعتداء على الغير: إبانة الأطراف وما يجري مجراها () .
- ٦- اتفق الفقهاء في قطع كاملة الأصابع من يد أو رجل بناقصة

الأصابع () .

٧- اختلف الفقهاء في حكم قطع اليد أو الرجل الصحيحة بالشلاء () .

٨- لا يجري القصاص باتفاق الفقهاء في الجناية على العين بالقلع () .

٩- لا يجري القصاص في الأجفان، وأشفار العين عند الحنفية،

والمالكية () .

١٠- الجناية على الأنف، وكذلك المارن موجبة للقصاص من الجاني عند

المالكية والحنابلة فقط () .

١١- إذا جنى شخص على شفة غيره فقطعها أو قطع بعضها، فإنه يثبت

القصاص للمجني عليه فيقتص من الجاني باتفاق الفقهاء () .

١٢- يطلق الشجاج على الجرح الواقع على الرأس والوجه، والجرح الواقع

على سائر البدن () .

١٣- من أنواع الشجاج: الحارصة، وهي التي تشق الجلد قليلاً، نحو

الخدش، ولا يخرج الدم () .

١٤- المنقلة هي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم () .

١٥- الجائفة هي نوع من أنواع الجراح () .

- اختر الإجابة الصحيحة مما هو بين القوسين فيما يلي:

١- تنقسم الجناية على ما دون النفس باعتبار الفعل والاعتداء إلى (ستة

أنواع - نوعين - ثلاثة - أربعة) .

٢- الجناية على سائر البدن بالجراح تشمل: (الهاشمة - الموضحة -

الجائفة) .

٣- من الشروط الخاصة الموجبة للقصاص في الجناية على ما دون النفس

(أهلية وتكليف الجاني - تحقق المماثلة في المحل - التكافؤ في النوع) .

- ٤- من أنواع الشجاج: (جراحة اليد - جراحة البطن - جراحة الرأس).
- ٥- الجناية على سائر البدن عدا الرأس والوجه تسمى: (سمحاق - جراح - شجاج).
- ٦- إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانها يندرج تحت: (الجناية على النفس - الجناية العامة - الجناية على ما دون النفس).
- ٧- قال رسول الله ﷺ "لا قود في المأمومة، ولا في الجائفة ولا في: (الموضحة - المنقلة - الباضعة).

[الجناية على ما دون النفس الموجبة للدية أو غيرها]

يقول الكاساني - رحمه الله:

فصل: وأما الذي فيه دية كاملة فالكلام فيه في موضعين أحدهما في بيان سبب الوجوب،

والثاني في بيان شرائطه.

أما السبب: فهو تقويت المنفعة المضادة من العضو على الكمال، وذلك في الأصل بإحدى أمرين: إبانة العضو وإذهاب معنى العضو مع بقاء العضو صورة، أما الأول: فالأعضاء التي تتعلق بإثبات كمال الدية أنواع ثلاثة: نوع لا نظير له في البدن، ونوع في البدن منه اثنان، ونوع في البدن منه أربعة.

توضيح ومقارنة:

الجناية على ما دون النفس الموجبة للدية أو غيرها:

إذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ، أو لم تتوفر فيها الشروط الموجبة للقصاص فتجب فيها الدية، أو حكومة عدل، على حسب الأحوال.

ولا خلاف بين الفقهاء في أن المستحق للدية في الجناية على ما دون النفس، أي: قطع الأطراف وإزالة المعاني هو المجني عليه نفسه، إذ هو المتضرر، فله أن يطالب بالدية، وله حق الإبراء والعفو عنها.

ولا خلاف بين الفقهاء أيضا في أن الدية تسقط بالعفو عنها، فإذا عفا المجني عليه عن دية الجناية على ما دون النفس من القطع وإتلاف المعاني تسقط ديته؛ لأنها من حقوق العباد التي تسقط بعفو من له حق العفو، والمجني عليه هو المستحق الوحيد في دية الأطراف والمعاني (١).

(١) ينظر: فتح القدير مع الهداية ٢٨٤/٨ وما بعدها، وبدائع الصنائع ٢٤٩/٧، ومواهب

الجليل ٨٦/٥ وما بعدها، وجواهر الإكليل ٢٧٦/٢، وحاشية الجمل على المنهج ٥٤/٥،

وموجبات الدية في الاعتداء على ما دون النفس ثلاثة أقسام:

لأنها لا تخلو إما أن تكون بالقطع وإبانة الأطراف، أو بالجرح، أو بإزالة المنافع وإتلافها.

والأعضاء التي تجب فيها الدية ذكرها الكاساني - صاحب بدائع الصنائع

(ثلاثة أنواع) وهي: نوع لا نظير له في البدن، ونوع في البدن منه اثنان، ونوع في البدن منه أربعة.

ولكن: يضاف إليها نوع آخر وهو ما كان في البدن منه عشرة أو أكثر، فتكون

هذه الأنواع أربعة، وبيانها بشيء من التوضيح على النحو التالي:

النوع الأول: ما لا نظير له في البدن من الأعضاء:

وهو ما يلي: الأنف، اللسان، الذكر أو الحشفة، الصلب إذا انقطع المنى، مسلك البول، مسلك الغائط، الجلد، شعر الرأس، شعر اللحية إذا لم ينبت. فإذا كان العضو المعتدى عليه ليس له مثل أو نظير في البدن: فإنه تجب فيه الدية كاملة.

حيث اتفق الفقهاء على أن كل عضو لم يخلق الله تعالى في بدن الإنسان منه إلا واحدا كاللسان والأنف، والذكر، والصلب، وغيرها، ففيه دية كاملة (١).

والأصل في ذلك:

حديث عمرو بن حزم في الديات، وهو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وكان في كتابه (أن من

٥٦، والمغني ٧/٧٤٨، وما بعدها.

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٧/٣١١، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ٤/٢٧٢، وما بعدها،

ومغني المحتاج ٤/٦١، وما بعدها، والمهذب ٢/٢٠٠، والمغني ٨/١، وما بعدها،

وكشاف القناع ٦/٣٧.

اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوْدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنْ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةَ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةَ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةَ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةَ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةَ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةَ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةَ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خُمْسَ عَشْرَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنَ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خُمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَوْضِحَةِ خُمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنْ الرَّجُلُ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ (١).

[بيان الدية في قطع الأنف واللسان]

يقول الكاساني - رحمه الله:

أَمَّا الَّذِي لَا تَظِيرُ لَهُ فِي الْبَدَنِ: فَسِتُّهُ أَعْضَاءُ أَحَدَهَا: الْأَنْفُ سَوَاءٌ اسْتَوْعَبَ جَدْعًا أَوْ قُطِعَ الْمَارِنُ مِنْهُ وَخَدَهُ وَهُوَ مَا لَانَ مِنَ الْأَنْفِ، وَالثَّانِي: اللِّسَانُ سَوَاءٌ اسْتَوْعَبَ قَطْعًا أَوْ قُطِعَ مِنْهُ مَا يَذْهَبُ بِالْكَلَامِ كُلِّهِ، وَالثَّالِثُ: الذَّكَرُ سَوَاءٌ اسْتَوْعَبَ قَطْعًا أَوْ قُطِعَ الْحَشْفَةُ مِنْهُ وَخَدَهَا. وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَّةُ وَفِي الْمَارِنِ الدِّيَّةُ (٢). وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَتَبَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (فِي النَّفْسِ الدِّيَّةُ وَفِي

(١) رواه البيهقي في سننه الكبرى ٨ / ٢٥ حديث رقم (١٥٦٦٣)، والدارمي في سننه

٢٤٨ / ٢ حديث رقم (٢٣٥٢)، وإسناده صحيح قال عنه الحافظ يعقوب بن سفيان: لا

أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا.

ينظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج للودياشي ٤٥٣ / ٢ وما بعدها.

ومعنى من اعتبط مؤمناً قتلاً: أي قتله بغير سبب موجب، وأصله من اعتبط الناقة:

إذا ذبحها من غير مرض ولا داء، فمن قتل مؤمناً كذلك، وقامت عليه البينة بالقتل

وجب عليه القود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو يقع منهم العفو.

(٢) سبق تخريجه.

الأنف الدية وفي اللسان الدية (١)، ولأنه أبطل المنافع المقصودة من هذه الأعضاء والجَمال أيضًا من بعضها فالمقصود من الأنف الشَّم والجَمال أيضًا ومن اللسان الكلام، ومن الذكر الجماع، والحشفة يتعلّق بها منفعة الإنزال وقد زال ذلك كلّهُ بالقطع. وإن كان ذهب بعض الكلام بقطع بعض اللسان دون بعض ففيه حكومة العدل لأنه لم يوجد تقويث المنفعة على سبيل الكمال.

توضيح ومقارنة:

أما بيان حكم الدية في قطع الأنف واللسان والذكر، فهو على النحو التالي:

حكم الدية في الأنف:

إذا قطع الأنف كله، أو قطع المارن منه (وهو مالان من الأنف) ففيه الدية وفي كل من طرفي الأنف، والحاجز: ثلث الدية.

حكم الدية في اللسان:

اللسان المتكلم به:، أي: لسان الناطق: ففيه الدية.

وأما لسان الأخرس: فتجب فيه حكومة (أي تعويض يقدره القاضي) عند (الحنفية والمالكية والشافعية)، والحكومة عند المالكية إذا لم يذهب الذوق، وإلا فالدية.

وعند الحنابلة: تجب فيه ثلث الدية.

وفي لسان الطفل الذي لم ينطق: دية عند الجمهور، وحكومة عند أبي حنيفة.

حكم الدية في الذكر أو الحشفة:

تجب الدية في الذكر أو الحشفة (رأس الذكر) ولو لصغير وشيخ.

وفي ذكر الخصي والعنّين: عند الحنفية والحنابلة: حكومة، وعند المالكية

على الراجح والشافعية: دية كاملة.

[بيان الدية في الاعتداء على الصلب ومسلكي البول والغائط]

يقول الكاساني - رحمه الله:

وَالرَّابِعُ: الصُّلْبُ إِذَا اخْتُدِبَ بِالصُّرْبِ وَانْقَطَعَ الْمَاءُ وَهُوَ الْمَنِيُّ فِيهِ دِيَّةٌ كَامِلَةٌ لِوُجُودِ تَقْوِيَتِ
مَنْفَعَةِ الْجُنْسِ.

وَالْخَامِسُ: مَسْلُكُ الْبُولِ، وَالسَّادِسُ: مَسْلُكُ الْغَائِطِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَفْضَاهَا إِنْسَانٌ فَصَارَتْ
لَا تَسْتَمْسِكُ الْبُولَ أَوْ الْغَائِطَ فَعَلَيْهِ دِيَّةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ صَارَتْ لَا تَسْتَمْسِكُهُمَا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
دِيَّةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّهُ قُوَّتٌ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ بِالْعُضْوِ عَلَى الْكَمَالِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ كَمَالُ الدِّيَّةِ.

توضيح ومقارنة:

أما بيان حكم الدية في الصلب ومسلكي البول والغائط، فهو على النحو

التالي:

حكم الدية في الصلب:

وفي الصلب: تجب الدية إذا انقطع الماء وهو المني الذي فيه.

حكم الدية في مسلكي البول والغائط:

تجب الدية عند الفقهاء، وهو الأقرب عند المالكية في إتلاف كل من مسلك
البول أو مسلك الغائط؛ لأن الجاني قوّت منفعة مقصودة بنحو كامل، فيجب عليه
كمال الدية (١).

والأصل في ذلك: حديث عمرو بن حزم في الديات (٢).

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٣١١/٧، وما بعدها، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ٢٧٢/٤، وما

بعدها، ومغني المحتاج ٦٣/٤، ٦٧، ٧٤، ٧٩، والمهذب ٢٠٠/٢، والمغني ١٠/٨،

١٦، ٣٣، ٥١، وكشاف القناع ٣٦/٦، وما بعدها.

(٢) سبق تخريجه.

ولأن إتلاف كل عضو من هذه الأعضاء كإذهاب منفعة الجنس، وإذهاب منفعة الجنس كإتلاف النفس، فإتلاف كل عضو من هذه الأعضاء كإتلاف النفس.

[بيان الدية ومقدارها في الاعتداء على الأعضاء التي منها في البدن اثنان]
يقول الكاساني - رحمه الله:

وَأَمَّا الْأَعْضَاءُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ مِنْهَا اثْنَانِ: فَالْعَيْنَانِ وَالْأُذُنَانِ وَالشَّفَتَانِ وَالْحَاجِبَانِ إِذَا ذَهَبَ شَعْرُهُمَا وَلَمْ يَنْبُثْ وَالْثَدْيَانِ وَالْحَلَمَتَانِ وَالْأَنْثِيَانِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ " فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرَّجْلَيْنِ الدِّيَّةُ " (١)، وَلَئِنْ فِي الْقَطْعِ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ تَقْوِيَتْ مَنَفَعَةُ الْجِنْسِ مَنَفَعَةً مَقْصُودَةً أَوْ تَقْوِيَتْ الْجَمَالُ عَلَى الْكَمَالِ كَمَنَفَعَةِ الْبَصَرِ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْبَطْشِ فِي الْيَدَيْنِ وَالْمَشْيِ فِي الرَّجْلَيْنِ وَالْجَمَالِ فِي الْأُذُنَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ إِذَا لَمْ يَنْبُثَا وَالشَّفَتَيْنِ وَمَنَفَعَةِ إِمْسَاكِ الرِّيقِ فِي إِحْدَاهُمَا وَهِيَ السُّفْلَى، وَالْثَدْيَانِ وَكَاءٌ لِلْبَنِّ وَفِي الْحَلَمَتَيْنِ مَنَفَعَةُ الرِّضَاعِ وَالْأَنْثِيَانِ وَكَاءٌ الْمَنِيِّ.

توضيح ومقارنة:

بيان الدية ومقدارها في الأعضاء التي في البدن منها اثنان:

الأعضاء التي في البدن منها اثنان هي: اليدان، والرجلان، والعينان، والأذنان، والشفتان، والحاجبان إذا ذهب شعرهما نهائياً ولم ينبت، والثديان، والحلمتان، واللحيان.

أما اليدان: إن قطعتا من الرسغ أو الكتف أو المنكب، وكذلك الرجلان:

ففيهما الدية، لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم ذكره، ولحديث معاذ: « وفي اليدين وفي الرجلين الدية » ولحديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه

وسلم: (.... وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية،) (١).

فإذا ذهب واحد منها ففيه نصف الدية، وفي اليد الواحدة أو الرجل نصف الدية.

والعينان: تجب فيهما دية كاملة، وأما عين الأعور ففيها عند المالكية والحنابلة: دية كاملة؛ لأنها في معنى العينين، ويجب فيها نصف الدية عند الشافعية.

وكذلك تجب الدية في قطع الأذنين أو قلعهما، وفي الأذن الواحدة نصف الدية.

ولكن اشترط المالكية لدية الأذنين: ذهاب السمع، فإن لم يذهب ففيها حكمة.

والحاجبان: إذا أزيل شعرهما ولم ينبت فإنه يجب فيهما الدية عند الحنفية والحنابلة.

وفي أحد الحاجبين: نصف الدية؛ لأن الجاني أتلف جنس منفعة مقصودة، أو فوت جمالاً مقصوداً لذاته.

وعند المالكية والشافعية: لا تجب الدية في إزالة شعر الحاجبين، ولكن تجب الحكومة فقط أي (التعويض المقدر قضاء)؛ لأنه إتلاف جمال من غير منفعة، فلا تجب فيه الدية.

والشديان والحلمتان للمرأة: فيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة، فأشبهها اليدين والرجلين.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي

المرأة نصف الدية، وفي الثديين الدية. واشترط مالك لدية الحلمتين انقطاع اللبن أو فساده، فإن لم ينقطع أو يفسد فتجب حكومة عدل. أما الثديان ففيهما عنده الدية، انقطع اللبن أو لا (١).

والأليتان: فيهما الدية عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

وفي الواحدة منهما نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ظاهراً أو منفعة كاملة، وليس في البدن نظيرهما.

وقال المالكية في ألي الرجل: حكومة اتفاقاً، وكذلك في المرأة قياساً على الرجل.

واللحيان: وهما العظامان اللذان فيهما الأسنان السفلى أي الفك السفلي

فيهما الدية عند الشافعية، والحنابلة، وفي أحدهما نصف الدية؛ لأن فيهما نفعاً وجمالاً، وليس في البدن مثلهما (٢).

[بيان الدية ومقدارها في الاعتداء على الأعضاء التي منها في البدن أربعة]

يقول الكاساني - رحمه الله:

وَأَمَّا الْأَعْضَاءُ الَّتِي مِنْهَا أَرْبَعَةٌ فِي الْبَدَنِ: فَتَوَعَّانِ أَحَدُهُمَا: أَشْفَاؤُ الْعَيْنَيْنِ وَهِيَ مَنَابِثُ الْأَهْدَابِ إِذَا لَمْ تَنْبُثْ لِمَا فِي تَقْوِيَّتِهَا تَقْوِيَةُ مَنَفَعَةِ الْبَصَرِ - وَالْجَمَالِ أَيْضًا عَلَى الْكَمَالِ وَفِي كُلِّ شَفْرِ مِنْهَا رُبْعُ الدِّيَةِ، وَالثَّانِي: الْأَهْدَابُ وَهِيَ شَعْرُ الْأَشْفَارِ إِذَا لَمْ تَنْبُثْ لِمَا قُلْنَا.

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٣١١/٧، وما بعدها، وحاشية الدسوقي والشرح

الكبير ٢٧٣/٤، ٢٧٧، ومغني المحتاج ٦٥/٤: ٧٩، والمهذب ٢٠٨/٢، وكشاف القناع

٤٤/٦ وما بعدها

(٢) ينظر: المراجع السابقة.

توضيح ومقارنة:

الأعضاء التي منها في البدن أربعة، هي ما يأتي:

أشفار العينين وهي (حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر وهو الهدب) إذا لم تنبت، والأهداب وهي (شعر الأشفار) إذا لم تنبت.

وأما الاعتداء على الأشفار وحدها أو الجفون معها:

ففيها عند الجمهور: الدية؛ لأن منفعة الجنس، سواء قطع الشفر وحده أو قطع معه الجفن؛ لأن الجفن تبع للشفر، وفي كل جفن أو شفر ربع الدية؛ لأن فيهما جمالاً ظاهراً، ونفعاً كاملاً.

ويرى المالكية: أن فيها حكومة عدل لعدم ورود نص فيها، والتقدير لا بد فيه من نص، ولا يثبت بالقياس.

وأما الأهداب أو (شعر الجفن):

ففيهما عند الحنفية والحنابلة: الدية؛ لأن الأهداب تابعة للأجفان كحلمة الثدي، والأصابع مع الكف.

وفيها عند المالكية إذا فسد منبتها: حكومة عدل كسائر الشعور (١).

[بيان الدية ومقدارها في الاعتداء على الأعضاء التي منها في البدن عشرة

أو أكثر]

يقول الكاساني - رحمه الله:

وفي أصابع اليدين والرجلين في كل واحدة منها عشر الدية وهي في ذلك سواء لا فصل لبعض على بعض والأصل فيه ما روي عنه أنه قال في كل أصبع عشر من الإبل من غير فصل بين أصبع وأصبع وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أنه قال هذه وهذه سواء وأشار

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٣١١/٧، ٣٢٤، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ٢٧٧/٤، ومغني

المحتاج ٦٢/٤، والمهذب ٢٠١/٢، والمغني ٧/٨.

إِلَى الْخِنْصِرِ وَالْإِبْهَامِ وَسَوَاءٌ قَطَعَ أَصَابِعَ الْيَدِ وَخَدَهَا أَوْ قَطَعَ الْكَفَّ وَمَعَهَا الْأَصَابِعُ، وَكَذَلِكَ الْقَدَمُ مَعَ الْأَصَابِعِ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أَصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ بَيْنَ مَا إِذَا قَطَعَ الْأَصَابِعَ وَخَدَهَا أَوْ قَطَعَ الْكَفَّ الَّتِي فِيهَا الْأَصَابِعُ.
وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُقَدَّمُ وَالْمُؤَخَّرُ وَالْثَنَائِيَا وَالْأَضْرَاسُ وَالْأَنْثِيَابُ، وَالْأَضْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: " فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ بَيْنَ سِنٍّ وَسِنٍّ "(١).

توضيح ومقارنة:

أما النوع الرابع: وهو ما في البدن منه عشرة أو أكثر: فيشمل أصابع اليدين، وأصابع الرجلين، والأسنان:

أما الدية في الأصابع ومقدارها، كما يلي:

في كل أصبع: يجب عشر الدية ، لحديث عمرو بن حزم: (وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل) (٢).

وفي كل أنملة: ثلث الدية إلا أنملة الإبهام ففيها نصف ديتها باتفاق المذاهب الأربعة.

ولا يفضل أصبع على أصبع، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء).

وفي الأصبع الزائدة أو الشلاء: حكومة عدل (٣).

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٣١٤/٧، ٣٠٣، ٣١٨، وتبيين الحقائق ١٣٤/٦، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ٢٧٨/٤، ومغني المحتاج ٦٦/٤، والمغني ٣٥/٨ وما بعدها.

أما الدية في الأسنان ومقدارها، فكما يلي:

تجب الدية كاملة في الأسنان، وفي كل سن: خمس من الإبل أو خمس مئة درهم ما لم تصل إلى مقدار الدية، للحديث السابق.

سواء أكانت السن صغيرة أم كبيرة، دائمة أم لبنية (مؤقتة قابلة للتبدل).

أما السن الزائدة ففيها حكومة.

وأما ما يترتب على تغير السن: من الشَّين كسواد أو اخضرار أو حمرة: ففيه

أرش السن عند الحنفية، وحكومة عدل عند غيرهم.

وقيد المالكية: إيجاب التعويض في الخضرة أو الاصفرار بما إذا كانت مثل

السواد عرفاً.

وفي الصفرة عند الحنفية حكومة عدل (١).

[حكم الدية في الجراح]

يقول الكاساني - رحمه الله:

المُوضَّحَةُ إِذَا بَرَّتْ وَبَقِيَ لَهَا أَثَرٌ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ وَفِي الْمُتَقِلَّةِ خَمْسٌ عَشْرٌ وَفِي الْأَمَةِ ثَلَاثُ الدِّيَةِ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوْضُوحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ وَفِي الْمُتَقِلَّةِ خَمْسٌ عَشْرٌ وَفِي الْأَمَةِ ثَلَاثُ الدِّيَةِ وَلَيْسَ فِيهَا قَبْلَ الْمَوْضُوحَةِ مِنَ الشَّجَاجِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ.

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٦٩/٥ وما بعدها، وبدائع الصنائع ٣١٥/٧، وحاشية

الدسوقي والشرح الكبير ٢٧٨/٤، وما بعدها، ومغني المحتاج ٦٣/٤، وما بعدها،

والمغني ٢١/٨ وما بعدها، وكشاف القناع ٤٢/٦.

توضيح ومقارنة:

حكم وجوب الدية في الجراح:

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في المَوْضِحَةِ إذا كانت في الوجه أو الرأس خمسا من الإبل، سواء كانت من رجل أو امرأة، وليس في جراحات غير الرأس والوجه أرش مقدر في قول أكثر أهل العلم.

وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل.

وفي كل من: المأمومة والجائفة: ثلث الدية.

والدليل على ذلك كله: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم

المعروف، وروي عن ابن عمر مثل ذلك.

وصرح الحنابلة:

بأن في الدامغة ما في المأمومة؛ لأنها أبلغ من المأمومة، ولا يسلم صاحبها في الغالب.

وأما الهاشمة: فاختلف الفقهاء في موجبها:

فقدرها الحنفية، والمالكية: بعشر الدية، وحكي عن مالك: أن الهاشمة ترادف المنقلة.

وقدرها الشافعية في الأصح، والحنابلة، وجماعة من أهل العلم:

بعشر من الإبل إن كانت مع إيضاح أو احتيج إليه بشق لإخراج عظم أو

تقويمه، فإن لم توضح فخمس من الإبل وقيل: حكومة.

وأما ما قبل الموضحة من الشجاج: وهي الحارصة والسحاق وما بينهما

ففيها حكومة عدل؛ لأنه لم يثبت فيها أرش مقدر بتوقيف، ولا له قياس فوجب

الرجوع إلى الحكومة^(١).

[حكم الدية في إبطال المنافع]

يقول الكاساني - رحمه الله:

وَأَمَّا إِذْهَابُ مَغْنَى الْغَضُوِّ مَعَ بَقَاءِ صُورَتِهِ فَتَحْوُ الْعَقْلَ وَالْبَصَرَ - وَالشَّمَّ وَالذَّوْقَ وَالْجَمَاعَ وَالْإِبْلَادَ بِأَنْ ضُرِبَ عَلَى إِنْسَانٍ فَذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ سَمْعُهُ أَوْ كَلَامُهُ أَوْ شَمُّهُ أَوْ ذَوْقُهُ أَوْ جَمَاعُهُ أَوْ إِبْلَادُهُ بِأَنْ ضُرِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَذَهَبَ مَاءٌ صُلْبِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى - فِي رَجُلٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَضْرِبَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ وَكَلَامُهُ وَبَصَرُهُ وَذَكَرَهُ لِأَنَّهُ قَوَّتِ الْمَنَافِعَ الْمُقْصُودَةَ عَنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ، أَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ تَقْوِيَّتَهُ تَقْوِيثُ مَنَافِعِ الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا فِيمَا وَضَعَتْ لَهُ بِقَوْتِ الْعَقْلِ، وَأَمَّا السَّمْعُ وَالْبَصَرُ - وَالْكَلَامُ وَالشَّمُّ وَالذَّوْقُ وَالْجَمَاعُ وَالْإِبْلَادُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَنَفَعَةٌ مُقْصُودَةٌ وَقَدْ قَوَّتِهَا كُلُّهَا.

توضيح ومقارنة:

حكم وجوب الدية في إبطال المنافع:

اتفق الفقهاء على أنه تجب بإزالة العقل كمال الدية؛ لأنه أكبر المعاني قدرا، وأعظم الحواس نفعا، وبإبطال السمع من الأذنين أو البصر من العينين، أو الشم من المنخرين كمال الدية، وبإبطال المنفعة من إحدى الأذنين، أو العينين، أو المنخرين، نصف الدية، من إحداها. وكذلك بإبطال الصوت، والذوق، والمضغ، والإمناء والاحبال، والجماع، والبطش، والمشي دية كاملة.

(١) ينظر: الاختيار ٤١/٥ وما بعدها، وجواهر الإكليل ٢٦٧/٢، والقوانين الفقهية ٣٤٤/٣،

وروضة الطالبين ٢٦٣/٩ وما بعدها، والمغني ٤٢/٨ وما بعدها، وكشاف القناع

٥١/٦، وما بعدها، ٥٦.

ونص الحنابلة: على أن المذاق مشتمل على خمسة أشياء: الحلاوة، والمرارة، والحموضة، والعذوبة، والملوحة، ففيه الدية، وفي أحد أقسامها خمسها^(١).

(١) ينظر: الاختيار ٤٣/٥، وحاشية ابن عابدين ٣١٩/٥، وما بعدها، وجواهر الإكليل ٢٦٧/٢، والقوانين الفقهية ٣٤٤/٤، وروضة الطالبين ٢٨٩/٩ وما بعدها، والمغني ٣٧/٨ وما بعدها.

أهم الأفكار والأنشطة:

أولاً: أهم الأفكار:

- ١- إذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ، أو لم تتوفر فيها الشروط الموجبة للقصاص فتجب فيها الدية، أو حكومة عدل، على حسب الأحوال.
- ٢- موجبات الدية في الاعتداء على ما دون النفس: القطع وإبانة الأطراف، أو الجرح، أو إزالة المنافع وإتلافها.
- ٣- الأعضاء التي تجب فيها الدية أربعة أنواع هي: نوع لا نظير له في البدن، ونوع في البدن منه اثنان، ونوع في البدن منه أربعة، ونوع في البدن منه عشرة أو أكثر.
- ٤- ما لا نظير له في البدن من الأعضاء يشمل: الأنف، اللسان، الذكر أو الحشفة، الصلب إذا انقطع المنى، مسلك البول، مسلك الغائط، الجلد، شعر الرأس، شعر اللحية إذا لم ينبت.
- ٥- اتفق الفقهاء على أن كل عضو لم يخلق الله تعالى في بدن الإنسان منه إلا واحدا كاللسان والأنف، والذكر، والصلب، وغيرها، ففيه دية كاملة وثبت ذلك عن طريق السنة.
- ٦- إذا قطع الأنف كله، أو قطع المارن منه ففيه الدية وفي كل من طرفي الأنف، والحاجز: ثلث الدية.
- ٧- تجب الدية في الذكر أو الحشفة (رأس الذكر) ولو لصغير وشيخ ويجب في ذكر الخصي والعنّين حكومة عدل عند الحنفية والحنابلة بينما تجب فيه دية كاملة عند المالكية على الراجح، والشافعية.
- ٨- تجب الدية عند الفقهاء، في إتلاف كل من مسلك البول أو مسلك الغائط

ومنفعة الصلب؛ لأن الجاني فوّت منفعة مقصودة بنحو كامل، فيجب عليه كمال الدية.

٩- تجب الدية كاملة غي قطع اليدين أو الرجلين وفي الواحدة منهما نصف الدية، كما تجب دية كاملة في العينين، وأما عين الأعور ففيها عند المالكية والحنابلة: دية كاملة؛ لأنها في معنى العينين، ويجب فيها نصف الدية عند الشافعية.

١٠- كما تجب الدية في قطع الأذنين أو قلعهما، وفي الأذن الواحدة نصف الدية، وتجب الدية أيضا في قطع الشفتين، وفي كل شفة نصب الدية، عليا كانت أو سفلى، صغرت أو كبرت، كما تجب الدية في الثديين والحلمتين للمرأة، وفي إحداهما نصف الدية؛ لأن فيهما جمالا ومنفعة، فأشبهها اليدين والرجلين.

١١- الاعتداء على الأشفار وحدها أو الجفون معها موجب للدية كاملة عند الجمهور؛ خلافا للمالكية فالواجب عندهم حكومة عدل يقررها القاضي.

١٢- الاعتداء على أصابع اليد أو الرجل موجب للدية ومقدار ذلك أنه في كل أصبع يجب عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث الدية إلا أنملة الإبهام ففيها نصف ديتها باتفاق المذاهب الأربعة.

١٣- تجب الدية كاملة في الأسنان، وفي كل سن: خمس من الإبل أو خمس مئة درهم ما لم تصل إلى مقدار الدية، وإذا تغيرت السن ولحقها من الشّين كسواد أو اخضرار أو حمرة ففيه أرش عند الحنفية، وحكومة عدل عند غيرهم.

١٤- يجب في الموضحة إذا كانت في الوجه أو الرأس خمسا من الإبل، سواء كانت من رجل أو امرأة، وليس في جراحت غير الرأس والوجه أرش مقدر في قول أكثر أهل العلم، كما يجب في المُنْقَلَة: خمس عشرة من الإبل، وفي كل من: المأمومة والجائفة: ثلث الدية.

١٥- اتفق الفقهاء على أنه تجب بإزالة العقل كمال الدية ؛ لأنه أكبر المعاني قدرا، وأعظم الحواس نفعا، وبإبطال السمع من الأذنين أو البصر من العينين، أو الشم من المنخرين كمال الدية، وبإبطال المنفعة من إحدى الأذنين، أو العينين، أو المنخرين، نصف الدية.

ثانيا: أنشطة تقييمية:

١- عدد إجمالا دون تفصيل: موجبات الدية في الجناية على ما دون النفس.

٢- اذكر إجمالا: الأعضاء التي تجب فيها الدية والتي لها نظير أو لا نظير لها في البدن.

٣- بين بإيجاز: حكم الدية في لسان الناطق ولسان الأخرس، ولسان الطفل.

٤- الجناية على الأعضاء التي منها في البدن أربعة كأهداب العينين والأجفان هل تجب فيها الدية كاملة ؟ بين أقوال الفقهاء في المسألة.

٥- وضح أقوال الفقهاء في حكم وجوب الدية في الاعتداء على البدن بواسطة الجراح.

- ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية:

١- إذا كان العضو المعتدى عليه ليس له مثل أو نظير في البدن: فإنه تجب فيه نصف الدية ().

٢- الجناية بالخطأ على عين الأعور تجب فيها دية كاملة عند المالكية والحنابلة ().

٣- إذا قطع لسان الأخرس: فتجب فيه حكومة عدل عند الحنفية والمالكية والشافعية ().

٤- اليدان إذا قطعتا من الرسغ أو الكتف أو المنكب، وكذلك الرّجلان ففيهما الدية ().

٥- إذا قطع الأنف كله، أو قطع منه المارن فالواجب فيه ثلث الدية ().

٦- يجب في الاعتداء على الأذن الواحدة والحاجب الواحد نصف الدية ().

٧- الاعتداء على الأليتين موجب للدية كاملة عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة ().

٨- اللّحيان هما العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى والاعتداء عليهما موجب للدية عند الحنفية والمالكية ().

٩- يجب في كل جُفن أو شُفْر ربع الدية عند جمهور الفقهاء غير المالكية ().

١٠- يجب في كل أنملة ثلث الدية إلا أنملة الإبهام ففيها نصف ديتها باتفاق المذاهب الأربعة، ويجب في كل أصبع عشر الدية ().

- اختر الإجابة الصحيحة مما هو بين القوسين فيما يلي:

١- الواجب في إذهاب السمع مع إبقاء الأذنين (الأرش - الدية كاملة - نصف الدية).

٢- تجب في الجناية على اليد (الدية كاملة - نصف الدية - ثلث الدية).

٣- تجب الدية كاملة في قطع: (اليد الواحدة - اللسان - الرجل).

٤- الواجب في المَوْضِحَة (ربع الدية - خمس من الإبل - نصف الدية).

٥- إذهاب منفعة الصلب يوجب: (كمال الدية - نصف الدية - ثلث الدية)

٦- ثلث الدية هو المقدار الواجب إخراجها عند الاعتداء في جناية (قطع الخصية - إذهاب منفعة الشم - الجائفة).

٧- إبطال منفعة إحدى العينين يوجب: (ثلث الدية - خمس عشرة من الإبل

- كمال الدية - نصف الدية).

٨- الجراحات الموجبة للدية الواقعة على سائر البدن تشمل (جراحة الوجه -

الشجة - الجائفة - المأمومة).

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٣
الإمام الكاساني وكتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع	٨
الجنابة على النفس	٩
تعريف الجنابة	٩
أنواع الجنابة	١٠
القتل العمد	١١
حقيقة القتل العمد عند الحنفية	١٢
حقيقة القتل العمد عند المالكية	١٤
حقيقة القتل العمد عند الشافعية	١٦
حقيقة القتل العمد عند الحنابلة	١٨
أركان القتل العمد	٢٢
حكم القتل بالامتناع أو الترك	٢٣
حكم اجتماع المباشرة والتسبب	٢٥
وقوع الاعتداء على آدمي حي معين	٢٧
أن يكون المقتول معينا	٢٨
أن يكون المقصود إنسانا معصوما	٢٨
علاقة السببية	٢٩
القتل شبه العمد	٣٣
الآلة التي تقتل غالبا من غير السلاح وما أجري مجراه	٣٤

الموضوع	الصفحة
القتل بالآلة التي تقتل نادرا	٣٨
القتل الخطأ	٤٠
أنواع القتل الخطأ	٤١
أهم الأفكار والأنشطة	٤٣
وُجُوب الْقِصَاصِ وَشَرَائِطُهُ	٤٥
حكم القصاص	٤٦
حكمة مشروعية القصاص	٤٨
شرائط وجوب القصاص	٤٩
حكم من قتل وهو عاقل ثم جن قبل القصاص	٥٠
حكم اشتراك عاقل ومجنون أو بالغ وصبي في القتل العمد	٥١
حكم السكران إذا قتل متعمدا	٥٤
أن يكون الجاني مختارا	٥٥
أن يكون القتل عدوانا	٥٨
حكم دفع الصائل	٥٩
الحكمة من مشروعية دفع الصائل	٦٢
شروط دفع الصائل	٦٣
حكم الدفاع عن الأهل (العرض)	٦٤
حكم دفع الصائل على النفس	٦٦
حكم الدفاع عن المال	٦٩
حكم دفع الصائل غير المكلف	٧١

الموضوع	الصفحة
ذكورية القاتل وحكم قتل الرجل بالمرأة	٧٣
تابع شروط القتل العمد	٧٤
القتل بالترك أو الامتناع	٧٧
إذا ألقاه في مهلك وامتنع من الخروج	٧٧
الشروط التي ترجع إلى المقتول	٧٩
ألا يكون المقتول جزء القاتل	٨٠
تابع شروط المقتول	٨٢
من شروط القصاص أن يكون المجني عليه معصوم الدم	٨٦
حكم تعاقب مباشرتين قاتلتين على شخص واحد	٨٩
أمر المقتول غيره بقتله	٩١
إكراه غيره على قتله	٩٤
الاشتراك مع غيره في قتل نفسه	٩٥
قتل الجماعة بالواحد	٩٧
أهم الأفكار والأنشطة	١٠٢
شروط القصاص المعتبرة في نفس القتل	١٠٥
فصل في كيفية وجوب القصاص	١٠٧
أهم الأفكار والأنشطة	١١٦
فصل في بيان من يستحق القصاص	١١٨
المقصود بالولي الذي يستحق القصاص	١٢١
استحقاق السلطان لاستيفاء القصاص	١٢٤

الموضوع	الصفحة
فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَنْ يَلِي اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ وَشَرْطُ جَوَازِ اسْتِيفَائِهِ	١٢٥
حكم ما إذا كان في أولياء الدم صغير أو مجنون	١٢٧
حكم ما إذا كان الصغير أو المجنون وحده الولي	١٢٩
اتفاق المستحقين للقصاص على استيفائه شرط له	١٣٢
الحكم إذا بدر أحد الأولياء فقتل الجاني دون إذن الباقيين	١٣٢
إذا كان أحد أولياء الدم غائباً	١٣٣
التوكيل في القصاص	١٣٤
شرط القصاص أن يؤمن التعدي إلى غير الجاني	١٣٤
شرط القصاص إذن الإمام	١٣٥
تدريبات وأنشطة	١٣٨
فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ بَعْدَ وَجُوبِهِ	١٤٠
فوات محل القصاص	١٤٨
العفو عن القصاص	١٤٩
الصلح عن القصاص	١٥٧
تدريبات وأنشطة	١٥٩
عقوبة الحرمان من الميراث	١٦١
مدى وجوب الكفارة في القتل العمد	١٦٢
دية القتل شبه العمد	١٦٥
من تجب عليه دية شبه العمد	١٦٦
كيفية أداء دية شبه العمد	١٦٨

الصفحة	الموضوع
١٦٩	تدريبات وأنشطة
١٧٠	أحكام القتل الخطأ
١٧٢	أدلة مشروعية الدية
١٧٣	شروط وجوب دية الخطأ
١٨٠	مقادير الدية
١٨١	مقادير الدية المعاصرة
١٨٢	صفة دية شبه العمد
١٨٣	مَنْ تَحِبُّ عَلَيْهِ الدِّيَّةُ
١٨٦	حكم اشتراك الجاني مع العاقلة في أداء الدية
١٨٩	العاقلة
١٩٢	هل يدخل الآباء والأبناء في العاقلة؟
١٩٤	الخارجون من العاقلة
١٩٥	حكم ما إذا عدمت العاقلة
١٩٥	حكم ما إذا لم يوجد بيت المال أو لم يمكن الأخذ منه
١٩٨	تدريبات وأنشطة
٢٠٠	كيفية وجوب الدية في القتل العمد
٢٠٣	تغليظ دية القتل العمد
٢٠٥	دية القتل شبه العمد
٢٠٧	كيفية أداء دية شبه العمد
٢٠٨	تدريبات وأنشطة

الموضوع	الصفحة
الْقَتْلُ الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ الْخَطَأِ	٢٠٩
حكم اجتماع المباشرة والتسبب	٢١٨
جناية الحائط المائل	٢٢٠
بَيَانُ مَا هِيَ الضَّمَانُ الواجب بجناية الحائط المائل	٢٢٩
تدريبات وأنشطة	٢٣١
القسامة	٢٣٢
هل يجب الحكم بالقسامة أم لا؟	٢٣٦
ما الذي يجب بالقسامة؟	٢٣٨
بَيَانُ مَنْ يَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ وَالذِّيَّةِ بَعْدَ وَجُوبِهِمَا	٢٤٠
من يبدأ بالإيمان؟	٢٤٢
هل يشترط للقسامة وجود لوث؟، وما الذي يعد لوثاً عند القائلين به؟	٢٤٤
تدريبات وأنشطة	٢٤٧
القسم الثاني: الجناية على ما دون النفس	٢٤٩
أنواع الجناية على ما دون النفس	٢٥١
إبانه الأطراف وما يجري مجراها	٢٥٤
إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانها	٢٥٤
الشجاج وأنواعه	٢٥٤
الجراح	٢٥٧
الشروط العامة لتنفيذ القصاص في الجناية على ما دون النفس	٢٥٨
الشروط الموجبة للقصاص في الجناية على ما دون النفس	٢٥٩

الموضوع	الصفحة
الشروط الخاصة الموجبة للقصاص في الجناية على ما دون النفس	٢٦١
تحقق المماثلة	٢٦٣
إمكان استيفاء القصاص من غير حيف	٢٦٤
أحكام الجناية على الأعضاء بالقطع والإبانة ومجال القصاص فيها	٢٦٤
حكم القصاص في الجناية على اليدين والرجلين	٢٦٥
حكم القصاص في الجناية على العين	٢٦٨
أخذ العين السليمة بالمريضة	٢٦٩
حكم القصاص في جناية الأعور على صحيح العينين وعكسها	٢٧٠
الجناية على أجفان العين وأشفاها	٢٧٢
الجناية على الأنف وما يتعلق به	٢٧٢
حكم الجناية على الأذن	٢٧٤
حكم الجناية على اللسان	٢٧٦
حكم الجناية على الشفة	٢٧٨
حكم القصاص في الجناية على العظم والسن	٢٧٩
حكم القصاص في الجناية على العظم	٢٨٠
حكم القصاص في الجناية على السن	٢٨١
حكم الجناية على الثدي	٢٨٢
حكم الجناية على اللحية وشعر الرأس والحاجب	٢٨٤
الجناية على أعضاء البدن بالجراح ومجال القصاص فيها	٢٨٥
حكم القصاص في أنواع الشجاج	٢٨٦

الموضوع	الصفحة
مجال القصاص في الجراحات الواقعة على سائر البدن	٢٨٨
حكم الجناية على ما دون النفس بإبطال المنافع بلا شق ولا إبانة	٢٩١
أهم الأفكار والأنشطة	٢٩٤
الجناية على ما دون النفس الموجبة للدية أو غيرها	٣٠١
موجبات الدية في الاعتداء على ما دون النفس	٣٠٢
ما لا نظير له في البدن من الأعضاء	٣٠٢
بيان الدية في قطع الأنف واللسان	٣٠٣
بيان الدية في الاعتداء على الصلب ومسلكي البول والغائط	٣٠٥
بيان الدية ومقدارها في الأعضاء التي منها في البدن اثنان	٣٠٦
بيان الدية ومقدارها في الأعضاء التي منها في البدن أربعة	٣٠٩
بيان الدية ومقدارها في الأعضاء التي منها في البدن عشرة أو أكثر	٣١٠
حكم الدية في الجراح	٣١٢
حكم الدية في إبطال المنافع	٣١٣
أهم الأفكار والأنشطة	٣١٥
فهرس الموضوعات	٣٢٠